



МВД России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
по дисциплине
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ
по специальности 030501.65- Юриспруденция

Иркутск 2010

УДК343.6

ББК 67.629.43

P24

Расследование преступлений против личности и собственности: Учебное пособие. – Иркутск: ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, 2010

Автор составитель: к.ю.н. Грибунов О.П., к.ю.н. Шишмарёва Е.В.

Учебное пособие рассматривает наиболее значимые направления в расследовании преступлений против личности и собственности. В работе рассматриваются особенности криминалистической характеристики данных преступленных деяний, тактические особенности производства следственных действий в целом, их отдельных этапов, а также рекомендации по наиболее эффективному расследованию отдельных видов и групп преступлений против личности и собственности

Учебное пособие предназначено для курсантов очной формы обучения следственной специализации ФГОУ ВПО ВСИ МВД России.

© ГОУ ВПО ВСИ МВД России, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Расследование преступлений против личности.

1. Понятие, система, задачи криминалистической методики расследования преступлений.
2. Методика расследования убийств.
3. Методика расследования убийств с последующим расчленением трупа.
4. Методика расследования убийств при превышении пределов необходимой обороны.
5. Особенности расследования умышленного причинения вреда здоровью.
6. Особенности расследования изнасилований.
7. Особенности расследования ненасильственных посягательств сексуального характера.
8. Особенности расследования заражения венерическим заболеванием и ВИЧ.

Раздел 2. Расследование преступлений против собственности.

9. Особенности расследования хищений автотранспортных средств.
10. Особенности расследования присвоения и растраты.
11. Особенности расследования уличных грабежей.
12. Особенности расследования вымогательства.
13. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.
14. Особенности расследования серийных квартирных краж.

Литература рекомендуемая

Раздел 1. Расследование преступлений против личности.

Тема 1. Понятие, система, задачи криминалистической методики расследования преступлений.

1. Криминалистическая методика расследования преступлений. Ее структура, задачи, значение, принципы построения методики расследования.

Приступая к исследованию предмета криминалистической методики расследования преступлений, необходимо отметить, что термин «методика» происходит от греческого слова «методос», т.е. путь исследования, теория, учение. С.И. Ожегов определяет, что методика - это совокупность методов обучения чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь.

Методика – это совокупность методов, приемов и способов, рекомендуемых для осуществления какой либо практической деятельности, ее упорядочения.

Основы расследования:

- методологическая – это положения диалектического материализма о взаимосвязи и обусловленности явлений окружающей действительности, способствующие правильному пониманию этих явлений, т.е. установлению истины;
- организационная – соответствующие нормативные акты, регламентирующие ее (эффективность расследования – четкость, быстрота решений, высокий уровень профессионализма);
- правовая - действующее уголовно-правовое законодательство;
- научная – разработанные криминалистикой научно-обоснованные рекомендации по применению в его процессе средств, методов и методик, основанных на требованиях закона, которые учитывают практику и возможности максимального использования при расследовании технических средств.

Совокупность таких рекомендаций в криминалистике образуют ее самостоятельный раздел «Криминалистическая методика расследования преступлений». **Криминалистическая методика** - являясь одним из разделов криминалистики, изучает закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в целях выработки в строгом соответствии с законом научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному проведению судебного исследования отдельных видов преступлений.

Все разделы криминалистики неразрывно связаны между собой, методика соотносится с техникой и тактикой как особенное и общее. В своих рекомендациях методика опирается на предшествующие ей разделы. Необходимость ее обуславливается тем, что создаваемые в криминалистической технике и криминалистической тактике средства и приемы обнаружения, фиксации и исследования следов и вещественных доказательств, рекомендации по вопросам организации, планирования расследования и производства отдельных следственных действий, имеют общий характер. Все, созданное техникой и тактикой может реализовать себя только в процессе расследования, раскрытия и предупреждения преступлений.

Наличие общих признаков во всех преступлениях обуславливает и наличие

общих закономерностей в методике их расследования. Поэтому расследование каждого вида, каждой группы преступлений независимо от особенностей конкретной методики должно соответствовать ряду общих принципов, которые принято делить на:

- обеспечение законности расследования в целом и при решении отдельных криминалистических задач;
- конкретность (и в то же время – общность, типовой характер) методических рекомендаций;
- этапность структуры частных методик, вытекающую из объективно существующей этапности процесса расследования;
- ситуативность содержания методик и многовариантность методических рекомендаций;
- структурное единство частных методик применительно к их определенным классам, группам;
- обеспечение безопасности участников расследования;
- построение методик на основе криминалистических характеристик преступлений соответствующего вида.

Приведенный перечень не исчерпывает всех принципиальных требований к частным методикам, их построению и содержанию.

Криминалистическая методика, исходя из ее прикладного характера, способствует решению задач по успешной борьбе с преступностью. Эти задачи делятся на:

1. Общие

- содействие целенаправленной активной борьбе с преступностью;
- оказание помощи ОД, следствия и суда в установлении истины по уголовному делу.

2. Специальные

- изучение с криминалистической позиции преступлений и преступности, разработка их криминалистических характеристик, и прежде всего – исследование способов совершения этих преступлений и противодействия преступников их раскрытию и расследованию
- изучение и обобщение передового опыта раскрытия, расследования и предотвращения следственным путем различных видов преступлений
- установление общих закономерностей организации и осуществления расследования,
- разработка научно обоснованных методических рекомендаций по организации и осуществлению расследования, раскрытия и предотвращения преступлений.

Таким образом, можно присоединиться к позиции ученых, полагающих, что криминалистическая методика есть не что иное, как совокупность правил научной организации труда следователя, лица, осуществляющего дознание, в специфических условиях работы по отдельным категориям уголовных дел.

Источники методики расследования:

- закон
- наука

- практика

Таким образом, криминалистическую методiku следует рассматривать как систему научных положений, определяющую разработку указаний и рекомендаций, связанных с организацией процесса расследования и его практической реализацией.

Раздел «Криминалистическая методика» состоит из двух частей:

1. Общие положения – это теория криминалистической методики, т.е. общие ее черты. Это своеобразный «экстракт» из содержания частных криминалистических теорий, т.е. содержится лишь специфическое для данного раздела криминалистики, а общее для всех ее разделов не включается.

- понятие и сущность методики как раздела науки криминалистики;
- история возникновения и развития методики;
- задачи раздела и его связи, роль;
- система, структура;
- понятие, классификация и структура частных методик;
- роль криминалистических характеристик в создании методик;
- главные общие требования, предъявляемые ко всей методике (принципы).

2. Частные методики – это рекомендации, программы расследования конкретных видов и групп преступлений, т.е. комплексы научных положений и практических рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступлений конкретных видов.

Частных методик может быть, исходя из потребностей следственной практики, очень много – гораздо больше, чем существует уголовно-правовых норм, определяющих конкретные составы преступлений.

Особо следует остановиться на вопросах о классификации и структуре частных методик, т.к. эти вопросы представляют определенную сложность.

В настоящее время классификация частных методик выглядит следующим образом:

1. По видовым признакам –

- типичные частные методики: построены на основе статей Уголовного кодекса применительно к видам преступлений, например «Методика расследования краж», «Методика расследования убийств» и т.д.;
- особенные: построены по иным основаниям, например «Методика расследования преступлений совершенных несовершеннолетними», «Методика расследования преступлений прошлых лет» и т.д.

2. По уровню конкретизации криминалистических рекомендаций –

- одноступенчатые частные методики: кража;
- двуступенчатые: кража личного имущества;
- большой детализации: квартирные кражи.

3. По конкретным этапам расследования –

- полные методики: весь процесс расследования по преступлению;
- сокращенные: определенный этап расследования.

4. По объему исследования –

- единичные: расследование конкретных видов преступлений;

- комплексные: рекомендации по расследованию двух и более преступлений.

Принципы построения частных методик расследования преступлений. Основными принципами частных методик расследования являются: теоретическая обоснованность методик, общность и конкретность методических рекомендаций, этапность, ситуационность и многовариантность, а также структурное единство методик.

Рассмотрим подробнее эти принципы. Так как одним из источников криминалистической методики является наука, то естественно, каждая из методик должна быть теоретически обоснована, т.е. криминалистические методические рекомендации являются продуктом научной деятельности. Высокий уровень теоретической обоснованности должен обеспечивать наиболее эффективную организацию следственных действий по видам преступлений вообще и по конкретным преступлениям – в частности. Технология производства следствия, а это есть ни что иное, как реализация методических рекомендаций в практике, – должна быть рациональной, экономичной и оптимальной. В экспертной и следственной практике никакие методические рекомендации или методики не допускаются непосредственно в действие до тех пор, пока они не прошли экспериментальной проверки и не получили положительной оценки со стороны экспертов и следователей, а также методического Совета отраслевых НИИ.

Однородные и однотипные преступления всегда имеют общие черты, например они, имеют общий предмет доказывания, одинаковые особенности подготовки и проведения следственных действий, имеют типичные криминалистические версии и др. Следовательно, и криминалистические методические рекомендации должны учитывать эти факторы, что означает необходимость универсализации и конкретизации т.к. организация расследования определяется и особенностями конкретного расследуемого деяния, его последствиями, характеристикой личности преступника и др.

Криминалистика рекомендует подразделять весь процесс расследования на три последовательных этапа:¹

Первый этап носит название "первоначального этапа расследования" Данный этап начинается с получения первичной информации о преступлении, тут решаются общие и специфические задачи, состоящие в установлении события преступления, розыске преступников по горячим следам и иные вопросы. Данный этап имеет две стадии: до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и после его вынесения. До вынесения постановления о возбуждении уголовного дела возможно лишь проведение осмотра места происшествия, направление требований поручений и запросов, получение объяснений, также на данной стадии применимы средства административной деятельности. После возбуждения уголовного дела проводятся неотложные следственные действия.

Длительность первоначальных неотложных следственных действий определяется конкретной ситуацией и в зависимости от нее может быть равной и

¹ Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений против личности и собственности: Учебное пособие. –М., 2006.с.43-44.

нескольким часам и нескольким суткам.

Второй этап процесса расследования – это "последующий этап расследования". На этом этапе следователь или лицо, производящее следствие, собирает и изучает доказательства по делу с целью изобличения виновных, выясняет обстоятельства, оставшиеся невыясненными на первоначальном этапе. Выяснение обстоятельств производится всеми доступными законом средствами. На этом этапе выясняются причины совершения данного преступления. Если на первом этапе устанавливается событие преступления, осуществляется розыск по горячим следам, а эксперт участвует в следственных действиях в качестве специалиста и получает и обрабатывает первичную криминалистическую информацию, то здесь его деятельность осуществляется на качественно ином уровне и состоит в производстве экспертизы. Экспертизы производятся по постановлению следователя, как в экспертном учреждении, так и вне него. Результатом экспертного исследования является процессуальный документ – заключение эксперта, которое является доказательством по уголовному делу. Экспертное исследование отличается от предварительного тем, что носит определенный, конкретный характер, а не предположительный. Конечно, в ряде случаев и форма выводов эксперта может быть вероятной, предположительной.

На втором этапе в результате производства следственных действий следователь получает доказательственную информацию о преступлении. При этом доказательства должны быть не только собраны и всесторонне исследованы, но и оценены. Например, при осмотре места квартирной кражи на стекле форточки был обнаружен достаточно четкий потожировой след пальца руки, найдено лицо, которому принадлежит этот след, однако следователь должен оценить связь между этим следом и событием преступления.

Третий этап называется заключительным, он начинается с принятия следователем решения об окончании расследования, т.е. с момента прекращения производства следственных действий. А прекращаются они после того, как все доказательства собраны, исследованы и оценены. Заключительный этап является венцом всей деятельности участников предварительного следствия, поэтому следователь производит окончательную оценку всей совокупности доказательств в целом. Заканчивается этот этап или направлением дела в прокуратуру или вынесением постановления о прекращении уголовного дела.

В практике расследования отдельных видов преступлений могут встретиться конкретные ситуации, когда вклад каждого этапа будет различен, однако какое бы преступление не расследовалось следствие должно обязательно пройти все три этапа.

Частные методики расследования строятся с учетом ситуационности и многовариантности. Практикой будут использованы только те частные криминалистические методики, которые учитывают характер следственных ситуаций для каждого вида преступлений и в зависимости от этого дают различные варианты организации расследования.

Вместе с тем целый ряд методических приемов (тактических операций) могут быть одинаково эффективно применены при расследовании различных видов преступлений в тех случаях, когда обнаруживается сходство следственных

ситуаций. В этом проявляется принцип общности частных методик.

Наконец, о структурном единстве методик. Обладая внутренней самостоятельностью и многовариантностью, частные криминалистические методики связаны однотипной конструкцией, что значительно облегчает их реализацию на практике. В настоящее время делаются попытки алгоритмизировать методики, используя их структурное единство с одной стороны, а с другой – ситуационность и многовариантность.

Несмотря на многообразие и особенности, методики расследования преступлений имеют сходную структуру, состоящую из 10 элементов.

Структура методики какого-либо вида или группы преступлений:

1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
2. Особенности выявления или обнаружения признаков какого-либо вида или группы преступлений.
3. Действия в стадии возбуждения уголовного дела, тактические особенности данного этапа. Начало взаимодействия следственных и оперативных работников.
4. Организация расследования по делу. Версии, анализ исходных следственных ситуаций.
5. Тактика первоначальных следственных действий и ОРМ.
6. Вопросы использования специальных познаний, назначение экспертиз. (На любом этапе расследования).
7. Взаимодействие следственных и оперативных работников.
8. Тактика последующих следственных действий.
9. Основные тактические вопросы предъявления обвинения и допроса обвиняемых.
10. Рекомендации по проверке показаний.

Предложенные рекомендации можно обобщать или делать более подробными в некоторых видах преступлений (по организованным группам – соблюдение тайны следствия, охрана личности свидетелей, потерпевших).

Из изложенного материала видно, что методика расследования отдельных видов преступлений тесно взаимодействует со всеми разделами криминалистики и основывается на уголовном и уголовно-процессуальном законе. Знание общих положений методики дает возможность использовать их в практике расследования преступлений против личности и собственности, которые будут рассмотрены далее.

2. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

Понятие и значение следственной ситуации.

В структуре типичных частных методик по видам преступлений можно наметить характерную для всех конструкцию, одним из основных элементов которой являются обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовного дела, данного вида преступлений. Этот вопрос решается в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ и ст. ст. 61, 63 УК РФ, а также соответствующих статей Уголовного кодекса, определяющих предмет доказывания по каждому

уголовному делу, т.е. решается методикой расследования на основе анализа состава преступления, конкретно определенного уголовным законом и положениями науки уголовного процесса о предмете и пределах доказывания.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве предварительного следствия и разбирательства уголовного дела в суде подлежит доказыванию:

1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления)
2. Вина обвиняемого в совершении преступления, форма вины и мотивы преступления.
3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.
4. Характер и размер ущерба, причиненного преступлением
5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.
6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
8. Обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Общие положения уголовного процесса о предмете доказывания конкретизируются и дополняются методикой расследования, которая разрабатывает по каждой категории преступлений круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования.

Однако следует иметь в виду, что, определяя обстоятельства, подлежащие выяснению и исследованию в процессе производства по тому или иному виду преступлений, методика расследования, естественно, не может рассмотреть исчерпывающего перечня тех обстоятельств, которые должны быть выяснены в каждом конкретном случае. Задача лица, производящего расследование, заключается в том, чтобы не ограничиваться выяснением вопросов, характерных вообще для данной категории дел и рекомендуется методикой расследования данного вида преступлений. Руководствуясь этими рекомендациями, нужно уметь определить и выяснить, кроме того, те обстоятельства, которые характерны именно для данного уголовного дела.

Также существует статья 421 УПК РФ: «Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних»

1. Возраст н/л (число, месяц, год рождения)
2. Условия жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности его личности;
3. Наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников.
4. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также могли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими.

Следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс расследования. Центральным вопросом в выяснении понятия следственной ситуации является определение обстоятельств, условий, факторов, или проще – элементов, составляющих «картину расследования» того или иного преступления.

Не претендуя на исчерпывающее их описание, следует отметить, что применительно к первоначальному, и поэтому самому характерному в рассматриваемом отношении этапу расследования преступлений существует несколько самостоятельных и вместе с тем глубоко взаимосвязанных элементов:

1. Элементы следственной ситуации, связанные с особенностями преступления и информацией о нем

а) с событием преступления – содержание преступных действий (время, место, способ и т.д.)

- последствие преступления
- количество преступников
- задержаны ли преступники
- обнаружено ли похищенное и т.д.

б) с информацией о событии преступления

-время, прошедшее с момента совершения преступления и до поступления информации о событии преступления

- источник первичной информации о событии преступления
- содержание первичной информации
- полнота, достоверность и относимость информации.

2. Элементы следственной ситуации, связанные с результатами первоначальной работы следователя.

содержание и результаты проверки первичной информации

- обстоятельства, подлежащие доказыванию
- содержание и количество выдвинутых версий

3. Элементы следственной ситуации, связанные с личностью участников процесса расследования.

а) с личностью следователя

- квалификация следователя
- опыт работы
- личная готовность (физическая и моральная) и т.д.

б) с условиями работы

- уровень научной организации управления и труда следственного аппарата

- степень обеспеченности криминалистическими и специальными средствами

- загруженность по делам

в) с личностью потерпевшего (возраст, психическое и физическое состояние и т.д.)

г) с личностью свидетелей;

д) с личностью иных участников процесса расследования.

Подобные же элементы являются слагаемыми следственных ситуаций и на других этапах расследования.

Следственная ситуация – как бы срез процесса расследования в тот или иной момент, отражает результаты уже проделанной работы. Однако если следственная ситуация – объективна, то ее анализ и выработка программы дальнейшего расследования – субъективны. Типичные следственные ситуации позволяют определить типичные приемы и рекомендации расследования преступлений.

Оценка следственной ситуации обуславливает основные этапы расследования, принятие решений и выбор способа действия, оказывает решающее влияние на определение содержания и очередности следственных действий при расследовании отдельных видов преступлений. Переход от анализа следственной ситуации к выработке программы расследования – это процесс реализации криминалистической методики, которая носит комплексный характер

3. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений, ее элементы

Криминалистическая характеристика - это система информации о расследуемом преступлении, имеющая уголовно-правовое и процессуальное значение.

Иными словами, это система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступных деяний, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Криминалистическая характеристика дает следователям и дознавателям информацию для более обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установление основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступника и потерпевшего, мотивах и целях преступлений и решения ряда других сложных проблем и вопросов по уголовным делам.

Она играет главную роль в создании большинства методик. Ее основная цель – помочь ученым и практикам в создании и совершенствовании частных методик и тем самым – в повышении научного уровня и практического значения методики. Криминалистическая характеристика «работает» на каждый элемент структуры частной методики и делает это каждой своей составной частью.

Основными структурными элементами криминалистической характеристики преступления, которые определяют ее содержание, можно считать:

1. Типичные черты самого преступного события и обстановки совершения преступления (объект преступного посягательства, место, время, условия, другие обстоятельства, характеризующие обстановку).

2. Механизм следообразования, характерный для данного вида или группы преступлений (локализация следов, их признаки, виды, сохранность)

3. Способ совершения преступления – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, с помощью которых преступник достигает своей цели (подготовка, совершение и сокрытие преступления)

4. Сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших.

5. Обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступлений – позволяют определить личность вероятного преступника.

6. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений.

Внешнее сходство обстоятельств криминалистической характеристики с обстоятельствами предмета доказывания не свидетельствуют о том, что последние полностью или частично входят в состав криминалистической характеристики.

Обстоятельства, составляющие предмет доказывания – это то, что нужно доказать в процессе расследования. Те же обстоятельства, выступающие в роли компонента криминалистической характеристики – это то, что уже известно к началу расследования и что должно быть использовано в интересах доказывания обстоятельств с учетом обстоятельств конкретного дела. (данные характеристики-результат познания, данные, на которых основываются решения по обстоятельствам предмета доказывания – результат деятельности по их установлению).

Знание обстоятельств предмета доказывания помогает определить направление и объем расследования, знания же обстоятельств криминалистической характеристики способствует правильному определению средств и методов расследования.

Тема 2. Методика расследования убийств.

1. Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании убийств.

Приступая к изложению вопроса о криминалистической характеристике, необходимо отметить, что отдельные элементы криминалистической характеристики по разным видам преступлений могут иметь как первостепенное значение, так и практически не иметь почти никакого. Отсюда остановимся на таком элементе, как способ совершения преступления.

Поскольку убийство - есть неправомерное умышленное причинение смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ) и представляет собой наиболее тяжкое преступление из числа посягательств на личность, в ходе расследования в первую очередь подлежит доказыванию сам факт насильственного противоправного лишения человека жизни, во взаимосвязи с которым устанавливаются остальные составляющие объективной и субъективной стороны данного состава преступления: место, время, способ совершения и сокрытия следов преступления, личность погибшего и личность лица, совершившего преступление, и др. фактические данные.²

Способы совершения убийств отличаются разнообразием и заключаются, как правило, в активных действиях, направленных на лишение человека жизни. **Практике известны следующие способы совершения убийств:**

- непосредственное причинение потерпевшему телесных повреждений при

² УК РФ. Комментарий, под ред. Ген. прокурора РФ Скуратова Ю.И. и Председателя ВС РФ Лебедева В.М. Изд. «Инфра-М-Норма» М., 1996г. ст.2)

помощи различных орудий;

-причинений потерпевшему телесных повреждений только при помощи мускульной силы;

- утопление;

- удушение;

- сбрасывание с высоты;

- выбрасывание из движущегося транспортного средства;

- введение в организм человека ядовитых веществ.

Кроме того, в отдельных случаях для лишения жизни человека преступнику не требуется производить каких-либо активных действий. Таким способом порой совершаются детоубийства либо престарелых лиц, когда прекращают уход за ними.

Говоря о способе, как трехзвенном понятии, необходимо отметить, что действия по подготовке убийства могут заключаться в изготовлении либо приискании орудия совершения преступления, в подыскивании безлюдного места, куда можно заманить жертву и т.д.

В качестве орудий убийства преступниками используются предметы хозяйственно-бытового назначения (кухонные и складные ножи, топоры, молотки, стамески, отвертки и т.п.), случайные предметы, подобранные непосредственно на месте (камни, бутылки), а также разнообразное холодное оружие, в основном, кустарного изготовления, при совершении убийства с использованием огнестрельного оружия, обычно применяют гладкоствольные охотничьи ружья, самодельное и переделанное оружие (самопалы, обрезы).

Действия по подготовке, как правило, выражаются в выборе удобного места, в подготовке орудия убийства, в изучении специальной литературы, если избранный способ убийства сопряжен с изготовлением каких-либо особых устройств или иным образом связан со специальными познаниями и т.п. При совершении убийств на так называемой, бытовой почве, элемент подготовки выражен крайне слабо или отсутствует вообще.

Способы сокрытия убийства не отличаются особым разнообразием. Если преступник не был знаком с жертвой, то он, как правило, стремится как можно быстрее покинуть место преступления. В отдельных случаях труп маскируется либо переносится в подсобное помещение, ванную комнату, помещается под кровать. В данном случае преступнику важно, чтобы труп не обнаружили как можно дольше. Это дает ему возможность не только уйти с места преступления, но и уничтожить следы преступления на себе самом: произвести чистку, стирку одежды, замывать следы крови. И т.п.

Если между преступником и жертвой существовали родственные, дружеские или иные отношения, или убийство произошло на месте жительства виновного, то, естественно, что обнаружение трупа вызовет в его отношении подозрение. Отсюда, задача преступника либо уничтожить труп, либо надежно его спрятать, либо поместить в «нейтральное» место, достаточное удаленное от места убийства. Для транспортировки трупа нередко он расчленяется и по частям переносится или перевозится преступником в разные отдаленные места.

Более изощренным способом сокрытия убийства является инсценировка самоубийства либо несчастного случая.

Первичная информация об убийствах чаще всего поступает в виде переданных по телефону или иным способом устных сообщений очевидцев или лиц, первыми обнаруживших труп.

Такие сообщения не являются поводом к возбуждению уголовного дела, т.к. не фиксируются надлежащим образом. В указанных случаях поводом к возбуждению уголовного дела является непосредственное обнаружение органом дознания или следователем признаков преступления (при осмотре места происшествия и трупа, при ознакомлении с актом судебно-медицинского исследования трупа, при получении объяснений граждан и иных материалов).

Кроме того, поводом к возбуждению уголовного дела об убийстве могут быть:

- заявления и жалобы граждан, в которых они сообщают о том, что смерть определенного лица связана с преступлением и указывают данные, свидетельствующие об убийстве;

- сообщения медицинских учреждений о смерти лица от ранений, отравления или иных насильственных действий;

- явка с повинной.

Уголовное дело может и должно быть возбуждено только при наличии законного повода и достаточных для этого оснований. Кроме повода для возбуждения уголовного дела должны иметься и законные основания.

Данными, указывающими на признаки убийств, могут быть:

- обнаружение трупа со следами насильственной смерти (либо его частей)

- исчезновение человека в обстановке, указывающей на вероятность его убийства.

Обнаружив такие данные, ОД, следователь могут и должны немедленно принять решение о возбуждении уголовного дела и приступить к расследованию.

Однако, иногда обнаруженные данные таковы, что с выдвинутой на их основе версией об убийстве конкурируют версии о самоубийстве или о несчастном случае. Например, на месте происшествия обнаружен труп с признаками огнестрельного ранения, а около него – пистолет. При таких обстоятельствах вопрос о возбуждении уголовного дела решается в соответствии со сложившейся следственной и прокурорской практикой, которая свидетельствует о том, что в этих случаях нужно возбуждать уголовное дело, несмотря на серьезные сомнения по поводу наличия признаков убийства. Суть дела в том, что в отдельных случаях могут иметь место доведение до самоубийства, замаскированное убийство или совершение самоубийства с целью избегания ответственности за какое-либо преступление. Понятно, что проверка этих версий возможна путем производства следственных действий, проведение которых возможно только после возбуждения уголовного дела.

Сегодня этот вопрос особенно актуален, учитывая, что в последние годы появились и стабильно увеличиваются, так называемые, заказные убийства. Убийца-профессионал, тщательно готовя преступление и стремясь избежать уголовной ответственности, в отдельных случаях маскирует его под несчастный случай или самоубийство.

Сложнее решить вопрос о возбуждении уголовного дела при обнаружении

трупа без явных следов насильственной смерти, поскольку сам факт обнаружения трупа еще не является основанием для возбуждения уголовного дела, т.к. смерть могла наступить в результате болезни или старости.

Особо сложно решить вопрос о возбуждении уголовного дела при исчезновении человека. В таком случае не только о причинах смерти, но и о самой смерти безвестно исчезнувшего человека можно лишь предполагать. Сложность состоит в том, что возбуждение уголовного дела и производство расследования по каждому делу безвестно исчезнувшего человека, привело бы к перегрузке следственного аппарата, т.к. отсутствие сведений о местопребывании исчезнувшего человека далеко не всегда вызвано его убийством. Практика показывает, что причиной отсутствия таких сведений чаще всего является нежелание или невозможность данного человека сообщить своим близким о том, где и почему он находится. Поэтому, если из первичных материалов не представляется возможным сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела об убийстве, то в этом случае должна быть проведена предварительная проверка.

Характер проверочных действий во многом зависит от того, возбуждается ли дело по факту обнаружения трупа или по факту исчезновения человека.

При обнаружении трупа выполняются, как правило, следующие проверочные действия:

- осмотр места обнаружения трупа и самого трупа;
- опрос очевидцев происшедшего, родственников или соседей умершего об обстоятельствах смерти;
- истребование истории болезни покойного;
- получение объяснений от врачей, должностных лиц по факту и обстоятельствам смерти.

При обнаружении трупа следами насильственной смерти могут быть:

- наличие, характер и расположение ранений на трупе;
- состояние одежды погибшего;
- детали обстановки и т.д.

При внезапном исчезновении человека необходимо проверить, не объясняется ли его отсутствие выездом в другую местность, помещением в медицинское учреждение, арестом в другом районе и т.п.

В этих целях, как правило, выполняются следующие проверочные действия:

- получение объяснений от лиц, заявивших об исчезновении, родственников, соседей и сослуживцев;
- осмотр жилища исчезнувшего и помещений, в которых он работал;
- истребование сведений из медицинских учреждений, ОВД и прокуратуры.

Признаки убийства внезапно исчезнувшего человека:

- обнаружение следов крови в квартире исчезнувшего или в месте его последнего пребывания;
- наличие в его квартире вещей и документов, которые, по словам заявителей или по обстоятельствам дела, уехавший должен был взять с собой;
- заинтересованность какого-либо в смерти данного лица;

- наличие неприязненных отношений в семье, высказывание угроз в его адрес;
- явная неправдоподобность объяснений, данных в связи с исчезновением.

При неустановлении в процессе проверки места пребывания исчезнувшего человека и при выявлении в ходе ее признаков, дающих предполагать возможность убийства этого человека, должно быть немедленно принято решение о возбуждении уголовного дела.

Далее остановимся на обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делам данной категории. Их можно объединить в несколько групп:

1. Обстоятельства, относящиеся к событию преступления:

- наступила ли смерть потерпевшего;
- мел ли место факт насильственной смерти;
- что явилось причиной насильственной смерти: несчастный случай, убийство, самоубийство;
- время и место совершения преступления;
- кто именно убит или против кого был направлен преступный умысел;
- способ совершения убийства;
- вид и характер орудия совершения убийства;
- не совершено ли убийство в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

2. Обстоятельства, определяющие виновность обвиняемого в совершении обвиняемого:

- кто совершил преступление;
- имелись ли соучастники убийства и какова роль каждого из них;
- в какой форме (умышленной или неосторожной) выражается вина лица, совершившего убийство;
- мотив и цель убийства.

3. Обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности обвиняемого и характеризующие его личность:

- нет ли обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность
- возраст, пол, образование и др.
- обстоятельства, изложенные в ст. 421 УПК
- обстоятельства, изложенные в ст. 434 УПК (душевнобольные)
- характер и размер ущерба, причиненного убийством:
- убийство единственного кормильца семьи
- убийство, сопряженное с ограблением
- покушение на убийство, когда потерпевший выжил, но стал нетрудоспособным.

5. Причины и условия, способствовавшие совершению убийства:

Причины и условия необходимо не только установить, но и устранить.

Изложенный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, каждый раз должен быть конкретизирован в зависимости от квалификации убийства, способа его совершения и других индивидуальных особенностей того или иного конкретного преступления против жизни.

Знание изложенного позволяет законно и своевременно начать расследование и правильно определить его объем и направление.

2. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании убийств

При обнаружении трупа или его частей первоначальными следственными действиями обычно являются:

- осмотр места происшествия и трупа
- назначение судебно-медицинской экспертизы
- допрос свидетелей-очевидцев или лиц, первыми обнаруживших труп.

К числу первоначальных следственных действий по делам, возбужденным в связи с исчезновением человека, как правило, относятся:

- допросы заявителя и лиц, хорошо знавших исчезнувшего
- осмотр и обыск предполагаемого места убийства.

Рассмотрим эти следственные действия подробнее.

Осмотр места происшествия - наиболее сложное следственное действие, состоящее в обнаружении, восприятии, изучении и фиксации состояния, свойств и признаков материальных объектов, находящихся на месте преступления, в целях выяснения характера прошедшего события, личности преступника, мотивов преступления и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании убийств.

Осмотр места происшествия по делам об убийствах имеет свою специфику: *во-первых*, место обнаружения трупа часто не совпадает с местом совершения убийства; последнее в таком случае еще нужно найти и затем подвергнуть осмотру. Изучение обстановки и следов на месте происшествия, осмотр трупа, его одежды, пятен крови и других вещественных доказательств позволяет установить, совершено ли убийство там, где обнаружен труп. Установление этого обстоятельства возможно на основе всестороннего и глубокого анализа обнаруженных следов и особенностей обстановки на месте происшествия, в частности путем изучения так называемых "негативных обстоятельств".

Во-вторых, не всегда обстановка места обнаружения трупа и его поза остаются неизменными после происшествия. Изменения могут наступить в результате естественных причин, вмешательства людей. Перед осмотром необходимо выяснить, какие изменения внесены в первоначальную обстановку.

Третьей особенностью осмотра места обнаружения трупа является специфика самих объектов осмотра. Такие объекты, как труп и трупные явления, пятна крови, орудия и следы преступления, уже в ходе осмотра должны быть полно выявлены и правильно оценены. Поэтому осмотр трупа и других объектов необходимо проводить с участием специалистов.

В-четвертых, осматривая место убийства и труп нужно сразу же учитывать способ убийства и орудия, примененные для этого. Это позволит выявить необходимые следы на месте происшествия и правильно уже в ходе осмотра выдвинуть следственные и розыскные версии.

В-пятых, осматривая место обнаружения трупа надо всегда учитывать возможность инсценировки преступником самоубийства, несчастного случая и естественной смерти.

Осмотр места происшествия по делам об убийствах имеет специфические задачи, разрешающие следующие вопросы:

- совершено ли преступление там, где обнаружен труп или в ином месте;
- каков способ, какие применялись орудия;
- как преступник проник на место убийства и как он оттуда ушел? Какие средства передвижения им применялись;
- куда ведут следы с места происшествия;
- сколько было преступников;
- какие изменения внес в первоначальную обстановку преступник, как он передвигался (какие следы и где оставил)?
- сколько времени он был на месте убийства;
- когда совершено убийство;
- каков механизм убийства;
- какие прочие действия, помимо убийства, совершены;
- какие предметы оставил преступник на месте убийства;
- какие следы должны быть на преступнике после убийства (царапины, следы укусов, кровь, сперма, волокна, и т.п.);
- кто и откуда мог наблюдать, слышать об убийстве.

Наружный осмотр трупа следователь производит при участии судебного медика. В ходе осмотра определяется пол, возраст и черты внешности: если в руках трупа зажаты какие-либо предметы, они описываются подробно (волосы, пуговица, кусок ткани). Затем осматривается одежда, обувь и их состояние: сухая или мокрая, чистая или грязная, наличие пятен крови, спермы, иных частиц. Если труп не опознан, описываются мелкие подробности одежды (шторка, метки, фасон и т.п.).

Изучаются трупные явления - цвет и расположение трупных пятен, гнилостные явления. Тщательно осматриваются и фотографируются видимые повреждения, их расположение, форма, размер, характер краев. Если имеются пятна крови, то характер пятен (брызги, потеки, их форма и расположение).

Тщательно исследуется содержание под ногтями, в необходимых случаях специалист берет пробы крови с места происшествия.

При наружном осмотре трупа судебный медик решает следующие задачи:

- а) выявляет признаки жизни и, если они имеются, принимает меры по восстановлению жизненных функций организма;
- б) устанавливает абсолютные признаки смерти и время ее наступления;
- в) устанавливает характер и механизм повреждений, их форму, размеры и локализацию;
- г) помогает обнаружить, зафиксировать и изъять следы продуктов жизнедеятельности человека;
- д) исследует необходимые для исследования образцы.

При наружном осмотре трупа на месте его обнаружения судебный медик может ответить следователю на следующие вопросы:

- 1) В каком положении находилось тело в момент нанесения повреждений?
- 2) Какова давность наступления смерти?
- 3) Изменялась ли поза трупа после наступления смерти?
- 4) Имеются ли повреждения на теле трупа и каким орудием они нанесены?

5) Является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены повреждения?

6) Какова возможная причина смерти и др.

Большую помощь в ходе осмотра места происшествия и трупа могут оказать специалисты. Наиболее часто в качестве специалистов привлекают криминалистов и судебных медиков.

Специалист-криминалист на месте происшествия оказывает следователю процессуальную и не процессуальную помощь. Первая заключается в фиксации общего вида места происшествия, обнаружении следов и предметов; выделении из всех следов и предметов тех, которые относятся к расследуемому событию; осмотре и фиксации выделенных следов и предметов; изъятии и упаковки следов и предметов, образцов и проб веществ, изъятых с места происшествия.

К не процессуальным видам помощи относятся:

а) определение способа совершения преступления и действий, совершенных преступником;

б) предварительное исследование следов и предметов для получения розыскной информации;

в) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления;

г) участие в подведении итогов осмотра и выдвижении следственных версий;

д) включение в розыскную работу сведений полученных с помощью специальных знаний.

Применение специальных знаний при производстве осмотра расширяет объем и повышает качество получаемых фактических данных, позволяет более полно и всесторонне оценить взаимосвязь предметов и явлений, имеющих значение для дела.

В ходе осмотра можно получить богатую информацию, которую содержат следы, предметы, пятна, вещества и т.д. Ценные данные дает также и отсутствие следов и других фактических материалов, а также обстоятельств, противоречащих обычному ходу вещей в данной ситуации ("негативные обстоятельства"). Нередко осмотр только обстановки на месте происшествия оказывается весьма полезным, так как это позволяет выяснять внешние физические (географические) условия протекания расследуемого события и решить вопрос, могло ли оно быть или его не было.

По следам и иным вещественным доказательствам, по их внешнему виду, свойствам и признакам, местам расположения и иным качествам можно более точно представить обстановку места происшествия, чем из показаний очевидцев, если обнаруженные следы будут умело закреплены, правильно изъяты, надлежаще использованы. Порядок деятельности специалиста при осмотре места происшествия регламентируется ФЗ № 73 от 31 мая 2001 «О государственной судебно экспертной деятельности»

После уяснения обстановки места происшествия специалист-криминалист предлагает следователю план своих действий, обеспечивающий выполнение поставленных перед ним задач. При этом он может высказать свое мнение о начальной точке осмотра, наиболее целесообразном направлении движения, границах осмотра места происшествия, в пределах которых следует отыскивать

следы и другие вещественные доказательства, а также конкретных научно-технических средствах, которые необходимо использовать для их обнаружения, фиксации и изъятия. Действия специалиста должны быть непосредственно связаны с обнаружением, фиксацией и изъятием вещественных доказательств и осуществляются в соответствии с разработанными приемами криминалистической техники, тактики и методики раскрытия преступлений.

Обо всех действиях специалиста на месте происшествия уведомляются понятые. Им разъясняется, какие конкретные технические средства, и для каких целей будут использоваться при проведении следственного действия. Данное обстоятельство отражается следователем в протоколе.

Федеральный закон определяет, какие конкретные действия выполняет специалист-криминалист на месте происшествия в выявлении, фиксации и изъятии следов и иных объектов, имеющих доказательственное значение, и получении о них основной информации, которая фиксируется в протоколе.

Носителями такой информации являются:

а) по следам папиллярных узоров:

- предмет, на котором найдены следы, его местонахождение, описание (отличительные признаки), характер и цвет поверхности;

- вид выявленных следов, их количество, форма, размеры и месторасположение на предмете;

- приемы и средства, использованные специалистом для изучения следов.

б) по следам ног:

- местонахождение следов и поверхность, на которой они найдены;

- вид следов (поверхностные и объемные);

- количество найденных пар следов;

- направление и длина дорожки следов (по сторонам света или по отношению к местным неподвижным предметам);

- данные об элементах дорожки следов (линия направления и линия ходьбы, длина левого и правого шага, угол разворота и ширина постановки стоп);

- данные измерения следов босых ног (длина следа, ширина отображения свода и пятки);

- данные измерения следов обуви (длина следа, ширина отпечатков подметки и каблука, длина отпечатка каблука, ширина отображения подметочной части);

- общие и частные признаки обуви, отобразившиеся в следе (форма подошвы и каблука, рисунок на них, дефекты обуви, пятки, подковки, гвозди и т.д.);

- приемы и средства, использованные специалистом для изъятия следов.

в) по следам применения огнестрельного оружия:

- положение оружия по отношению к неподвижным предметам и частям трупа;

- направление оси канала ствола;

- поведение затвора или курка оружия;

- вид, модель, калибр, год выпуска и № оружия, количество и направление нарезков;

- наличие патрона в патроннике или магазине, шлюзы в патроннике или барабане;

- точное месторасположение выстрелянных пуль, картечи, дроби пыжей,

стреляных гильз;

- основные и дополнительные следы выстрела (наличие и характер огнестрельных повреждений, опаления и ожоги, отложение зерен пороха, копоты и т.п.);

- общие и частные признаки пуль, гильз, патронов (материалов, форма, диаметр или калибр), маркировочные обозначения, следы частей оружия, их форма и размеры;

- наличие частиц вещества на стреляных снарядах;

- г) по следам – мелким частицам материалов и веществ:

- наименование и характеристика поверхности предмета, на котором найдены частицы изымаемых материалов или веществ;

- приемы и средства, использованные специалистом для изъятия частиц материалов и веществ.

Специалист при описании иных объектов оказывает следователю помощь в получении о них данных, требующих специальных познаний, но только в пределах своей компетенции (например, при описании трупа, специалист-криминалист оказывает помощь в описании следов на его одежде).

Специалист, производивший на месте происшествия фотографирование или киносъемку, называет следователю наименование и модель применявшихся фотоаппарата (кинокамеры), объектива, светофильтра, значение диафрагмы и выдержки (скорость съемки), тип и чувствительность пленки, условия освещения, количество кадров (без учета дублирующих) или отснятой пленки в метрах.

В необходимых случаях по указанию следователя специалист оказывает помощь в упаковке изъятых следов, слепков и других вещественных доказательств.

Фотографирование трупа на месте происшествия ставит целью запечатлеть:

- а) положение трупа относительно окружавшей его обстановки;

- б) позу трупа, состояние и положение одежды на нем;

- в) повреждения и различные следы на теле и одежде трупа;

- г) приметы трупа, если личность его неизвестна.

Фотографические снимки положения, позы, состояния одежды, повреждений трупа наглядно иллюстрируют и уточняют протокол осмотра места происшествия, отражают те или другие обстоятельства совершения преступления – борьбу между жертвой и преступником, действия преступника на месте преступления и т.д. При необходимости же установить фант симуляции самоубийства, фотография, как метод фиксирования, ничем другим не заменима. При изучении в ходе следствия фотографических снимков трупа и места происшествия иногда выявляются данные, не замеченные при осмотре, которые могут пролить свет на отдельные обстоятельства преступления.

Наконец, исключительную роль играет фотографирование трупа для целей его идентификации, когда личность трупа неизвестна. Этот вид фотографирования трупа требует к себе особого внимания, т.к. от установления личности убитого в большей мере зависит успех расследования преступления.

Для изготовления качественных снимков они должны быть изготовлены по определенным криминалистическим правилам:

1. Фотографирование трупа и места его обнаружения делается в процессе

проведения общего предварительного осмотра, перед детальным осмотром. Фотографирование производится с точки, откуда возможно запечатлеть наибольшее количество предметов обстановки места происшествия и положение трупа относительно их. Если труп находится в тесном помещении, должен применяться широкоугольный объектив, а также панорамная съемка.

Снимаемая площадь должна быть свободна от посторонних предметов, занесенных после того, как преступление было обнаружено.

2. Для фотографирования позы трупа выбирается наиболее удобное место для съемки, с которого можно запечатлеть все особенности позы трупа и состояние одежды на нем. Если труп обнаружен в висячем положении, фотографировать его следует спереди и по возможности – сзади.

Лучшим способом фотографирования трупа, когда он лежит на земле или на полу, является вертикальная съемка. Ни в коем случае нельзя фотографировать труп со стороны головы или ног, так как в этом случае изображение частей тела трупа будет непропорциональным. При фотографировании трупа на снегу, на траве, а также в пасмурную погоду, следует использовать желтый светофильтр.

При фотографировании повреждений и следов на теле и одежде трупа объекты фотографирования могут быть самого различного происхождения и характера: раны, strangуляционные борозды, ссадины, кровоподтеки, следы зубов или ногтей, внедрившиеся порошинки и другие следы. Недопустимо фотографирование названных объектов не при осмотре места происшествия, а в морге, куда доставлен труп, т.к. при перевозке трупа повреждения и следы на нем могут быть нарушены.

Фотографирование производится в стадиях общего (предварительного) и детального осмотра. Фотоснимки делаются с масштабом. Если объекты съемки не велики, желательно фотографировать их в натуральную величину.

При фотографировании повреждений на теле ни в коем случае не следует очищать рану от крови, грязи, копоты и др. приставших частиц, т.к. это приведет к уничтожению ценных следов.

При фотографировании входной части пулевого канала следует принимать меры предосторожности, чтобы не нарушить следов близкого выстрела – несгоревших порошинок копоты. Зона копоты, рассеивание порошинок укажут на расстояние, с которого произведен выстрел.

При обнаружении трупа со следами удавления, фотографируется расположение петли на шее и после этого – strangуляционная борозда. При этом ни в коем случае не следует петлю снимать путем развязывания узла: способ завязывания узла может послужить уликой против преступника. В этом случае петля разрезается с противоположной стороны узла.

Руки трупа фотографируются, если они связаны или в случаях обнаружения в них каких-либо предметов, например, клочок материи или пуговица с одежды преступника, или прядь его волос.

Следы крови на теле и одежде трупа, как и во всех случаях обнаружения этих следов, фотографируются в их первоначальном виде.

В случае, когда личность обнаруженного трупа неизвестна, необходимо изготовить фотографические снимки трупа, пригодные для идентификации по признакам "словесного портрета", как равно и для предъявления заявителям о без

вести пропавших лиц, для опознания.

В названных целях изготавливаются фотоснимки трупа двух видов:

а) приметоописательные;

б) общего вида трупа в одежде, в которой он был обнаружен.

Фотографирование трупа для этих целей, как правило, производится в морге, но и откладывать не следует; могут наступить резкие посмертные изменения его, там более в летнее время. Фотографирование желательно производить до вскрытия трупа.

Замерзший труп фотографируется только после оттаивания его в теплом помещении; в этих целях замерзший труп нельзя поливать теплой водой или горячей.

Перед фотографированием лицу трупа надо придать прижизненный вид. Для этого, прежде всего лицо трупа обмывается (делается это после внешнего осмотра и исследования трупа) чистой водой для удаления крови, грязи, пыли, а волосы причесываются. Затем надо открыть глаза трупа. При трупном окоченении это не представляет труда, открытые веки сохраняют свое положение.

При отсутствии окоченения мышц лица открытие глаз достигается вложением под веки небольших ватных валиков.

Для придания блеска глазам роговицы их слегка смазываются глицерином. Также приводят в порядок и одежду трупа, не допуская, чтобы она была расстегнута, распахнута. Ни в коем случае нельзя фотографировать труп обнаженным. В этом случае перед фотографированием труп накрывают каким-либо материалом (простыней).

Для изготовления приметоописательных снимков трупу легче придать сидячее положение – на стуле. Если прикрепление трупа к стулу производится при помощи веревки, последняя, чтобы ее не было видно, продевается под одеждой трупа.

Приметоописательные снимки трупа можно сделать и в лежачем положении. При этом фотоаппарат располагается над трупом. Для изготовления снимков в профиль труп может быть положен на стол. При этом условия легче всего придать голове трупа необходимое положение. Фотоаппарат же располагается на уровне головы с двух сторон (правого и левого профиля). Значительно сложнее получить хорошие приметоописательные снимки трупа, находившегося долгое время в воде, или при значительном гнилом разложении трупа.

Лицо такого трупа, по мере возможности следует реставрировать, что выполняется с участием судебно-медицинского эксперта.

Если лицо трупа раздуто гнилостными газами, последние выпускаются через разрезы на слизистой оболочке губ и щек (внутри рта), в результате чего раздутые части лица опадают и делаются приближенными к нормальному положению. После того, для придания телесного цвета, лицо трупа припудривается тальком, а губы в меру подкрашиваются кармином.

При разрушении глаз, в глазные впадины вставляют искусственные стеклянные глаза-протезы, согласуя их с цветом волос на голове трупа. Имеющиеся раны на лице зашиваются и запудриваются.

В опознавательных целях фотоснимки общего вида трупа во весь рост, в одежде, можно изготовить при лежачем положении трупа на земле и на полу.

В ходе расследования убийств наиболее часто назначаются следующие экспертизы: судебно-медицинская и трасологическая. Кроме того в процессе расследования могут быть назначены баллистическая, дактилоскопическая, биологическая экспертизы, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий и комплексная медико-криминалистическая.

Судебно-медицинская экспертиза трупа назначается для определения причин смерти и решения других вопросов. На экспертизу также направляют слюну, пот, рвотные массы, сперму, кровь для определения групповой принадлежности крови лица, оставившего следы-вещества.

Перед судебными медиками-биологами ставят вопросы:

По слюне, имеющейся на окурках, изъятых с места происшествия, установить групповую принадлежность крови курившего. По потожировому следу пальца руки (поту на шапке и т.п.), обнаруженному на месте происшествия, определить группу крови лица, оставившего след.

1) Мужчине или женщине принадлежит волос, обнаруженный на месте происшествия?

2) Какова группа крови лица, которому принадлежал волос?

3) Не подвергался ли волос термическим воздействиям? и др.

Экспертам направляют окурки, предметы со следами пальцев рук, волосы, обнаруженные на месте происшествия и др.

Весьма часто в ходе осмотра места происшествия по делам об убийствах удается обнаружить и изъять следы обуви. Осмотрев эти следы, специалист-криминалист определит вид и размер обуви, сообщит сведения об ее особенностях, установит некоторые физические признаки лица, оставившего следы и т.п.

Если специалиста-криминалиста не было в составе оперативной группы, то следователь назначает трасологическую экспертизу следов обуви для получения розыскной информации. Перед экспертом ставят вопросы:

1) Обувью какого размера оставлены следы на месте происшествия?

2) Каков примерный рост человека, оставившего следы?

3) Определить тип (вид) обуви, оставившей следы и др.

Эксперту представляют: 1) фотоснимки и схемы дорожки следов и отдельного следа; 2) гипсовые копии следа; 3) выписку из протокола осмотра, с описанием следов, обнаруженных на месте происшествия.

После того, как преступление будет раскрыто, задержан подозреваемый и установлена обувь, в которой он был в день совершения убийства, назначается идентификационная трасологическая экспертиза. Перед экспертом ставят вопрос:

1) Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия обувью, изъятую у подозреваемого?

Эксперту направляют: фотоснимки и гипсовые копии следа обуви, изъятую у подозреваемого.

Если в ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы рук, для получения розыскной информации назначается дактилоскопическая экспертиза, перед которой ставят вопросы:

1) Сколько человек оставили следы на место происшествия?

2) Определить индивидуальные особенности кисти руки человека,

оставившего следы.

3) Каким пальцем, какой руки оставлен след? И др.

Эксперту направляют: копии следов или предметы со следами рук и выписки из протокола осмотра, касающиеся расположения следов.

Если же к осмотру места происшествия привлекается специалист-криминалист, то, как правило, для получения розыскной информации с помощью специальных знаний, экспертиза не назначается, потому что специалист на месте зачастую может дать нужную информацию.

Для идентификации человека по следам рук перед экспертом ставят вопрос:

1) Не принадлежат ли следы рук, изъятые на месте происшествия, человеку, дактилоскопическая карта которого представлена на исследование?

Эксперту направляют: копии следов или предметы со следами рук и дактилокарту подозреваемого.

Если в ходе осмотра места происшествия будет установлено, что убийство совершено с применением огнестрельного оружия и будут найдены применения этого оружия, то назначается баллистическая экспертиза. Перед экспертом ставят вопросы:

по нарезному оружию:

1) Из оружия какой системы (модели, образца) стреляна гильза (пуля), изъятая с места происшествия?

2) Не стреляна ли гильза (пуля) из самодельного оружия?

3.) Не стреляны ли гильзы (пули), обнаруженные на разных местах происшествий, из одного и того же оружия? И др.

Экспертам направляют: 1) гильзы, обнаруженные на месте происшествия, 2) пули, изъятые в преградах или извлеченные из трупа, 3) объекты со следами близкого выстрела, 4) выписку из протокола осмотра места происшествия, содержащую информацию о пулях, гильзах и следах выстрела.

По гладкоствольному оружию:

1) Каков калибр оружия, из которого выстрелен данный снаряд (дробь, картечь, пуля)?

2) Заводским или самодельным способом изготовлены пули (картечь, дробь) представленные на исследование

По представленным на исследование прокладкам (полиэтиленовым контейнерам) определить номер дроби (картечи) которой был снаряжен патрон и др.

Экспертам направляют: 1) дробь, картечь, пули, изъятые из трупа или преграды на месте происшествия, 2) пыжи, прокладки и т.п., обнаруженные на месте происшествия, 3) выписки из протокола осмотра, касающиеся направляемых на исследование предметов.

После изъятия оружия у подозреваемого, назначается идентификационная судебно-баллистическая экспертиза. Перед экспертами-баллистами ставят вопросы:

1. Не из представленного ли орудия выстрелена пуля, извлеченная из трупа?

2. Не в представленном ли оружии была выстрелена гильза, обнаруженная на месте происшествия? и др.

Эксперту направляют: 1) пули, дробь, картечь и т.п., извлеченные из трупа (преграды); 2) гильзы, обнаруженные на месте происшествия; 3) оружие, изъятое у подозреваемого; 4) патроны, аналогичные использованным на месте происшествия.

Если убийство было совершено на открытой местности, то зачастую на одежде и обуви преступника удастся обнаружить споры и пыльцу произрастающих там растений. В ходе осмотра находят окурки, спички и т.п. объекты, оставленные преступником на месте происшествия. В подобных случаях назначается судебно-биологическая экспертиза объектов растительного происхождения, которая решает вопросы:

1) Не принадлежит ли табак из окурка, обнаруженного на месте происшествия, и табак сигарет (папирос), изъятых у подозреваемого, к одному виду, сорту, партии?

2) Не изготовлены ли спички, обнаруженные на месте происшествия и изъятые у подозреваемого, из одной породы дерева (ели, осины, тополя)?

3) Судя по спектру пыльцы и семян растений, обнаруженных на одежде подозреваемого, установить, не находился ли он на месте происшествия? и др.

Экспертам направляют: 1) объекты, обнаруженные на месте происшествия или изъятые у подозреваемого, 2) образцы аналогичных объектов, изъятые на месте происшествия.

При расследовании убийств довольно часто назначается судебно-биологическая экспертиза объектов животного происхождения, которая решает вопросы:

1) Установить, какому виду животных принадлежат волосы, обнаруженные на одежде (ноже и т.п.) подозреваемого?

2) Не принадлежат ли эти полосы шкурке, из которой сшита шапка (воротник и т.п.) потерпевшей? И др.

Экспертам направляют: волосы или предметы-носители, на которых они расположены и предметы, от которых они предположительно были отделены.

За последние годы все чаще при расследовании убийств используются в качестве вещественных доказательств микрообъекты: микрочастицы и микроволокна различных веществ. Особенно часто в экспертных учреждениях системы МВД РФ проводят исследование волокон и волокнистых материалов одежды, методики исследования которых хорошо обработаны.

При исследовании волокон перед экспертами ставят вопросы:

1) Имеются ли на одежде подозреваемого наслоения волокон, имеющие общую родовую принадлежность с волокнами одежды потерпевшего?

2) Если такие волокна имеются, то какова их локализация?

3) Имеются ли на одежде потерпевшего наслоения волокон, имеющие общую родовую принадлежность с волокнами одежды подозреваемого?

4) Если такие волокна имеются, то какова их локализация?

5) Не находились ли комплекты одежды потерпевшего и подозреваемого в контактном взаимодействии?

Экспертам направляют: контактировавшие предметы одежды или другие объекты, которые предположительно находились в контакте.

В ходе осмотра одежды и тела подозреваемого удастся обнаружить следы

крови, а в подногтевом содержимом еще клетки тканей и кожи потерпевшего микроволокна его одежды и т.п. в таких случаях назначается *комплексная медико-криминалистическая экспертиза, которая решает вопросы:*

- 1) Имеются ли следы крови на браках, изъятых у подозреваемого?
- 2) Имеется ли в подногтевом содержимом подозреваемого кровь, клетки тканей или кожи?
- 3) Если кровь имеется, то принадлежит ли она человеку или животному?
- 4) Принадлежит ли кровь мужчине или женщине?
- 5) Не принадлежит ли кровь потерпевшему?
- 6) Имеются ли в подногтевом содержимом подозреваемого микрочастицы одежды, имеющие общую родовую принадлежность с одеждой потерпевшего? и др.

Экспертам направляют: подногтевое содержимое, изъятое у подозреваемого; одежду и образцы крови потерпевшего и др.

Если на одежде и обуви подозреваемого находят следы-наслоения, образованные почвой, то назначается *судебно-почвоведческая экспертиза, которая решает вопросы:*

- 1) Имеются ли на представленной обуви наслоения почвы?
- 2) Если наслоения почвы имеются, то не составляют ли они общую родовую принадлежность с почвой места происшествия? и др.

Экспертам направляют: обувь подозреваемого и образцы почвы с места происшествия.

Довольно часто в качестве вещественных доказательств изымаются различные вещества, криминалистическое исследование которых позволяет получить ценную розыскную и доказательственную информацию. При этом назначается *криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, которая решает вопросы:*

- 1) Чем является вещество, обнаруженное на месте происшествия?
- 2) Не составляет ли это вещество общую родовую принадлежность с веществом, обнаруженным на обуви подозреваемого?

Экспертам направляют: 1) образцы вещества, обнаруженного на месте происшествия; 2) микрочастицы вещества, изъятого с обуви подозреваемого или саму обувь.

Перед экспертами КЭМВИ ставят вопросы:

- 1) Не имеется ли на одежде (указать, какой) подозреваемого наслоений пыли и вещества, которым пробелена стена в комнате, где произошло убийство?
- 2) Не имеется ли на стене комнаты микрочастиц одежды (указать, какой) подозреваемого?
- 3) Не находились ли одежда подозреваемого (указать какая) в контакте со стеной с места происшествия?

Экспертам направляют: 1) одежду подозреваемого; 2) образцы пыли со стены, изъятые на липкую пленку; 3) пленку с микрочастицами одежды, изъятыми на месте происшествия.

Необходимо помнить, что грамотно спланированные и хорошо организованные экспертизы оказывают большую помощь при расследовании

преступлений. Сразу же после осмотра трупа на месте его обнаружения следует вынести постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Проведение ее желательно поручить судебно-медицинскому эксперту, участвовавшему в осмотре места происшествия. Важно, чтобы экспертное исследование трупа было выполнено как можно скорее – это обеспечит получение наиболее точных ответов эксперта.

На разрешение эксперта обычно ставятся следующие вопросы:

- 1) Имеются ли на теле погибшего телесные повреждения, если да, то какова их локализация, механизм образования, тяжесть?
- 2) Какие их повреждения явились причиной смерти?
- 3) Какова давность наступления смерти?
- 4) Изменялась ли поза трупа?
- 5) Какие из повреждений – прижизненные, какие – посмертные?
- 6) В какой позе находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений?
- 7) Мог ли потерпевший сам нанести себе телесные повреждения?
- 8) Соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе, если нет, то чем это можно объяснить?
- 9) Способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершать самостоятельные действия?
- 10) Вызывали ли повреждения обильное кровотечение?
- 11) Принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь, в каком количестве, пищу, какую именно?
- 12) Какова групповая принадлежность и тип крови потерпевшего?

Допрос свидетелей- очевидцев или лиц, первыми обнаруживших труп.

Окончив осмотр трупа и, назначив производство судебно-медицинской экспертизы трупа, необходимо приступить к допросу свидетелей.

Допрашивая очевидцев, следует выяснить:

- 1) кто совершил убийство;
- 2) сколько было преступников, приметы каждого;
- 3) знает ли свидетель этих лиц, в каких отношениях находится;
- 4) когда и с какой стороны прибили преступники на место убийства и куда после преступления удалились;
- 5) как называли преступники друг друга, о чем разговаривали между собой и с потерпевшим;
- 6) каким оружием совершено преступление;
- 7) оказывал ли потерпевший сопротивление, какое;
- 8) кто еще мог быть свидетелем совершения убийства.

При допросе лиц, первыми обнаруживших труп:

- 1) когда именно ими был обнаружен труп;
- 2) откуда они прибыли на место происшествия и кого при этом встретили;
- 3) где именно и в какой позе находился труп в момент его обнаружения;
- 4) не изменял ли свидетель позу трупа и окружающую обстановку;
- 5) не видел ли свидетель подозрительных лиц.

Допрос заявителя и лиц, хорошо знавших потерпевшего. При возбуждении

уголовного дела в связи с исчезновением человека следует сразу же подробно допросить лицо, заявившее об исчезновении без вести пропавшего, а также членов его семьи, родственников, соседей, других лиц.

При допросе перечисленных лиц должны быть детально установлены:

- 1) обстоятельства исчезновения потерпевшего;
- 2) приметы и анкетные данные;
- 3) сведения об одежде, обуви, документах, ценностях;
- 4) образ жизни;
- 5) имеющиеся у допрашиваемого предположения о причинах исчезновения;
- 6) где, когда, с кем он видел исчезнувшего последний раз;
- 7) поведение заявителя и близких потерпевшего в связи с его исчезновением.

Осмотр и обыск предполагаемого места убийства. Помещение, где в последнее время жил и находился исчезнувший, подлежит тщательному осмотру, а если имеются основания полагать, что он там был убит, то одновременно с осмотром должен быть произведен и обыск.

Целью осмотра является:

- обнаружение следов совершения либо сокрытия убийства в виде пятен крови, свежеекрашенных полов;
- обнаружение следов пальцев исчезнувшего для последующей идентификации.

Целью обыска будет являться обнаружение:

- трупа или его частей;
- следов уничтожения трупа;
- орудий убийства или расчленения трупа;
- одежды, переписки, документов.

Тема 3.Методика расследования убийств с последующим расчленением трупа.

I. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика убийств с последующим расчленением трупа.

Различают расчленения трупов случайные и преступные. Случайные расчленения трупа не являются редкостью, они возникают в результате транспортной (обычно железнодорожной) травмы, при взрывах, обвалах, падении с высоты.

Криминалисты разделяют преступные расчленения на дефензивные и оффензивные. К первым относятся случаи отделения частей трупа с целью затруднения идентификации, облегчения транспортировки и сокрытия частей трупа. Ко второй группе относят расчленение в случаях сексуальных убийств (с отделением наружных половых органов, молочных желез), а также убийств, совершенных психически больными (при этом обращают на себя внимание явная бессмысленность, хаотичность расчленения, отсутствие признаков его

сокрытия)³.

Расчленения с целью затруднения опознания выполняются в различном объеме: от декантации и удаления частей (областей) тела с особыми приметами до измельчения тела на множество бесструктурных фрагментов.

Для расчленения используют различные острые орудия - ножи, топоры, пилы (в том числе и электрические), а также колеса рельсового транспорта, для детских трупов - ножницы. Иногда расчленение сочетается с сожжением тканей трупа, вывариванием, растворением в концентрированных кислотах, скармливанием скоту и другим.

Следует обращать внимание на способ расчленения. Умело, по суставам, глубокими, единичными размерами могут произвести расчленение мясник, работник скотобойни или медицинского учреждения. В таких случаях процесс расчленения совершается быстро, в течение 20 минут. Если же преступник не обладает профессиональными данными, навыками, расчленение затягивается на несколько часов, иногда суток.

При осмотре трупа, то есть его частей, следует помнить, что разная, в том числе значительно различающаяся степень гнилостных изменений отдельных частей трупа не всегда говорит о принадлежности их разным трупам, так как остатки могли находиться в различных условиях. Осмотр скелетированных останков имеет много общего с осмотром расчлененных трупов, так как и в этих случаях, центральным вопросом является установление личности умершего. Скелеты и отдельные кости обнаруживаются на открытой местности в земле и на ее поверхности, в воде или других жидкостях, крайне редко - в различных помещениях. Сроки скелетирования весьма вариабельны и определяются комплексом различных условий (возраст трупа, упитанность, причина смерти, условия среды, в которых находился труп, время года, когда наступила смерть, тип почвы, водоема, характер помещения, глубина и способ захоронения - в гробу, в одежде и без них).

По способу совершения убийства с расчленением трупа могут быть дифференцированы в зависимости от того, являются ли они подготовленными или нет. Статистические данные свидетельствуют о том, что многие преступники не готовятся к совершаемым убийствам, умысел на лишение жизни потерпевшего возникает внезапно, как правило, сразу же реализуется, а после совершения убийства преступник, боясь быть привлеченным к ответственности и не желая понести за убийство наказания, с целью сокрытия совершенного им убийства, расчленяет труп и потом выносит его в какое-либо безлюдное место и там прячет его, либо бросает в реку или водоем, тем самым уничтожая труп и следы причастности к данному убийству. Но подготовка к убийству может представлять и сложную систему мероприятий, в число которых включается разработка плана убийства, подбор соучастников и подыскание орудий преступления, наблюдение за потерпевшим, выбор условий, удобных для осуществления замысла, завлечение потерпевшего в места, выбранные для убийства, подбор орудия для расчленения трупа, подготовка упаковочного

³ .: Осмотр трупа на месте происшествия. М., 1980г. стр. 1

материала для частей расчлененного трупа, подбор места, куда будут выброшены расчлененные части трупа.

Для методики расследования имеет большое значение деление убийств с расчленением трупа в зависимости от способа сокрытия. В случаях, когда расчленение трупа было заранее предусмотрено планом субъекта, реализовалось с учетом и во взаимной связи с подготовительными операциями и приемами по лишению жизни, расчленение трупа следует рассматривать как элемент способа совершения убийства. Расчленение же трупа, не охватываемое способом, принимается, прежде всего, для сокрытия неосторожных, импульсивных убийств, а также совершенных в состоянии аффекта.

Субъекты преступления, совершившие убийство и потом расчленившие и спрятавшие труп применяют различные действия по объяснению причин исчезновения потерпевшего. Некоторые из них, пользуясь наличием связи с потерпевшим (чаще всего это родственники и близкие знакомые), незадолго перед убийством и расчленением трупа распространяют слухи о предстоящем отъезде жертвы либо избирают для преступления время отъезда. Лица, совершившие убийство и пытающиеся скрыть сам факт наступления смерти, уже после совершения убийства, при расчленении трупа, чаще всего действуют в сложных условиях дефицита времени, наличие непредвиденных ими следов лишения жизни потерпевшего, отсутствие возможности использовать наиболее эффективные для данной ситуации средства сокрытия, а не расчленение и так далее

Убийства с расчленением трупа также могут быть дифференцированы на лишение жизни потерпевших и расчленение их трупов, так или иначе связанные с субъектом преступления, и убийства лиц, не находившихся с преступником в какой-либо связи. Среди связей субъекта преступления с жертвой выделяются родственные; по месту жительства; по месту работы; времяпровождению; отбыванию наказания в исправительно-трудовых учреждениях. По продолжительности существования связи могут быть длительными и кратковременными. По форме проявления связи бывают тайными, скрываемыми и открытыми.

Важным элементом криминалистических характеристик убийств с расчленением трупа являются данные о личности потерпевших. В частности, имеют значение возрастная, половая, психологическая, социальная характеристика и выявленные в связи с этим связи и закономерности по делам об убийствах с расчленением трупа. Сюда же относятся и сведения о виктимологических данных потерпевшего. Применительно к убийствам с расчленением трупа речь может идти о склонности потерпевшего к распитию спиртного и употреблению наркотиков, неразборчивости в знакомствах, агрессивности и так далее.

При обнаружении расчлененного трупа, после возбуждения уголовного дела возникает необходимость вести расследование с таким расчетом, чтобы точно установить действительный объект преступления, мотивы деяния и т. д. Практически это означает, что расследование должно вестись по методике расследования убийств, а при установлении данных, убедительно указывающих

на иной состав преступления, получить соответствующие направление.

В процессе расследования убийства с расчленением трупа необходимо установить:

1) По объекту преступления - кто убит, не обладает ли жертва признаками, наличие которых признается при умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами, является ли объектом преступления жизнь человека.

2) По объективной стороне преступления - где совершено убийство, когда, каким способом и орудием, при каких обстоятельствах, когда и где было совершено расчленение трупа, если действовала группа, то роль каждого участника, каковы последствия, не имеются ли отягчающие вину обстоятельства с объективной стороны деяния, либо данные о совершении убийства в состоянии необходимой обороны или внезапно возникшего сильного душевного волнения, а потом, с целью сокрытия преступления, расчленение трупа, какие обстоятельства способствовали совершению убийства, а потом и расчленению трупа.

3) По субъекту преступления - кто совершил убийство и расчленение трупа, не обладает ли он признаками, отягчающими ответственность, если участвовала группа, то степень виновности каждого участника.

4) По субъективной стороне преступления - совершено ли убийство умышленно или неосторожно, а если умышленно, то содержание умысла, цель, мотив преступления, не имеется ли в них отягчающих обстоятельств, содержание умысла, мотив и цель расчленения трупа.

2. Возбуждение уголовного дела по фактам обнаружения частей расчлененного трупа и взаимодействие органов, принимающих участие в расследовании.

Дела, возбуждаемые при обнаружении трупа или его частей, составляют значительное большинство дел об убийствах. Сообщение об обнаружении частей расчлененного трупа поступают к следователю от милиции, куда обращаются лица, обнаружившие части расчлененного трупа. Эти сообщения не являются сами по себе достаточными для возбуждения уголовного дела. До тех пор, пока следователь не проверит их на месте с участием судебно-медицинского, он не может сделать вывод о наличии оснований к возбуждению уголовного дела, то есть признаков преступления. Такими признаками являются насильственный характер смерти и данные, указывающие на прямую или косвенную виновность другого лица в этой смерти.

Для того чтобы собрать необходимые данные о событии, следователь производит осмотр места обнаружения частей расчлененного трупа и сами части.

В случае осмотра частей расчлененного трупа сразу же обнаруживаются основания для вывода, что налицо убийство или вообще смерть от действий другого человека. Поэтому в таких случаях дело должно быть немедленно возбуждено и начато расследование (постановление о возбуждении дела выносится здесь же в ходе осмотра или позднее, как только представится возможность).

Случаи, когда в ходе осмотра частей расчлененного трупа ясно, что имеются признаки, преступления и необходимо возбудить уголовное дело, встречаются наиболее часто. Однако, возможны случаи обнаружения частей расчлененного трупа около железнодорожных путей, но данные, указывающие на признаки преступления, неочевидны. В этих случаях необходимы проверочные действия до возбуждения уголовного дела, в частности установление времени смерти человека, установление причины смерти; если окажется, что причиной смерти является столкновение с поездом или паровозом, то необходимо установить поезд или паровоз, сбивший человека и получить объяснения от машиниста, свидетелей. По собранным материалам следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как правило, на практике, по сложившейся традиции, следователь сначала:

- производит осмотр места обнаружения расчлененного трупа;
- параллельно дает задание на проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности расчлененного трупа;-
- дает поручение по установлению круга свидетелей, а также на установление места совершения убийства и расчленения трупа;
- дает задание оперативному составу на поиск недостающих частей.

Получив сообщение об обнаружении частей расчлененного трупа, следователь, должен, прежде всего, дать указание об обеспечении охраны места происшествия и получить максимум возможной информации об условиях участка местности или помещения, подлежащего осмотру, а также о том, как расположены части трупа на месте обнаружения. С учетом полученных сведений следователем определяются, какие технические средства могут потребоваться при проведении осмотра и кто должен участвовать в его проведении.

Прибыв на место, следователь должен проверить, как обеспечена охрана, а затем проводит опрос лиц, обнаруживших части расчлененного трупа. Следователь принимает решение о применении тех или иных подручных средств для осмотра места обнаружения, если местом осмотра является труднодоступное место.

Следователь, обнаружив при осмотре места происшествия лишь часть расчлененного трупа, принимает все меры к поиску других недостающих частей, вплоть до привлечения общественности и, если необходимо, водолазов к поиску частей. Если все принятые меры не дадут положительного результата, то следователю необходимо разослать запросы в прокуратуры города, области, республики, не имеются ли в их производстве уголовных дел по факту обнаружения частей расчлененного трупа. Хотя при установлении факта недостачи еще частей этого же трупа, следует обратиться в близлежащие, особенно соседние прокуратуры и ОВД, РОВД, ГУВД с соответствующим запросом, чтобы не привлекать к поиску большое количество людей, помощь общественности.

Следователь, обнаружив части расчлененного трупа, возбудив уголовное дело, осмотрев место обнаружения частей расчлененного трупа, приступает к проведению первоначальных следственных действий. При этом, возбудив уголовное дело по факту обнаружения частей расчлененного трупа, следователь

не располагает сведениями ни о месте убийства, ни о способе, оружии и других обстоятельствах совершения преступления. Лишь в процессе расследования следователю приходится устанавливать сам факт убийства.

Одним из немаловажных условий успеха в раскрытии и расследовании убийств с расчленением трупа является правильная организация взаимодействия соответствующих органов, которые принимают участие в этой деятельности.

Наиболее распространенным и важнейшим среди других видов взаимодействия является взаимодействие следователя и органов дознания в работе по конкретному делу, которое осуществляется в различных процессуальных и организационно-тактических формах. Сущность данного вида взаимодействия заключается в данном случае в том, что наряду со следователем, ведущим предварительное расследование в процессуальных формах, органы дознания принимают необходимые оперативно-розыскные меры для установления личности расчленения, установления круга свидетелей, что-либо знающих об обстоятельствах совершения убийства и расчленении трупа, установления личности преступника, уведомляя следователя о результатах.

Основное направление оперативно-розыскной работы органов дознания в данном случае заключается в отыскании, выяснении и установлении различных данных, свидетелей, вещественных доказательств и так далее, способствующих установлению виновного, личности расчлененного трупа, выяснению деталей преступления, определению направления расследования.

О результатах оперативно-розыскных мер работники дознания обязаны постоянно информировать следователя, в производстве которого находится уголовное дело. В свою очередь, следователь должен информировать работников дознания о данных, полученных в ходе следствия, которые могут пригодиться в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Другой процессуальной формой взаимодействия следователя и органа дознания является выполнение органом дознания поручений следователя по производству розыскных действий. По находящимся у следователя убийствам с расчленением трупа, он вправе поручить органу дознания производство розыскных действий, но следователь не может давать указания, какие конкретно оперативно-розыскные меры должны быть применены для выполнения его поручения, поскольку оперативно-розыскная деятельность - это компетенция органов дознания.

По данному виду убийства с расчленением трупа, как нами выше было указано, розыскные поручения обычно даются по вопросам установления и розыска преступников, установлению личности расчлененного трупа, выявления новых свидетелей, розыска вещественных доказательств, орудий преступления, похищенных предметов и ценностей, снятых при расчленении с трупа, установление связей и образа жизни потерпевшей и подозреваемого ими обвиняемого, выявление соучастников и других лиц, причастных к совершению убийства и расчленение трупа. Поручение следователя дается в письменной форме. Поскольку здесь используются такие возможности, которых у самого следователя нет, он должен шире использовать данную форму. Но, по сложившейся практике, как правило, во время осмотра места происшествия и

непосредственно после осмотра, следователь дает устные поручения органу дознания, так как у него нет времени и возможности в данной ситуации дать письменное поручение. А уже чуть позже, при появлении возможности следователь дает аналогичное поручение в письменной форме. О результатах исполнения поручения орган дознания обязан уведомить следователя в письменной форме.

Следующей процессуальной формой взаимодействия является содействие следователю при производстве отдельных следственных действий. Ее содержанием является участие работников органов дознания, в основном ОУ УРСКМ, в подготовке и проведении отдельных сложных и трудоемких следственных действий, которое выражается в непосредственной практической помощи тактического и организационного характера, оказываемой следователю. Так, при подготовке к допросу подозреваемых, обвиняемых, важных свидетелей, к обыску. Главная цель оказываемого содействия состоит в получении нужных сведений, которые отсутствуют в материалах дела, но могут быть получены оперативным путем⁴.

Особо важную роль оказывают оперуполномоченные ОУ УРСКМ при совместном выезде на место происшествия, который является, на наш взгляд, наиболее широко распространенной формой взаимодействия органов следствия и дознания. Данная форма характерна для расследования особо тяжких преступлений, в том числе и для убийств с расчленением трупа, по которым необходим выезд на место происшествия для проведения осмотра и других первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мер.

Подготовка к организации совместного выезда, кроме немедленного уведомления следователя и обеспечения охраны места происшествия, предполагает:

- а) определение круга лиц, которые должны принять участие в выезде;
- б) обеспечение необходимых научно-технических и оперативных средств;
- в) решение вопроса о транспортных средствах для выезда и других надобностей;
- г) выбор, в случае необходимости, соответствующих форм привлечения общественности для помощи следователю и АУУР⁵.

Наиболее же совершенной формой взаимодействия следственного органа дознания является совместное и согласованное планирование расследования убийства с расчленением трупа. Оно помогает обеспечить хорошую согласованность и четкое разграничение обязанностей при совместной деятельности органов следствия и дознания по данному делу.

Совместный план следственных и оперативно-розыскных мероприятий, составляемый по убийству с расчленением трупа, находящийся в производстве следователя, как правило, облекается в письменную форму и подписывается следователем и работниками дознания, а также утверждается прокурором района и начальником органа дознания. Для расследования убийства с расчленением

⁴ Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978г. стр. 106.

⁵ Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970г. стр. 86.

трупа организовывается специальная следственно-оперативная группа.

В качестве самостоятельной формы можно выделить совместные выезды следователя и работников дознания, чаще всего ОУ УРСКМ, в другие города, районы, области для выполнения комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и других мер по делу⁶.

Особенно часто, также выезды возможны по уголовным делам, связанным с обнаружением частей расчлененного трупа либо об исчезновении лица. Следователь и ОУ УРСКМ выезжают на место и там знакомятся с материалами уголовных дел и оперативно-поисковых дел, по мере необходимости забирают дело и вещественные доказательства и так далее. В настоящее время практикуются такие выезды в ближнее зарубежье, видимо, в будущем такие выезды окажутся необходимыми и в другие зарубежные страны. Очевидно, что для этого необходимы соответствующие соглашения (договоры об оказании правовой помощи).

3. Первоначальные следственные действия в случаях обнаружения частей расчлененного трупа.

В случаях обнаружения частей расчлененного трупа планируемые следователем на начальном этапе расследования мероприятия подчинены задаче установления личности убитого и места совершения преступления. В плане предусматриваются: осмотр частей трупа и мест их обнаружения, поиски недостающих частей трупа, производство судебно-медицинского, криминалистического и других видов исследования, предъявление трупа для опознания, производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности убитого, подозреваемого.

При обнаружении частей расчлененного трупа основная задача следователя на начальном этапе расследования состоит в установлении личности потерпевшего, места убийства, способа его совершения и данных о личности виновного. В связи с этим особое значение при осмотре мест обнаружения частей трупа приобретают поиски следов рук, обуви преступника, транспортных средств, тщательная фиксация особых примет, имеющих на частях трупа, индивидуальных признаков их упаковки, обнаружение на осматриваемых объектах посторонних частиц, волокон, загрязнений. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, видевших преступника вблизи мест обнаружения частей трупа. Для разрешения вопроса о принадлежности обнаруженных в различных местах частей тела одному трупу и выяснения других существенных для дела вопросов назначается судебно-медицинская экспертиза. Планируются и осуществляются мероприятия, направленные на установление личности потерпевшего. С целью установления места совершения преступления изучаются близлежащие транспортные коммуникации, маршруты, расписание и графики движения городского и железнодорожного транспорта. Для исследования имеющихся на трупе

⁶ Сидоров В.В. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992г. стр. 59.

посторонних частей и загрязнений производятся химические, физико-химические, биологические исследования, а также экспертизы материалов, веществ и изделий. С помощью товароведческой экспертизы устанавливается место производства предметов, с помощью которых преступник упаковывал части трупа.

Наиболее распространенный примерный *комплекс первоначальных действий следователя при обнаружении в разных местах частей расчлененного трупа неизвестного лица*:

- осмотр места происшествия во всех пунктах обнаружения частей трупа;
- допрос лиц, обнаруживших части трупа, а также тех, кто что-либо знает о происшествии и находился на месте осмотра или в ближайших к нему пунктах;
- осмотр вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия, в частности предметов упаковки частей трупа (с участием специалиста-криминалиста), для выявления признаков, индивидуализирующих эти предметы, отпечатков пальцев;
- оперативно-розыскные мероприятия для установления личности погибшего (погибших) по данным, обнаруженным на месте происшествия, по сведениям об исчезновении людей из других источников;
- оперативно-розыскные мероприятия для установления места совершения убийства и расчленения трупа по тем же данным и источникам;
- судебно-медицинская экспертиза частей трупа для выяснения, принадлежат ли все части тела одному человеку или нескольким людям, мужчине или женщине, его возраста, времени наступления смерти, ее причины, особых примет и так далее.

Места обнаружения частей умышленно расчлененных трупов разнообразны: открытая местность, лес, болото (особенно «скрытые» места ландшафта – канавы, ямы, кучи хвороста, листвы), почва, водоемы, различные помещения (обычно редко посещаемые, заброшенные), свалки и выгребные ямы, колодцы, шахты, камеры хранения вокзалов, железнодорожные пути, печи и различные топки, части канализационной системы, емкости с различными жидкостями и др. В водоемы и резервуары с жидкостями части трупов нередко погружаются с различными грузами.

В процессе осмотра частей трупа указывается, в одном ли месте они обнаружены или в разных. При этом относительно каждого места приводятся характеризующие его данные (климатические, температурные, другие, например глубина захоронения в почву или погружения в жидкость), расстояния между частями трупа, на чем они расположены. Отмечается, все ли части трупа обнаружены, если нет, указывается отсутствующие. Следователь должен изучить следы вокруг места обнаружения каждой части трупа (следы ног человека, животных, транспортных средств).

При наличии упаковки (ящик, чемодан, сверток) она должна быть тщательно осмотрена, измерена, описана до развертывания, открывание сфотографировано. Отдельно следователем изучаются и фотографируются узлы при их наличии на упаковочной веревке, шпагате, проводе; при раскрытии упаковки они не развязываются – материал следует аккуратно разрезать в стороне от узла, а затем

стянуть (прошить) его нитью.

Тщательное описание собственно упаковочной ткани (мешковина, бумага, предметы постельного белья, одежды) является обязательным, так как эти предметы служат важным вещественным доказательством. После характеристики упаковочного материала детально описывают одежду, сохранившуюся на расчлененном трупе с обязательным указанием цвета, размера, характера отделки, рисунка, меток, запаха, повреждений и других особенностей. При отсутствии одежды на коже иногда выявляются вдавленные от частей туалета, дающие возможность высказаться о наличии на трупе до расчленения бюстгальтера, пояса, плавок и других деталей туалета.

При осмотре частей расчлененного трупа каждая из них должна быть отмаркирована, сфотографирована, описана с обязательным указанием:

- анатомического характера, размеров и формы отчлененной части тела с характеристикой всех поверхностей, толщины подкожной жировой клетчатки, степени развития мышц;
- трупных изменений, в том числе гнилостных;
- характера загрязнений и положений (земли, волокон ткани, бумаги и других элементов), фауны и флоры;
- детальной характеристики повреждений, особенно на голове, шее и туловище, где могут быть обнаружены огнестрельные, колото-резаные раны, странгуляционные борозды и др.

Особенно тщательно рассматриваются линии расчленения, характер кожи по краям резанных, рубленых, пиленых ран, разрубов (распилов) костей, кровоизлияний. Особое значение имеет тщательное описание особенностей отчлененных кистей и стоп (размеры, аномалии развития, следы заболеваний, мозоли, состояние костей, загрязнения, другие особенности). Вопрос о времени и месте дактилоскопирования решается следователем в зависимости от особенностей конкретного случая.

Вся методика описания трупа должна быть направлена на выяснение возможностей установления личности умершего, его пола, возраста, роста, особых примет, причины и давности смерти, характера расчленения. Однако все эти вопросы решаются только после исследования трупа в морге и дополнительных лабораторных исследований. При необходимости ориентировочного решения вопроса о принадлежности обнаруженных частей одному трупу следует учитывать совпадение линий деления тела и одежды, способа расчленения, толщины подкожной жировой клетчатки и других особенностей.

Детальным осмотром места обнаружения частей расчлененного трупа и окружающей местности иногда выявляются и подлежат изъятию возможные орудия расчленения, следы крови, волосы, другие биологические объекты на различных предметах, мелкие кусочки тканей тела. Все обнаруженные фрагменты одежды и обуви должны быть транспортированы в экспертное учреждение в условиях, исключающих их дополнительные повреждения,

загрязнения или утрату посторонних включений⁷.

При осмотре частей трупа следует зафиксировать внешние признаки (пользуясь таблицей словесного портрета и в той последовательности, в какой они предусмотрены формой опознавательных карточек, применяемых в централизованном учете неопознанных трупов или пропавших безвести).

При обнаружении частей трупа принимаются меры по розыску остальных частей трупа: в частности, направляются запросы в соответствующие органы прокуратуры, внутренних дел, в больницы, морги, станции "скорой помощи". С этой же целью прочесывается местность в районе обнаружения частей трупа. В случае необходимости производства поисков частей трупа на значительной территории (в поле, в лесу) к осуществлению этого мероприятия могут быть привлечены следователем представители общественности.

Следователю необходимо задать следующие вопросы при допросе свидетелей, первыми обнаруживших части расчлененного трупа:

- когда, в силу каких обстоятельств свидетель попал на место происшествия;
- кто еще был с ним; известен ли свидетелю (если возможно опознать расчлененный труп) потерпевший;
- каково было расположение частей трупа, находились они в одном месте или в разных;
- находились ли части расчлененного трупа в одном месте, в какой упаковке;
- что собой представляет упаковочный материал;
- какие изменения внесены в обстановку места происшествия до прибытия следователя; в частности изменились ли местонахождения частей трупа, перемещались ли или переносили ли упаковочный материал; кто именно;
- вытиралась ли кровь, поднималось ли что-нибудь с места обнаружения частей.

Следователь опрашивает свидетелей, которые видели вблизи места происшествия лиц, возможно, причастных к убийству или осведомленных об обстоятельствах преступления, по следующим вопросам:

- когда и в какое время, вместе с кем свидетель оказался в окрестностях места происшествия;
- кого он там видел, сколько человек, вместе или порознь (если знает, то имя, фамилии, род занятий, приметы, одежда каждого);
- пешком или на каком-либо транспорте; если на транспорте, то каком (цвет, марка, государственный номер, особенность и так далее);
- что у него (у них) было с собой (вещи, сумки, мешки, инструменты, предметы, оружие и так далее);
- что делал, куда направлялся этот человек (эти люди).

Кроме вышеуказанных вопросов, конечно же, следователь должен установить личность свидетеля, его анкетные и паспортные данные, его место жительства и место работы.

Особое внимание следователю необходимо уделить свидетелю, которого иные лица видели у места обнаружения частей трупа или отходящим от данного

⁷ См. Розенталь М.Я. Справочник следователя. М., 1995г. стр. 16.

места происшествия, а спустя некоторое время оказавшимся в кругу свидетелей, обнаруживших свидетелей.

В случае обнаружения частей расчлененного трупа вместе с головой в одном месте, по которым можно опознать лицо, погибшего, с него (с головы) делаются фотографии, размножаются и предъявляются лицам, проживающим в округе, работающим в данном районе. *При установлении свидетелей, которые видели потерпевшего незадолго до гибели в близлежащих районах, у них в ходе допроса свидетелем выясняются:*

- в каких отношениях потерпевший со свидетелем;
- когда и где, при каких обстоятельствах в последний раз свидетель видел потерпевшего;
- почему свидетель сам оказался в этом месте в указанное время;
- что делал, куда направлялся или высказывал намерение направиться потерпевший;
- кто находился вместе с потерпевшим, каковы приметы этого лица (этих лиц);
- что происходило между потерпевшим и лицом (или лицами, находившимися с ним);
- кого еще видел свидетель в данном месте или неподалеку перед встречей с потерпевшим или после этого;
- в какое время, в каком направлении следовали эти лица.

В случае быстрого установления личности расчлененного трупа, а также установления родственниками личности расчлененного трупа, следовательно также необходимо их допросить. *На допросах свидетелей из числа родственников, сослуживцев, знакомых выясняется:*

- склонности, обычное времяпровождение, отношение к спиртному;
- с кем он постоянно или часто общался; на чем основывалось это общение, где, в какое время осуществлялось;
- имелись ли в окружении потерпевшего люди, враждовавшие с ним; кто именно, чем вызвана эта враждебность и как серьезна она была;
- кому была выгодна или желательна смерть потерпевшего;
- контактировал ли потерпевший с лицами, склонными к безудержным вспышкам гнева; кто они;
- когда, где и с кем свидетель видел потерпевшего в последний раз;
- как были одетый потерпевший и лица, с которыми он находился;
- как намеревался провести потерпевший тот день, когда он пропал, исчез;
- какие ценности имел (или мог иметь) с собой потерпевший;
- каковы общие и индивидуальные признаки этих предметов⁸.

При наличии оснований полагать, что у потерпевшего при убийстве и расчленении трупа были отняты редко встречающиеся в обиходе вещи, предметы одежды из ткани своеобразной окраски или выделки, у свидетеля следует выяснить, где можно найти подобные предметы или их изображение, образцы

⁸ См. Розенталь М.Я. Справочник следователя. Стр. 28.

ткани. Эти данные требуются для розыска похищенных вещей⁹.

Обнаружить расчлененный труп недостаточно, необходимо еще установить личность расчлененного трупа, если на месте (местах) обнаружены все части тела или, предварительно собрать все части расчлененного трупа, собрать их воедино.

Проверка тождества личности убитого производится путем сопоставления примет исчезнувшего и признаков обнаруженного трупа или его частей. Сведения о приметах исчезнувшего собираются следователем сразу же с момента установления лиц, числящихся в розыске или исчезнувших лиц. С этой целью следователь обращается в больницу, зубоврачебный кабинет, санатории, военкоматы и др., где могут быть обнаружены документы о росте и весе исчезнувшего, о группе и типе его крови, о перенесенных им болезнях и операциях, а также рентгенограммы костей, схемы, состояние зубов и т.п.

Особенно важно собрать как можно больше сведений о приметах безвести пропавшего, поскольку возможность установления тождества личности по частям расчлененного трупа, прежде всего, зависит от индивидуального характера и многообразия установленных следователем примет человека, предполагаемого убитым. Хотелось бы в данном случае отметить, что решающую роль в собирании сведений об идентификационных признаках расчлененного трупа играет судебно-медицинское исследование, которое поэтому рекомендуется поручать квалифицированным судебно-медицинским экспертам.

Объем сведений, характеризующих личность убитого, разумеется, определяется состоянием, в котором обнаружены части расчлененного трупа. Но, по возможности, в результате судебно-медицинского исследования частей расчлененного трупа желательно получить самые точные сведения.

В первую очередь это данные, устанавливающие общие признаки:

- а) пол;
- б) возраст;
- в) рост;
- г) группа и тип крови;
- д) цвет глаз;
- е) цвет волос.

В отношении трупов женщин дополнительными признаками являются:

- а) признаки перенесенных родов;
- б) состояние и срок беременности;
- в) признаки послеродового состояния (в случае, если это возможности установить).

Правда, определение общих признаков осложняется существенно в случае обнаружения отдельных частей расчлененного трупа. Даже определение пола становится тогда не простой, а при отсутствии черепа и костей таза сложной задачей. В таких случаях единственным возможным методом оказывается исследование ядер клеток мышечной ткани, хрящей или луковиц волос на присутствие в них полового хроматина, характерного для женского организма. Профессиональные признаки могут быть обнаружены на коже, в частности на

⁹ См. Руководство по расследованию убийства М., 1977г. стр. 152.

руках и ногах, а также на зубах трупа. Профессиональный характер носят иногда и татуировки. Кроме кожных изменений, значительный интерес для определения профессии, рода занятий или места работы убитого представляет и содержимое из-под кожи убитого и ушная сера, где микроанализ может обнаружить мельчайшие частицы веществ, характерных для того или иного производства.

К числу индивидуальных признаков относятся:

- а) рисунок капиллярных линий на пальцах и ладонях;
- б) состояние зубов;
- в) родинки и родимые пятна; мозоли и бородавки;
- д) татуировка;
- е) опухоли, нарывы и язвы;
- ж) рубцы;
- з) всякого рода уродства;
- и) изменения внутренних органов (каверны, гуммы).

Перечисленные признаки весьма разнообразны как по своему происхождению, так и по степени своей индивидуальности. Одни из них могут совпадать у многих людей (татуировки, зубцы от операций и др.), другие лишь в редких случаях могут оказаться одинаковыми даже у 2 - 3 человек. Так, строго индивидуальным является состояние зубов (их количество, расположение и деформация, следы лечения и удаления, всякого рода зубные протезы, а также характер прикуса). Наконец, рисунок капиллярных линий, в частности, на пальцах рук, является признаком, как известно, индивидуального характера.

В процессе отождествления личности убитого и расчлененного по частям трупа в первую очередь широко используются те индивидуальные признаки, которые были где-либо зарегистрированы при жизни убитого и расчлененного, например: послеоперационные рубцы, утолщения искривления костей на месте переломов, зафиксированные на рентгенограммах, а также другие следы перенесенных заболеваний, отраженные в историях болезни, амбулаторных картах и тому подобных документах. Кроме них, разумеется, могут сопоставляться и любые другие признаки, наличие которых у пропавшего безвести, удалось установить следователю, например, татуировка, родинки, а также всякие физические недостатки, дефекты: отсутствие того или иного пальца, сросшиеся пальцы руки, искусственный глаз, хромота, наличие горба и так далее.

Наряду с идентификационными признаками большое значение имеют и такие моменты, как время и причина смерти расчлененного трупа, а также место обнаружения его частей.

Большое значение для установления личности расчлененного имеют, естественно, предметы одежды, обувь и различные мелкие вещи, обнаруженные при расчлененном трупе, а также упаковочный и обвязочный материал, использованный при выносе расчлененного трупа, также могут серьезно помочь при идентификации личности расчлененного трупа, иногда приобретая первостепенное значение. В особенности ценны предметы, имеющие заметные индивидуальные признаки (например, кольцо с вензелем или датой на нем, сережка с камушком) либо обладающие достаточно бросающимися в глаза признаками

(например, оригинальный рисунок ткани, своеобразный фасон гребня, редко встречающаяся оправа очков и так далее). Такие вещи легко могут быть опознаны близкими расчлененного трупа.

Хотелось бы отметить существенное требование, предъявляемое к совокупности идентификационных признаков, без соблюдения которого обоснованный вывод о тождестве практически невозможен. Таким обязательным условием является отсутствие расхождений между сопоставляемыми признаками. Практика показывает, что несовпадение даже одного признака может привести к отрицательному ответу на вопрос о тождестве.

Проверка тождества личности потерпевшего по частям трупа производится по делам анализируемой категории чаще всего путем опознания и с помощью экспертизы; лишь в очень редких случаях используются данные дактилоскопической регистрации.

Среди различных видов опознания встречаются:

- а) опознание частей расчлененного трупа по лицу трупа, голове (если она имеется), где обнаружена;
- б) опознание по особым приметам;
- в) опознание по одежде и другим вещам, обнаруженным при расчлененном трупе.

Тема 4. Методика расследования убийств при превышении пределов необходимой обороны.

1. Основания выдвижения версий при расследовании убийств при превышении пределов необходимой обороны.

Расследование и рассмотрение в суде дел об убийствах и причинении вреда здоровью показывают, что лица, совершившие указанные преступления, пытаются либо скрыть сам факт преступления, либо создать видимость того, что они не участвовали в преступном событии, а если убийство или причинение вреда здоровью конкретным лицом очевидно, выдвинуть версию о необходимой обороне. В последнем случае субъекты могут быть искренне убеждены в том, что они оборонялись от нападения, опасного для их жизни и здоровья, и правомерно применили ответное насилие. При этом возможны следующие варианты:

- необходимая оборона могла в действительности иметь место быть;
- лицо, говоря о ней, добросовестно заблуждается в такой оценке своих действий в криминальной ситуации;
- лицо превысило пределы необходимой обороны, либо дает ложные показания, стремясь ввести органы следствия в заблуждение и избежать уголовной ответственности за содеянное.

Версия о необходимой обороне является типичной версией защиты по делам указанных категорий. Термин «версия защиты» в широком смысле трактуется в криминалистической литературе как «все возможные доводы «за»

обвиняемого»□ в том числе и те,□ о которых он может не знать□ либо умалчивать по тем или иным мотивам. При этом, необходимость выдвижения и проверки версий защиты обусловлена необходимостью всестороннего,□ полного и объективного исследования обстоятельств дела□ выявлении как уличающих□ так и оправдывающих обвиняемого□ а также смягчающих и отягчающих его ответственность обстоятельств.

Обвиняемому тактически выгодно выдвинуть версию о необходимой обороне как можно позже,□ чтобы поставить следователя в затруднительное положение по обнаружению и проверке доказательств□ относящихся к этой версии. Более того,□ версия о необходимой обороне выдвигается нередко в судебном заседании,□ где проверить ее трудно,□ а порой и невозможно,□ если следы взаимодействия потерпевшего и обвиняемого на месте происшествия□ следы орудий□ крови не были изъяты при осмотре на предварительном следствии. Остаются сомнения,□ которые,□ как известно,□ трактуются в пользу обвиняемого (подсудимого) и приводят к прекращению дела за отсутствием в действиях лица состава преступления.

Изучение следственной практики показывает, что версия о необходимой обороне при наличии достаточных оснований должна прогнозироваться и обязательно включаться в план расследования□ независимо от того□ выдвинута ли она обвиняемым или его защитником на первоначальном этапе.

Следует отметить, что в большинстве случаев, (62 %) версия о необходимой обороне является заведомо ложной. Это подтверждает вывод о необходимости тщательной ее проверки. Следует отметить,□ что по делам об убийствах□ совершенных при отсутствии очевидцев□ версия о необходимой обороне встречается чаще,□ чем по делам о причинении вреда здоровью,□ так как в связи со смертью потерпевшего обвиняемый (подсудимый) получает возможность истолковывать все обстоятельства совершенного преступления в свою пользу.

Ложная версия об убийстве в условиях правомерной необходимой обороны не самая «выгодная» для виновного□ поскольку связана с неизбежностью признания факта□ что именно он лишил жизни другого человека. Поэтому данная версия часто выдвигается обвиняемым не на первоначальном этапе расследования□ а позже□ когда он убедится после предъявления ему доказательств,□ что следствием доказано□ его причастность к смерти потерпевшего

Версия о необходимой обороне нередко выдвигается обвиняемым не по своей инициативе,□ а является «подсказанной» ему адвокатом. В последнем случае задержанный может выдвинуть ее сразу при первом допросе с участием защиты,□ а может намеренно выжидать предъявления ему следователем доказательств□ изобличающих его в совершении преступления. Данная версия является типичной для бытовых убийств и причинении вреда здоровью острым оружием. В подобных ситуациях очень важно подробно допросить обвиняемого об орудии□ его характеристиках□ местонахождении до события□ положении во время ссоры□ о позе потерпевшего и других обстоятельствах□ на основании которых строится и проверяется модель механизма преступления. Стоит отметить, что версия о необходимой обороне предполагает возможность

построения двух общих версий о характере происшедшего события:

- а) необходимая оборона имела место;
- б) необходимая оборона отсутствовала.

Если необходимая оборона объективно имела место, то возможны следующие частные версии. Обвиняемый (подсудимый) действовал:

- а) в состоянии необходимой обороны с соблюдением условий ее правомерности, т. е. без превышения ее пределов;
- б) в состоянии необходимой обороны, но с нарушением условий ее правомерности, т. е. с превышением ее пределов.

Если необходимая оборона отсутствовала, то обвиняемый (подсудимый):

- а) добросовестно заблуждается и искренне убежден в правомерности защиты, так как он неадекватно оценил ситуацию;
- б) сознательно пытается ввести в заблуждение органы следствия и суда, чтобы избежать уголовной ответственности.

Проверка версии о необходимой обороне требует тщательной детализации не только способа совершения преступления, но и многих других обстоятельств:

- обстановки происшествия,
- механизма совершения преступления;
- психологических, поведенческих и физических характеристик личности каждого из участников расследуемого события;
- имеет значение их возраст, состояние здоровья, взаимоотношения, орудия нападения и защиты, взаиморасположение участников конфликта в разные его моменты, освещенность места происшествия, удаленность его от основных магистралей, жилых массивов и т. д.

Могут быть ситуации, в которых имеет место инсценировка действий в состоянии необходимой обороны со стороны самого обвиняемого (подсудимого). В таком случае важно установить давность образования у обвиняемого телесных повреждений и механизм их причинения, а именно: могли ли они быть причинены самим обвиняемым. По делам данной категории необходимо проверить, не были ли спровоцированы действия потерпевшего поведением обвиняемого, неблагоприятно высказывавшимся в его адрес, угрожавшем ему чем-либо, что вызвало агрессивное поведение потерпевшего и убеждение у обвиняемого, что потерпевший в живых его не оставит. Или, напротив, потерпевший своими действиями и высказываниями не мог вызвать у обвиняемого чувство страха и опасности.

Таким образом, основания выдвижения версий о необходимой обороне и превышении ее пределов можно считать следующие фактические данные:

- нападение потерпевшего на обвиняемого в любой форме (применение насилия или угроза его применения);
- наличие телесных повреждений на участниках конфликта;
- наличие противоречий между показаниями участников конфликта и исследованными доказательствами;
- наличие данных о том, что между потерпевшим и обвиняемым были неприязненные отношения;
- инсценировка нападения обвиняемым;

- резко различающиеся физические данные участников конфликта;
- эмоциональная неустойчивость в психологической характеристике участников конфликта;
- наличие алкогольного или стрессового состояния у нападавшего или оборонявшегося, или у обоих;
- явное несоответствие орудий нападения и защиты;
- слабое освещение места происшествия;
- удаленность места происшествия от жилых домов □ основных транспортных магистралей и т. п.;
- показания обвиняемого или свидетелей-очевидцев о нападении со стороны потерпевшего.

Общая версия о необходимой обороне ведет к выдвижению и проверке частных версий об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу: месте, □ времени, □ способе, □ орудий, □ которым защищался оборонявшийся. По нашему мнению, □ версию о необходимой обороне следует считать типичной по делам о преступлениях против личности и подлежащей обязательной проверке.

Программа исследования события с признаками необходимой обороны или превышения ее пределов составлена на основе требований ст. 73 УПК РФ и условий правомерности необходимой обороны □ разработанных теорией уголовного права. При характеристике времени совершения преступления особое значение имеют день недели (рабочий □ выходной □ праздничный) □ время суток и час, □ а при характеристике места нападения - удаленность его от жилых массивов □ транспортных магистралей (пустынное □ безлюдное). В условиях □, когда оборонявшемуся не к кому обратиться за помощью □ он, □ рассматривая ситуацию в качестве безысходной □ опасной для его жизни и здоровья □ может избрать □ на первый взгляд □ несоразмерные средства защиты □, которые при оценке всех обстоятельств в совокупности в действительности таковыми не являются.

Для правильной квалификации действий участников конфликта имеет значение установление □:

- кто первым применил насилие либо высказал или иным образом обозначил угрозу его применения (жестами □ мимикой □ демонстрацией оружия □ или иного орудия и т. п.) □, то есть от кого исходила общественная опасность правоохраняемым интересам, и у кого возникло право на оборону. Особенности поведения нападавшего на месте происшествия при отсутствии очевидцев могут быть установлены □ в основном □ с помощью показаний оборонявшегося, □ поэтому допрос последнего об этих особенностях поведения имеет важное значение для органов следствия и суда, □ а также для выводов экспертов-психиатров при назначении соответствующей экспертизы.

Для характеристики опасности посягательства и правомерности обороны также подлежат доказыванию:

- количество нападавших;
- какое оружие или иной предмет в качестве орудия насилия был использован при нападении и обороне;

- каково было взаимное расположение нападавшего и оборонявшегося в момент угрозы и причинения вреда;

- в какой момент времени начались оборонительные действия, что в это время делал нападавший, не были ли защитные действия выполнены, после того как нападение прекратилось;

- также следует установить, была ли угроза реальной, то есть, была ли она подкреплена действиями или высказываниями, свидетельствующими о начале ее исполнения;

- характер действий совершенных всеми участниками конфликта (сколько раз куда наносились удары производились выстрелы и т. п.);

- необходимо установить степень тяжести вреда здоровью, т.е. какие телесные повреждения причинены нападавшему и оборонявшемуся, каково их количество локализация механизм и время образования, какими действиями оборонявшийся нанес нападавшему повреждения повлекшие смерть или причинившие вред здоровью;

- необходимо также установить умышленно или по неосторожности были причинены телесные повреждения в том числе повлекшие смерть, а также мотивы и цели действий участников конфликта (месть ревность хулиганские мотивы оборона). Условия правомерности необходимой обороны будут соблюдены только в том случае, если оборонявшийся действовал с целью защиты своих интересов либо интересов другого лица, а не с иной целью. Для установления направленности умысла и правильной правовой оценки события в целом необходимо доказать кто из участников конфликта выполнил действия сопряженные с данным преступлением:

а) по подготовке преступления (приготовлению орудий транспортных средств подбору соучастников разработке плана изучению места преступления устранению обстоятельств препятствовавших совершению преступления);

б) по сокрытию преступления (уничтожению трупа следов крови и иных следов замыканию одежды созданию инсценировки и т. п.);

в) по использованию результатов преступления.

- обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, относящиеся обеих конфликтующих сторон;

- пол, возраст, рост, физическое развитие, состояние здоровья, а также - кто из участников конфликта был сильнее искуснее в применении насилия и по каким признакам также имеет важное значение для установления правомерности действий оборонявшегося;

- характер и размер ущерба;

- причины происшедшего конфликта и условия способствовавшие его осуществлению.

2. Тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании убийств при превышении пределов необходимой обороны.

Осмотр места происшествия. Одной из главных задач□ стоящих перед следователем при осмотре места происшествия□ является собирание доказательств для установления механизма происшедшего события. *При осмотре места происшествия следователь должен ответить на ряд последовательных вопросов□ связанных со спецификой конкретного места происшествия и версией о необходимой обороне:*

- какие пути ведут к месту происшествия и от него,□ так как на этих путях могут быть обнаружены следы□ предметы□ очевидцы преступления;
- является ли место происшествия местом преступления;
- откуда можно было слышать или видеть то,□ что происходило на месте конфликта;
- мог ли нападавший пройти незамеченным и т.д. При отрицательном ответе на этот вопрос можно путем проведения оперативно-розыскных мероприятий расширить круг свидетелей.

Полученная в ходе осмотра места происшествия информация о расследуемом событии используется следователем при производстве других следственных действий: допросов□, обысков,□ следственном эксперименте,□ проверке показаний на месте. Представляется, что является необходимым проведение проверки при осмотре места происшествия версии о необходимой обороне даже в том случае□, когда на первый взгляд нет оснований для ее выдвижения. Такие основания могут появиться у следователя позднее□ когда обстановка на месте происшествия уже будет изменена. На практике встречаются случаи,□ когда обвиняемый сам инсценирует убийство, в состоянии необходимой обороны□ пытаясь избежать уголовной ответственности и наказания. При проверке версии о самообороне следует сопоставить показания обвиняемого с данными,□ полученными при осмотре□ и заключениями судебных экспертиз.

Говоря об особенностях осмотра места происшествия,□ следует подробнее остановиться на оценке полученной информации с точки зрения выявления негативных обстоятельств. Чтобы установить,□ что они являются негативными□ необходимо произвести другие следственные действия - допрос□ экспертизы□ следственный эксперимент. Как уже указывалось□ на основании негативных обстоятельств можно разоблачить инсценировку преступления; по ним можно судить о том,□ что осматриваемое место не является местом преступления; с учетом этих обстоятельств следует отыскивать вещественные доказательства,□ расширив границы осмотра. Негативные обстоятельства□ обнаруженные при осмотре места происшествия□ имеют огромное значение для построения следственных версий□ в частности□ версий о необходимой обороне и превышении ее пределов. Поэтому негативные обстоятельства следует обязательно фиксировать в протоколе осмотра,□ в том числе с помощью фотографирования,□ изготовления слепков□, схем□ зарисовок и т. п.

При осмотре места происшествия важно зафиксировать:

- следы,□ свидетельствующие о действиях лиц□ принимавших участие в событии;
- следы орудий□ использовавшихся участниками конфликта;

- следы направления их движения до, во время и после совершения преступления;

- следы крови обнаруженные или не обнаруженные на различных предметах окружающей обстановки, на участниках борьбы орудиях и других объектах;

- опрокинутые предметы мебели, сломанные вещи, также могут указывать на то, кто нападал, а кто оборонялся.

Осмотр места происшествия может быть источником получения данных о личности нападавшего и оборонявшегося т. к. при осмотре могут быть обнаружены физические и физиологические следы их пребывания и их действий на месте конфликта информация о внешнем облике и одежде привычках других личностных качествах.

Допрос. По данной категории дел процессуальное положение нападавшего и оборонявшегося может меняться в процессе расследования.

В ходе допроса подозреваемого лица необходимо учитывать действие психического механизма самозащиты выражающегося в том, что обвиняемый даже давая правдивые показания, несколько приукрашивает действительность, дает завышенную самооценку и очень часто умалчивает о поступках характеризующих его отрицательно (склонность к употреблению спиртных напитков, эмоциональная неустойчивость прежняя судимость и т. п.). Поэтому во всех случаях, когда обвиняемый сообщает о себе какие-либо сведения, носящие оценочный характер необходимо предложить ему назвать те факты на основе которых строятся его суждения. Установление этих фактов из других источников будет служить подтверждением их реальности и правдивости показаний.

Многие нормы уголовного права в частности институт необходимой обороны прямо ставят в зависимость вину совершившего преступление от поведения потерпевшего, как в момент непосредственного совершения преступления, так и до этого. Как показывает практика в 20% дел о причинении вреда здоровью причиной конфликта являются провоцирующие действия потерпевшего. Поэтому особенно тщательно следует выяснять мотивы поведения допрашиваемого. Особое внимание следует уделять выяснению причин и повода к конфликту, отношениям нападавшего к оборонявшемуся, поведению потерпевшего в криминальной ситуации и состоянию его здоровья до причинения вреда.

По делам связанным с проверкой версий о необходимой обороне либо превышении ее пределов связь «преступник-потерпевший» приобретает специфическую окраску, а сами эти термины весьма условны. Потерпевший по делу нередко первым совершает противоправные действия в виде нападения или угрозы, а обвиняемый вынужден обороняться путем применения насилия. После возбуждения уголовного дела нападавший, как правило, становится потерпевшим, а оборонявшийся - обвиняемым, хотя ему самому подчас был причинен физический и моральный вред. Потерпевший не всегда заинтересован давать правдивые показания. Если инициатором нападения был он сам, то вполне вероятно, что установление истины окажется для него нежелательным.

Такая специфика взаимодействия позволяет разработать общую программу допроса как нападавшего, □ так и оборонявшегося, □ которая предлагается в виде обстоятельств □ подлежащих выяснению при допросах.

Нам представляется, □ что для правильной правовой оценки действий участников конфликта при допросах нападавшего и оборонявшегося необходимо выяснить следующие обстоятельства:

-количество нападавших и оборонявшихся □ их расположение по отношению друг к другу в момента нападения и обороны, □ возраст □, физические данные □, описание одежды;

-использовалось ли ими оружие или иные предметы в качестве орудия насилия; если использовалось, □ то описание этих предметов;

-поведение нападавших: высказывали ли они угрозы (словесно □ жестами □ мимикой □ демонстрацией оружия или иного орудия насилия) □, как их воспринимал допрашиваемый исходя из сложившейся обстановки (как представляющие реальную угрозу жизни и здоровью или нет и почему именно);

-удалось ли выбить или отобрать оружие из рук нападавшего; если да □ то с какой целью стал (или продолжал) наносить удары;

-считал ли □, что угроза жизни продолжается (почему) или хотел отомстить за совершенное посягательство;

-имел ли он, □ по его мнению □ реальную возможность отразить посягательство иным способом □ с причинением меньшего вреда; если имел □ то почему не воспользовался такой возможностью;

-каковы были направления движения орудий □ причинивших повреждения, □ ударов □ нанесенных нападавшим и оборонявшимся □, их последовательность □, сила, □ локализация, □ количество и расположение повреждений у всех участников данного события;

-следы, □ которые остались на месте происшествия □, на одежде участников, □ на оружии (орудиях) нападения (обороны); судьба этих предметов со следами происшествия;

-где взял орудие (оружие) нападавший и оборонявшийся, □ в какой момент времени □, не готовил ли его заранее, □ где орудие находилось до того □ как попало к ним;

-сведения об очевидцах и свидетелях, □ которым что-либо известно о совершенном преступлении;

-обстоятельства, □ предшествующие нападению (обстоятельства знакомства □ характер взаимоотношений □ обстоятельства, □ при которых участники оказались на месте посягательства);

-каковы были мотивы и цели поведения участников конфликта, □ как они оценивали ситуацию □, как относились к возможным последствиям своих деяний;

-какие события происходили до □ во время и после совершения преступления, □ которые допрашиваемый считает связанными с происшествием.

. Несомненную пользу могут оказать приложения к протоколу допроса в виде зарисовок оружия, □ схемы расположения участников конфликта на месте происшествия в тот или иной момент времени. Учитывая важность эмоциональных проявлений при допросе □ полезно применить видеосъемку.

При допросах нападавшего и оборонявшегося следует приложить максимум усилий к выяснению сведений □ характеризующих их личность. В соответствии с УПК РФ □ обстоятельства, □ характеризующие личность обвиняемого □ входят в предмет доказывания по уголовному делу. Правильный вывод о соблюдении условий правомерности необходимой обороны, в конечном счете зависит от ответа на вопрос □ имел ли обвиняемый (с учетом конкретных обстоятельств дела) реальную возможность эффективно отразить общественно опасное посягательство иным способом - с причинением посягавшему меньшего вреда □, чем причинил, □ а если имел □ то почему не воспользовался такой возможностью.

Кроме того, наиболее полные сведения о личности потерпевшего могут сообщить четыре категории свидетелей: члены семей и родственники; соседи по прошлому и настоящему месту жительства; коллеги и знакомые по месту работы или учебы; друзья по свободному времяпровождению.

Тема 5. Особенности расследования умышленного причинения вреда здоровью.

1. Криминалистическая характеристика умышленного причинения вреда здоровью. Особенности возбуждения уголовного дела.

Уголовный кодекс РФ 1996г. в главе «Преступления против жизни и здоровья личности» предусматривает ряд составов преступлений, предусматривающих причинение вреда здоровью:

Ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»;

Ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»;

Ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Составы преступлений конструируются в зависимости от тяжести причиненного вреда. При этом определение вида вреда проводится в соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении Правил судебно-медицинской экспертизы определения тяжести вреда здоровью» №522 от 17 августа 2007г.

При этом под *вредом здоровью* следует понимать либо телесные повреждения, то есть повреждения, нарушающие анатомическую целостность органов и тканей, или их физиологических функций, либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: механических, физических, химических, биологических, психических. **Необходимо отметить, что физическое воздействие на организм потерпевшего может иметь две основные формы:**

1 Непосредственно физическое воздействие на организм человека посредством использования только мускульной силы своего организма (нанесение ударов руками, ногами, сдавливание шеи и т.д.);

2 Физическое воздействие с использованием различных предметов, механизмов, животных, мускульной силы других лиц, которые служат орудием в руках виновного лица (например, удар палкой, топором, ножом, удушение при

помощи петли, использование огнестрельного оружия и т.д.).¹⁰ Жизнь постоянно дополняет этот перечень. Таким образом, в науке выделяют непосредственное и опосредованное насилие.

Одной из особенностей расследования данных преступлений является порядок их возбуждения. Так, если в материалах уголовного дела усматриваются признаки легких телесных повреждений, то согласно ч.2 ст. 20 УПК РФ дело является уголовным делом частного обвинения и возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя и представителя и подлежит прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, о чем и разъясняется потерпевшему. В случаях если преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащим ему правом уголовное дело может быть возбуждено при отсутствии заявления потерпевшего.

Основанием возбуждения данных уголовных дел являются заявления потерпевших, их родственников, знакомых, непосредственное обнаружение патрульно-постовыми службами, сообщения медицинских учреждений. Эти заявления, сообщения должны проверяться.

Эффективное расследование вышеперечисленных преступлений во многом зависит от правильного использования их криминалистической характеристики. Так, что касается способов совершения рассматриваемых преступных деяний, то они достаточно разнообразны и заключаются в активных действиях, направленных на причинении вреда здоровью. Необходимо отметить, что достаточно часто данные преступные деяния совершаются только посредством мускульной силы преступника.

В качестве орудия совершения рассматриваемых преступлений чаще всего преступниками используются предметы хозяйственно-бытового назначения (кухонные ножи, топоры, молотки, лопаты и т.д.), а также случайные предметы, подобранные непосредственно на месте происшествия (камни, бутылки, веревки, провода, палки и т.д.), реже используется холодное оружие (в основном кустарного изготовления) и огнестрельное оружие.

Наиболее распространенным является совершение рассматриваемых преступлений на бытовой и досуговой почве, в состоянии алкогольного опьянения как преступника, так достаточно часто и потерпевшего. Кроме того, в последнее время прослеживается тенденция к увеличению доли рассматриваемых насильственных деяний совершенных вследствие корыстных и хулиганских побуждений.

Значительное количество лиц, совершивших рассматриваемых преступления являются так называемыми лицами асоциальной направленности: не имеющими постоянного источника доходов, безработными, ранее судимыми, лицами без определенного места жительства, систематически употребляющими алкогольные напитки и наркотические вещества. Достаточно часто к данной социальной группе относятся и потерпевшие от рассматриваемых деяний. Распространенным

¹⁰ Симонов В.И. Характеристика объективных свойств физического насилия // Законность и борьба с преступностью: Межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1977. С. 6.

является совершение данных преступлений при виктимном поведении потерпевшего.

Следы: телесные повреждения, кровь, дефекты одежды, повреждения на предметах (проколы, царапины и т.д.), следы пребывания людей на МП, следы различных веществ.

Можно выделить 6 групп обстоятельств подлежащих установлению.

1 группа: *обстоятельства, относящиеся к событию преступления*

а) что произошло, какие этому предшествовали события, что произошло сразу после, кто обнаружил потерпевшего, кто доставил в больницу, сто сообщил родственникам;

б) где произошло расследуемое событие, в каком месте, указывает потерпевший, не развивались ли события в разных местах;

в) в какое время совершено преступление:

- время соответствует тому, о котором говорит заявитель и др. лица;
- не соответствует.

г) не развивалось ли событие преступления постепенно во времени, если да, то какие действия, и в какой последовательности совершались.

2 группа: *обстоятельства, относящиеся к механизму происшедшего*

- какие телесные повреждения или вред здоровью причинены, сколько повреждений, каково их расположение, тяжесть;

- каким орудием причинены повреждения, все ли повреждения нанесены одним орудием; каким способом наносились удары, сила, количество, не причинены ли общественно опасным способом; не имело ли место издевательство, не находился ли в беспомощном состоянии;

- каково было расположение лица, сколько орудий, кому принадлежат (потерпевшему, подозреваемому, третьим лицам);

- какой вред причинен потерпевшему.

3 группа: *обстоятельства, относящиеся к личности потерпевшего*

- кто потерпевший, его анкетные данные, психологическая характеристика, отношения с близкими, окружение;

- не демонстрировал ли свое превосходство, был ли знаком с подозреваемым;

- не находился ли потерпевший в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4 группа: *обстоятельства, относящиеся к подозреваемому, обвиняемому*

- сколько было преступников, действовали ли они сообща, роль каждого;

- какова характеристика каждого, анкетные данные;

- имеющиеся у преступников технические средства;

- характер отношений с окружающими, склонность к конфликтам, реакция на воздействие алкоголя, наркотиков;

- был ли знаком с потерпевшим задолго, перед преступлением или вообще

не знаком;

- есть ли в действиях обвиняемого смягчающие, отягчающие обстоятельства, его мотивы, цели, форма вины.

5 группа: *обстоятельства, относящиеся к ущербу*

- какой вред здоровью причинен;
- каковы затраты на лечение;
- какое имущество было утрачено или испорчено. Заявляет ли иск о возмещении материального, морального, физического вреда, в каком количестве.

2. Особенности организации расследования умышленного причинения вреда здоровью.

Расследование рассматриваемой категории дел обычно начинается с допроса потерпевшего, так как он является непосредственным участником криминального события и потому располагает достаточно полной информацией о его обстоятельствах. Особую значимость это приобретает в ситуациях, когда преступление было совершено без свидетелей. Вообще необходимо отметить, что одной из особенностей данной категории уголовных дел как раз и является широкое участие потерпевшего в его расследовании. В связи, с чем важно выяснить позицию, которую он занимает. И сделать это необходимо как можно скорее после обнаружения преступления, пока в памяти потерпевшего еще свежи все обстоятельства произошедшего события, однако при этом следует иметь в виду, что если потерпевший находится в возбужденном состоянии, его показания могут искажать отдельные обстоятельства произошедшего события. Если потерпевший находится в медицинском учреждении, то его допрос проводится сразу же, как только разрешит врач. Если же потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения допрашивать его нельзя, однако в отдельных случаях его можно расспросить об обстоятельствах преступления.

Поскольку в результате преступного деяния потерпевшему причинен фактический и моральный вред он является лицом непосредственно заинтересованным в результате и исходе расследования, а потому может не быть объективным, скрывать свою роль (например, при наличии виктимного поведения), может просто не помнить обстоятельств совершения преступного деяния по разным причинам (алкогольное опьянение, влияние стресса и т.д.), из-за взаимоотношений с преступником, которые достаточно часто носят сложный характер.

Методика расследования данных преступлений против личности строится с учетом типичных следственных ситуаций, характерных главным образом для начального этапа работы по делу. Выделим два вида ситуаций, типичных для рассматриваемых преступлений, что, разумеется, не исключает существования многих вариантов в их многообразном переплетении.

1. Простые (благоприятные) ситуации. Они благоприятствуют быстрому и полному раскрытию преступлений. Обычно, такие ситуации возникают в случаях

совершения рассматриваемых преступлений на бытовой и, достаточно часто, досуговой почве, часто в присутствии свидетелей. Как правило, для этих ситуаций характерно: наличие данных о месте, времени, многих обстоятельствах совершения преступления, личности потерпевшего и преступника. *Разрешение ситуации начинается:* с анализа исходной информации, полученной при допросе потерпевшего, осмотра места происшествия, судебно-медицинского освидетельствования. Однако очевидность события не исключает и возможных препятствий на пути расследования, особенно при установлении умысла и цели взаимоотношений виновного и потерпевшего. Не исключено и противодействие со стороны преступника, а порой и потерпевшего, что осложняет ситуацию, делает ее проблемной (сложной) и, соответственно, требует принятия более сложных тактических решений.

В данной следственной ситуации проведение допроса потерпевшего должно быть осуществлено безотлагательно, еще и потому, что родственники, друзья, знакомые потерпевшего могут попытаться склонить его к даче ложных показаний. *В ходе допроса следует выяснить следующие моменты:*

- при каких обстоятельствах и кем ему был причинен вред (место, время совершения преступления, способ его совершения, состояние потерпевшего и преступника и т.д.)?

- знаком ли потерпевший с преступником; если да, то в каких отношениях с ним находится, в случае конфликта его характер и течение?

- что могло послужить поводом к причинению вреда здоровью, какими мотивами, по мнению потерпевшего, руководствовался подозреваемый?

- были ли у него соучастники; кто именно?

- направленность умысла преступника;

- поведение потерпевшего в предпреступной и преступной ситуации (не проявлял ли он насилие в отношении преступника, не оскорблял ли его).

При причинении телесных повреждений несколькими лицами целесообразно, чтобы в ходе допроса потерпевший составил схему места происшествия, указав на ней расположение участников преступления.

Как уже было отмечено выше показания потерпевшего, полученные в результате допроса не всегда носят объективный характер. В связи, с чем возможно два типа ситуаций:

1. Потерпевший дает полные и достоверные показания об обстоятельствах криминального деяния и личности преступника;

2. Показания потерпевшего во многом не соответствуют действительности. При этом наиболее распространенными мотивами дачи ложных показаний потерпевшими являются: жалость, месть, корыстная заинтересованность, желание скрыть собственное неправильное поведение и т.д. Таким образом, тактика допроса потерпевшего во второй ситуации отличается значительно большей сложностью. Вообще оценивая показания потерпевшего следователь в любом случае должен учитывать особенности его психики, поскольку иногда потерпевшие агравируют происшедшее, например, рост нападавших, размеры орудия нападения и т.д.

В ситуации, когда о совершении преступления сообщили из медицинского

учреждения необходимо произвести допрос дежурившего в приемном отделении и лечащего врача с целью установления обстоятельств доставления потерпевшего. Если допрос потерпевшего невозможно произвести из-за состояния здоровья потерпевшего иногда приходится допрашивать врачей, медицинских сестер, которым потерпевший мог сообщить те или иные сведения, связанные с нанесением ему телесных повреждений, и о лицах, которые могли их нанести. Потерпевших же с тяжкими телесными повреждениями, находящихся на излечении в лечебном учреждении, во всех случаях целесообразно допрашивать в присутствии лечащего врача и с учетом его письменного заключения (справки) о том, что потерпевший может по своему физическому и психическому состоянию участвовать в следственном действии и давать показания.

Как правило, жертвы тяжких телесных повреждений находятся в состоянии сильнейшего посттравматического стресса. Их память блокирует (вытесняет) страшные воспоминания, а эмоциональная травма способствует искажению произошедших событий. Поэтому следователь должен по каждому делу производить повторные допросы потерпевших, когда состояние их здоровья не будет вызывать опасений, чтобы получить от них полные и достоверные показания обо всех обстоятельствах преступления.

Важное информационное значение имеет судебно-медицинская экспертиза, проведение которой при расследовании данных преступлений является обязательной. *При этом на разрешение эксперта ставятся следующие вопросы:*

1) какие повреждения имеются на теле потерпевшего, их характер и расположение?

2) какова степень тяжести причиненных потерпевшему повреждений, вреда причиненного его здоровью?

3) какова давность повреждений и каким орудием они могли быть причинены?

4) имеются ли признаки неоднократного причинения вреда и каковы временные интервалы между ними?

5) не находился ли потерпевший в момент посягательства в беспомощном состоянии и мог ли он сопротивляться?

Также по данной категории уголовных дел назначаются биологическая экспертиза, КЭМВИ, трасологическая, дактилоскопическая экспертизы, психиатрическая экспертиза и т.д.

2. Сложные (неблагоприятные) ситуации. Эти ситуации возникают в случаях совершения рассматриваемых преступлений при случайном стечении обстоятельств, как правило, мотивами совершения таких преступлений являются хулиганские или корыстные побуждения, реже национальная, расовая или религиозная ненависть. В данных обстоятельствах имеются данные о потерпевшем, но отсутствует информация о преступнике.

Здесь особенность первоначального этапа расследования заключается в том, что главная задача состоит в установлении и розыске преступника. В связи, с чем необходимо выяснить и установить:

- данные, характеризующие личность потерпевшего и его взаимоотношения с виновным;

- мотивы и цели деяния;
- конкретные следы, указывающие на личность преступника, использованные им орудия преступления, оружие, способ совершения и сокрытия следов преступления;
- признаки похищенного имущества.

В данной следственной ситуации информация, полученная при допросе потерпевшего чрезвычайно важна для розыска лица совершившего рассматриваемое преступление. Поскольку в такой ситуации жертва может быть единственным человеком (в случае отсутствия свидетелей) который видел преступника, может описать его облик и рассказать об обстоятельствах преступления. Как и в первой следственной ситуации учитывая значимость показаний потерпевшего допрос откладывать нецелесообразно. В ходе допроса также выясняются признаки внешности причинителя вреда, его одежда, внешний облик, манера поведения, в чем заключалась его роль, роль других участников, в случае преступной группы как они обращались друг к другу и т.д. Необходимо выяснить и возможность оставления на месте происшествия каких-либо предметов, а на теле преступника следов- царапин, укусов иных повреждений.

Пред началом или в ходе допроса потерпевшего нужно попытаться составить с его помощью рисованный или композиционный портрет преступника. Допрос потерпевшего должен носить максимально полный характер, в его ходе выясняются:

1. События, произошедшие до встречи с преступником

- место и время происшествия;
- откуда и куда направлялся потерпевший перед тем, как встретил преступника;
- во что был одет;
- были ли на потерпевшем или с собой дорогостоящие вещи;
- кто мог видеть произошедшие события;
- находился ли потерпевший в момент встречи с преступником в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения;
- если да, то с кем и где он выпивал;
- каковы предположения потерпевшего о том, почему преступник выбрал именно его в качестве жертвы.

2. Встреча с преступником:

- при каких обстоятельствах потерпевший встретил преступника: как он подошел, что спросил или подошел молча, может шел какое-то время рядом, а потом напал и т.д.;
- видел ли раньше потерпевший этого человека, если да, то при каких обстоятельствах;
- считает ли потерпевший, что преступник какое-то время следил за ним, если да, то когда он заметил слежку и какова была реакция;
- пытался ли потерпевший избежать встречи, если да то каким образом: пытался убежать, звал на помощь, противодействовал физически - отталкивал, наносил удары и т.д.;
- если потерпевший пытался избежать совершения преступления, то почему

этого не удалось;

- если потерпевший оказывал физическое противодействие, то каковы были ответные действия преступника;

- если потерпевший не пытался избежать конфликта с преступником, то почему;

- если потерпевший общался с преступником, то о чем.

3. Приметы преступника:

- сколько человек совершило преступление? Указать их примерный возраст, рост, цвет волос, может быть особенности роста волос, цвет глаз, форма носа, бровей, губ, ушей, вид зубов, имелся ли от преступника какой-то запах (табачный, алкоголя, лекарственный иной);

- имелись ли на руках, лице особые приметы: шрамы, родимые пятна, татуировки (что изображали), какие-либо уродства, увечья и т.д.;

- во что был одет преступник, вид одежды, ее цвет, соответствие сезону и т.д.;

- охарактеризовать речь преступника: культурная, вульгарная, скороговорка, обычного темпа, может быть преступник заикался, использовалась нецензурная лексика, слова из блатного жаргона, профессиональные термины и т.д.;

- если преступников было несколько, то как они общались друг с другом, какие имена называли, клички, кто по мнению потерпевшего верховодил среди них, почему он так решил;

- если преступник (преступники) были на автомобиле, то какова ее марка, цвет, государственный номер, особые приметы внешней части кузова или салона;

4. Совершение преступления:

- в каком месте произошло нападение;

- напал ли преступник внезапно или спустя некоторое время после общения;

- указать примерное время нападения, сколько прошло времени с момента встречи до момента нападения;

- нападал ли преступник молча или сопровождал нападение общением;

- описать внешний вид предметов, которые были использованы преступником для нанесения телесных повреждений;

- описать процесс нападения: нанесение ударов (чем, по каким частям тела, сколько раз);

- действия преступника после нанесения телесных повреждений;

- каким образом отразилось причинение телесных повреждений на потерпевшем (терял ли потерпевший сознание, на какое примерно время);

- не было ли у преступника намерения убить потерпевшего;

- какими были действия потерпевшего после нанесения телесных повреждений, мог ли самостоятельно двигаться, обращался ли к кому за помощью, куда направился с места происшествия;

Вообще важно получить от потерпевшего как можно более полную детализированную информацию о произошедшем, включая ту, которая, по его мнению бесполезна, тривиальна и для следствия неуместна. Такая предварительная оценка информации может оказаться весьма неточной, так как

трудно судить какая именно информация может оказаться ценной для следствия, а какая нет.

В дальнейшем в случае если личность подозреваемого неустановленна, или подозреваемый не задержан, то продолжают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности и задержания лица, виновного в совершении преступления. Для установления конкретных обстоятельств дела и собирания дополнительных доказательств следователь в рамках взаимодействия с оперативными сотрудниками милиции может:

- направить ориентировки или оповестить иным путем все отделы милиции по месту производства следствия о совершенном преступлении и приметах преступника, предоставив в их распоряжение фотографии, фоторобот или субъективные портреты, по которым он может быть опознан;

- безотлагательно направить оперативным работникам милиции новые сведения об обстоятельствах преступления, полученные в результате производства экспертиз;

- передать им фотоснимки орудия преступления, следов автотранспорта, следов, сохранившихся на предметах, оставленных подозреваемым на месте происшествия;

- поручить сотрудникам милиции проверить в травмпунктах, медпунктах, санитарных частях, поликлиниках не обращались ли какие-либо лица за оказанием медицинской помощи по поводу травм, которые могли быть получены в результате сопротивления потерпевшего;

- дать поручение проверить по оперативно-розыскным учетам и другим учетам лиц. Имеющих особые приметы, характерные признаки внешности либо иные признаки, позволяющие идентифицировать личность преступника;

Кроме того, по делам о данных преступлениях следователь может получить и использовать в доказывании криминалистически значимые сведения, содержащиеся в оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетах органов внутренних дел. К таким учетам относятся:

- пофамильный и дактилоскопический учет;

- учет квалифицированных и особо опасных преступников;

- учет преступлений с характерными способами совершения;

- учет лиц, объявленных в федеральный розыск;

- учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия;

- учет лиц, представляющих оперативный интерес, по признакам внешности;

- картотеки субъективных портретов неустановленных преступников.

В ситуации, же когда установлена личность подозреваемого, то он задерживается производится допрос подозреваемого. При этом допрос подозреваемого должен быть максимально детализирован, а в дальнейшем все детали показаний должны быть проверены посредством сопоставления их с фактами, установленными из других источников.

Тема 6. Особенности расследования изнасилований.

1. Криминалистическая характеристика изнасилований.

Расследование преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ имеет определенного рода особенности. Прежде всего, следует отметить, что изнасилование является наиболее тяжким преступлением в группе посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу личности, за которое законодатель всегда предусматривал повышенную ответственность. Состав преступления, предусмотренный ст. 131 УК РФ, состоит из трех видов изнасилования: простого, квалифицированного и особо квалифицированного. За каждый вид изнасилования установлено наказание в виде лишения свободы на различные сроки (от трех до пятнадцати лет).

Элементы, входящие в содержание криминалистической характеристики изнасилований образуют целостную систему:

- 1) личность преступника, а при групповом изнасиловании личности преступников;
- 2) мотив изнасилования;
- 3) личность жертвы и особенности ее поведения до, во время и после совершения изнасилования;
- 4) способы подготовки, совершения и сокрытия изнасилования;
- 5) следы преступления;
- 6) обстановка (место и время) изнасилования.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики изнасилований является личность преступника. Около 40 % изнасилований приходится на лиц, ранее уже совершавших преступления. Две трети изнасилований совершается в состоянии опьянения; как правило, лицами из числа местных жителей, половина из которых не имеет постоянного источника дохода.

Определенное своеобразие наблюдается и в возрастных характеристиках насильников. Наиболее высока преступная активность лиц в возрасте от 18 до 24 лет (их около 40 %); 22-23 % составляют несовершеннолетние; почти столько же – лица в возрасте 30 лет и старше, 17% приходится на долю лиц 25-29 лет. По образовательному уровню преступники, совершившие изнасилования, имеют среднее общее и среднее основное образование – 70 %, среднее профессиональное – 15 %, профессиональное высшее образование 2%. Следует заметить, что последний показатель в два раза ниже процента лиц, имеющих профессиональное высшее образование, в общей массе преступников. В действиях преступника находят отражение многие свойства его личности, а это, в свою очередь, позволяет создать модель наиболее вероятного типа насильника — мысленно представляемую систему, которая, отображая или воспроизводя объект поиска, способна замещать его таким образом, что исследование модели дает новую информацию об искомом преступнике.

Лиц, совершающих изнасилования можно условно разделить на три основные группы. *В первую группу входят лица с различными аномалиями психики, а*

также патологическими проявлениями полового влечения (фетишизм, эксгибиционизм, садизм и т. д.). Дефекты их психики проявляются не только в определенной нелогичности, бросающейся в глаза странности поведения, но и в речи, что может быть подмечено потерпевшей и сообщено ею на допросе. К этой группе относятся и лица, страдающие психозом позднего возраста, развивающимся старческим слабоумием. Чаще всего ими совершаются половые посягательства в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Вторую группу составляют лица, не имеющие патологических изменений в области психики и половой сферы. Их можно подразделить на две подгруппы. В первую входят хронические алкоголики, наркоманы, а также лица, ранее судимые за злостное хулиганство, разбой, половые и другие насильственные преступления. Их отличают грубость, жестокость в обращении с окружающими, моральная распущенность, извращенность в удовлетворении половой страсти. Ко второй подгруппе относятся лица, не имеющие резко выраженных признаков первой подгруппы. В большинстве своем они отличаются примитивными интересами, циничным отношением к женщине, злоупотреблением алкогольными напитками. Сюда же относятся и лица, которые совершили изнасилование при наличии сложных, специфических взаимоотношений с потерпевшей, в ситуации, когда ее поведение было опрометчивым, рискованным и даже провокационным.

В третью группу входят несовершеннолетние насильники. По данным статистики, несовершеннолетними совершается ежегодно треть изнасилований. При этом процентное соотношение изнасилований, совершенных подростками, имеет стабильную тенденцию к росту. При нападении в одиночку они чаще всего посягают на малолетних или несовершеннолетних. При совершении преступления в группе их жертвами оказываются как несовершеннолетние, так и взрослые женщины, в том числе преклонного возраста. Групповые изнасилования с участием несовершеннолетних сопровождаются жестоким, особо циничным отношением к жертве, извращенными способами удовлетворения половой страсти. В процессе раскрытия изнасилования, совершенного несовершеннолетними или с их участием, следует учитывать, что довольно часто такая группа совершает и другие преступления (кражи, грабежи, хулиганство и т. п.), которые, как правило, следуют одно за другим. Причем большинство участников группы обычно являются жителями одного района, хорошо знают друг друга по учебе, совместному времяпрепровождению и совершают изнасилования недалеко от места постоянного проживания или же мест, где проводят свой досуг. Как правило, все или большинство из них состоят на учете в инспекциях по профилактике правонарушений несовершеннолетних (ИППН).

Следует отметить, что в группы несовершеннолетних насильников нередко входят и взрослые: не только юноши (как правило, 18-19 лет), но и девушки (организаторы, подстрекатели, пособники), которые провоцируют ребят на изнасилование своих, по их мнению, слишком скромных и порядочных подруг, знакомых девушек, а также и малолетние мальчики 9-13 лет. Последние, подражая более старшим ребятам, в процессе изнасилования совершают аналогичные действия, в том числе и половой акт.

Способ совершения изнасилования - это совокупность действий,

направленных на удовлетворение половой потребности преступника с применением физического насилия, угроз, обмана или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в результате чего наступили или могли наступить вредные последствия.

Существуют своеобразные способы подготовки изнасилований: выслеживание женщин вблизи мест жительства в позднее время суток; заманивание в глухие места под благовидным предлогом: выявление работающих ночью или находящихся дома одних; проникновение в квартиру обманом или силой, где женщина находится одна; приведение жертвы в беспомощное состояние с помощью одурманивающих, наркотических, психотропных и других препаратов; выявление несовершеннолетними насильниками девочек, живущих половой жизнью; завлечение обманом соучастницей, соучастницами группы несовершеннолетних преступников своей знакомой в оговоренное с насильниками место; угрозы женщине расправиться с ее детьми (как правило, малолетними, грудными), которые находятся в этот момент с ней; похищение женщин и лишение их свободы и т.д.

“Классический” способ совершения изнасилования предполагает половой контакт, в котором соединяются гениталии мужчины и женщины.

В большинстве случаев преступники прибегают к использованию действий по сокрытию изнасилования. Ими могут быть: угроза убить потерпевшую или ее близких, если она сообщит об изнасиловании кому-либо; убийство потерпевшей, а также уничтожение и сокрытие трупа; застирывание одежды, либо ее уничтожение, а также произведение туалета половых органов с целью уничтожения следов преступления; изменение преступником внешности; выезд преступника с места жительства на длительное время; угроза потерпевшей рассказать ее знакомым и близким, что она женщина легкого поведения; совершение изнасилования далеко от своего места жительства и т.д.

Данные о способе совершения изнасилования позволяют судить о некоторых особенностях личности насильника (его возрасте, преступном опыте, характере, профессии, дефектах психики и т. п.). О психических аномалиях насильника, например, свидетельствуют следы укусов, похищение у жертвы интимных предметов туалета и т.д.

К следам преступления, прежде всего, относятся типичные материальные следы совершенного изнасилования, характеризующие способ совершения изнасилования и факт пребывания подозреваемого на месте происшествия.

К следам совершения изнасилования могут быть отнесены следы применения определенного способа преступления, например, наличие или отсутствие следов наркотических средств или алкоголя на месте происшествия и в крови потерпевшей, телесные повреждения, появившиеся в результате борьбы между потерпевшей и насильником, а также характерные для изнасилования кровоподтеки и ссадины на теле потерпевшей при совершении насильственного полового акта, следы спермы, выделений из влагалища, микроволокна одежды преступника на одежде жертвы.

Следы пребывания насильника на месте происшествия разнообразны:

- 1) предметы, документы, одежда и обувь или их составные части

(оторванные пуговицы, карманы, рукава и т. д.) и другие целостные объекты, принадлежащие насильнику;

2) следы отображения обуви, стопы, зубов, ладони, одежды и др.;

3) следы биологического происхождения (кровь, сперма, ногти, кожа, волосы);

4) микрообъекты (наложение волокон одежды на разных предметах, частиц веществ, случайно занесенных на место происшествия);

5) запаховые следы.

Кроме того, существуют так называемые идеальные следы – это отображения, возникающие в памяти участников и очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения изнасилования, а также в памяти иных лиц, которые располагают сведениями, имеющими значение для дела и закрепляемые затем в рамках расследования уголовного дела в процессуальных документах – протоколах допроса потерпевшей, свидетелей и т. д.

Важное криминалистическое значение при совершении преступлений приобретает обстановка действий преступника. Этот фактор позволяет выявить причины и условия повторяемости совершения изнасилований и принять ряд соответствующих мер по предупреждению совершения изнасилований в определенных, наиболее благоприятных местах.

Картина совершения изнасилований в зависимости от времени года и суток по результатам социологического исследования таковы: летом — 66 случаев, осенью — 46, весной — 38 и зимой — 30; вечером — 111, днем — 34, ночью — 30, утром — 5. По административно-территориальным единицам: город — 134, село — 18, поселок — 12, пригород — 16 случаев изнасилований.

Наиболее благоприятные для совершения изнасилований места распределяются следующим образом: улица — 44; подъезд — 24; квартира — 32; зеленые насаждения — 14; гостиница — 10; автомобиль — 8; лифт, общежитие вуза, частный дом — по 6 случаев; турбаза, учебный корпус вуза, сауна (баня), дискотека, пустырь — по 4 случая; палатка (берег озера, реки), двор студенческого общежития, пионерский лагерь, лес, тамбур электрички (поезда) — по 2 случая изнасилования.

2. Планирование расследования изнасилований

Объективность, полнота и быстрота расследования во многом зависят от правильной организации и целеустремленности работы следователя. При расследовании изнасилования весьма существенное значение имеет определенный порядок производства первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий по делу, а также выдвижение версий и определение круга вопросов, подлежащих выяснению при проверке выдвинутых версий. Поэтому планирование расследования по делу должно производиться после допроса потерпевшей и включать в себя не только планирование комплекса следственных и иных мероприятий по делу вообще, но планирование производства отдельных следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

На первом этапе планирование расследования изнасилований главным образом направлено на выяснение вопросов о том, имело ли место половое сношение между подозреваемым и потерпевшей во время и на месте, указанных потерпевшей, и было ли оно совершено против воли и согласия потерпевшей, то есть с применением физического или психического насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

После возбуждения уголовного дела проводятся следующие первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия:

- допрос потерпевшей;
- осмотр места происшествия (если он не был проведен до возбуждения дела);
- выемка у потерпевшей одежды, в которой она была на месте происшествия, и осмотр этой одежды;
- судебно-медицинская экспертиза потерпевшей и изъятой у нее одежды;
- задержание, освидетельствование и допрос подозреваемого;
- обыск в квартире подозреваемого;
- выемка одежды, в которой он был на месте происшествия, осмотр изъятой одежды и направление ее на судебно-медицинскую;
- назначение других экспертиз;
- допрос свидетелей-очевидцев (если они имеются), выявление и допрос других свидетелей по делу;
- предъявление подозреваемого для опознания;

Несколько отличаются первоначальные следственные и оперативно – розыскные действия в случае, когда неизвестен насильник. В этой ситуации необходимо предусмотреть в плане расследования:

- допрос потерпевшей;
- осмотр места происшествия;
- судебно-медицинскую экспертизу потерпевшей и изъятых у нее вещей;
- допрос свидетелей-очевидцев (если они имеются);
- назначение криминалистической экспертизы следов и других вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия;
- установление наблюдения за определенными лицами или пунктами;
- обыск у подозреваемого и его допрос, предъявление его для опознания потерпевшей и свидетелям-очевидцам;
- направление подозреваемого и изъятой у него одежды на судебно-медицинскую;
- назначение и производство других экспертиз .

Понятно, что этот перечень не является универсальным и производство отдельных следственных действий зависит от сложившейся обстановки, например, обратилась ли потерпевшая с заявлением об изнасиловании немедленно или через несколько дней. Но в любом случае, особое внимание следователя должно быть обращено на выяснение данных о личности и приметах подозреваемого, для того, чтобы можно было принять меры к его розыску и задержанию.

При расследовании изнасилования необходимо установить все

обстоятельства, входящие в состав изнасилования. Применительно к рассматриваемому виду преступлений это следующие обстоятельства:

- по объекту преступления – кто подвергся изнасилованию, не находилась ли потерпевшая в беспомощном состоянии (если находилась, то что явилось причиной ее беспомощности, не была ли она приведена в это состояние подозреваемым), не обладает ли потерпевшая признаками, наличие которых является отягчающим обстоятельством (несовершеннолетие потерпевшей); при покушение на изнасилование устанавливается, является ли объектом преступления половая свобода потерпевшей, или ее здоровье, или достоинство, а также общественное отношение (личная собственность потерпевшей), требующие иной квалификации совершенного деяния;

- по объективной стороне – где и когда совершено изнасилование или покушение на него, каким способом, какое насилие было применено в отношении потерпевшей (или же было использовано ее беспомощное состояние), не имеются ли отягчающие вину обстоятельства (повторность изнасилования, наличие угроз убийством или причинением тяжкого телесного повреждения, наличие особо тяжких последствий), что способствовало совершению преступления;

- по субъекту преступления – кто совершил преступление, не обладает ли это лицо признаками, отягчающими ответственность (как особо опасный рецидивист или как учинившее повторное изнасилование); если преступление совершено группой, то какова степень вины каждого из участников; кроме того, должны быть выявлены недоносители и укрыватели (при условии, если укрывательство не было обещано заранее);

по субъективной стороне – наличие прямого умысла.

3. Особенности производства отдельных следственных действий

Допрос потерпевшей. Это, как правило, самое первое или одно из первоочередных следственных действий. Показания потерпевшей являются важнейшим источником сведений о совершенном изнасиловании или покушении на него, а также о лице, совершившем это преступление, поэтому к допросу потерпевшей следует отнестись с максимальной серьезностью. Однако психическое отношение потерпевшей к факту изнасилования и, соответственно, мотивы показаний могут быть различными. Именно от этих обстоятельств во многом зависит характер исходных следственных ситуаций:

- потерпевшая заинтересована в установлении истины по делу и изобличении насильника;

потерпевшая подает заведомо ложную жалобу, добиваясь осуждения невиновного из-за неприязни к нему, нанесенной обиды, или же из-за того, что факт полового акта стал известен ее близким, а иногда из соображений материального характера;

- потерпевшая отрицает сам факт ее изнасилования или даже совершения полового акта.

Это чаще всего имеет место в тех случаях, когда дело возбуждается по

инициативе органов расследования. На объективность показаний потерпевшей негативно влияют просьбы родственников виновного компенсировать ущерб деньгами, а также угрозы, шантаж, нежелание огласки, боязнь разрыва супружеских отношений и т.д.

При первом же допросе у потерпевшей по возможности должны быть выяснены все необходимые обстоятельства, касающиеся самого преступления и личности преступника. Неполное выяснение обстоятельств на первом допросе может повлечь за собой, в связи с упущенным временем, потерю или исчезновение тех или иных следов преступления и потерю возможности получить те или иные данные, которые имеют иногда решающее значение для дела.

По делам об изнасилованиях при проведении допроса потерпевшей следует учитывать следующую особенность проведения такого следственного действия. При допросе следователю приходится касаться интимных сторон жизни потерпевшей, в силу чего она чувствует себя на допросе скованно, волнуется, из чувства стыда стремится в своих ответах обойти различные мелкие подробности происшедшего события, особенно связанные с моментом полового сношения между ней и подозреваемым, хотя эти “мелкие” подробности могут иметь важное значение для дела. Поэтому следователь должен соблюдать особый такт и осторожность постановки вопросов. Такое поведение на допросе особенно характерно для молодых девушек и несовершеннолетних. Поэтому при постановке вопросов перед потерпевшей следует тщательно продумывать и формулировать их так, чтобы потерпевшая могла изложить свои ответы в удобной и приемлемой для нее форме и вместе с тем, подробно осветить обстоятельства, которые интересуют следователя.

Весь допрос надо вести так, чтобы потерпевшая отчетливо понимала, что выясняемые обстоятельства не вызваны любопытством следователя и что эти факты не будут разглашены, а рассмотрение такого рода дел в суде проводится, как правило, при закрытом судебном заседании, и поэтому всякая огласка нежелательных для потерпевшей сведений исключена.¹ Первый допрос потерпевшей, а желательны и последующие, ни в коем случае нельзя проводить в присутствии других лиц за исключением случаев, когда этого требует закон, например, при допросе несовершеннолетних. Такой допрос по возможности следует поручить следователю женщине, а если этого нельзя сделать, то следователю мужчине в возрасте, намного превышающем возраст допрашиваемой.

Далее следует установить, знакома ли потерпевшая с подозреваемым. Знакома ли лично или знала его только в лицо и каковы были их взаимоотношения до совершенного изнасилования. Желательно подробнее выяснить, была ли ранее между ними интимная связь, если была, то в связи с чем прекратились интимные отношения и когда; если взаимоотношения между ними были ненормальными, то в чем причина этого и как выражались такие взаимоотношения.

В том случае, если потерпевшая хорошо знакома с подозреваемым выясняется его адрес, место работы, во что был одет и обут во время преступления, не обращался ли лично или через своих родственников, друзей к

ней с просьбой не подавать заявление в правоохранительные органы. При проведении допроса в первую очередь выясняются все обстоятельства, которые предшествовали половому сношению между потерпевшей и подозреваемым, для чего задаются следующие вопросы:

- когда и в связи с чем она оказалась на месте происшествия, при каких обстоятельствах произошла ее встреча с подозреваемым, не была ли эта встреча заранее обусловленной;

- в чем выразились насильственные действия подозреваемого с целью принудить ее к половому сношению с ним, какие конкретно меры физического воздействия он к ней применил или чем угрожал, если он имел при себе оружие, то какое именно и как его использовал;

- если потерпевшая была в момент изнасилования в беспомощном состоянии, то в чем выражалось это беспомощное состояние, в связи с чем она оказалась в этом состоянии, а если была приведена в это состояние подозреваемым, то с помощью каких средств;

- не осталось ли на ее теле или одежде каких-либо следов, свидетельствующих о примененном к ней насилии; как она реагировала на домогательства подозреваемого, какое сопротивление ему оказывала, не осталось ли следов ее действий на теле или одежде подозреваемого, звала ли она на помощь, если нет, то почему;

- относительно совершения насильственного полового акта у потерпевшей необходимо выяснить: в какой форме, сколько раз совершен акт, доведен ли он до конца. Если насильник был не один, то сколько было соучастников, кто, в какой последовательности и сколько раз насильничал.

В случаях, когда потерпевшая обратилась с заявлением в органы расследования не сразу же после совершения изнасилования, а по истечении нескольких часов или на следующий день, необходимо выяснить, кто мог ее видеть сразу же после случившегося с ней и кто мог наблюдать ее состояние и внешний вид, следы насилия на ней после совершения изнасилования, где и при каких обстоятельствах и кому она рассказала о случившемся, обращалась ли она за медицинской помощью и куда, какая помощь была ей оказана, чем вызвана задержка с подачей заявления в органы расследования о происшедшем; какая одежда и обувь были на ней на месте происшествия, где она находится в настоящее время, не производила ли она чистки, стирки или починки одежды, не мылась ли она после происшедшего.

Если потерпевшая незнакома с подозреваемым, но она знает его в лицо, необходимо установить приметы его внешности, где его видела, имеет ли общих знакомых, которые могут сообщить о нем более подробно, сможет ли она опознать его, если увидит. Кроме того, составляется примерный психологический портрет насильника на основании сообщенных сведений жертвы. У нее выясняются следующие обстоятельства в дополнение к сказанным выше: индивидуальные особенности психики; не страдает ли отклонениями в сфере полового развития; выясняются особенности психо – эмоционального развития, нет ли склонности к преувеличениям, и главное, не оговаривает ли она подозреваемого.

Осмотр места происшествия. Правила осмотра места происшествия достаточно разработаны криминалистической наукой, которая достаточно четко выделяет особенности осмотра места происшествия при расследовании изнасилований.

Осмотр начинается с обзора места происшествия в целях: ориентировки и определения границ подлежащего осмотру пространства, решения вопроса об исходной точке и способе осмотра, т. е. определения последовательности осмотра. Затем следователь вместе с другими участниками осмотра выясняет, какие объекты находятся на месте происшествия, исследует весь комплекс вопросов, относящихся к обстановке места происшествия, определяет взаимное расположение и взаимосвязь элементов обстановки, изучает их внешний вид, состояние и с максимально необходимыми и возможными в данных условиях подробностями фиксирует все обнаруженное с помощью фотосъемки, схем, планов, чертежей и делает необходимые заметки для протокола осмотра, например, фиксируется отдаленность места происшествия от жилых помещений, характер почвы, наличие отпечатков ног, автотранспорта (в этом случае делает слепки и фотоснимки следов) и др.

В протоколе осмотра места происшествия фиксируется все, что по мнению следователя имеет или может иметь значение для дела: состояние почвы, кустарника, их притоптанность и примятость, например, характерные вдавленные следы на почве от коленей и локтей насильника; наличие на коре близлежащих кустарников и деревьев свежих царапин, которые могут свидетельствовать о происходившей борьбе. Там же могут быть обнаружены отдельные частицы ткани или нитки от одежды потерпевшей или подозреваемого, следы крови, спермы, волосы. Особенно тщательно осматривается трава, в которой могут быть обнаружены спички, сигареты, другие предметы, выпавшие из карманов подозреваемого, оторванные пуговицы, оружие или следы его применения (патроны, гильзы, частицы пороха, копоть). Кроме того, могут быть обнаружены и предметы, оставленные потерпевшей или сорванные с нее подозреваемым. Ими могут быть трусы, резинки, пояс, сумочка, украшения и т. п.

Тактика осмотра места происшествия при совершении преступления в помещении (в комнате, на чердаке, в сарае и др.) несколько отличается от тактики осмотра открытой местности тем, что в протоколе осмотра места происшествия и на плане места происшествия фиксируется: расположение смежных с осматриваемым помещений, толщина стен между ними; материал, из которого изготовлены стены; состояние дверей, окон, запоров на них; что просматривается из окон, что видно в комнате с улицы. Особое внимание необходимо обратить на состояние имеющейся в комнате мебели и других предметов, что может свидетельствовать о происходившей здесь борьбе. Например, поваленные стулья, разбитая и разбросанная посуда, другие разбросанные по помещению предметы, постельные принадлежности. На постели, полу, диванах, коврах, покрывающих пол или диваны, необходимо искать не только следы спермы, крови и возможные вырванные или выпавшие волосы, но и микрочастицы от одежды потерпевшей или подозреваемого. Осмотр следует проводить не только в комнате, в которой произошло изнасилование, но и в других комнатах, так как в них могут быть

оставлены принадлежности туалета потерпевшей или подозреваемого, а так же могут быть оставлены предметы, которыми потерпевшая и подозреваемый наносили удары друг другу во время борьбы и причинили телесные повреждения.

Все описанные действия необходимо провести и в том случае, если осмотру подвергается автомашина, в которой потерпевшая была изнасилована или привезена на место происшествия. Необходимо обратить внимание на обстоятельства, которые могут свидетельствовать о факте пребывания потерпевшей в этой машине. Следует заметить, что в том случае, если осмотр проводится после допроса потерпевшей, следует сопоставить ее показания с данными осмотра, чтобы проверить их правильность.

Осмотр одежды, обуви и других предметов, изъятых у потерпевшей и подозреваемого или обнаруженных на месте происшествия. Как уже отмечалось, одежда, обувь и другие вещи, изъятые у потерпевшей и подозреваемого, в которых или с которыми они были на месте происшествия, или которые были ими утеряны на месте происшествия, могут иметь на себе различные следы, свидетельствующие о половом сношении между потерпевшей и подозреваемым, о борьбе между ними, о пребывании их на месте происшествия, поэтому необходимо проводить осмотр указанных предметов, при котором обращается внимание на наличие следов крови, спермы, волос, частиц растительности, почвы, на характер разрывов и порезов материала одежды, их размеры, форму и расположение. Следы спермы на теле или одежде женщины являются одним из наиболее важным доказательством полового сношения с ней или покушения на него. Поэтому необходимо более подробно раскрыть вопросы, касающиеся обнаружения, изъятия и сохранения следов спермы.

Не всегда легко обнаружить сперму. На светлых тканях пятна спермы имеют серовато-беловатый оттенок, на темных – беловатый, на ворсистых тканях сперма засыхает на ворсинках в виде беловато-серых частиц, на твердых поверхностях – в виде блестящих корочек стекловидного характера. Если пятна спермы загрязнены землей, мочой и кровью, то они могут быть невидимы невооруженным глазом. Участки ткани, на которые попала сперма, становятся на ощупь жестковатыми, как бы накрахмаленными. Очертания пятен спермы имеют извилистый характер, на светлых тканях цвет пятен более интенсивен. При облучении ультрафиолетовыми лучами сперма дает беловато-голубую люминесценцию, однако она утрачивается, если в сперму попадает немного крови, и в таких случаях ее трудно обнаружить. Поэтому, если предполагается наличие на одежде пятен спермы, а при освещении ультрафиолетовыми лучами они не выявляются, такую одежду все равно необходимо изъять и направить на экспертизу.

Обнаруженные волосы, частицы грязи, растительности и т. п. помещаются в стеклянные колбочки, баночки и иную посуду, затем укладываются в общую упаковку, если посылка идет на экспертизу в одну лабораторию. Для того, чтобы избежать загрязнения, отслоения и запыления пятен, особенно похожих на кровь или сперму, их необходимо прикрыть кусками чистой материи и обшить с краев контрастными по цвету нитками, после чего осмотренные вещи упаковываются таким образом, чтобы обшитые места находились внутри свернутой одежды.

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, подозреваемого и вещественных доказательств. Судебно-медицинская экспертиза по данной категории уголовных дел назначается обязательно для:

- 1) определения характера телесных повреждений;
- 2) для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют.

При расследовании уголовных дел о половых преступлениях судебно-медицинская экспертиза обычно решает вопросы, связанные с установлением факта полового сношения. При освидетельствовании потерпевшей могут быть установлены повреждения девственной плевы, следы семенной жидкости, ссадины, кровоподтеки и т. д. При освидетельствовании подозреваемого на его теле (одежде) могут быть обнаружены повреждения или пятна крови. В отношении всех обнаруженных повреждений у потерпевшей и подозреваемого обязательно решается вопрос об их происхождении и давности. Экспертиза потерпевшей может быть проведена не только с целью установления насильственного полового сношения, но также и беременности потерпевшей, заражения ее венерическим заболеванием, степени тяжести телесных повреждений и др.

В подавляющем большинстве случаев объектами судебно-медицинской экспертизы по делам об изнасилованиях или покушении на изнасилование являются живые лица (потерпевшая и подозреваемый), их одежда, обувь, а также другие вещественные доказательства. И только в редких случаях объектом является труп потерпевшей, например, если смерть явилась последствием изнасилования. Если состояние здоровья потерпевшей позволяет, то немедленно одним из первых следственных действий должно быть проведение освидетельствования. Затем проводится судебно-медицинское освидетельствование (экспертиза). Освидетельствование может быть заменено экспертизой лишь в том случае, если последнюю можно провести сразу же после получения сообщения или заявления об изнасиловании. Освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза проводятся независимо от принятия потерпевшей гигиенических мер. При освидетельствовании и экспертизе особо тщательно должны быть зафиксированы следы преступления.

Установление факта полового сношения с потерпевшей имеет особо важное значение. Экспертное заключение о бывшем половом сношении и давности его основывается на факте наличия разрыва девственной плевы (дефлорация) и ряда воспалительных изменений, наблюдаемых в области разрыва. Хотя дефлорация, как правило, является убедительным доказательством имевшего место полового сношения, она возможна и без полового сношения – при травматическом воздействии на девственную плеву какого-нибудь твердого предмета. Здесь необходимо иметь в виду, что заживление разрывов протекает в короткие сроки. И уже через 8 –10 дней образуются рубцы, которые лишают эксперта возможности установить точное время полового акта. Это обстоятельство требует срочного назначения и проведения экспертизы потерпевшей, во всяком случае, ранее недели полового сношения с ней. Бесспорным доказательством того, имело

ли место половое сношение с потерпевшей или покушение на него, является обнаружение в половых путях потерпевшей следов спермы. Сперматозоиды находятся в половых путях женщины не более 2 – 3 дней, поэтому не следует медлить с назначением и проведением экспертизы потерпевшей, так как это может привести к исчезновению этого важного доказательства.

Как показывает практика, в 50%-ах случаев потерпевшая оказывает насильнику физическое сопротивление, преодолевая которое, он причиняет ей различные телесные повреждения. Наиболее характерными из них являются кровоподтеки и ссадины в области половых органов и на внутренней поверхности бедер. Также телесные повреждения могут образоваться и на других частях тела потерпевшей, например, на кистях рук, в окружности рта и др. Данные повреждения исчезают в течение нескольких дней, поэтому необходимо незамедлительное проведение судебно-медицинской экспертизы.

При назначении экспертизы, постановке вопросов, а также при оценке заключения эксперта, следователь должен иметь в виду все изложенные выше обстоятельства. Судебно-медицинская экспертиза не ограничивается лишь разрешением вопросов, связанных с исследованием и освидетельствованием живых лиц. Также исследуются вещественные доказательства и различные следы (крови, спермы и др.) в рамках судебно-биологической экспертизы.

В зависимости от конкретной ситуации, на разрешение судебно – медицинской экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

-имеются ли у потерпевшей телесные повреждения; каково их количество, точная локализация, характер, давность?

орудия причинения повреждений, механизм и тяжесть каждого повреждения?

-возникли ли повреждения одновременно, если разновременно, то в какой последовательности?

-каково количество воздействий (ударов), которыми причинены повреждения?

-достигла ли потерпевшая половой зрелости?

-жила ли потерпевшая половой жизнью?

-имеются ли следы, свидетельствующие о самообороне?

-нарушена ли целостность девственной плевы у потерпевшей, если да, то какова давность этого нарушения, если не нарушена, то допускает ли строение девственной плевы совершение полового сношения без ее нарушения?

-имеется ли у потерпевшей во влагалище, прямой кишке и ротовой полости сперма, если да, то какова ее групповая принадлежность?

-повлекло ли за собой половое сношение с потерпевшей какие-либо вредные для ее здоровья последствия и какие именно?

-не могла ли потерпевшая причинить себе повреждения сама собственной рукой ?

если окажется, что у потерпевшей была прервана беременность, то каков способ прерывания беременности, является ли это результатом изнасилования или причинения телесных повреждений?

- имеются ли на одежде потерпевшей (подозреваемого) следы крови,

спермы (выделений из влагалища), если да, то какова их групповая принадлежность?

-имеются ли на теле подозреваемого следы крови и отдельные вырванные или выпавшие волосы? если имеются, то какова их групповая принадлежность крови, из какой части тела или органа она исходит? принадлежат ли обнаруженные волосы человеку, если да, то с какой они части тела и кому могут принадлежать – подозреваемому или потерпевшей?

Заключение эксперта имеет большое значение при расследовании изнасилования, оно может стать основанием для привлечения того или иного лица к уголовной ответственности, для правильной квалификации преступного деяния, для изменения предъявленного обвинения, а также может уличить подозреваемого или потерпевшую в даче ложных показаний.

Перед тем, как направить на экспертизу одежду, обувь и другие вещи, изъятые у потерпевшей и подозреваемого, следователь должен получить образцы крови, слюны и волос потерпевшей и подозреваемого для сравнительного исследования при производстве экспертиз. О необходимости получения таких образцов он выносит постановление, а о произведенном получении образцов оформляет протокол.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого производится сразу же после допроса потерпевшей, осмотра места происшествия, а также в случае его задержания, предусмотренного законом. На допросе подозреваемый может вести себя по-разному. Чаще всего он на первом допросе отрицает факт полового сношения с заявительницей, а если и признает его, то утверждает, что оно имело место по добровольному согласию. В отдельных случаях он утверждает, что находился с заявительницей длительное время в половой связи, а иногда вообще отрицает факт близкого знакомства с ней, а если не отрицает знакомства, то заявляет, что в указанное время находился в другом месте и с ней не встречался.

Целесообразно допрос начинать с выяснения характера его взаимоотношений с потерпевшей, после чего задаются вопросы по существу заявления потерпевшей.

Допрос может проходить в бесконфликтной и конфликтной обстановке. В первом случае подозреваемый, как правило, признает факт изнасилования и ему предлагается самому рассказать о случившемся. А именно: о месте, времени и обстоятельствах изнасилования, о характере примененного им насилия, о характере оказанного ему сопротивления; если имело место покушение на изнасилование, то выясняется, какие обстоятельства помешали довести подозреваемому до конца свои действия и был ли самостоятельным отказ от совершаемых им действий, если да, то в силу каких причин.

Если подозреваемый утверждает, что половое сношение между ним и заявительницей имело место, но по добровольному согласию, то выясняется характер их взаимоотношений, кто может подтвердить и чем он объясняет подачу заявления потерпевшей.

Во всех других случаях, когда подозреваемый отрицает факт изнасилования, следователь должен выяснить их взаимоотношения и причины, в силу которых, по мнению подозреваемого, потерпевшая стремится оклеветать его. А также

обстоятельства, свидетельствующие о добровольности полового сношения или пребывании подозреваемого в другом месте в момент, когда заявительница была, по ее словам, изнасилована.

Далее необходимо выяснить, в какой одежде и обуви подозреваемый был на месте происшествия, не производил ли он стирки, чистки или починки указанных вещей и где они находятся. Затем производится выемка данных вещей, других предметов и документов, имеющих значение для расследования по делу из квартиры подозреваемого. В случае противодействия производится обыск для обнаружения указанных предметов.

После проведения допроса подозреваемого следует провести освидетельствование с целью обнаружения на нем телесных повреждений, следов крови, волос потерпевшей и т. д. по правилам обнаружения, фиксирования и изъятия необходимых следов и других доказательств, описанных выше.

Изъятые одежда и обувь направляются на судебно-медицинскую и другие экспертизы.

Подозреваемый немедленно после допроса и освидетельствования, если у него будут обнаружены телесные повреждения, направляется на судебно-медицинскую экспертизу.

Обыск подозреваемого. Для успешного проведения обыска по делам об изнасиловании особое значение имеет объективная информация о разыскиваемых предметах, украшениях, вещах, одежде и т. д. Обнаружение их позволяет судить о пребывании подозреваемого на месте происшествия.

Успех обыска во многом зависит от получения информации о личности подозреваемого. В ходе проведения данного следственного действия в первую очередь надо искать предметы, вещи, украшения, которые принадлежат преступнику и о которых потерпевшая сообщила на допросе, одежду и нательное белье подозреваемого, в которой он был на месте происшествия.

Обыск по месту жительства имеет двоякое значение: во-первых, обнаружение и изъятие вещественных доказательств и, во-вторых, получение данных о личности подозреваемого, которые используются следователем для иных следственных действий. Объектами обыска может являться и оружие, если изнасилование было совершено с применением такового. Кроме того, объектом может быть переписка между подозреваемым и потерпевшей или между ними и их друзьями и родственниками.

На заключительной стадии обыска необходимо изъять и надлежащим образом упаковать обнаруженные вещественные доказательства. Одежда складывается так, чтобы пятна спермы, крови были внутри. Затем каждый предмет, вещь упаковывается в отдельный полиэтиленовый пакет или завертывается в белую бумагу. Обнаруженные волосы помещаются в отдельные чистые белые пакеты или стеклянные пробирки с пробками, а в протоколе указывается, на какой части одежды, белья и т. п. они обнаружены. Упаковка должна иметь необходимые реквизиты, быть опечатана и подписана следователем и понятыми в ходе следственного действия, при котором изымают вещь. Нарушение правил упаковки может привести к отрицательным последствиям.

Основной процессуальный способ закрепления результата обыска –

протокол. Дополнением к нему могут быть кино- и фотосъемка, графические изображения (чертежи, схемы, планы, зарисовки), облегчающие восприятие данных, изложенных в протоколе обыска.

Розыск и задержание подозреваемого. После получения необходимых данных от проведенных следственных действий следователь принимает меры по организации розыска и задержания подозреваемого. Если потерпевшая обратилась с заявлением об изнасиловании немедленно после его совершения, то следователь, ограничившись кратким опросом ее по существу, должен выехать на место происшествия, пригласив для участия в осмотре работников милиции и проводника со служебной собакой. Собаку используют для преследования преступника по горячим следам параллельно с осмотром места происшествия или сразу после него.

Но разыскать и задержать преступника по горячим следам удастся не всегда. В практике расследования изнасилований такие случаи редки. Поэтому, имея минимум сведений о личности преступника, следователь должен проверить, не были ли в данном или в соседних районах зарегистрированы другие случаи изнасилований, совершенных аналогичным способом или при аналогичных обстоятельствах, а также на том же месте, где было совершено и данное изнасилование. Если такие случаи имели место до или после возбуждения данного уголовного дела, следует изучить материалы расследования по этим преступлениям.

Следователь должен привлечь к розыску органы милиции, сообщить им имеющиеся у него данные о личности преступника и поручить произвести те или иные розыскные действия, например, организовать заградительные мероприятия путем создания постов наблюдения на вокзалах, пристанях, на дорогах или выявить лиц, имеющих определенного характера телесные повреждения, так как преступник мог обратиться за помощью в медицинские учреждения.

Далее следователь может дать поручение оперативным работникам “организовать наблюдение за определенным кругом лиц какой-либо конкретной профессии или работающих на том или ином предприятии или в учреждении, за лицами, бывающими в определенных местах.”

При проведении розыскных мероприятий, следователь может обратиться за помощью и к общественности, как лично, так и через средства массовой информации.

Тема 7. Особенности расследования ненасильственных посягательств сексуального характера.

1.Криминалистическая характеристика ненасильственных сексуальных посягательств на несовершеннолетних лиц.

Рассмотрение преступлений, предусмотренных ст. 133, 134 и 135 УК РФ в рамках отдельной темы, обусловлено особой остротой проблемы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, которая в последние годы привлекает обоснованное внимание всей международной общественности.

Таким образом, в группу ненасильственных сексуальных посягательства на несовершеннолетних лиц, входят такие составы, как «Понуждение к действиям сексуального характера» (ст. 133 УК РФ), «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-го возраста» (ст. 134 УК РФ), «Развратные действия» (ст. 135 УК РФ).

Ст. 133 УК РФ предусматривает ответственность за понуждение лица к половому сношению, мужеложеству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей).

Потерпевшими могут быть лица мужского либо женского пола старше 16-летнего возраста. С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в понуждении потерпевшего лица к:

- половому сношению,
- мужеложеству,
- лесбиянству,
- совершению иных действий сексуального характера.

При этом закон содержит строго ограниченный перечень средств и способов подавления воли потерпевшего:

- шантаж, т.е. угроза разглашением сведений компрометирующих жертву, ее запугивание;
- угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества;
- а также с использованием материальной зависимости – т.е. нахождение в полной, частичной зависимости, или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей).

Ст. 135 УК РФ предусматривает ответственность за совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Под развратными действиями без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцати лет, понимаются такие действия, которые направлены на удовлетворение половой страсти виновного или возбуждение половой страсти малолетнего лица, но не связаны непосредственно с половым сношением или его имитацией.

Традиционно в теории российского уголовного права выделяются два способа развратных действий: физический и интеллектуальный.

Физические развратные действия могут выражаться в обнажении половых органов потерпевшего, самого виновного лица, прикосновении к ним и т.д. Развратные действия могут выражаться и в показе подросткам порнографических изображений, циничных рассказах на сексуальные темы.

Типичными признаками развратных действий, совершаемых с причинением вреда здоровью потерпевших, являются изолированные повреждения в области половых органов и на теле, надрывы девственной плевы, кровоизлияния в толщу, на краю или у ее основания, трещины, надрывы, царапины на слизистой входа, малых губ, надрывы или кровоизлияния в области наружного отверстия уретры и

т.д.

Развратные действия интеллектуального характера направлены на формирование у лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, стандартов безнравственного, непристойного, поведения. Они выражаются в демонстрации порнографических предметов и изданий, в воспроизведении аудио- и видеозаписей аналогичного характера, в сексуально циничных разговорах, совершении полового акта или его имитации в присутствии лица, заведомо не достигшего шестнадцати лет, демонстрации непристойных поз или обнаженных половых органов и т.д.

На формирование мотивации ненасильственных сексуальных преступлений против несовершеннолетних немаловажное, иногда определяющее влияние, оказывают наличие либо отсутствие так называемых сексуальных перверсий, т.е. отклонений полового влечения с точки зрения медицинских показателей. Наиболее распространенной сексуальной перверсией, встречающейся при анализе ненасильственных сексуальных преступлений против несовершеннолетних, является педофилия;

Что касается личности преступников, совершающих данные преступления, то это, как правило, лица, совершающие лишь рассматриваемые нами преступления, то есть преступные сексуальные деяния ненасильственного характера, в отношении несовершеннолетних.

Средний возраст субъектов, совершающих ненасильственные развратные действия, в целом выше возраста сексуальных преступников, совершающих насильственные сексуальные преступления против несовершеннолетних и значительно превышает возраст сексуальных преступников, совершающих преступления в отношении взрослых. Общий образовательный уровень преступников, совершающих ненасильственные развратные действия более высок, нежели преступников, совершающих насильственные сексуальные преступления. Примерно 2/3 ненасильственных сексуальных преступников находилось в момент совершения преступления в состоянии опьянения.

Что касается потерпевших, следует отметить, что среди жертв сексуальных преступлений ненасильственного характера в содержании виктимности явно доминирует фактор незащищенности личности со стороны государства, общества и микроокружения от сексуальных посягательств. Фактор субъективной предрасположенности стать жертвой преступления для отдельных категорий несовершеннолетних (например, страдающих психическими заболеваниями) существует, но имеет второстепенное значение.

Необходимо выделить следующие ситуации, связанные с жертвой и преступником, совершающим рассматриваемые преступления:

- 1) потерпевшие, которые были хорошо знакомы с преступниками и находились от них в прямой зависимости;
- 2) потерпевшие, которые были знакомы с преступниками по месту жительства, месту проведения досуга, но не находились от преступников в прямой зависимости в связи с отношениями родства, опекунаства либо воспитания;
- 3) потерпевшие, которые познакомились с преступниками незадолго до

момента совершения преступления;

4) потерпевшие, которые были незнакомы с преступниками до момента совершения преступления

5) потерпевшие, которые в силу малолетнего возраста не могли понимать, кто и какие действия с ними совершает.

К наиболее значимым для эффективного расследования обстоятельствам, составляющим основу криминалистической характеристики сексуальных преступлений ненасильственного характера, следует отнести данные о месте и способе совершения преступления, личности преступника и потерпевшего, характере связи между ними, а также о наиболее типичных следах преступления.

Как показывают результаты изучения судебной и следственной практики, наиболее типичными местами совершения преступлений рассматриваемого вида являются;

-жилые помещения, в которых совершается каждое третье преступление;

-подвалы, чердаки, подъезды и лифтовые кабины (также около трети всех преступлений данной категории);

-парки, скверы, участки леса (примерно четвертая часть всех преступлений).

Причем существует зависимость места совершения преступления от характера связи между преступником и потерпевшим: в жилых помещениях преступления чаще совершают лица из числа родственников и знакомых потерпевшего, в других местах - незнакомые субъекты, при этом уединенность места совершения преступления обуславливает отсутствие очевидцев.

Характерной особенностью данной категории преступлений является их целенаправленный, спланированный характер. В большинстве случаев преступник заблаговременно намечает жертву, присматривается к ней и выбирает наиболее удобный момент для реализации заранее созревшего умысла.

Преступления данной категории обладают высокой степенью латентности, так как потерпевшие, в качестве которых выступают несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста, либо лица, находящиеся в зависимом от виновного лица положении, далеко не всегда сообщают родителям или другим гражданам из ближайшего окружения о совершенных в отношении них противоправных действиях. В связи с этим обстоятельством важное значение для характеристики следовой картины преступления имеет временной фактор: как правило, между преступным деянием и моментом возбуждения уголовного дела проходит значительное время. Это неизбежно приводит к исчезновению материальных следов, в частности следов контактного взаимодействия потерпевшего и преступника при совершении сексуальных действий).

Среди наиболее значимых для выдвижения следственных версий качеств личности преступника для данной категории преступлений можно выделить следующие: в абсолютном большинстве случаев это лица мужского пола старше 30 лет, отличающиеся явно выраженной значительной степенью морального разложения либо психическими отклонениями.

Вместе с тем среди лиц, совершающих сексуальные преступления ненасильственного характера в отношении несовершеннолетних, достаточно характерно совершение серийных преступлений в отношении разных

потерпевших либо преступлений, носящих характер продолжаемых, в отношении конкретного потерпевшего.

2. Особенности предмета доказывания и возбуждения уголовных дел, связанных с ненасильственными сексуальными посягательствами на несовершеннолетних лиц.

Предварительное следствие по преступлениям предусмотренными статьями 132, 134 и 135 УК РФ производится в форме предварительного следствия, при этом расследование по ст. 133 УК РФ ведется следователем прокуратуры, а расследование преступлений предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ ведется следователем ОВД.

При расследовании рассматриваемых преступлений необходимо установить все обстоятельства, входящие в их состав, а именно:

- по объекту преступления – кто подвергся преступному посягательству (по ст. 133 и 134 УК РФ понуждению к половому сношению, мужеложеству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера; по ст. 135 УК РФ совершению развратных действий);
- по ст. 134 и 135 возраст потерпевшего лица;
- образ жизни потерпевшего лица и его поведение в предкриминальной и криминальной ситуации;
- в каких отношениях потерпевшее лицо находилось с преступником;
- по ст. 133 УК РФ устанавливается факт материальной или иной зависимости жертвы и преступника, в чем именно это выражается;
- устанавливаются последствия преступного деяния для потерпевшего лица, возможный физический и психический вред здоровью, степень тяжести данного вреда;
- с кем из близких, знакомых жертва делилась обстоятельствами совершенного преступного деяния;
- где и когда совершено преступление, каким способом;
- каким именно образом осуществлялось понуждение к половому сношению, мужеложеству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера, в чем выражалось;
- в чем именно выражался шантаж (какие именно сведения, насколько реальна была данная угроза, а также реальность угроз уничтожения, повреждения или изъятия имущества, какого именно, его материальная ценность.
- в чем выражалось совершение развратных действий, носили ли они физический или интеллектуальный характер, что способствовало совершению преступления;
- по субъекту преступления – кто совершил преступление, сколько человек участвовало, роль и степень вины каждого,
- по субъективной стороне – наличие прямого умысла.

3. Особенности расследования ненасильственных сексуальных посягательств.

В качестве типичных версий о личности преступника могут быть использованы следующие.

1. Преступление совершено лицом, имеющим психические отклонения на сексуальной почве, проживающим вблизи места совершения преступления.

2. Преступление совершено одиноким мужчиной старше 30 лет, склонным к аморальному поведению, испытывающим сексуальную дисгармонию, страдающим комплексом неполноценности.

3. Преступление совершено лицом, ранее судимым за сексуальные преступления:

а) проживающим вблизи места совершения преступления;

б) недавно освободившимся из исправительного учреждения, расположенного вблизи места совершения преступления.

Особое криминалистическое значение имеют знания о наиболее типичных видах связей и взаимоотношений между лицом, совершившим преступление, и его жертвой.

Во многих случаях потерпевшие и преступники были знакомы, при этом нередко виновными оказываются родственники, соседи, а также работники воспитательных и образовательных учреждений. В подобных ситуациях противоправные действия, как правило, продолжаются длительное время, приобретают систематический характер и выявляются случайно.

В зависимости от степени близости, интенсивности и продолжительности отношений могут быть выделены следующие типичные группы потерпевших (по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 134, 135, а в определенных случаях и ст. 133 УК Российской Федерации):

1) жертвы, состоящие с преступником в различных отношениях родства (дети, пасынки, падчерицы и т.д.). Преступления, совершаемые в отношении этой группы, как правило, носят продолжаемый характер, совершаются в течение продолжительного времени и выявляются случайно;

2) дети родственников, знакомых, соседей. Для этой группы потерпевших характер связи с преступником либо аналогичен первой группе, либо противоправное деяние носит характер скоротечного контакта;

3) жертвы, не знакомые с преступником, случайно встретившиеся с ним непосредственно перед совершением преступления.

Характерные особенности поведения несовершеннолетних потерпевших:

- зачастую ведут себя неосмотрительно, добровольно дают себя увлечь в уединенное место, а в случаях, когда имеет место предварительное общение с преступником, этап «ухаживания», соблазнения, своевременно не сообщают об этом родителям или иным лицам, на которых возложена обязанность по присмотру и воспитанию;

- после совершения противоправных действий далеко не всегда сразу сообщают о случившемся под влиянием страха, стыда, растерянности (характерно для поведения малолетних вообще), в результате чего после совершения преступления проходит значительный промежуток времени, в течение которого утрачиваются его материальные следы;

- потерпевшие и их законные представители в ходе следствия нередко

меняют свои показания в пользу обвиняемых (подозреваемых), как правило, под влиянием угроз, уговоров со стороны заинтересованных лиц, особенно если они являются родственниками или близкими знакомыми.

Исходя из особенностей поведения потерпевших по данной категории дел и типичных вариантов связи «преступник - жертва» могут быть предложены наиболее типичные модели механизма совершения преступления:

1) одноактное преступление в отношении незнакомого потерпевшего. В этой ситуации выбор случайно встреченной жертвы характеризуется ситуативностью при наличии заранее возникшего умысла на совершение определенного деяния. Контакт преступника с потерпевшим лицом является скоротечным и для потерпевшего внезапным;

2) одноактное преступление в отношении знакомого потерпевшего. Ситуация характеризуется ситуативностью возникновения умысла вследствие случайного стечения обстоятельств, способствовавших совершению преступления (под влиянием употребленных спиртных напитков или наркотических средств, вследствие виктимного поведения потерпевшего);

3) продолжаемое преступление, совершаемое отношении потерпевшего в течение длительного периода времени лицом из его окружения.

Для первоначального этапа расследования данной категории преступлений характерны следующие типичные исходные следственные ситуации:

а) очевидная - потерпевший или его законный представитель заявляет о преступлении, указывая при этом на определенное лицо, личность которого установлена. В данной ситуации возникает необходимость в выдвижении и проверке следственных версий лишь относительно целей и мотивов преступления и психического состояния лица, его совершившего;

б) неочевидная потерпевший или его законный представитель заявляет о преступлении, однако личность преступника не установлена. В этой следственной ситуации в целях раскрытия преступления выдвигаются типовые версии о личности преступника, а также целях и мотивах преступления.

В самом общем виде система типовых тактических задач, которые решаются на первоначальном этапе расследования ненасильственных преступлений, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность личности заключается в следующем.

Проверка достаточности оснований к возбуждению уголовного дела (доследственная проверка). Данная задача ставится в тех случаях, когда возникают затруднения в получении информации об обстоятельствах совершения противоправных действий непосредственно от потерпевшего лица в связи с недостаточным уровнем его психического развития, что может быть обусловлено как ранним возрастом, так и наличием какой-либо психической патологии.

В связи с этим при поступлении первичного сообщения о совершенном преступлении необходимо максимально достоверно выяснить место, время и существо произошедшего события, для того чтобы сделать вывод о наличии в поступившей информации данных о признаках конкретного преступления.

В ходе доследственной проверки необходимо:

- получить по возможности более подробное объяснение о событии от заявителя;

- провести судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего лица на предмет обнаружения следов сексуального контакта, при этом (в случае необходимости зафиксировать материальные следы преступления по «горячим следам», получить образцы крови, слюны, под ногтевого содержимого, лобковых волос, содержимого влагалища (прямой кишки, полости рта);

- произвести осмотр места происшествия, по возможности — с участием потерпевшего лица, подробно фиксируя при этом в протоколе его пояснения относительно изменения обстановки (следовой картины);

- организовать оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга свидетелей, их опрос по обстоятельствам происшествия, по характеристике личности потерпевшего и заподозренного лица, если информация о таковом содержится непосредственно в сообщении о преступлении;

- получить объяснение по поводу поступившего сообщения от лица, в отношении которого возникли подозрения, при условии, что это лицо знакомо с потерпевшим и в сообщении о преступлении на него прямо указано как налицо, совершившее данное деяние;

- при установлении достаточных данных, указывающих на признаки конкретного состава преступления возбудить уголовное дело и приступить к выполнению следственных действий.

При допросе самого подозреваемого следует подробно выяснить:

а) давало ли потерпевшее лицо согласие на сексуальный контакт (при совершении преступления, предусмотренного ст. 133 или 134 УК Российской Федерации), по чьей инициативе (по какому поводу) этот контакт состоялся;

б) что ему было ранее известно о возрасте потерпевшего лица (достоверная информация и ее источники либо собственные выводы, основанные на восприятии признаков внешности и характера поведения), каков характер взаимоотношений между ними;

в) с какой целью совершались те или иные действия подозреваемого, квалифицируемые органом расследования как развратные; отдавал ли подозреваемый себе отчет в том, что эти действия возбуждают преждевременный интерес у малолетнего лица к сексуальной тематике, противоречат общепринятым нормам нравственности?

В тех случаях, когда подозреваемый дает признательные показания, необходимо как можно подробнее их зафиксировать в целях получения ориентиров для поиска иных доказательств его вины в совершении преступления, а в конце протокола предложить подозреваемому собственноручно внести ряд дополнений и уточнений, в том числе и по незначительным деталям. В дальнейшем в случае выявления противоречий между показаниями подозреваемого и другими доказательствами, а также изменения им показаний это даст возможность уличить его во лжи и в обвинительном заключении обосновать несостоятельность версии защиты.

Изучение личности потерпевшего. Решение данной родовой тактической задачи, как уже было отмечено ранее, складывается из решения ряда частных

задач, позволяющих получить информацию, необходимую для:

- точной квалификации преступного деяния;
- выдвижения версий и личности и мотивах поведения преступника (в неочевидной исходной следственной ситуации);
- выбора тактики работы с потерпевшим в зависимости от его возраста, уровня психического развития и состояния психического здоровья.

Контроль поведения потерпевшей стороны Данная задача ставится в целях выявления и пресечения противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц, которое, как правило, осуществляется путем воздействия на потерпевшего и его окружение.

При первом допросе потерпевшего лица необходимо:

1. До начала официальной части допроса установить психологический контакт, разъяснить предусмотренные УПК Российской Федерации меры безопасности, которые могут быть применены для защиты потерпевших в случае необходимости, разъяснить правовые последствия ложного доноса и дачи ложных показаний.

2. Как можно подробнее зафиксировать детали происшествия, выяснить, чем можно доказать факт полового контакта, развратных действий (наличие очевидцев, материальных следов, их местонахождение и т.д.).

3. Использовать при допросе аудиовидеозапись. При допросе малолетних это особенно важно, так как видеозапись показаний содержит большой объем невербальной информации, которая впоследствии (в том числе и при судебном разбирательстве) в силу своей наглядности и объективности может служить предметом особого анализа, толкования и сопоставления с показаниями и поведением в уголовном процессе других участников.

4. В качестве педагога пригласить лицо, не знакомое несовершеннолетнему потерпевшему.

5. Избегать присутствия родителей при допросе, разъяснив законным представителям несовершеннолетнего потерпевшего тактическую нецелесообразность их присутствия.

6. Использовать «провокационные» вопросы, как бы ставя под сомнение правдивость и искренность показаний; фиксируя ответы, стараться максимально отразить эмоции потерпевшего лица при виде сомнений следователя.

Эти меры в дальнейшем (в случае изменения первоначальных показаний в пользу обвиняемого) позволят при составлении обвинительного заключения и постановлении приговора обосновать вывод о том, что первоначальные (изобличающие виновного) давались потерпевшим лицом осознанно и по своей воле, а не под воздействием следователя или ближайших родственников и являются оговором невиновного лица.

В ходе дальнейшего расследования:

- при последующих допросах и просто встречах стремиться поддерживать психологический контакт, контролировать настроение потерпевшего лица и его законных представителей, убеждая в правильности первоначально избранной позиции. Цель - добиться, чтобы обо всех попытках воздействия со стороны заинтересованных лиц потерпевшие сообщали следователю;

- стремиться как в ходе следственных действий, так и путем проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлять все контакты с потерпевшей стороной заинтересованных лиц со стороны защиты, предпринимаемые с целью добиться изменения показаний. По всем выявленным фактам допрашивать потерпевшее лицо и его законных представителей, а также тех лиц, которые пытались на них воздействовать.

Тема 8. Особенности расследования заражения венерическим заболеванием и ВИЧ

1. Характеристика заражения венерическим заболеванием и ВИЧ.

Заражение человека венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией являются особыми преступлениями против здоровья.

Под заражением венерической болезнью следует понимать передачу этой болезни лицом, знавшим о наличии у него такой болезни, путем совершения любых действий, которые, по общему правилу, ведут к заражению: совершение полового акта, поцелуи, питание из одной посуды, несоблюдение иных гигиенических правил лицом, страдающим венерическим заболеванием (п.2 ком.к ст.121 УК РФ). Инфекции могут передаваться и врожденным путем.

Венерические заболевания - это группа инфекционных заболеваний, передающихся преимущественно половым путем. К этим болезням относят: сифилис, гонорею, мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз, венерическую гранулему и некоторые другие. Опасность их состоит в том, что они затрагивают скрытую от посторонних интимную сферу при широком распространении самолечения, передаются от одного человека другому и неполовым путем. Для понимания меры наказания необходимо оценить характер и тяжесть преступления.

Ответственность по ст. 121 УК наступает, если виновный знал о наличии у него венерической болезни. Этот факт может быть подтвержден, например, предостережением лечебного учреждения или иными данными, свидетельствующими об осведомленности виновного о наличии у него заразного венерического заболевания. Согласие потерпевшего на поставление его в опасность заражения венерической болезнью не является основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, знавшего о наличии у него венерического заболевания и заразившего его.

Общественная опасность заражения ВИЧ инфекцией (ст. 122 УК РФ) состоит в том, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) является возбудителем опаснейшего заболевания, при котором поражается и разрушается иммунная (защитная) система организма человека. Опасность ВИЧ-инфекции объясняется двумя обстоятельствами:

1) лицо, заразившееся этой болезнью, длительное время может не знать об этом и представлять при несоблюдении правил предосторожности опасность для окружающих

2) в случае развития болезни последняя фактически неизлечима, больной в

течение короткого времени уходит из жизни.(п.2 ком. к ст.122 УК)

Накоплены убедительные данные о том, что ВИЧ-инфекция распространяется следующими способами:

- половым путем, и в основном при гомосексуальных контактах;
- при переливании зараженной крови и ее компонентов, в том числе при проведении лечебных манипуляций с иглой (использование нестерильных игл, шприцев и других инструментов);
- при внутривенном введении наркотических средств;
- передача заболевания детям больными матерями (в ходе утробного развития плода, с молоком матери и трансплацентарный путь);
- при трансплантации различных органов и искусственном оплодотворении женщин и т.д
- для венерических заболеваний также характерен бытовой способ заражения

Вместе с тем, до настоящего времени не доказана возможность передачи ВИЧ-инфекции воздушно-капельным путем, через пищевые продукты или каким-либо иным путем, возможном при тесном бытовом общении.

Механизм слеодообразования (следовая картина происшествя). У разных индивидуумов «отзывчивость» организма на заражение ВИЧ-инфекцией неодинакова. Клиническая картина при заражении ВИЧ может быть весьма разнообразной, начиная от острой сероконверсии и кончая полностью выраженным истинным СПИДом много лет спустя. Инфекция может протекать бессимптомно или проявляться клинически.

Личность преступника и личность потерпевшего условно разделяются по двум направлениям: а) лица, состоящие в группах риска; б) лица, занимающиеся врачебной деятельностью.

Первое направление определено четырьмя группами риска:

-приблизительно три четверти больных инфицируются при половых контактах, главным образом гомосексуальных. Гомосексуалисты, особенно «пассивные» составляют первую по значению группу риска. В 95 % случаев возраст таких инфицированных колеблется от 20 до 49 лет.

-вторая по величине группа риска – наркоманы, пользующиеся для внутривенного введения наркотических средств общими нестерильными иглами и шприцами. В структуре общей заболеваемости СПИДом количество женщин заразившихся таким путем составляет 20 %, а средний возраст в этой группе – 33 года. Следует отметить, что среди них немало лиц, которые одновременно относятся к обеим группам, т.е. к гомосексуалистам и к наркоманам.

-третья группа – больные гемофилией, которой страдают, как известно, лица мужского пола. В общей структуре заболеваемости СПИДом больные гемофилией составляют от 1 до 4 %.

-четвертая группа – дети, родившиеся от матерей, инфицированных ВИЧ. Заражение происходит трансплацентарно или при прохождении по родовым путям.

Второе направление представляют медицинские работники: врачи, медицинские сестры и другие работники медучреждений, которые ставят других в опасность заражения ВИЧ-инфекцией в результате несоблюдения правил

предосторожности (при совершении операции, переливании крови, инъекции).

Это лица имеющие среднее общее и среднее основное образование, среднее профессиональное, профессиональное образование 2%. Как правило, такие преступления совершаются только в одиночку, в строжайшей тайне от кого-либо, никогда никому из близких не рассказывают о совершенном. При совершении этих преступлений мотивом является стремление унижить другого человека, хулиганские побуждения, месть, удовлетворение своих сексуальных стремлений, зависть и др.

Обстановка совершения преступления (время, место и т.д.) определяется от способа совершения и личности преступника и какого-либо особого значения для методики расследования не имеет, так как первые проявления заражения ВИЧ-инфекцией обнаруживаются лишь на более поздних стадиях.

2. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с заражением ВИЧ-инфекцией.

Исследуемая категория дел чаще всего будет возбуждаться по заявлению пострадавшего лица, что является поводом для возбуждения уголовного дела, предусмотренным п.1 ч.1 ст. 140 УПК РФ. Два других повода, указанных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ (явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников) по преступлениям, связанным с заражением ВИЧ-инфекцией, теоретически так же возможны. Таким образом, УПК РФ признает поводом фактически любой источник информации о преступлении, идентифицирующий с его автором (физическим или юридическим лицом). Учитывая психоэмоциональное и физическое состояние носителей вируса ВИЧ (преимущественно наркоманы и гомосексуалисты) и превратно понимаемую врачами профессиональную тайну, становится понятно почему поводы, указанные п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 140 УПК РФ не распространены.

Процессуальные проблемы у следователей возникают именно в связи с проверкой заявлений о возможном заражении ВИЧ-инфекцией. Как известно, возбуждение уголовного дела является первой стадией уголовного процесса, задача которой – установить, имеются ли правовые основания для того, чтобы начать уголовное судопроизводство и осуществление процессуальных действий в полном объеме, включая применение мер принуждения.

Содержание стадии возбуждения уголовного дела составляют: получение и фиксация первичной информации о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении; осуществление проверочных действий на предмет, имел ли в действительности место факт общественно опасного деяния, на который указано в информации; вынесение решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. В арсенале следователей имеются следующие проверочные мероприятия: истребование материалов, предметов, документов, получение объяснений, назначение ревизии или инвентаризации, проведение исследований и т.д. Кроме того, УПК РФ расширяет процессуальные возможности следователя по проверке заявлений и сообщений о заражении ВИЧ-инфекцией.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК до возбуждения уголовного дела кроме

осмотра места происшествия допускается и освидетельствование. Проведение освидетельствования как следственного действия не является эффективным методом проверки информации о возможном заражении ВИЧ-инфекцией. Поскольку внешние проявления (язвы на теле, увеличение лимфатических узлов и т.д.) возможны у больных СПИДом лишь на последней стадии болезни. Единственное, чем может быть полезно освидетельствование – установление у ВИЧ-инфицированного наркомании, что является лишь косвенным доказательством способа заражения. С точки зрения уголовно-процессуального доказывания вряд ли это можно признать существенным обстоятельством по делу, но с точки зрения криминалистики установление у подозреваемого лица наркомании помогает следователю в выборе правильной тактики допроса.

По исследуемой категории дел наиболее распространенным проверочным действием, безусловно, являются истребование материалов и документов.

В качестве проверочного действия по исследуемой категории дел, широко применяется направление лица на судебно-медицинское освидетельствование (тест на определение наличия ВИЧ-инфекции в крови человека).

3. Особенности производства предварительного расследования по преступлениям, связанным с заражением ВИЧ-инфекцией.

В соответствии с ч.3 ст.150 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч.1 и 2 ст.122 УК РФ предварительное расследование проводится в форме дознания. В соответствии с ч.2 ст.151 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 122 УК РФ производится предварительное следствие, которое возлагается на следователей органов внутренних дел. Это, безусловно, предопределяет специфику следственных действий по исследуемой категории дел, т.к. формы предварительного расследования отличаются друг от друга как по процессуальным срокам, так и возможностям следователей в собирании, проверке и оценке доказательств.

Как по делам дознания, так и предварительного следствия, связанным с заражением ВИЧ-инфекцией, необходимо доказать заведомый характер поставления другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Эта задача упрощается для следователя тем, что с лица, зараженного ВИЧ-инфекцией, СПИДом врачами отбирается расписка об ответственности за заражение других лиц ВИЧ-инфекцией. Это главный доказательственный факт того, что лицо знало о наличии у него болезни и, следовательно, осознавало опасность заражения другого лица. В этом случае необходимо произвести из лечебно-профилактического учреждения АКЦПБ выемку расписки и истории болезни подозреваемого лица. Поскольку данные документы содержат охраняемую федеральным законом тайну о личной жизни граждан, в соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка осуществляется следователем с санкции прокурора. Если выемка производится дознавателем, то необходимо согласие на проведение данного следственного действия и начальника органа дознания.

История болезни необходима в качестве исходного материала для производства судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья

подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших.

Примерный перечень вопросов, которые ставятся на разрешение перед судмедэкспертом и врачом-венерологом, участвующим в данном следственном действии, т.к. речь в таких случаях всегда идет о комплексных судебных экспертизах (ст. 201 УПК РФ):

1. Не страдает ли данное лицо венерическим заболеванием, если да, то каким именно и к какому сроку относится начало заболевания?
2. Относится ли данное заболевание к ВИЧ-инфекции?
3. Могло ли данное лицо не знать о наличии у него ВИЧ-инфекции?
4. Какое из двух лиц, представленных на исследование, стало носителем ВИЧ-инфекции раньше другого?
5. Каков «период окна» развития ВИЧ-инфекции у обследуемого лица?
6. Возможно ли заражение данного лица ВИЧ-инфекцией при оказании ему медицинской помощи (скорой помощи, стоматологической, хирургической, гинекологической и т.д.)?
7. Какая стадия ВИЧ-заболевания диагностируется у обследуемого лица?

Раздел 2. Расследование преступлений против собственности.

Тема 9. Особенности расследования хищений автотранспортных средств.

1. Криминалистическая характеристика хищений автотранспортных средств.

В течение нескольких последних лет проблема краж и незаконного оборота автотранспортных средств встала с особой остротой во многих странах. Меры, принятые правоохранительными и другими органами и направленные на борьбу с данным видом преступлений, зачастую оказывались недостаточными, в том числе и в связи с транснациональным аспектом данной проблемы. Усложняет данную проблему и то, что в последнее время наблюдается резкое увеличение числа транспортных средств государственного и личного пользования, отсутствие надлежащего числа оборудованных автостоянок и гаражей способствующих росту угонов и краж автомашин. В основном кражи и угоны совершаются в крупных городах, при этом темпы роста преступлений связанных с хищениями транспортных средств во много раз опережают темпы автомобилизации.

И так, следует различать понятия угон транспортного средства и его кража.

Неправомерное завладение (угон) автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК) и их кража (ст. 158 УК) - одни из наиболее распространенных видов преступлений, имеющих на протяжении ряда лет устойчивую тенденцию к росту на фоне низкого уровня их раскрываемости.

Под автотранспортными средствами понимаются все виды механических транспортных средств и прицепов, подлежащих регистрации в Госавтоинспекции.

В современных условиях диапазон посягательств преступников на автотранспортные средства очень широк: от похищения самых непритязательных автомашин до престижных иномарок.

Анализ объективной обстановки совершения преступлений показывает, что абсолютное большинство (около 70%) автотранспортных средств похищается ночью — с 0 до 6 ч.; примерно 20% — вечером (с 18 до 24 ч); 10% — в утреннее и дневное время (с 6 до 18 ч) По данным статистики машины исчезают больше всего в предвыходные и предпраздничные дни, когда у владельцев ослабевает бдительность.

По временам года наиболее криминальны сезоны эксплуатации транспортных средств: весенне-летний и частично осенний.

Местами хищений автомобилей чаще всего являются неохраемые стоянки у жилых домов, магазинов, вокзалов и административных зданий, гаражи в гаражно-строительных кооперативах (ГСК), автомобильные рынки, различные участки автомобильных дорог.

Способ совершения преступлений (их подготовки и сокрытия) — основной элемент криминалистической характеристики хищений автотранспортных средств. Сложность исполнения того или иного способа обусловлена комплексом действий (приемов), последовательно направленных на реализацию преступного замысла, и выражается в подготовке, совершении и сокрытии хищения. *Для большинства хищений автотранспорта характерна тщательная подготовка, которая может включать в себя следующие элементы:*

- выбор предмета посягательства (модель, марка автомобиля, цвет, товарный вид, год выпуска);
- наблюдение за поведением владельца (собственника) автомашины;
- выбор места совершения преступления (гараж, улица, автостоянка);
- выбор времени хищения (вечер, ночь, день);
- изучение режима работы и условий охраны объекта, где предполагается совершить хищение;
- подбор участников преступления, распределение ролей и функций между ними;
- планирование преступной деятельности; подыскание специальных орудий, предметов и технических средств;
- поиск каналов сбыта похищенного {продавцов, покупателей, посредников);
- выработку определенной линии поведения (противодействия) правоохранительным органам на случай «провала» и др.

С особой тщательностью преступники готовят кражи из охраняемых стоянок, гаражей и иных закрытых объектов. Неохраняемые автотранспортные средства часто похищают без всякой предварительной подготовки, например автомобили, оставленные водителями без присмотра с незапертой дверцей или опущенным стеклом, а то и с ключом в замке зажигания.

При совершении мошеннических действий незаконное завладение автотранспортными средствами может осуществляться под видом родственников и знакомых потерпевшего, работников специальных служб (милиции, пожарной охраны, налоговой инспекции, госстраха и т. п.). Нередко для этих целей

используются подложные документы (технические паспорта на транспортное средство, водительские удостоверения, различные платежные квитанции, расписки).

Все чаще в последнее время имеют место случаи, когда преступники завладевают транспортным средством открыто, используя для этого холодное или огнестрельное оружие, оказывают на водителей психическое или физическое воздействие. Помимо этого, при грабежах и разбоях преступники, стремясь неправомерно завладеть чужим автомобилем, почти всегда используют фактор внезапности. При этом насилие осуществляется в следующих формах: словесные угрозы; запугивание жертвы путем демонстрации оружия либо иных предметов, используемых в этих целях; причинение физического вреда здоровью потерпевшего различной степени тяжести (избиение, удушение, изоляция потерпевшего, связывание, удержание); доведение подготовки и использования каких-либо сложных технических средств и орудий. Чаще всего они делают это по внезапно возникшему умыслу или в силу стечения иных благоприятных для совершения преступления обстоятельств {например, автомашина оставлена открытой без присмотра или ее владелец находится в нетрезвом состоянии).

К наиболее типичным приемам сокрытия таких преступлений относятся:

- переправка автомашины за пределы населенного пункта, где она была похищена;
- временное укрытие автотранспорта или его частей в специально подготовленных для этой цели местах (по месту жительства, работы преступников или их родственников и знакомых и т.д.);
- изменение внешнего вида, заводской маркировки, государственных номерных знаков автомобиля;
- демонтаж автотранспортного средства на отдельные узлы и агрегаты;
- подделка (изготовление) документов на право пользования и владения автомобилем;
- уничтожение орудий и предметов, а также материальных следов преступления.

Сбыт ТС – завершающая стадия рассматриваемых преступлений. В современных условиях похищенный автотранспорт может быть реализован целиком или по частям – по месту совершения преступления или за его пределами.

Сведения о типичных чертах личности преступников занимают важное место в криминалистической характеристике хищений автотранспортных средств. Практика показывает. Что абсолютное большинство рассматриваемых преступлений совершают мужчины в возрасте от 16- 35 лет, проявляющие повышенный интерес к автотранспорту, работающие в данной сфере либо безработные, как правило, ранее судимые за аналогичные или иные корыстно-насильственные преступления. *Всех преступников можно разделить на две группы: примитивные и квалифицированные:*

1. Примитивные – совершают кражи ТС, грабежи и разбойные нападения без соответствующей подготовки и использования каких-либо сложных технических

средств и орудий. Чаще всего они делают это по внезапно возникшему умыслу или в силу стечения благоприятных для совершения преступления обстоятельств.

2. Квалифицированные преступники — это автоворы и мошенники, имеющие устойчивую антиобщественную ориентацию, обладающие определенными навыками, умениями и совершающие хищения хорошо продуманными, ухищренными способами. Для них характерно: посягательство на автотранспортные средства, имеющие хороший товарный вид и значительную стоимость; использование одних и тех же приемов, орудий и средств совершения преступлений. Преступная деятельность таких лиц более целенаправленна и корыстна, а получение доходов от сбыта похищенных автомобилей становится для них основным источником существования.

Абсолютное большинство хищений автотранспорта (около 80%) совершается преступными группами. В зависимости от степени сплоченности, устойчивости, наличия связей и масштаба преступной деятельности можно выделить четыре типа таких групп: местные, региональные, межрегиональные и транснациональные (международные).

В самом общем виде структура таких групп может быть следующей:

- непосредственные исполнители хищений («кучеры»);
- лица, занимающиеся укрытием и переделкой похищенных автотранспортных средств (автослесари, владельцы частных мастерских, работники сферы автообслуживания и др.);
- лица, занимающиеся перемещением автомобилей из одного населенного пункта в другой («курьеры»);
- лица, занимающиеся сбытом похищенного транспорта («сбытчики»),
- организаторы преступлений.

Для непосредственного совершения краж автотранспортных средств часто привлекаются подростки. Это выгодно взрослым соучастникам, поскольку в случае задержания подростка он всегда может сослаться на свой несовершеннолетний возраст и оправдаться тем, что хотел «просто покататься».

Немаловажная роль в механизме изучаемых преступлений принадлежит потерпевшей стороне (собственникам и владельцам похищаемых автотранспортных средств). Так, около 85% автотранспортных средств похищают у физических лиц (граждан), а 15% — у юридических лиц (предприятий, фирм, организаций). Потерпевшей от таких преступлений стороне, особенно гражданам, практически всегда причиняется значительный материальный ущерб.

Вместе с тем следственная практика показывает, что в ряде случаев хищение автотранспорта, осуществленное определенным способом, предусматривает выбор не любого, а конкретного потерпевшего. Поэтому между преступниками и потерпевшими часто возникают определенные взаимосвязи. При совершении каждой третьей кражи преступники знакомятся с жертвой накануне совершения преступления, наблюдают за ней либо наводят справки. Чаще всего это происходит при посещении потерпевшими автомобильных рынков, специализированных магазинов, ремонтных мастерских, а также различных пунктов регистрации транспортных средств. Именно здесь профессиональные преступники вычисляют и намечают будущие жертвы, устанавливая за ними

наблюдение, вступают в контакт, выдавая себя за опытных специалистов, консультантов, торговых посредников или других, нужных для «клиентов» лиц.

Иногда хищениям автотранспорта предшествуют дружеские, соседские и даже родственные отношения, употребление спиртных напитков с малознакомыми людьми. Поэтому одна из задач расследования таких преступлений — установление взаимосвязи элементов в системе «преступник — потерпевший». Чем раньше эта взаимосвязь будет выявлена, тем больше шансов раскрыть преступление.

К обстоятельствам, которые подлежат выяснению при расследовании хищений транспортных средств относятся:

- подробная характеристика, техническое состояние и приметы транспортного средства, кому оно принадлежало;
- время, место, и цель угона, где и когда обнаружено ТС или где и у кого оно находится;
- способ совершения хищения, какие при этом использовались средства, нет ли других нераскрытых угонов, совершенных аналогичным способом, не совершено ли другое преступление с использованием угнанного транспортного средства;
- применялись ли меры для маскировки угнанного ТС;
- кто похитил ТС, как характеризуется личность преступника, каковы смягчающие и отягчающие вину обстоятельства;
- если хищение совершено группой лиц, то какова роль каждого из соучастников;
- каковы последствия хищения (есть ли человеческие жертвы, телесные повреждения, не повреждено ли ТС, причинен ли материальный ущерб, его размер;
- какие причины и условия способствовали совершению преступления и какие меры необходимо принять для их устранения). Уголовное дело может считаться расследованным, когда все эти обстоятельства будут исследованы с достаточной полнотой.

2. Следственные ситуации и алгоритм действий следователя по данной категории уголовных дел.

Хищение автотранспортных средств относится к числу преступлений, раскрываемых, как правило, по горячим следам. Завладев транспортом, преступник имеет возможность немедленно скрыться с места происшествия. Поэтому раскрытие и расследование угонов автотранспортных средств зависит от своевременного и правильного реагирования на сообщения о совершенном преступлении от быстроты и качества проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

По делам о хищении автотранспортных средств возможны две наиболее характерные следственные ситуации:

- а) уголовное дело возбуждено по факту угона, когда места нахождения транспортного средства и виновного лица не установлены;

б) уголовное дело возбуждено после задержания преступника с поличным или вскоре после совершения преступления.

В первом случае последовательность следственных действий будет следующей:

- допрос потерпевшего;
- осмотр места происшествия;
- допрос очевидцев, свидетелей;
- принятие следователем мер, направленных на розыск транспортного средства и лица, совершившего угон.

При допросе потерпевшего выясняется три группы вопросов: обстоятельства угона, приметы транспортного средства и кто предположительно мог совершить данное преступление.

Первая группа вопросов: когда был совершен угон; когда и при каких обстоятельствах было обнаружено, что транспортное средство угнано; в каком направлении скрылось транспортное средство; какие еще обстоятельства, связанные с угоном, известны потерпевшему или другим лицам.

С помощью другой группы вопросов выясняются вид, марка, модель и цвет похищенного автомобиля, номерной знак, номер кузова, шасси, двигателя, шин, приемника, магнитофона, часов и других частей и предметов, имеющих индивидуальные номера и особенности, наиболее характерные приметы (в окраске, наличие дополнительного багажника, прицепа, нестандартных колпаков на колесах, противотуманных фар, затемненных стекол, повреждений); год выпуска транспортного средства, показания спидометра, исправность узлов автомобиля, вид рисунка протектора шин; в каком состоянии находилось транспортное средство в момент угона (были ли заперты двери, включены противоугонные или сигнальные устройства, сколько оставалось в баке горючего).

Третья группа вопросов: о преступнике начинается с выяснения о том, видел ли сам потерпевший факт угона, видел ли он преступника, каковы его приметы, было ли у него оружие и не находился ли угонщик в нетрезвом состоянии. Если угонщиков было несколько, то выясняются приметы и конкретные действия каждого из них. Если потерпевший не видел преступника, следует выяснить, кто, по его мнению, мог совершить угон, интересовался машиной и условиями ее хранения, не замечал ли потерпевший ранее у машины посторонних лиц, не было ли ранее попыток угона. При допросе владельца автомашины следует установить, не находились ли в транспортном средстве документы потерпевшего, ключи от квартиры, ценные вещи, сувениры, талисманы, которые обычно помещаются перед лобовым стеклом, и другие предметы и их приметы. Все это может быть в последующем изъято у преступников при обыске.

Показания потерпевших должны быть перепроверены, так как практике известны случаи инсценировки угонов транспортных средств по различным причинам (скрыть дорожно-транспортное происшествие, скрыть автомобиль от описи имущества, его раздела и т. д.).

Очевидцы совершения угона должны быть допрошены немедленно в качестве свидетелей. У них выясняются *обстоятельства угона и приметы преступников*,

по которым затем можно создать композиционный портрет угонщиков. У этой категории лиц следует также выяснить, как очевидец оказался на месте угона и по каким признакам он решил, что в данном случае имеет место преступление.

Объектами следственного осмотра по делам об угонах транспортных средств могут быть место стоянки, обнаруженный автомобиль с прилегающей территорией и в некоторых случаях путь от места захвата транспортного средства до места его обнаружения. Для участия в осмотре целесообразно включать в оперативную группу специалистов в области криминалистики и автотехники, а в случае человеческих жертв — представителя судебной медицины.

Осмотр места угона позволяет ответить на вопросы:

- как был совершен угон?*
- каким образом преступники проникли к транспортному средству?*
- какие препятствия преодолели?*
- какими при этом приспособлениями пользовались?*
- как был заведен автомобиль и как преступники покинули место угона?*
- если угон совершен из гаража, то обращается внимание на следы от орудий взлома, следы рук и ног преступников.*

Целесообразно применить и служебно-розыскную собаку, с помощью которой можно проследить пути подхода к месту угона, если событие имело место относительно недавно.

Если машина похищена с проезжей части, внимательному осмотру подвергается тот участок, который находился под транспортным средством. В некоторых случаях это позволит ответить на вопросы, имел ли место угон в действительности, время его совершения, определить направление, в котором скрылись преступники.

Осмотр обнаруженного транспортного средства преследует цель: выявить следы пребывания угонщиков в салоне автомобиля, решить вопрос о том, не совершено ли на этом транспортном средстве дорожно-транспортное происшествие или другое преступление, определить сумму материального ущерба, причиненного владельцу автомобиля.

После поступления информации об угоне транспортного средства дежурная часть ГО-РОВД, специальные службы уголовного розыска и ГИБДД принимают немедленные меры к розыску угнанного транспортного средства и преступников. Если с момента угона не прошло 30 минут, наиболее эффективная мера — ввод в действие плана поисково-заградительных мероприятий, предусматривающих перекрытие наиболее вероятных путей следования угонщиков.

Во второй следственной ситуации, когда преступник задержан при попытке угона или вследствие его преследования и перехвата, алгоритм действий следователя будет следующим:

- личный обыск угонщика;*
- осмотр транспортного средства,*
- допрос задержанного;*
- обыск по месту его жительства;*
- допрос свидетелей.*

При личном обыске у задержанного могут быть обнаружены огнестрельное и холодное оружие, орудия преступления (инструменты, поддельные ключи, приспособления для проникновения в автомобиль, документы, подтверждающие его личность и дающие ему право на управление транспортом). Могут быть обнаружены и вещи, принадлежащие потерпевшему, которые находились в салоне автомобиля.

Вслед за личным обыском следует незамедлительно допросить задержанного о происхождении вещей, обнаруженных при личном обыске, и обстоятельствах его задержания. Здесь же следует уточнить, умеет ли он управлять транспортными средствами и какими именно, как он намеревался или совершил угон, с какой целью, кто ему в этом помогал.

Обыск по месту жительства подозреваемого может быть результативным в том случае, если он будет проведен незамедлительно, а при групповом совершении преступления — одновременно у всех соучастников. Цель такого обыска — обнаружение и изъятие похищенных автотранспортных средств, их деталей, запасных частей к автомашинам, номерных знаков, приспособлений для совершения преступлений, одежды и обуви, которые могли быть на преступнике в момент совершения угонов, документы, записи и переписка с возможными соучастниками. Подлежат изъятию все детали транспортных средств, имеющие заводские номера, с целью их проверки по учетам, а также предметы, позволяющие предположить, что они приобретены криминальным путем.

К числу последующих следственных действий по делам этой категории относятся допросы свидетелей, не являющихся очевидцами преступлений, но могущих охарактеризовать образ жизни потерпевшего или обвиняемого, предъявление для опознания, следственный эксперимент, выемка, опись имущества, проверка и уточнение показаний на месте, назначение экспертиз.

Перед предъявлением для опознания необходимо выяснить у потерпевшего, не записал ли он номера агрегатов автомобиля, так как преступники в целях сокрытия преступления изменяют цвет автомашины, номера перебивают, а детали заменяют.

Следственный эксперимент по делам об угонах может быть проведен для проверки версии о способе проникновения в автомобиль, установления у преступника необходимых для угона навыков, проверки возможности осуществления каких-либо действий, восприятия каких-либо событий при данных условиях.

Проверка и уточнение показаний на месте при расследовании угона транспортных средств оправданы в двух случаях.

- 1) когда в ходе этого следственного действия удастся выявить новые подтверждения правдивым показаниям обвиняемого;

- 2) если преступление было совершено группой. Когда каждый из участников преступления рассказывает и показывает в отдельности одно и то же, можно считать, что они дают правдивые показания.

Из числа экспертиз по этой категории чаще всего производятся автотехнические, физико-химические и криминалистические экспертизы, а из

числа последних — чаще других трасологическая и техническая экспертизы документов.

Трасологическая экспертиза назначается с целью: отождествления преступника по следам рук и обуви, транспортного средства — по рисунку протектора, ширине колеи и особенностям, оставленным в следе протектора, орудий и инструментов — по повреждениям, выявленным при осмотре места происшествия и транспортного средства.

Если есть необходимость в исследовании лакокрасочного покрытия, горючесмазочных веществ, восстановлении заводских номеров на кузове, шасси, двигателе, то назначается физико-химическая экспертиза.

Объектом автотехнической экспертизы являются: техническое состояние транспортного средства, выявление причин неисправностей агрегатов, способов отключения противоугонных устройств.

Осмотр места происшествия. Обстановка места происшествия по делам рассматриваемой категории может включать в себя несколько узлов: гараж, иное помещение или открытая стоянка, откуда было похищено автотранспортное средство; прилегающая местность; следы и предметы, имеющие значение для дела.

Осмотр на открытой местности следует начинать с непосредственного места хищения, где могут быть обнаружены: следы химического происхождения (пятна масла, тосола, бензина, тормозной жидкости); следы колес транспортного средства; следы пальцев рук и обуви; следы биологического происхождения (кровь, слюна, пот, перхоть и другие выделения человеческого организма); орудия преступления, предметы и вещи, оставленные преступниками (части одежды, головные уборы, перчатки, расчески, зажигалки, спички, Изучение входа и выхода, которыми воспользовались преступники, и путей их следования позволяет получить информацию о знании {или незнании} ими конструктивных особенностей объекта, условий его охраны, места стоянки транспортного средства. Это, в свою очередь, позволяет установить способ совершения кражи и таким образом сузить круг лиц, среди которых нужно искать подозреваемых.

После проведения наружного осмотра гараж тщательно осматривают внутри. Прежде всего необходимо внимательно оценить обстановку в помещении, выделить ее основные узлы и зафиксировать их. Внутри гаража необходимо передвигаться вдоль стен, внимательно осматривая окна, двери, вентиляционные люки, прикрепленные к стенам или установленные около них стеллажи и иные предметы. Поскольку гаражи обычно тесны, преступники неизбежно касаются стен и других выступающих конструкций, на которых остаются микрочастицы одежды, следы биологического происхождения. Визуально такие следы обнаружить трудно, поэтому для их отыскания надо применять специальные осветительные и оптические приборы — переносные портативные осветители, бытовые фонарики, лупы и даже микроскопы. Во всех случаях, когда можно предположить наличие микрообъектов на пригодных к транспортировке предметах-следоносителях, такие предметы изымают целиком и упаковывают с соблюдением мер предосторожности.

Важно также внимательно осмотреть участок пола гаража, где стоял автомобиль, выявить доказательства, подтверждающие факт его нахождения в гараже во время взлома, зафиксировать рисунок протектора каждого колеса, изготовить соответствующие слепки следов. На полу, кроме того, удастся обнаружить осколки стекла (если преступники разбили его, чтобы проникнуть в автомобиль), частицы лакокрасочного покрытия (если кузов подвергался грубому воздействию при отпирании дверей).

В осматриваемом помещении, кроме перечисленных следов и предметов, необходимо искать также следы пальцев рук, ладоней и перчаток — на предметах мебели, стенах, стеклах, металлических поверхностях, электроприборах, выключателях освещения; следы обуви (ног) — на полу (ковриках, дорожках); следы наложений и микрочастицы — на любых объектах, к которым мог прикоснуться преступник. Обнаруженные следы лучше всего изымать вместе с предметом-следоносителем, на котором они обнаружены, или с частью этого предмета (вырезать, выпилить).

На стадии детального осмотра автомобиль условно разбивают на несколько частей, каждая из которых подлежит тщательному обследованию. При этом выявляют и фиксируют: индивидуальные особенности транспортного средства, форму деталей облицовки; наличие дополнительного оборудования (зеркал, противотуманных фар, антенных гнезд, аудиоаппаратуры, охранных сигнализаций, блокировочных устройств); состав и структуру наслоений лакокрасочных покрытий; слабовидимые механические повреждения на поверхности кузова (вмятины, трещины, царапины, отслоения краски); места маркировки; неисправности приборов; техническое состояние и работоспособность отдельных систем. Затем изымают следы и предметы, которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами.

Детальный осмотр транспортного средства целесообразно производить в такой последовательности:

- передняя часть — бампер, регистрационный номерной знак, облицовка радиатора, фары, подфарники, габаритные фонари, капот, крылья, передние колеса, лобовое стекло, стеклоочистители, передние боковые стойки кузова или кабины;

- левая сторона — передние и задние двери, замки, ручки, боковые стекла и их уплотнители, зеркало заднего вида, подножка кабины, задние колеса и брызговики;

- задняя часть — крышка багажника, его замок, облицовка, габаритные фонари, стоп-сигналы, номерной знак, бампер, затем — багажное отделение и его содержимое (запасное колесо, инструменты, другие вещи);

- правая сторона осматривается в том же порядке, как и левая;

- верхняя часть — крыша автомобиля, вентиляционный люк, багажник (если они имеются);

- салон (кабина кузова) — обшивка дверей изнутри, остекленные поверхности, внутреннее зеркало заднего вида, панель приборов, руль, замок зажигания, рулевая колонка, рукоятка переключения передач, стояночный тормоз, педали управления, вещевой ящик, аудиоаппаратура, кресла и чехлы на них, резиновые

коврики на полу, обивка салона и ниша перед задним стеклом, находящиеся в автомобиле предметы (документы, книги, газеты, остатки пищи, окурки сигарет, спички, инструменты и др.).

Обязательно фиксируют показания приборов (спидометра, датчика топлива и др.), положение рычагов и педалей управления.

Следы пальцев рук преступники чаще всего оставляют: на ручках дверей, зеркалах заднего вида, рычагах коробки передач и стояночного тормоза, боковых стеклах дверей (причем с обеих сторон) на панели приборов, рулевом колесе и крышке вещевого ящика. Следы обуви — на педалях управления и резиновых ковриках. Указанные места должны осматриваться самым тщательным образом.

Микроследы можно обнаружить на чехлах сидений, пепельницах, ремнях безопасности, а также в других местах, где изменена обстановка. Самой большой контактной поверхностью является сиденье (а чаще чехол), поэтому при обнаружении автотранспортного средства чехлы нужно снимать и упаковывать каждый в отдельности в плотные чистые бумажные или целлофановые мешки. Складывают чехлы контактной поверхностью внутрь, чтобы избежать потери микрочастиц либо привнесения новых частиц от подклада.

Моторный отсек. В ходе осмотра автотранспортного средства необходимо учитывать любые изменения в его механизмах и агрегатах. Поэтому после осмотра салона обследуют моторный отсек, где можно обнаружить следы подключения электропитания напрямую, замены отдельных деталей, отключения сигнализации, нейтрализации средств блокировки и т. п. Если хищение сопровождалось отключением противоугонных устройств и сигнализаций, то обязательно осматривают эти приборы и места их крепления, в том числе источники подачи электропитания.

Нижняя часть транспортного средства осматривается в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного хищения и потребностей расследования. При необходимости отыскания следов на нижних деталях и узлах, недоступных для непосредственного наблюдения, автомобиль устанавливают на эстакаду или смотровую яму, где детально обследуют его переднюю подвеску, колеса, днище, трансмиссию, карданный вал, задний мост и другие выступающие части. Для более детального осмотра, требующего глубоких знаний устройства автомобиля и проверки его технического состояния, следует всегда привлекать соответствующего специалиста в области автотехники.

Надлежащий осмотр транспортного средства почти всегда позволяет обнаружить следы рук, ног (обуви), крови, грязи, различного рода микрочастицы и предметы, имеющие значение для дела.

Задержание подозреваемого в совершении хищений автотранспортных средств как следственное действие производится только при наличии оснований, указанных в ст. 91 УПК РФ. При на линии иных данных задержание возможно лишь в том случае, если подозреваемый пытается скрыться, не имеет постоянного места жительства или когда не установлена его личность, а также тогда, когда следователем или дознавателем с согласия прокурора направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тема 10. Особенности расследования присвоения и растраты.

1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества.

В структуре экономической преступности значительное место занимают посягательства на чужое имущество путем его присвоения или растраты, т.е. хищения чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ).

Объективная сторона данного преступного деяния характеризуется присвоением или растратой чужого имущества, вверенного виновному, то есть по существу речь идет о двух самостоятельных формах хищения.

Присвоение означает незаконное обращение чужого имущества, вверенного виновному в его пользу без эквивалентной компенсации. Присвоенное имущество продолжает находиться в распоряжении виновного, оно еще не отчуждено и не потреблено. Хищение в этой форме является окончанным преступлением с того момента, когда владение вверенным виновному имуществом из законного превратилось в незаконное и виновный начал пользоваться им с корыстной целью.

Растрата представляет собой незаконное и безвозмездное использование виновным вверенного ему чужого имущества (например, путем личного потребления или иного способа израсходования) либо его отчуждения, то есть продажа, дарение, передача в долг или в счет погашения долга и т.д. В отличие от присвоения, которая характеризуется как удержание чужого имущества, растрата представляет собой издержание этого имущества. Она признается оконченной с момента фактического израсходования или отчуждения вверенного виновному имущества.

Путем присвоения или растраты обычно похищается имущество, находящееся в непосредственном владении виновного, который в силу служебных обязанностей, договорных отношений, специального поручения или иных установленных законов оснований осуществлял в отношении похищаемого им имущества правомочие по распоряжению, управлению, использованию, доставке и хранению.

Характерными чертами, отличающими совершаемые в современных условиях присвоения и растрату, являются:

- а) активная адаптация расхитителей к новым формам и методам предпринимательской деятельности;
- б) совершение присвоений под видом заключения и осуществления от имени юридических лиц законных гражданско-правовых договоров;
- в) прямое или косвенное вовлечение в преступную деятельность банковских структур;
- г) кооперация расхитителей с общеуголовной преступностью, включая организованные преступные группы.

Хищения, совершаемые указанными путями, по способу их совершения можно

разделить на два вида:

1) простые хищения, то есть совершенные путем непосредственного завладения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки, например, присвоение или растрата денег кассиром;

2) замаскированные хищения, совершаемые с использованием:

- подлога документов, приходных или расходных записей в учетных реестрах;

- создание неучтенных излишков в процессе производства;

- создание неучтенных излишков и торговых и складских организациях;

- незаконного и обманного получения денежных средств.

Главными элементами криминалистической характеристики присвоения вверенного имущества являются данные о предмете преступного посягательства, способе присвоения, его типичных следах, обстановке совершения преступления, личности расхитителей.

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе иностранная валюта; участились хищения чеков (чековых книжек) и кредитных карточек, облигаций, акций, сертификатов, векселей.

Из числа товарно-материальных ценностей чаще всего похищается имущество, сбыт которого или использование по назначению не представляет для расхитителей особой сложности: дефицитные изделия, а также сырье, полуфабрикаты, техника, готовая продукция, которые преступники могут применять для нужд своей фирмы. Достаточным спросом в преступном обороте пользуются импортные товары народного потребления, включая компьютерную технику, средства связи, видеоаппаратуру, автомашины, запчасти.

Выбор способа присвоения зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов: состояния экономики в целом и отдельных ее отраслей, правовой защищенности новых направлений предпринимательства, наличия необходимых сил и средств правоохранительных органов, состояния охраны, учета и контроля на определенном предприятии, компетентности и добросовестности его руководителей, технической оснащенности и организованности расхитителей, особенностей характеристики их личностей, характера предмета посягательства.

Неотработанность механизма реформирования делает весьма привлекательными для расхитителей сферы внешнеэкономической деятельности, приватизации, кредитно-банковские отношения, конверсию, рынок ценных бумаг. Подбирая для посягательства форму собственности, расхитители в первую очередь ориентируются на степень ее юридической и технической защищенности.

Подготовка к присвоению может заключаться:

- в регистрации предприятия только для осуществления одной или нескольких операций по хищению денежных средств и материальных

ценностей; изготовлении фальшивых учредительных документов предприятия (учредительного договора, устава, протокола общего собрания);

- включении в устав предприятия видов деятельности, требующих значительных капитальных вложений;

- получении банковских кредитов под предлогом развития производства, освоения новых технологий, осуществления крупномасштабных строительных проектов;

- включении условий обязательной предоплаты в договора подряда, поставки, купли-продажи. В целях привлечения денежных средств якобы для выполнения различных инвестиционных программ широко используются возможности рекламы в средствах массовой информации. Похищению техники и оборудования предшествует их необоснованное списание в результате установления неверных (более коротких) сроков амортизации, составление фиктивных актов об утрате или порче. Завышение в закупочных документах размеров фактических затрат на приобретение сырья для нужд производства позволяет расхитителям присваивать подотчетные денежные средства.

Особая тщательность подготовки отличает присвоения, совершаемые организованными преступными группами. Большое внимание расхитители уделяют планированию своей преступной деятельности, подбору и распределению функций соучастников, выбору технических средств, отработке методов сокрытия следов преступления.

Направленные на незаконное завладение чужим имуществом присвоение, растрата, а также злоупотребление должностным лицом своим служебным положением осуществляются в различных областях хозяйственной деятельности многообразными способами. *В то же время к числу универсальных способов (применимых без учета специфики профиля предприятия) можно отнести:*

- растрату денежных средств, полученных под отчет на нужды данного предприятия;

- оплату фактически невыполненных работ;

- включение в ведомости на оплату труда «мертвых душ»;

- получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивных документов (поддельных смет, отчетов о командировке, представительских расходов и т.д.);

- присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

Организованные группы расхитителей, совершающие длящиеся, многоэпизодные хищения в крупных размерах, при выборе и применении способов присвоения тщательно учитывают особенности производственной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности объекта. В свою очередь, специфические черты такого объекта определяют круг возможных способов присвоения, наиболее безопасных и эффективных с точки зрения расхитителей.

В сфере товарно-материального производства расхитители применяют:

- нарушение технологии процесса изготовления продукции;

- выведение из действия контрольно-измерительных приборов;
- изменение количества и качества используемого в производственном процессе сырья и полуфабрикатов;
- умышленное создание пересортицы готовой продукции или неверную ее отбраковку.

В розничной и оптовой торговле практикуются:

- незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу;
- бескассовая реализация продукции с присвоением выручки;
- уничтожение документов на реализованный товар;
- фальсификация и пересортица промышленных и продовольственных товаров с целью создания излишков для дальнейшего хищения;
- растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи;
- списание денежных средств на непроизошедшие рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением. В банковской деятельности имеют место:
- получение в целях хищения кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов;
- присвоение денежных средств, полученных по поддельным банковским документам и ценным бумагам: кредитовым авизо, расчетным чекам, мемориальным ордерам, векселям, депозитным сертификатам;
- хищения с использованием чужих или поддельных пластиковых кредитных карточек;
- перевод и присвоение денежных средств с применением банковских компьютерных сетей.

В процессе приватизации государственной собственности подготовка и совершение присвоений осуществляются путем:

- занижения балансовой стоимости приватизируемых предприятий с дальнейшим переводом их в частную собственность или акционированием;
- проведения приватизации с нарушением установленного порядка (минуя аукцион или конкурс, с исключением участия трудового коллектива и др.);
- использования поддельных или незаконно выписанных приватизационных чеков, их повторного введения в оборот;
- включения в уставный фонд приватизируемого предприятия интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости;
- завладения контрольным пакетом акций за счет включения в число акционеров «мертвых душ», либо лиц, не правомочных участвовать в приватизации.

Отличаются разнообразием и способы сокрытия присвоений. *К их числу можно отнести* ложное банкротство предприятия, когда для кредиторов и контролирующих организаций создается видимость финансового краха, истинной причиной имеющего хищение денежных и материальных ценностей. Встречаются случаи перевода похищенных средств на банковские счета других

юридических и физических лиц, в том числе – находящихся за границей. Не является редкостью частая смена юридического адреса и фактического местонахождения предприятия, его перерегистрация с изменением названия и организационно-правовой формы. Подлежащие хранению бухгалтерские и прочие документы, в которых имеются следы преступной деятельности, расхитители во многих случаях уничтожают, вуалируя это утратой, пожаром, затоплением помещений. На предприятии также может вестись «двойная» бухгалтерия, в том числе – с использованием компьютерной техники.

В числе способов противодействия расхитителей установлению истины и их изобличению встречаются такие, как:

- проведение финансово-хозяйственных операций после возбуждения уголовного дела с целью скрыть следы присвоения;
- утаивание источников и обстоятельств получения предприятием денежных средств, сырья, полуфабрикатов, оборудования;
- воспрепятствование проведению контрольных обмеров, инвентаризаций, ревизий;
- временное заимствование денежных и материальных ценностей у других предприятий для сокрытия недостачи.

По данной категории уголовных дел, подлежащие выявлению типичные следы преступной деятельности остаются преимущественно в оперативно-технической, бухгалтерской и организационно-управленческой документации предприятий. В ходе изучения обстоятельств присвоения следователи сталкиваются с такими источниками информации, как учредительная документация фирмы, протоколы собраний учредителей и акционеров, решения органов управления предприятий, договора и контракты, товарные чеки и квитанции, авансовые отчеты. Существенные по делу данные могут содержаться в черновых записях расхитителей, их деловой переписке, документах банковского оборота, технических носителях информации (дискетах, видеозаписях, магнитных лентах). О преступной деятельности свидетельствуют также обнаруженные у расхитителей непосредственные предметы посягательства, имущество и ценности, нажитые в результате хищения.

Характерные особенности совершения присвоений во многом обусловлены обстановкой преступления, которая в первую очередь зависит от специфики финансово-хозяйственной деятельности предприятия: профиль его работы (производственная фирма, кооператив, страховая организация, банк и т.д.), структура, состояние бухгалтерского учета и отчетности, эффективность внешнего и внутреннего контроля.

Данные о личности расхитителей включают сведения об их должностном положении, ролевых функциях в механизме присвоения, характере взаимоотношений с другими соучастниками, половозрастных, психологических и деловых качествах. *Для дел о присвоениях характерны достаточно высокий образовательный уровень расхитителей, значительная профессиональная практика и знания.*

Как уже отмечалось, крупные многоэпизодные присвоения совершаются хорошо организованными преступными группами. В их состав входят

руководители предприятий, бухгалтерские работники, специалисты различного профиля, представители контролирующих инстанций. Структура преступной группы включает организаторов хищения, исполнителей, пособников. Распределение ролей зависит от должностного положения расхитителей, их умений и навыков, наличия криминального опыта и связей.

Отмеченные особенности криминалистической характеристики присвоений должны учитываться в процессе расследования присвоений в целях выдвижения и проверки следственных версий, планирования работы по делу, установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. При этом важно разобраться в специфике производственно-хозяйственной и управленческой деятельности предприятия, что позволит верно, определить способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, выявить и зафиксировать его следы, изобличить всех соучастников преступной деятельности.

2.Обстоятельства, подлежащие установлению. Действия в стадии возбуждения уголовного дела.

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

1) событие присвоения (время, место, способ и другие его обстоятельства); какое имущество похищено, кому оно принадлежало, на каких условиях было вверено виновному, какими правами в отношении него был наделен виновный, каковы были его обязанности, как все это было оформлено документально; суммы похищенных денежных средств, откуда они поступили в распоряжение виновного, в каких целях, как должны были быть израсходованы или где находятся и на каких условиях; сумма растраченных денег, на что и при каких обстоятельствах они были истрачены, где и у кого находиться похищенное имущество или приобретенные на похищенные средства вещи; характер и размер причиненного присвоением ущерба;

2) кто совершил растрату или присвоение (должностное или недолжностное лицо, которому было вверено имущество или денежные средства), состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования, личность организатора, роль каждого участника; виновность обвиняемого или обвиняемых и мотивы; наличие прямого умысла на хищение, на делящийся характер преступной деятельности, сговор с соучастниками, вовлечение третьих лиц; как и кому реализовывалось похищенное, на что истрачены деньги; характеристика субъектов совершения преступления.

3) обстоятельства, способствовавшие присвоению;

4) как осуществлялась подготовка к хищению, каким способом заблаговременно маскировалась эта подготовка, кем; способ совершения хищения и способ его сокрытия; содержание каждого эпизода преступной деятельности; какие следы и признаки преступных действий должны были или могли остаться в документах предприятий, организаций, у частных лиц, в местах хранения похищенных ценностей, при их транспортировке, у

получателей или пособников; какими средствами или орудиями пользовался преступник при подготовке и при совершении преступления, какие благоприятные условия им были использованы;

5) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность расхитителя.

В большинстве случаев для установления признаков присвоения органы дознания проводят доследственную проверку, имеющую целью сбор необходимых материалов и получение сведений, на основании которых решается вопрос о возбуждении уголовного дела. *Работники милиции вправе при наличии данных о нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность:*

- беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчиненности и форм собственности, в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства;

- проводить с участием собственника имущества либо его представителей или уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества;

- изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции;

- проводить контрольные закупки;

- требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций,

- получать от их должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства.

В ходе до следственной проверки, особенно в случаях, связанных с недостатками и излишками, проводятся инвентаризации, представляющие собой проверку наличия и состояния материальных ценностей и денежных средств и последующее сличение полученных данных с учетными. По результатам работы за подписями ее участников составляется инвентаризационная ведомость.

Для более глубокого изучения положения в производственной и финансовой деятельности предприятия, где произошло присвоение, назначается документальная ревизия. В зависимости от стоящей задачи она осуществляется сплошным или выборочным способом (т. е. ревизуется вся деятельность организации в целом либо ее отдельные направления). В заключении по итогам проверки составляется акт ревизии

На первом этапе расследования рассматриваемых преступлений может возникнуть необходимость принятия мер:

- по организации и проведению осмотра места происшествия;

- по ознакомлению с характером деятельности предприятия, условиями и режимом работы отдельных подразделений и конкретных лиц;
- по собиранию ориентирующих данных о предполагаемых нарушениях и правил, их связей, поведению;
- по выявлению круга правил, регулирующих деятельность предприятий, их изучению.

Если уголовное дело возбуждено по результатам производства оперативно-розыскных мероприятий, о которых не осведомлены подозреваемые, неотложные следственные действия начинаются с их задержания (в том числе с поличным) и допросов, обысков по месту жительства и работы, выемки и осмотра документов, допросов свидетелей, проведения инвентаризации и назначения ревизии. Использование внезапности в этом случае предопределяет успех в изобличении расхитителей.

В иной ситуации, когда уголовное дело возбуждается по материалам официально проведенной доследственной проверки, расследование начинается с допросов лиц, подозреваемых в совершении присвоения, производства с их участием очных ставок, проведения при необходимости обысков и задержания, допросов свидетелей, истребования дополнительных документов, наложения ареста на имущество.

В числе действий, проводимых на первоначальном этапе расследования присвоения, существенное значение имеет задержание. Наиболее эффективным является задержание расхитителей с поличным в момент совершения хищения либо сбыта похищенного имущества. Необходимо, чтобы такому задержанию предшествовало проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных разговоров и другие способы документирования преступной деятельности расхитителей.

При подготовке к задержанию тщательно формируется и инструктируется состав следственно-оперативной группы, определяется место и время задержания, подготавливаются технические средства фиксации хода и результатов задержания с поличным. В зависимости от ситуации задержание может быть сопряжено с одновременным личным обыском, обыском служебного или жилого помещения, транспортных средств, а также допросом задержанных лиц. Особое внимание при задержании членов организованных преступных групп уделяется обеспечению безопасности участников этой операции.

Путем производства выемки в государственных учреждениях истребуются документы, в обязательном порядке сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность интересующего следствие предприятия. В случаях, когда нецелесообразно пытаться получить необходимые сведения в самом предприятии:

- с его учредительными документами можно ознакомиться и произвести их выемку в территориальном отделении регистрационной палаты;
- с квартальными и годовыми бухгалтерскими балансовыми отчетами - в налоговой инспекции;

- с полученными лицензиями на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности - в лицензионных структурах органов исполнительной власти;

- в организациях-поставщиках или заказчиках хранятся различные виды договоров и контрактов, заключенных с данным предприятием, деловая переписка, приходные и расходные документы;

- в банке, обслуживающем интересующих следствие юридических и физических лиц, могут быть изъяты договоры о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и расходные ордера и др.

При расследовании присвоения производится значительное количество допросов. В любом случае при подготовке к допросам надлежит предварительно изучить бухгалтерские документы предприятия, нормативные акты, регламентирующие его деятельность, проанализировать показания и объяснения лиц, проходящих по делу, а также данные, полученные оперативным путем. В ходе допросов подозреваемых следователь предъявляет подтверждающие факт присвоения бухгалтерские и иные документы, черновые записи, акты инвентаризаций, заключения ревизий и экспертиз, видеоматериалы, записи прослушанных телефонных разговоров. Целью допросов является получение показаний о характере и размерах преступной деятельности, составе преступной группы расхитителей, причиненном ущербе, местах нахождения похищенного и других обстоятельствах присвоения. *В качестве свидетелей по делам о присвоении допрашиваются:*

- заявители, обратившиеся в правоохранительные органы с сообщением об известном им факте хищения;

- исполнители и очевидцы производственных и технико-вспомогательных операций, связанных с механизмом присвоения;

- бухгалтерские и банковские работники, проводившие соответствующие финансовые операции;

- участники подготовки, заключения и технического обеспечения сделок, прикрывавших противоправные действия расхитителей (менеджеры, юристы, переводчики, посредники, секретари и проч.);

- работники контролирующих инстанций, аудиторских организаций, ревизионной комиссии предприятия;

- сотрудники фирм - деловых партнеров предприятия, на котором совершено присвоение.

Существенные для дела показания могут дать лица, занимающиеся в том же регионе предпринимательской деятельностью аналогичного профиля. Они обычно достаточно хорошо осведомлены о состоянии дел у своих конкурентов, и в результате правильно проведенного допроса можно получить у них ценную для расследования информацию.

При осмотре полученных в результате проведения следственных действий документов важно обращать внимание на признаки их подделки, фиксировать содержание и наличие необходимых реквизитов. Для оказания помощи в такой работе приглашаются специалисты с опытом бухгалтерской или ревизорской

деятельности. Осмотр документов может производиться с участием лиц, причастных к их исполнению и движению в процессе осуществления хозяйственных операций.

Выявление признаков материального подлога производится с использованием технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций, в необходимых случаях с привлечением специалиста-криминалиста. Интеллектуальный подлог определяется прежде всего путем логического анализа содержания и реквизитов документов, оценки соответствия требованиям бухгалтерского учета и делопроизводства, сопоставления с другими данными, полученными в результате расследования. О подложности бухгалтерских документов свидетельствуют несоответствия в порядке их оформления и движения, нестыковка с первичными и сопроводительными документами, нереальное отражение конкретной хозяйственной операции.

3. Планирование и организация расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты чужого имущества.

Основанием для возбуждения уголовных дел данной категории обычно являются сведения о наличии в поступивших к следователю материалах признаков этих деяний, конкретными признаками таких хищений могут быть:

- 1) *задержание с похищенным имуществом;*
- 2) *правильно установленная недостача или изъятие материальных ценностей либо денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, свидетельствующих о не преступном их происхождении;*
- 3) *отпуск, вывоз имущества без оформления документов;*
- 4) *обнаружение в складских, производственных или иных помещениях материальных ценностей, не отраженных в документах;*
- 5) *установление бестоварности отдельных операций с материальными ценностями;*
- 6) *подлог первичных бухгалтерских документов, в документах учетного оформления, регистрах аналитического и синтетического учета.*

В начале рассматривания обычно возникает ряд наиболее типовых следственных ситуаций. К числу наиболее часто встречаемых ситуаций можно отнести следующие:

- поступили материалы документальной ревизии, инвентаризационных и иных соответствующих надзорных, контролирующих органов или прокуратуры; материалы содержат указания на крупную недостачу или излишек преступного происхождения. Использование фактора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;
- первичные сведения поступили от органов криминальной милиции, органов по борьбе с организованной преступностью. В них содержатся данные о

преступной деятельности (оперативно-розыскные) еще не задержанных расхитителей при транспортировании или реализации похищенного. Объем признаков, указывающих на факт хищения, может быть различным.

В тех случаях, когда уголовное дело возбуждается по результатам оперативно-розыскной деятельности, расследование удобно начинать с задержания с поличным. *Задержание с поличным планируется в комплексе следующих следственных и организационных действий:* личный обыск подозреваемого; обыск по месту совершения преступления и месту жительства задержанного; следственный осмотр документов и ценностей, обнаруженных в ходе действий, составляющих запланированную тактическую операцию, допрос подозреваемого.

В случаях, когда отсутствуют условия задержания с можно начать с производства обыска по месту жительства расхитителя. Наибольший эффект такой вариант начала расследования дает при наличии информации о том, что виновный хранит или перерабатывает похищенные материалы у себя дома. Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому, на рабочем месте) «черная бухгалтерия», то есть записи о преступных комбинациях, в частности, о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного. При производстве обыска и выемки по делам о хищениях целесообразно приглашать специалистов в области экономики и бухгалтерского учета для использования их в качестве консультантов для выявления, собирания, осмотра бухгалтерских документов, производя обыск или выемку и обнаружив документы, такой специалист поможет изъять только те, которые могут содержать сведения для анализа соответствующих хозяйственных операций, а также подсказать, где именно можно обнаружить подлинники иных документов, вторые экземпляры, копии, обратит внимание следователя на ту часть документации, которая имеет основное значение для дела, кроме того, специалист поможет оказать помощь при определении значения отдельных обнаруженных документов или их частей.

Допрос подозреваемого в хищении рекомендуется проводить сразу же после завершения задержания с поличным. На допросе подозреваемого должны выясняться факты, которые послужили основанием для его задержания. В большинстве случаев доказательства, полученные при задержании расцениваются подозреваемым как решающие в его изобличении, поэтому допрашиваемый, как правило, не отрицает свою вину. Следователь должен использовать этот момент и детально разобраться в способах совершения и сокрытия выявленного факта хищения.

Допрашиваемому необходимо самому предложить показать какие изменения с учетом документации образовались в результате противоправных действий. Опираясь на сведения полученные от подозреваемого по этим вопросам на последующих этапах расследования можно будет проверить, не пользовался ли опрашиваемый и ранее аналогичными способами.

Допрос обвиняемых по делам о хищениях рекомендуется вести по эпизодам и по возможности с предъявлением документов. Сам вид документа может вызвать у обвиняемого некоторые ассоциации, это может помочь ему вспомнить подробности проведения хозяйственной операции, отраженной в этом документе и назвать ее участников.

Эффективность допроса по этой категории дел зависит не только от профессионализма следователя, но и от тщательной подготовки к нему. Первым элементом подготовки к проведению допроса является глубокое изучение материалов дела. *Также необходимо:*

- *составить перечень вопросов, подлежащих выяснению (план);*
- *уточнить данные имеющиеся по этим вопросам в материалах дела;*
- *исследовать документы и материалы ревизии, решить в каких пределах и последовательности их следует предъявлять при допросе, подготовить и уяснить возможные тактические приемы применения указанных документов и материалов;*
- *получить при необходимости соответствующую консультацию специалистов, чтобы уверенно ориентироваться в предмете допроса;*
- *уточнить, каких лиц дополнительно необходимо вызвать на допрос наряду с допрашиваемыми;*
- *изучить личность допрашиваемого лица и его интересы, склонности, психологические качества, моральный облик, образ жизни,*
- *взаимоотношения с лицами, проходящими по делу;*
- *определить место и время допроса, а также необходимые средства звуко- и видеозаписи.*

При этом любые доказательства, в первую очередь показания обвиняемого, а также свидетелей, должно быть проверено и подкреплено другими доказательствами. Чтобы стала возможной такая проверка, сами показания должны быть максимально конкретизированы, вплоть до фиксации деталей обстановки, места и времени того события, о котором даются показания.

По делам о рассматриваемых хищениях в качестве свидетелей могут быть допрошены:

- *свидетели-очевидцы; лица, имеющие прямое отношение к составлению отчетности;*
- *лица административно-технического персонала, заверяющие документы по выполнению определенной работы (бригадиры, начальники участков)*
- *рабочие и служащие, непосредственные участники и исполнители производственных процессов и работ, во время которых происходили хищения;*
- *работники охраны и пропускной системы; лица, не имеющие отношения к служебной деятельности;*
- *(родные, близкие, знакомые); работники, осуществляющие руководство и контроль за работой организации, где допущено хищение (проводившие инвентаризацию, ревизии, проверки).*

Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты невозможно без судебных экспертиз, когда требуется получить заключение

беспристрастного специалиста, обладающего специальными познаниями. Чаще других проводятся судебно-бухгалтерские, технологические, планово-экономические, товароведческие, химические, строительно-технические, криминалистические, почерковедческие экспертизы.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в случаях, когда без применения специальных познаний в области бухгалтерского учета следователь не может разрешить возникшие по существу дела вопросы. Основания для ее назначения определяются конкретными обстоятельствами дела, она может быть назначена как по материалам ревизии, так и по документам и записям учета, представленным следователем. Эксперту-бухгалтеру представляются для работы материалы ревизии (если они имеются), документы, необходимые для установления наличия или отсутствия недостачи (первичные сводные счета, оперативно-технические и др.); протоколы обысков, выемок, изъятия документов; протоколы осмотра документов, которые по определенным обстоятельствам (например, проведение почерковедческой экспертизы) не приобщены к делу; заключения других экспертиз.

Приняв решение назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, следователь обязан сформулировать вопросы эксперту и изложить их в постановлении. Другим видом судебной экспертизы, получившем распространение в следственной практике, является **планово-экономическая**, при которой эксперты-экономисты могут выявить характерные признаки экономических несоответствий, проявляющихся в нарушении сопряженности показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность в целом.

С помощью планово-экономической экспертизы определяются отрицательные экономические последствия и их объем, выясняются условия, которые привели к злоупотреблениям.

Товароведческая экспертиза назначается для разрешения вопросов точности определения качества продукта, товара, их соответствие нормам ГОСТа, образцам, установление сортности, цены, стандартности упаковки товара и соответствие этих показателей записям, содержащимся на ярлыках, этикетках, накладных, обоснованность списания отходов и естественной убыли. *При этом (документы данные атрибуты) данные документы должны иметь не только соответствующие атрибуты частного характера: определенную форму, подпись, дату и т.п., но и необходимые свойства и реквизиты, придающие им официальный характер: регистрационный (входящий) номер, штамп или иную отметку о принятии документа, резолюцию компетентного должностного лица и т.п.* Данная экспертиза назначается при расследовании хищений в промышленности, торговле.

Технологическая экспертиза исследует процессы изготовления и хранения продукции, взаимосвязь между изменениями в технологии и конечными результатами, размере экономии сырья и полуфабрикатов. С ее помощью можно установить *фактические затраты сырья, энергии, дополнительные компоненты при производстве продукции; обоснованность норм расхода; мощность производства и возможности производства;*

реальность выпуска качественной продукции и определенного количества; достоверность технологической документации; резервы своевременного обнаружения неисправности оборудования.

Строительно-техническая экспертиза разрешает следующее: *проводились ли определенные строительные работы и в каком объеме; правильно ли отражены объем и характер работы в документах; точно ли применены расценки и определена стоимость работ; какие материалы и в каком количестве израсходованы; соответствуют ли выполненные работы проектно-сметной документации; обоснована ли технически проектно-сметная документация и др.*

Весьма распространенными при расследовании хищений являются **криминалистические экспертизы исследования документов**. При возникновении необходимости в установлении конкретного лица, которое выполняло рукописный текст в различных документах: накладных, нарядах, счетах, служебных письмах, договорах. В указанных случаях назначается **судебно-почерковедческая экспертиза**.

Также может назначаться **судебно-техническая экспертиза**. К ее предмету относятся:

- 1) *установление способов подделки документов;*
- 2) *определение последовательности исполнения фрагментов документа (дописок), а также давность документа;*
- 3) *восстановление первоначального содержания документа;*
- 4) *дифференциация и идентификация материалов письма (бумаги, чернил карандашей и других красителей, которые применялись при изготовлении документа);*
- 5) *идентификация пишущих машинок по тексту;*
- 6) *определение способов подделки оттисков печатей и штампов и последующая их идентификация.*

Тема 11. Особенности расследования уличных грабежей.

1.Содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности

В последние годы социально-экономическая и политическая обстановка в нашей стране характеризуется нестабильностью, резким материальным расслоением населения, продолжающимся ростом преступности. Устойчивые тенденции роста присущи, прежде всего тяжким и особо тяжким преступлениям, к которым относятся многие корыстные и корыстно-насильственные преступления, в том числе направленные на завладение имуществом граждан. Следует отметить, что значительная часть грабежей,

совершаемых на открытой местности, остается нераскрытыми, растет число приостановленных уголовных дел.

Место происшествия как элемент обстановки совершения преступления имеет важное криминалистическое значение, поскольку служит источником доказательной информации. В данном случае местом совершения грабежей является открытая местность. Так, было установлено, что типичными открытыми местами совершения грабежей являются: улицы – 42 % изученных уголовных дел; дворы – 39 %; гаражные кооперативы – 6 %; остановочные комплексы – 4 %; новостройки – 1 % и иные места (парки, скверы, кладбища, лесные массивы, железнодорожные полотна, навесные мосты) – 8 %.

Самыми распространенными открытыми местами совершения данных преступлений являются улицы и дворы, которые имеют сравнительно большую площадь и не обозначены четкими границами. преступления с возможными источниками (носителями) информации. Все открытые места происшествий целесообразно разделить на следующие группы:

1. Места происшествия, расположенные в населенных живых массивах: улицы, дворы, остановочные комплексы и т.д. Их особенность заключается в том, что при тщательном исследовании существует закономерная возможность установления потенциальных источников информации (очевидцев, свидетелей) о преступном событии и лице, его совершившим. При этом границы поиска могут быть ограничены определенными рамками (например, жилой многоэтажный дом).

2. Места происшествия, расположенные поблизости или в некоторой отдаленности от жилого массива: новостройки, гаражные массивы, мосты и т.д. При осмотре этой группы может существовать закономерная возможность или случайность установления источников информации. Однако границы поиска следует расширить, т.е. устанавливая дополнительные участки осмотра.

3. Места происшествия, расположенные за пределами жилых массивов: парки, кладбища, пустыри, лесные массивы и т.д. В данном случае закономерной возможности установления источников информации может не существовать. Поэтому для их поиска целесообразно не только расширять дополнительные участки осмотра, но и применять при этом комплекс розыскных мероприятий: преследования, обходы, прочесывания, обследования и др.

Анализируя рассматриваемые классификационные группы, можно сделать вывод, что при раскрытии грабежей, совершаемых на открытой местности в жилых массивах, можно получить больше доказательной и оперативной информации, нежели при совершении преступлений за их пределами.

В большинстве случаев (30 %) грабежей на открытой местности совершаются в вечернее время, в период с 18 до 22 часов, когда большая часть трудоспособного населения возвращается с работы домой, посещает магазины, дискотеки, клубы и театры.

Определенное количество грабежей на открытой местности (26 %) совершается в период, с 22 до 8 часов, когда водители оставляют автомашины и

возвращаются домой, взрослое население отправляется на работу, другие возвращаются с ночной смены. Значительный удельный вес (23 %) анализируемых преступлений совершается в дневное время в период с 14 до 18 часов, поскольку в это время суток учащиеся заканчивают занятия, граждане посещают рынки и другие торговые комплексы. 21 % грабежей совершается в период с 8 до 14 часов. Это обусловлено тем, что преступники специально выбирают данное время суток, мотивируя это использованием фактора внезапности для нападения на потерпевших и возможностью быстрого преодоления сопротивления с их стороны, трудностями оказания реальной помощи жертвам преступления, т.к. большая часть взрослого населения находится на работе, учебе, а на открытых местах чаще всего остаются престарелые, больные, женщины с детьми.

. Большая часть данных преступлений совершается в рабочие дни, когда значительная часть населения находится вне своих жилищ. В процессе исследования установлено, что относительно времени года прослеживается сезонная закономерность совершаемых преступлений. Отмечается рост грабежей, совершаемых на открытой местности, в период осень – зима, с небольшим снижением в весенне-летний период. В методике расследования и предупреждения рассматриваемых преступлений важно учитывать и иные условия окружающей среды, например наличие кустарника, густых деревьев, плохой освещенности дворов, улиц.

На местах происшествия обычно остается немного следов и других вещественных доказательств. В процессе изучения конкретного открытого места совершения грабежа следователь может обнаружить следы ног, рук, микроследы, следы транспортных средств и другие, которые помогают воссоздать картину преступного события и построить версии о преступнике, его совершившем.

Особенностью поиска и обнаружения следов на открытом месте совершения грабежа является то, что потерпевший, как правило, видит преступников, наблюдает их действия, передвижения и может способствовать обнаружению следов. Наличие идеальных следов, запечатленных в памяти потерпевшего, помогает следователю обнаружить доказательства грабежа, совершенного на открытой местности, и оптимизировать поисковую работу. Поэтому целесообразно привлекать к осмотру потерпевшего, тогда следователь может максимально использовать его показания. Таким образом, знание характерных для данного вида следов преступления помогает следователю принять более эффективные меры для их обнаружения, понять механизм совершения деяния, мысленно воссоздать обстановку, в которой действовал преступник, и сделать обоснованное предположение об отдельных качествах его личности.

В структуре криминалистической характеристики грабежей, совершаемых на открытой местности, одно из центральных мест занимает предмет преступного посягательства. При совершении грабежа или разбоя на открытой местности предметом посягательства от общего количества изученных

дел являются: головные уборы – 23 %; сумки – 6 %; ювелирные изделия и украшения – 26 %; одежда – 15 % и т.д.

Как показывает анализ уголовных дел, чаще всего предметом преступного посягательства являются ювелирные изделия и украшения, а также головные уборы. Это объясняется тем, что преступнику легче завладеть данным предметом, не прикладывая определенных усилий и не осуществляя подготовительных действий.

Особенность предметов преступного посягательства заключается в том, что они представляют собой ценные, дорогие вещи, но не громоздкие по размерам. Они пользуются повышенным спросом и реализуются без особых затруднений.

Анализ практики расследования преступлений рассматриваемой категории показывает, что почти одна треть грабителей в 29,7 % случаев задерживалась при сбыте похищенных вещей. Поэтому хорошее знание следователем, и надежное перекрытие работниками милиции мест и каналов сбыта имущества, добытого преступным путем, позволяет ему правильно организовать работу по раскрытию и расследованию совершенного грабежа.

Типичными местами непосредственной реализации похищенного имущества являются: коммерческие киоски и торговые точки – 53 %; магазины, в том числе комиссионные – 13 %; улицы – 18 %, вещевой рынок – 8 %. Встречаются и иные места реализации сбыта: квартиры покупателей – 5 %, иные места – 3 %. За последнее время значительно изменились места реализации похищенного. Теперь действия преступников по сбыту похищенных ценностей стали более разнообразными. Значительно чаще покупателями этого имущества становятся случайные люди, что затрудняет их установление. Большая часть вещей, добытых преступным путем, сбывается в том населенном пункте, где совершено преступление – 89 % и 11 % реализуется за его пределами.

Другим важным структурным элементом криминалистической характеристики грабежей, совершаемых на открытой местности, является личность потерпевшего. Так, большая часть потерпевших (64 %) являются представителями женского пола (как взрослые, так и несовершеннолетние), и меньшая часть (36 %) – мужского пола. Это можно объяснить тем, что представительницы женского пола уделяют много внимания своему внешнему виду и приобретают дорогостоящее имущество, например ювелирные изделия и украшения, норковые шапки, дубленки, кожаные сумки и т.д.; при нападении они не могут оказать активного сопротивления преступникам и преследовать грабителя с целью его задержания с похищенным.

Основу отношения между потерпевшими и преступниками составляют случайные, кратковременные связи.

Данные преступления по способу можно разделить на две группы. Первую подгруппу составляют преступления, совершаемые без предварительной подготовки, а вторую группу составляют преступления, совершаемые с предварительной подготовкой. Причем значительное большинство (65 %) преступлений входит в первую группу.

Грабежи на открытой местности характеризуются повышенной общественной опасностью, наступлением тяжких последствий, дерзостью преступников в отношении к потерпевшему. В ходе осуществления подготовительных действий исследуемой группы преступлений грабитель затрачивает определенное время, средства и силы с целью тщательной маскировки своих действий. *При подготовке к совершению грабежей на открытой местности преступники осуществляют следующие действия:*

- разработка плана совершения преступления,
- подбор соучастников и распределение ролей между ними – 28 % случаев;
- подготовка средств маскировки внешности – 11 % случаев;
- подыскание и изучение объекта посягательства, знакомство с потерпевшим и выбор места совершения преступления – 34 % случаев;
- подготовка оружия, орудий и иных средств преступления – 7 % случаев;
- выбор времени, подходящего для совершения преступления – 20 % случаев.

Осуществляя подготовительные действия для совершения грабежа, преступник приспосабливается к объективной обстановке и условиям внешней среды, изучает пути подхода и ухода с места нападения с целью исключить присутствие возможных очевидцев и свидетелей. В ходе подготовки к совершению грабежа на открытой местности преступники разрабатывают ложное алиби (“легенду”). С этой целью они договариваются с друзьями, знакомыми или родственниками о том, чтобы последние во время следствия подтвердили ложный факт их нахождения в определенное время не на месте преступления.

В структуре способа совершения грабежей на открытой местности главное место занимают действия по непосредственному завладению личным имуществом потерпевших. Эти действия взаимосвязаны с особенностями личности преступника и с обстановкой совершения преступления.

С учетом изложенного, способы завладения личным имуществом граждан при совершении грабежей на открытой местности можно подразделить на следующие основные группы:

1. Способы завладения имуществом граждан без применения какого-либо насилия или угроз;
2. Способы завладения имуществом граждан с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего;
3. Способы завладения имуществом путем применения психического насилия, т.е. угроза применения физического насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего.

В свою очередь в первую группу входит завладение личным имуществом потерпевших путем срывания головных уборов, ювелирных изделий, украшений, шарфов (“рывок”).

Во вторую группу входят способы завладения имуществом граждан путем вырывания из рук вещей или предметов, а также нанесение ударов или побоев, не повлекших последствий кратковременного расстройства здоровья.

К третьей группе относятся способы завладения личным имуществом граждан, соединенные с применением психического насилия, т.е. запугивание потерпевшего немедленным нанесением телесных повреждений, побоев и т.д.

Личность преступника как структурный элемент криминалистической характеристики имеет немаловажное значение для расследования и предупреждения грабежей, совершаемых на открытой местности.

Исследования возрастных параметров преступников показало, что наиболее многочисленную группу составляют лица в возрасте от 18 до 29 лет. В этом возрасте отчетливо проявляется антиобщественная установка личности и сформировавшиеся ранее отрицательные черты характера. К указанному периоду у большинства исследуемых лиц в жизни и сознании произошли определенные изменения, которые способствуют утрате социальных связей, формированию негативных сдвигов в психике. Процентное соотношение возрастных категорий исследуемых лиц характеризуется такими данными: от 14 до 17 лет – 19 %; от 18 до 29 лет – 68 %; от 30 до 49 лет – 12 %; от 50 и старше – 1 %. Не может не тревожить тот факт, что за последние годы наметилась тенденция к “омоложению” контингента лиц, совершающих данные преступления. Следует отметить, что именно в этом возрасте формируются преступные наклонности, привычки, а также антиобщественные черты характера, которые в дальнейшем приводят к ведению паразитического образа жизни и совершению преступлений.

Определенные особенности имеет и пол лиц, совершающих рассматриваемые преступления. В основном грабежи на открытой местности совершаются лицами мужского пола, которые применяют насилие для завладения имуществом потерпевших и обладают определенными качествами, используемыми в момент нападения и изъятия: силой, ловкостью, умением обращаться с оружием, и др. Исследования показали, что лица мужского пола составляют 92 %. Участие женщин составило 8 % и выразилось в том, что они являлись не исполнителями, а пособниками, наводчиками, подстрекателями и т.д. Для женщин, кроме того, не характерно применение насилия в отношении потерпевших.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению по делам о грабежах, относятся:

1. Место, время, обстоятельства совершения грабежа, способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; пользовался ли преступник транспортным средством и каким именно, его приметы; предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

2. Применял ли преступник и какие именно приемы для сокрытия преступления; маскировал ли внешность, менял ли одежду, уничтожал ли следы преступления, инсценировал ли другое преступление;

3. В отношении кого был совершен грабеж; причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему;

4. Что именно похищено и стоимость похищенного; кому принадлежат похищенные вещи или деньги;

5. Кто совершил грабеж; выясняются приметы скрывшегося преступника, способы маскировки внешности, количество нападавших, их действия; после установления личности преступника необходимо собрать данные о его личности;

6. Сколько человек участвовало в грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным (грабежом);

7. Наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков, данные, характеризующие личность;

8. Какие обстоятельства способствовали грабежу.

2. Типовые следственные ситуации первоначального этапа

С учетом изложенного рассмотрим специфику формирования, содержание и виды следственных ситуаций, характерных для расследования грабеже, совершаемых на открытой местности.

Обобщение следственной практики позволяет сделать вывод, что по уголовным делам о грабежах, совершаемых на открытой местности, можно выделить две основные группы типичных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования, в зависимости от следующих существенных факторов:

1) Временного фактора;

2) Объема информации о преступнике.

Рассмотрим каждую группу в отдельности.

Основу деления первой группы типичных ситуаций составляет время, прошедшее с момента совершения преступления до момента его обнаружения. С этой точки зрения все следственные ситуации по данной категории дел подразделяются на три подгруппы:

1) Первую подгруппу составляют ситуации, когда с момента совершения преступления до момента его обнаружения прошел короткий промежуток времени – до 3 часов.

2) Вторую подгруппу составляют ситуации, когда с момента совершения преступления до момента его обнаружения прошло время интервалом от 3 часов и до одних суток.

3) Третью подгруппу составляют ситуации, когда с момента совершения преступления до его обнаружения прошел длительный промежуток времени – свыше одних суток и более.

В первой подгруппе ситуаций расследование происходит, как правило, в более благоприятных условиях, так как первоначальные следственные действия

позволяют выявить большее число носителей информации и получить более объективные сведения. Распространенность этих ситуаций по результатам нашего исследования составляет 61 % от общего количества. *В этой разновидности ситуаций наиболее эффективной является следующая программа действий:*

- 1) краткий устный опрос заявителя об обстоятельствах преступления;
- 2) немедленный выезд на место происшествия совместно с потерпевшим;
- 3) “прочесывание” местности в районе места происшествия;
- 4) преследование преступников по горячим следам;
- 5) осмотр места происшествия;
- 6) допрос потерпевшего;
- 7) составление ориентировки;
- 8) применение фототеки, фотоальбомов лиц, состоящих на учете;
- 9) составление субъективного портрета;
- 10) подворно-поквартирный обход с целью установления очевидцев и допросы установленных лиц;
- 11) освидетельствование потерпевшего или назначение судебно-медицинской экспертизы;
- 12) назначение криминалистических экспертиз.

При второй разновидности ситуаций следователь применяет более сложные методы для раскрытия совершенного преступления. Такие ситуации имеют место в 29 % от их общего числа. *Рациональная система следственных действий может быть следующая:*

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) допрос потерпевшего;
- 3) судебно-медицинская экспертиза или освидетельствование потерпевшего;
- 4) назначение криминалистических экспертиз;
- 5) подворно-поквартирный обход с целью установления очевидцев;
- 6) допрос установленных лиц, свидетелей;
- 7) составление ориентировки;
- 8) применение фототек;
- 9) использование средств массовой информации;
- 10) постановка похищенного имущества на учет в ИЦ;
- 11) проверка мест сбыта;
- 12) выборка и проверка по способу совершения преступления;
- 13) выборка лиц по признаку внешности и их проверка.

Как видно из перечисленных следственных действий, их последовательность и содержание меняются.

В третьей разновидности ситуаций, возникающих в 10 % от их общего числа, следователь применяет значительно больше усилий. *Эффективной программой следственных действий может быть следующая:*

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) освидетельствование либо судебно-медицинская экспертиза;

- 3) составление и распространение ориентировки;
- 4) применение фототек (фотоальбомов);
- 5) составление субъективного портрета;
- 6) осмотр места происшествия;
- 7) подворно-поквартирный обход;
- 8) допрос установленных свидетелей;
- 9) назначение криминалистических экспертиз;
- 10) постановка на учет в ИЦ похищенных вещей;
- 11) проверка мест сбыта;
- 12) выборка лиц по способу совершения и признакам внешности и их проверка.

Таким образом, первая разновидность следственной ситуации характеризуется тем, что следователь имеет возможность раскрыть преступление по горячим следам.

Другую основную группу типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования составляют ситуации, главным критерием которых является наличие объема информации о лице, совершившем преступление.

В зависимости от характера исходной информации о преступном событии и лице, его совершившем, все ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования грабежей, совершаемых на открытой местности, можно дифференцировать следующим образом:

- 1) Имеются полные данные о преступном событии и лице, его совершившем, в связи с его задержанием на месте происшествия или сразу же после совершения преступления – 16 %;
- 2) Имеются полные данные о преступном событии и лице, его совершившем, однако последний скрылся от следствия – 13 %;
- 3) Имеются полные данные о преступном событии и недостаточные, неполные сведения о вероятном преступнике – 62 %;
- 4) Имеются неполные данные о преступном событии и сведения о лице, его совершившем, отсутствуют – 9 %.

В первой ситуации следователь выдвигает основную версию и контрверсию, что является необходимым тактическим методом. В ситуации первого вида имеются достоверные сведения о преступнике, и главная задача следствия состоит в получении доказательств от уже выявленных носителей информации, что достигается следующей системой следственных действий:

- 1) личный обыск задержанного на месте происшествия;
- 2) его освидетельствование;
- 3) допрос потерпевшего относительно обстоятельств преступления и задержания;
- 4) освидетельствование потерпевшего;
- 5) осмотр одежды потерпевшего и задержанного;
- 6) выемка и осмотр похищенного имущества;
- 7) допрос задержанного;
- 8) осмотр места происшествия;

- 9) проведение обыска по месту жительства и работы подозреваемого;
- 10) назначение криминалистических экспертиз;
- 11) допросы очевидцев и свидетелей.

Параллельно следователь осуществляет: сбор данных о личности подозреваемого, его связях, образе жизни; проверку на причастность подозреваемого к совершению других преступлений. Это проводится в рамках взаимодействия с органами дознания. Таким образом складывается простая ситуация, благоприятная для расследования.

Остальные три вида ситуаций являются сложными ситуациями преимущественно проблемной разновидности. Для проблемных ситуаций характерна информационная неопределенность и наличие недостаточных средств для расследования преступления.

Главными задачами следователя в проблемных ситуациях являются установление преступника и изобличение его в содеянном, а также доказывание всех элементов события преступления. Основным методом решения этих задач служит процесс построения и проверки следственных версий.

Анализ уголовных дел о грабежах на открытой местности свидетельствует, что для разрешения ситуаций второго вида могут быть выдвинуты следующие типичные версии:

- 1) разыскиваемый выехал за пределы населенного пункта, где совершено преступление, и перешел на нелегальное положение;
- 2) преступник скрывается у своих родственников, друзей, знакомых в том регионе, где совершено преступление или где он проживал;
- 3) разыскиваемый скрывается у родственников, знакомых за пределами населенного пункта, где совершено преступление.

Проверка указанных версий осуществляется путем обысков по месту жительства, иногда по месту работы разыскиваемого; допросов родственников, друзей, знакомых, сослуживцев; наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию подозреваемого и иных лиц, связанных с преступником. Розыск подозреваемого осуществляется в направлении расширения территориальных границ поиска. Выясняются связи разыскиваемого, его контакты, как систематические, так и эпизодические. Своевременность объявления подозреваемого в розыск способствует его задержанию в более короткие сроки. Немаловажное значение в розыске подозреваемого имеет обращение за помощью к населению через средства массовой информации, а также путем распространения специальных объявлений.

Для третьего вида следственных ситуаций характерным является существенный недостаток информации о лице, совершившем преступление, например, имеются лишь данные о приметах одежды, признаках внешности, примерном возрасте. Для разрешения данной ситуации целесообразно выдвигать следующие типовые версии:

- 1) преступление совершено лицами неработающими, злоупотребляющими спиртными напитками, проживающими в этом или соседних районах города;

2) преступление совершено лицами, ранее судимыми за аналогичные деяния и проживающими в данном районе, городе;

3) преступление совершено лицами не судимыми, но неоднократно совершающими преступления аналогичным способом;

4) преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете за имущественные преступления, за употребление наркотических средств;

5) преступление совершено лицами, употребляющими наркотические средства, не состоящими на учете, проживающими в районе места происшествия. Вся деятельность следователя направлена на установление круга лиц, среди которых следует искать подозреваемого, а потом уже самого лица, совершившего общественно опасное деяние.

Для проверки указанных версий наиболее приемлема такая последовательность следственных действий:

1) осмотр места происшествия;

2) допрос потерпевшего, в случае необходимости, его освидетельствование;

3) допрос очевидцев, свидетелей;

4) назначение криминалистических экспертиз;

5) предъявление потерпевшему, очевидцам фототек лиц, состоящих на учете в РУВД;

6) составление субъективного портрета грабителя (разбойника);

7) направление отдельных поручений в УР и УИМ о проведении подворно-поквартирных обходов с целью установления возможных очевидцев преступления и проверки мест сбыта похищенного имущества;

8) направление задания в ОПППН о проведении выборки лиц, состоящих на учете за имущественные преступления и проверку их на причастность к данному преступлению;

9) дача поручения сотрудникам уголовного розыска о проведении в информационных центрах ГУВД–МВД выборки лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, и их проверке, а также совершенных подобным способом, но не раскрытых преступлений; выявление и организация проверки подозреваемых по данному преступлению. Наряду со следственными действиями должны одновременно проводиться и оперативно-розыскные мероприятия.

В четвертой ситуации проблемного характера могут быть выдвинуты следующие типовые версии для установления лица, совершившего преступление:

1) общественно опасное посягательство совершено лицами, проживающими в данном регионе, ранее судимыми за аналогичные или однородные деяния, совершенные подобным способом;

2) преступление совершено “гастролерами”;

3) преступление совершено по наводке.

Такие ситуации возникают при совершении грабежей и разбойных нападений лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления, которые применяют различные действия по сокрытию следов и других доказательств.

На начальном этапе расследования в этом случае имеется чрезвычайно скудная информация, которой можно было бы оперировать для поиска преступника, зачастую отсутствуют следы, которые могли бы хоть как-то способствовать установлению личности преступника. Поэтому вся деятельность следователя должна быть направлена сначала на установление круга лиц, среди которых следует искать подозреваемого, а затем уже конкретное лицо, совершившее это преступление. Версии, характерные для разрешения данной ситуации, их проверка проводится путем реализации системы следственных действий, рассмотренной в третьей ситуации. В анализируемой ситуации следователь должен осуществлять поиск преступника по таким критериям, как наличие судимости и район местожительства, границы которого необходимо расширить в связи с увеличением круга лиц, среди которых возможно находится лицо, совершившее преступление. В отношении такого критерия, как судимость, следователю целесообразно дать задание оперативным работникам о проведении выборки и проверки в информационных центрах ГУВД–МВД лиц, ранее судимых за аналогичные и однородные преступления. В случаях отсутствия или неподтверждения интересующей информации необходимо осуществить выборку и проверку лиц, судимых за кражи, хулиганство и т.п.

Тема 12. Особенности расследования вымогательства.

1. Характеристика вымогательства.

Совершение вымогательства предусмотрено ст. 163 УК РФ.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле, радио-, видеоаппаратура; автотехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат:

1. Угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам.
2. Угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких.
3. Угроза повреждения или уничтожения имущества.

Согласно этим основаниям, первая группа способов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь – психического. К ним относятся:

1. угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);
2. передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);

3. передача угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании заложников с целью выкупа).

Для быстрого достижения поставленной цели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие звали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способов вымогательства занимают способы, характеризующиеся психическим насилием с помощью технических средств. Это такие как:

4. демонстрация орудий совершения насилия;
5. демонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что в инсказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

Например, встречаются случаи, когда домой потерпевшему присылали венки или гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали трупы животных с оторванными головой или другими частями тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п., намекая тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

Завершают первую группу способы, которые реализуются через применение физического насилия. К ним можно отнести:

6. лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы; ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;
7. непосредственное применение физического насилия.

Вторую группу образуют способы, суть которых состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп, которую могут составлять способы угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; технологических процессов; оглашением сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением позорящих сведений о потерпевшем либо о его близких.

Следующую группу составляют способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способов заключается в том, что через порчу, повреждение и уничтожение имущества вымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

Вымогательство как преступная деятельность включает также основные три элемента: подготовку, совершение и сокрытие. Однако совершение преступления отличается тем, что оно как процесс включает две стадии: угрозу и завладение предметом посягательства, которые отделены во времени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествует завладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза и завладения сливаются в одно действие - совершение преступления и является элементом способа.

Поэтому в структуре способа совершения вымогательства необходимо различать четыре элемента:

1. подготовку к преступлению;
2. совершение преступления;
3. завладение имуществом;
4. сокрытие следов преступления.

Совершение вымогательства приводит к возникновению множества самых разнообразных следов, которые наряду с другими источниками информации позволяют не только правильно квалифицировать содеянное, но и выбирать средства и методы для раскрытия и расследования данных преступлений. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов криминалистической характеристики, которые связаны с личностью преступника. При использовании элементов криминалистической характеристики вымогательства в расследовании в первую очередь необходимо исследовать следы, которые образуются на месте происшествия.

Следовая картина - понятие собирательное, включающее описание материальных и идеальных отображений и условий, существующих на момент обнаружения преступления.

Массив судебной и следственной практики показывает, что в настоящее время материальные источники информации при расследовании вымогательств используются крайне редко. *На то есть ряд причин объективного и субъективного характера:*

1. многоэлементная структура места происшествия, неучет которой приводит к неполноте осмотра;
2. специфический характер образующихся следов, которые существуют только в момент совершения вымогательства;
3. сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применением психического насилия;
4. отсутствие специальных технических средств и методик их применения.

Многоэлементная структура места происшествия означает, что оно не представляет единого целого, а включает по крайней мере три участка, на которых совершается вымогательство, а именно:

- 1) место осуществления угрозы;
- 2) место восприятия угрозы и
- 3) место завладения предметом вымогательства.

Для некоторых способов вымогательства эти элементы могут объединяться, однако для большинства они территориально разобщены.

Некоторые способы совершения вымогательств, в частности, угроза с применением психического насилия, совершаются органолептическими средствами, главным образом словом (речью). Такие звуковые следы отсутствуют на месте происшествия, только в момент совершения преступления, поскольку звуковой след подвижен и затихает при движении. Поскольку следы вымогательства существуют на месте происшествия, то фиксация их

объективными средствами осложнена тем, что она сопряжена с установкой технических средств в местах вероятного совершения вымогательства. Сейчас нередки случаи, когда потерпевший по своей инициативе записывает речь вымогателя, а затем материал звукозаписи передают в правоохранительные органы.

Вместе с тем на месте совершения вымогательства остаются и другие материальные следы-отображения, например, следы ног, рук, микрочастицы; следы-предметы: орудия реализации физического насилия (электронагревательные приборы, колюще-режущие орудия, орудия и устройства пыток и т.п.). На месте завладения предметом вымогательства остаются следы ног, рук, микрочастицы, запаховые, а также звуковые следы. Поэтому осмотр всех элементов места происшествия: места осуществления угрозы, места восприятия угрозы и места завладения предметом вымогательства имеет первостепенное значение.

Характер следов, оставляемых при вымогательстве, во многом зависит от способа вымогательства, места совершения, объекта преступного посягательства, личности и других обстоятельств.

Исследуя личность вымогателя, преступников данной категории можно отнести к двум типам:

1. лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относят к типологической группе - "случайные преступники";
2. лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой. Таких вымогателей относят к типологической группе - "злостные преступники".

Для первой категории лиц характерным является невыраженная дифференциация между положительными и отрицательными потребностями. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, что таким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в этом сыграла и пресса, которая создала вымогателям-рэкетирам ореол непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще и модным. Большинство лиц данной категории работает или учится, характеризуется положительно, занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи - мастера международного класса).

Такой внешне респектабельный образ жизни создает определенный иммунитет от всяческих подозрений со стороны правоохранительных органов.

Ко второму типу относится личность вымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличием таких негативных черт, в силу которых она ищет такие криминогенные ситуации, в которых возможно совершение преступления, при необходимости создает их и использует все доступные ему средства и силы достижения поставленной преступной цели. Особенностью этого типа является то, что им гораздо чаще совершаются по несколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в течении относительно короткого времени. Их способы совершения преступлений характеризуются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью,

дерзостью, скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с применением оружия или спецсредств, заранее подготовленных.

Для группы лиц, относящихся к типу "злостные преступники" характерно объединение в организованные преступные группы, для занятия организованными вымогательствами. Эти группы в таком виде вполне заслуживают того, чтобы их называли группами рэкетиров, потому, что по форме и по содержанию они составляют сообщество мафиозного типа и служат мощным катализатором антиобщественного поведения окружающих их членов общества.

В зависимости от конкретных обстоятельств преступные группы формируются по признаку:

1. проживания их членов в одном микрорайоне;
2. общего места их работы или учебы;
3. общих интересов, занятий, времяпрепровождения;
4. прошлых преступных связей или совместного отбывания наказания;
5. родственных, национальных связей или землячества.

Отличительной особенностью таких организованных преступных групп является выработка их членами определенной системы защиты в виде подкупа различных должностных лиц, а также запугивание потерпевших и свидетелей, стремление не оставлять следов совершенных преступлений.

Организованная преступная группа вымогателей - это иерархически построенная структура преступной деятельности в виде промысла, функционирующая под покровительством коррупции. *Основными структурными элементами таких групп могут быть:*

- организатор группы ("лидер" или "элита").
- группа прикрытия (адвокаты, коррумпированные представители аппарата и правоохранительных органов);
- бригады (как правило, бывшие спортсмены, возглавляющие отряды "боевиков"). Количество таких отрядов или бригад существует в зависимости от социально-экономических условий того или иного региона;
- "боевики" (или охранники). Это низший уровень организованной группы, они являются непосредственными исполнителями. Но в преступной группе вымогателей, как известно, могут находиться лица, выполняющие и другие криминальные функции, например, разведчики, связники, наводчики, сборщики дани, держатели "общака" и т.п.

2. Построение, разработка версий и планирование расследования.

Раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений.

Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования.

Процесс построения версий - это логическое моделирование вероятных суждений на основе субъективной оценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации. *Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:*

1. совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;
2. известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;
3. совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством – известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:

1. преступник местный либо гастролер;
2. на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;

3. по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть:

1. вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы;
2. вымогатель ранее судимый;
3. вымогатель впервые совершает преступление;
4. вымогатель местный;
5. вымогатель-гастролер и т.д.

На каждом этапе расследования процесс планирования имеет свои специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемых задач, а также характером и содержанием производимых действий.

К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства можно отнести:

1. уточнение целей и мотивов вымогательства;
2. получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства, используемых транспортных средствах и т.п.;
3. принятие решений о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения; о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по "горячим следам";
4. выбор технических средств и тактических приемов для решения поставленных задач первоначального этапа расследования вымогательства;
5. определение тактики использования оперативной информации;
6. формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.

План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и

непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относятся следственные действия, оперативно- розыскные меры и организационные мероприятия.

Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.

3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, обыску, допросу и предъявлению для опознания. Именно особенности этих следственных действий рассматриваются ниже.

Задержание подозреваемого за вымогательство – одно из распространенных следственных действий, обусловленных характером преступления, личностью преступника. Задержание является не только средством собирания доказательств, оно также лишает подозреваемого возможности скрыться или помешать ходу расследования, создает следователю условия для немедленного его допроса и фиксации обстоятельств, имеющих значение для дела, позволяет своевременно решить вопрос об избрании меры пресечения.

В методике расследования вымогательства обычно возникают две ситуации задержания:

- а) задержание с поличным
- б) задержание в процессе розыска.

Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего. Здесь возможны два варианта:

1. задержание вымогателя во время передачи ему предмета, денег, ценностей;
2. после передачи вымогателю предмета вымогательства или выполнения требуемых условий.

Естественно, что заявитель может сообщить сведения о предмете вымогательства. Поэтому следователь или оперативный работник имеют возможность использовать признаки предмета вымогательства для изобличения преступника. Как отмечалось выше, чаще всего предметом вымогательства являются деньги. Для этого деньги, которые потерпевший собирается передать

вымогателю, предварительно осматриваются в присутствии понятых, переписывают номера купюр или помечают специальными средствами. О проделанной работе составляется протокол.

Обычно задержание вымогателя производится тогда, когда он уже получил предмет вымогательства.

Одним из основных условий, обеспечивающих успешное проведение указанной тактической операции, является тщательная и целенаправленная ее подготовка. Для этого изучаются, прежде всего, возможности следственно-оперативной группы, которая будет производить задержание, условия, в которых будет проводиться данная операция, и особенно психологические и физические особенности лица, подлежащего задержанию, потому, что эти данные занимают одно из центральных мест на этапе подготовки. Устанавливаются его анкетные данные, особые приметы, признаки внешности, одежды и манеры ее ношения. Необходимо выяснить жизненный опыт задерживаемого – подвергался ли ранее задержаниям или арестам, как вел себя во время их проведения, владеет ли специальной подготовкой (боевыми приемами самбо, каратэ, боксом), располагает ли огнестрельным либо холодным оружием, ядами и т.п.

В ходе изучения личности задерживаемого необходимо получить сведения о преступных связях, взаимоотношениях с родственниками и соседями, возможности оказания ему помощи со стороны окружающих в месте предполагаемого проведения операции.

Указанная информация необходима для обоснованного и достоверного прогнозирования поведения задерживаемого до, во время и после осуществления операции.

При непосредственном захвате важно предостережение от ошибки в определении объекта задержания. Выбирая место и способы действия, необходимо учитывать так называемые "уличные ситуации", которые по объективным причинам могут возникнуть в момент задержания. Члены оперативной группы должны самым тщательным образом следить за поведением и действиями подозреваемого, чтобы своевременно предотвратить его попытки к бегству, нападению на работников милиции и не дать возможности избавиться от улик.

Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших вымогательство и установлении истины по делу большая роль принадлежит обыску. Сущность обыска как следственного действия состоит в принудительном обследовании тела и одежды человека, помещений, участков местности, транспортных средств для отыскания орудий преступления и розыска преступников, предметов, ценностей, других объектов, могущих иметь значение для дела. Обыск является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен (без санкции прокурора, но с последующим уведомлением в суточный срок).

Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства и средств его совершения. Предметом вымогательства чаще всего являются деньги, ценности, а также услуги, выполняемые потерпевшим в пользу вымогателя. Разумеется, в ходе обыска не ищут услуги,

поскольку это деятельность, а пытаются отыскать материальные следы ее, например, документы, фиксирующие ее результат, дающие право вымогателю получить какую-то вещь, деньги, земельный участок, квартиру и т.п. Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации и времени обыска: проводится ли он в ходе уже ведущегося расследования, либо сразу же после возбуждения уголовного дела – немедленно после задержания вымогателя. Что искать, в большей степени определяется личностью обыскиваемого, его местом в организованной преступной группе: у боевика ищут, главным образом, средства и следы вымогательства, а у руководителя – ценности, документы, средства связи, транспорта и т.п.

Специфика обыска по делам о вымогательствах состоит в четком определении цели, прогнозировании конкретных разыскиваемых предметов и их следов; уяснения характера возможных материальных следов, выполнения услуг потерпевшим в пользу вымогателя и т.п. Все это требует подготовки к обыску, которая заключается в собирании сведений о месте, где будет производиться обыск и других обстоятельствах, связанных с вымогательством, прежде всего, с личностью преступника-вымогателя.

Подготовка к обыску имеет свою специфику. Особенно, если вымогательство совершено организованной преступной группой, в которой отлажен механизм взаимоотношения, подстраховки и других действий на случай провала.

К месту обыска следственно-оперативная группа прибывает незаметно для обыскиваемого. В случае необходимости выставляются посты у дверей и окон. Входить в обыскиваемое помещение следует всей группой, включая понятых. Если имеются данные, что преступник вооружен и намерен оказать вооруженное сопротивление, то проводится оперативная комбинация, обеспечивающая безопасность и успешность проведения обыска.

Сам процесс производства обыска, обстановка, в которой он происходит, безусловно предполагают определенные взаимоотношения между следователем и лицом, у которого он производится, происходит взаимный обмен информацией, а также психологическое воздействие друг на друга. В этом процессе обязательно реализуются мыслительные задачи следователя. Следователь должен строить идеальные модели действий лица, у которого производится обыск.

При расследовании вымогательства допрос – не только одно из наиболее распространенных, но и в тактическом отношении – одно из сложнейших следственных действий. Он, как и все расследование, производится в строгом соответствии с уголовно-процессуальными нормами, без какого-либо принуждения допрашиваемого путем каких-либо незаконных действий.

В ходе допроса подозреваемого в вымогательстве следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления, где, когда, в какой обстановке оно совершено; кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением; какая роль в преступной группе принадлежит допрашиваемому, каковы были его действия и роль при вымогательстве, в чем заключалась роль и действия других соучастников; когда и на какой основе организовалась группа; какие связи и

взаимоотношения сложились между членами группы; какие меры конспирации соблюдаются, какие технические средства использовались при совершении вымогательства и наличие оружия в группе; у каких лиц планировалось осуществить вымогательство, какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и предметов вымогательства, как делились денежные средства и другие ценности между соучастниками преступления, где они хранились, каким образом и на какие цели расходовались, кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.

Особое внимание следует уделять показаниям о формировании, функционировании и типе преступной группы (случайная, организованная, типа компании, преступная организация). Важным является подробное установление стадии образования преступной группы, выявление лиц, составляющих ее ядро или актив, а также получение данных о лицах из окружения преступной группы. Не следует откладывать "на потом" выявление организатора преступления. Практика свидетельствует, что более поздний допрос является менее эффективным, так соучастники под влиянием своих соседей по камере в следственном изоляторе, родственников или более опытных соучастников преступления начинают полнее и глубже понимать значение даваемых показаний об организаторе вымогательства.

Версии о том, кто из лиц, принимавших участие в вымогательстве, является организатором могут быть выдвинуты на основании изучения межличностных отношений в преступной группе как до совершения преступления путем выявления конкретных фактов из повседневной жизни, совместной работы, отдыха, времяпрепровождения членов преступной группы, так и после совершения преступлений. По делам о вымогательствах показания соучастников могут быть единственными источниками доказательства того, кто является организатором преступления. Поэтому надо активнее использовать рекомендации, направленные на обострение противоречий между соучастниками преступления с целью получения взаимоуличающих показаний.

Полученную в ходе допроса подозреваемого информацию о том, кто из участников является организатором преступления, следует самым тщательным образом проверить, сопоставляя ее с другими доказательствами.

При допросе свидетелей (потерпевших) необходимо подробно выяснить обстоятельства совершения преступления, взаимоотношения между активными участниками групповых преступлений, виды угроз и характер насилия над потерпевшими и их родственниками; количество нападавших, их приметы; о чем говорили вымогатели между собой (обратить внимание на жаргон, клички, имена, особенности речи); какое оружие было у преступников (тип, марка, внешний вид); каким транспортом пользовались (тип, марка, внешний вид, внешние признаки, номерные знаки); в какой одежде были вымогатели (фасон, цвет, фактура материала); общие и частные признаки ценностей, которыми завладели преступники (вид, упаковки, пометки на купюрах, облигациях, заводской номер и т.д.).

Не следует ограничиваться только кругом очевидцев преступления. Для выяснения условий, способствовавших совершению вымогательства, а также в

целях принятия профилактических мер, необходимо допросить сотрудников подозреваемых, членов их семей, знакомых, друзей.

Предмет допроса определяется характером вида преступления. В него могут входить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Практически предметом допроса могут быть любые обстоятельства, имеющие значение для установления истины по расследуемому делу.

В процессе общения с допрашиваемым, следователь избирает наиболее эффективный, с его точки зрения, вариант поведения. С учетом ситуации он намечает определенный тактический прием или систему приемов, которые должны привести к достижению намеченной цели.

Предъявление для опознания – одно из ответственных и трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку и приемы установления его участников также не одинаковы. Если угроза вымогательства осуществляется психическим взаимодействием, бесконтактно с помощью технических средств (телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится путем опознания по звуковой речи (голосу), либо производством различных судебных экспертиз.

В практике расследования уголовных дел о вымогательствах объектами опознания чаще всего являются люди. Это непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники, например, охранники, шофера, связные- "почтальоны", организаторы преступных групп. Нередки случаи предъявления для опознания и средств вымогательства, особенно предметов и устройств, с помощью которых вымогатель физически воздействовал на потерпевшего.

Предъявление людей и вещей осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальными правилами производства следственных действий, с использованием общих тактических приемов, известных в науке криминалистике.

Несмотря на то, что в криминалистической тактике приемы производства таких видов опознания известны, однако по делам о вымогательстве они имеют некоторую специфику. Последняя обусловлена способом совершения вымогательства, поскольку преступник скрывает свою личность: одевает маску, наклеивает усы, бороду, накладывает грим и т.п., т.е. стремится изменить внешние признаки.

Специфика таких видов опознания состоит в тактике подготовки и тактике самого предъявления для опознания.

Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, объявление ему о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учитывать два нюанса:

а) в каком состоянии находится опознающий, в качестве которого чаще всего является потерпевший, в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия;

б) в каком состоянии психическом и физическом находился опознаваемый: задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и т.д.

Тема 13. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

1. Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность».

Объект и предмет хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Решающую роль при анализе признаков объекта преступных посягательств на предметы или документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, играют наименования глав УК РФ, нормы общей и особенной. В отличие от обычных форм хищения данное преступление характеризуется особыми свойствами предмета посягательства, которые закон именует **"предметами или документами, имеющими особую историческую, научную, художественную или культурную ценность"**. Особая историческая, научная или культурная ценность похищенных предметов определяется на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры. Такие предметы могут составлять культурное наследие народов Российской Федерации, их национальное достояние, которые в этом качестве бесценны.

Следует иметь в виду, что предметом преступления могут быть не только отдельные произведения или вещи, но и коллекции культурных ценностей, то есть совокупность однородных или подобранных по определенному признаку разнородных предметов, которые, независимо от культурной ценности каждого из них в отдельности, собранные вместе, имеют историческое, художественное, научное либо культурное значение, например, коллекции почтовых марок, старинных монет.

Исторически ценными предметами являются предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок, а также ценности, связанные с историческими событиями в жизни народов, общества, государства или отдельных людей.

Художественной ценностью обладают картины, скульптуры, иконы, редкие музыкальные инструменты, предметы коллекции, изделия традиционного народного промысла и др.

Научную ценность имеют редкие коллекции, образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для минералогии, анатомии, палеонтологии и т.д.

К документам, которые могут выступать в роли предмета рассматриваемого преступления, относятся редкие рукописи, документальные памятники, архивы.

Коллекция культурных ценностей – это совокупность однородных либо подобранных по определенному признаку разнородных предметов, которые независимо от культурной ценности каждого из них, собранные вместе имеют историческое, художественное, научное значение.

Особо ценные объекты – это объекты, представляющие собой материальные интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, архитектуры, науки и искусства (собрание сочинений, коллекции, фонды и т.д.).

Объективная сторона хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Рассматриваемое в данном случае преступление с объективной стороны выражается в противоправном корыстном безвозмездном изъятии и (или) обращении любым способом, в том числе и путем разбоя, предметов, имеющих особую культурную ценность, в пользу виновного или других лиц. Наступление последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику – обязательный объективный признак рассматриваемого преступления. Данное преступление — это специальный состав хищения, совершаемый в различных формах, например, в форме кражи, разбоя, грабежа, мошенничества либо присвоения, по отношению к предмету,

С целью приближения к нуждам следствия и оперативно-розыскной деятельности, нам представляется, можно пользоваться следующей классификацией предметов антиквариата:

1. Произведения изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура).
2. Предметы для отправления религиозного культа (иконы, культовая утварь).
3. Предметы народных и художественных промыслов (художественные изделия из стали, лаков, эмали, керамики, фарфора, стекла, дерева, кости, а также одежда, ткань, ковры и т.п.).
4. Художественные, бытовые, научные приборы, инструменты, бытовая утварь (часы, весы, мебель, музыкальные инструменты и др.).
5. Русские и иностранные рукописи, рукописные книги и другие печатные издания, а также ноты, документы, письма.
6. Предметы нумизматики (отечественные и зарубежные монеты и коллекции), ордена, знаки, медали, печати.
7. Редкие почтовые марки и блоки.
8. Предметы археологии и этнографии.
9. Уникальные изделия из драгоценных, недрагоценных камней и металлов, изделия из других материалов с художественной обработкой (холодное и огнестрельное оружие, шкатулки, скульптурные изображения, ювелирные украшения, поделки и др.).

Криминалистическая характеристика преступления содержит описание таких признаков, как типичная обстановка совершения деяния, способы его совершения, сокрытия следов преступления, характеристика личности виновного и др. Знание криминалистической характеристики краж антиквариата имеет большое значение для расследования и раскрытия конкретных преступлений, в частности, для разработки версий, проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Хищения предметов антиквариата из квартир граждан совершаются с предварительной подготовкой и выбором именно той квартиры и того потерпевшего, который обладает соответствующими ценностями. Порой за потерпевшим и его квартирой преступник устанавливает длительное наблюдение: изучает его режим жизни, а иногда следит и за проживающими с ним в квартире членами семьи, родственниками либо соседями. Уровень предварительной подготовки во многом зависит от степени организации и квалификации преступной группы или вора-одиночки.

Конечно, предметы антиквариата могут быть похищены в процессе обычной квартирной кражи. Как показало исследование, квартирные воры нередко завладевают иконами, ошибочно полагая, что они представляют историческую или культурную ценность и за них можно выручить значительную сумму денег. Такие кражи мы рассматриваем как рядовые. Для нас интерес представляют кражи предметов антиквариата, которые, как правило, сопряжены со специальной направленностью умысла преступника на завладение конкретно определенными им чужими вещами.

Поводами для возникновения преступного умысла могут быть:

- а) случайная информация, позволяющая вору обнаружить возможность легкого похищения вещи, недостатки в ее охране;*
- б) появление спроса на «черном рынке» на конкретные предметы антиквариата;*
- в) предварительный запрос скупщика краденого о приобретении определенных предметов антиквариата.*

Реализация преступного умысла может осуществляться двумя путями: либо вор вначале осуществляет поиск объекта — квартиру, дом, здание, в котором могут находиться необходимые ему ценности, и из их числа отбирает нужные ему предметы антиквариата; либо предварительно устанавливает наименование предмета, затребованного скупщиком, а уже потом ищет объект, из которого можно совершить кражу.

Поиск объектов и предметов антиквариата производится путем:

- выявления лиц, имеющих предметы антиквариата (из разговоров с коллекционерами, посещения выставок, галерей, музеев либо прочтения объявлений о купле-продаже предметов антиквариата);
- предварительного легального проникновения в квартиры, дома граждан, храмы под видом прихожан, знакомых либо служащих (горгаза, исполкома, участкового, фотографа-реставратора и т.п.);
- наводки лиц, находящихся в местах лишения свободы, либо коллекционеров или членов преступной группы.

Выбор способа совершения кражи зависит от многих причин:

- наличия преступной группы, ее опыта, квалификации, степени организованности;

- характера объекта, из которого предполагается совершить кражу:

- а) находится ли он в городе или в селе;
- б) как охраняется;
- в) количество и качество запорных устройств;
- г) расположение его среди жилого массива;

- знания ухищренных приемов и методов для совершения кражи, а также сокрытия следов ее совершения;

- других обстоятельств (времени года, дня, состояния погоды, дорог, технической оснащенности группы и т.п.).

Таким образом, при краже антиквариата преступниками важное значение уделяется ее подготовке (тщательное наблюдение за объектом и образом жизни потерпевшего, распорядком работы учреждения или храма, изучение путей проникновения к объекту и отхода от него и т.п.) и применению технических средств.

Кражи ценностей из зданий религиозного культа нередко совершаются с помощью перепиливания металлических решеток на окнах. Наблюдаются случаи и ухищренного проникновения в помещение храма путем разбора кровли купола, калориферных щелей, разжимания металлической кованной решетки при помощи специального домкрата, перекусывания дужек замков и т.п. Для этих целей преступники заранее подготавливают рюкзаки или мешки, рукавицы, перчатки, веревки, фонарики, пилы по металлу и ножовочные полотна, различный столярно-слесарный инструмент как промышленного образца, так и специально изготовленные для совершения взломов. Для перевозки этих предметов и похищенных вещей они используют личный или угнанный автотранспорт.

Наличие при совершении кражи технических средств и транспорта — характерный атрибут воров-«антикварщиков». С применением технических средств совершается каждое третье преступление.

При кражах из квартир граждан, когда они совершаются после тщательной подготовки, такая техническая оснащенность, особенно у воров - рецидивистов, как правило, отсутствует, так как она в случае задержания лица указывает на направленность преступного умысла. Заранее проведенная подготовка к совершению кражи дает возможность преступным лицам выбрать надежный, на их взгляд, способ проникновения в помещение и необходимый для этого определенный инструмент или приспособление.

С учетом изложенного информацию о преступниках, специализирующихся на кражах предметов антиквариата, можно получить, анализируя следующие обстоятельства:

- объект, из которого совершена кража (дом, квартира, здание религиозного культа, его месторасположение, охраняемость, укрепленность, характеристика потерпевшего и др.);

- ценность, уникальность и выбор похищенного имущества (частичный, целенаправленный выбор вещей антиквариата либо вообще похищение всего того,

что представляет материальную ценность и спрос);

- способ проникновения в помещение (примененных технических средств, выбора оптимальных, т.е. безопасных для разоблачения и для совершения кражи времени и условий);

- действия преступника на месте кражи (наличие, характер следов, нарушение обстановки, способы изъятия ценностей);

- способ разведки объекта и маскировки следов преступления.

Изучение уголовных дел показывает, что основная масса краж антиквариата совершается не ворами-одиночками, а группами лиц (88%).

С точки зрения криминально-психологической характеристики преступников, совершающих хищения культурных ценностей, как правило, их можно отнести к одной из трех групп.

К первой группе относятся лица, считающиеся в обществе социально благополучными, не имеющие судимости и преступных навыков, но в силу каких-либо причин совершившие преступление. Нередки случаи, когда хищения и незаконную перепродажу культурных ценностей совершают работники в сфере изобразительного искусства, связанные с изучением и хранением историко-культурных ценностей. Такими лицами являются сотрудники музеев, хранилищ, галерей, охранных структур, работники антикварных магазинов, служащие учреждений культуры и другие им подобные лица. Как правило, они либо сами похищают ценности, либо только способствуют совершению хищения, становясь участниками преступных групп.

Ко второй группе можно отнести воров, грабителей, мошенников и других подобных им лиц, наряду с прочим имуществом похищающих и культурные ценности.

Третья группа состоит из преступников-профессионалов, специализирующихся на хищениях антиквариата и других ценностей. Под преступным профессионализмом в данном случае следует понимать разновидность преступного занятия, являющегося для субъекта источником средств существования, требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обуславливающего определенные контакты с антиобщественной средой. Данная категория преступников считается наиболее опасной и, пожалуй, самой многочисленной. Такие лица совершают преступления избирательно, в основном, в группах, тщательно к ним готовятся, имеют техническое оснащение и налаженные каналы сбыта похищенного имущества.

Социально-демографические характеристики преступников, совершавших хищения культурных ценностей, определяются следующими показателями.
Пол. Рассматриваемые преступления не характерны для женщин в силу специфики их совершения, которая требует от них наличия достаточной силы и выносливости. Подавляющее большинство хищений культурных ценностей совершено мужчинами (98 %). **Возраст.** Средний возраст похитителей в большинстве случаев до 30 лет (81

%). Причем возрастная категория от 20 до 30 лет составляет более 50 %.

Образование. По сравнению с другими категориями преступников, образовательный и интеллектуальный уровень похитителей культурных ценностей значительно выше. Так, высшее и незаконченное высшее образование имели 15 %, среднее и среднее специальное - 52 %, восьмилетнее образование - 16 %. Специалисты отмечают, что у преступников повысился уровень технических знаний. Особенно это относится к тем, кто встал на путь хищений, имея техническое образование или к тем, кто действует на профессиональной основе. Более высоким стал и общий интеллектуальный потенциал преступников, совершающих хищения культурных ценностей. Это объясняется тем, что, с одной стороны, вырос общий уровень образованности населения по сравнению с уровнем 70-х годов. С другой стороны, преступникам приходится получать знания искусствоведческого и краеведческого характера, изучать историю, религию, живопись и ювелирное дело, так как возникает необходимость в поставках на рынок сбыта более дорогостоящего товара. Кроме того, в связи с контактами с иностранцами, им приходится изучать также и иностранные языки, право и экономику зарубежных стран.

Отмечается рост технической оснащенности и подготовки преступников, совершающих хищения культурных ценностей. Совершенствуются приспособления для проникновения в помещение. Помимо ножей и отмычек часто применяются различные домкраты, приборы для газовой резки металлов, электронные устройства противодействия охранной сигнализации, транспорт и средства связи.

Социальное положение. По данному основанию распределение происходит так же специфично: служащих - 10 %, учащихся — 13 %, рабочих - 73 %. Категорию рабочих в основном представляют лица, занятые преимущественно неквалифицированным трудом в малых производственных коллективах, где для занятия антиобщественной деятельностью у них имелось достаточно времени.

Семейное положение. Анализ уголовных дел показал, что 60 % осужденных за хищения культурных ценностей были женатыми. Образ жизни лиц данной категории внешне ничем не отличался от большинства других законопослушных граждан. Ранее судимых среди этих лиц довольно мало.

Доля групповых преступлений составляет в среднем 70 % от общего числа преступных посягательств в отношении культурных ценностей. Как правило, группы состоят из 3-6 человек, но нередки случаи, когда количество участников в них составляет 10 и более человек - таких краж культурных ценностей совершается около 15 %.

Преступные группы различаются по количественному составу, степени организованности, уровню преступной подготовки и опыта.

Из многочисленных преступных формирований, связанных с совершением краж предметов антиквариата, следует выделить три основные формы.

I. Группы воров-дилетантов (22% краж). Обычно они формируются из подростков либо подростков и взрослых, ранее знакомых по месту жительства, либо объединившихся на почве совместного пьянства, совершения квартирных краж, предварительного отбывания наказания в местах лишения свободы. Группы эти нестойкие, состав их может изменяться. Нет четкого распределения ролей в совершении преступления и действий. Кража предметов антиквариата осуществляется в связи с удобной для них сложившейся криминальной ситуацией. Например, участники прослышали о слабой охране помещения и наличии в нем значительных материальных ценностей. Завладевая антиквариатом, они одновременно похищают другие бытовые предметы, не представляющие особой ценности (книги, магнитофонные кассеты, предметы одежды и т.п.). Заранее сбыт не определен, похищенные вещи оставляют себе либо раздаривают друзьям и знакомым, продают случайным лицам. На месте преступления они оставляют многочисленные следы, неумело применяют их маскировку. Для них же характерно отсутствие искусствоведческих познаний, что проявляется при выборе предметов антиквариата - иногда малоценные и броские на вид похищают, оставляя более ценные.

2. От названных отличаются стойкие воровские группы (67%). Эти группы существуют в двух формах:

- а) без ярко выраженной направленности на кражу антиквариата;
- б) с ярко выраженной установкой на кражу только антикварных ценностей (так называемые группы «иконников»).

Указанные группы имеют общие черты. В них выделяется лидер. Участники группы имеют ранее накопленный опыт совершения квартирных краж либо краж из домов, храмов. Эти группы более организованны, чем группы воров-дилетантов, устойчивы, имеют ярко выраженную антиобщественную установку. Внутренняя жизнь групп в основном ориентирована на совершение преступлений и получение крупных преступных доходов. По мере действия группы все более совершенствуется ее профессиональный опыт. Преступная деятельность групп прекращается только в связи с их разоблачением.

Состав групп колеблется от 2 до 5 человек. Участие в них несовершеннолетних — явление редкое. Такие группы действуют по плану, в них распределяются обязанности, проводится предварительная подготовка к совершению преступления, в большинстве случаев по способу действий можно выявить «почерк».

Названные две преступные группы отличаются друг от друга. Неспециализированные группы проявляют более общую социальную направленность и поэтому совершают не только кражи предметов антиквариата, но и другие преступления: грабежи, разбои, хулиганство, угоны.

Продажа предметов антиквариата и других похищенных вещей осуществляется, как правило, случайным лицам.

Группы с ярко выраженной установкой на кражи антикварных ценностей — «иконники» — более устойчивы. Состав таких групп малочислен и не допускает включения «случайных», т.е. непроверенных лиц. В основу организации групп положен принцип знания преступником особенностей и стоимости предметов антиквариата, методов розыска и быстрого сбыта антикварных ценностей, создания

надежного алиби по факту участия в совершении преступления. Поэтому лидер группы зачастую является специалистом в области иконографии, нумизматики и в других направлениях искусствоведения, нередко работает либо числится на должности в качестве реставратора, художника, фотографа. Соисполнителями становятся его родственники, знакомые, а также водители государственных или личных автотранспортных средств. Особенности деятельности этих групп являются тщательная подготовка к совершению краж, создание надежного алиби (обычно в составе групп не бывает ранее судимых, бомжей), совершение краж с применением способов маскировки (изменения внешности либо под видом работника милиции, коммунальной службы) и других методов.

При совершении краж предметов антиквариата группы действуют решительно, дерзко, быстро и одновременно более осторожно и квалифицированно. Предметы антиквариата изымаются выборочно, т.е. берутся наиболее ценные и престижные, пользующиеся спросом у граждан и спекулянтов-скупщиков.

Помимо групп, специализирующихся на совершении краж антиквариата, кражи совершают преступники-гастролеры, которые действуют в одиночку, переезжая из одного региона страны в другой. Как правило, гастролеры-«иконники» — воры-рецидивисты. Боясь разоблачения, они избегают совершать кражи в составе группы.

3. Повышенную общественную опасность представляет третья форма преступного формирования — профессиональные воровские группы или объединения (31 %), поскольку преступный умысел таких групп направлен на завладение наиболее ценными, уникальными предметами антиквариата, потеря которых является невосполнимым ущербом для общества. Большой профессиональный опыт преступников, ухищренность их действий, мобильность создают значительные трудности для расследования и раскрытия краж. **Эти группы характеризуются:**

- сплоченной организованностью, наличием четкой иерархии с дифференциацией ролей между членами групп, соответствующей технологией подготовки, совершения и сокрытия краж. Для групп свойственны асоциальные обычаи и нравы, в том числе специфическая форма общения друг с другом в виде преступного жаргона, кличек, воровской дисциплины;

- действием на значительной территории. Используя автотранспорт, они могут совершать в течение суток до двух и более преступлений в различных регионах;

- высоким рецидивом. Среди «иконников» редко кто прекращает добровольно преступную деятельность. Более того, возвращаясь из мест лишения свободы, они совершенствуют свой воровской опыт и, используя полученную в условиях изоляции информацию о местах нахождения наиболее ценных предметов и коллекциях, еще с большей активностью совершают преступные посягательства на культурные ценности.

В процессе поэтапного осуществления преступления воры данной группы используют различные способы для решения локальных задач. Рассмотрим их более детально.

1. Способы изучения объекта кражи и поведения потерпевшего:

- общий осмотр местности и помещения, постоянное или периодическое наблюдение за поведением потерпевшего (путем «прозвона» квартиры, наблюдения

через окна за жильцами, осмотра электросчетчика, почтового ящика, установки различных «маячков», подслушивания и т.п.);

- выявление средств сигнализации и охраны, укреплённости квартиры или другого объекта;

- изучение образа жизни соседей потерпевшего в целях разработки безопасных путей отхода, а также дислокации постов и маршрутов патрульно-постовой службы, сторожей.

2. Меры приготовления к краже:

- подготовка (подбор) или изготовление специальных технических приспособлений (фомки, домкрата, веревок и др.);

- поиск автотранспортных средств;

- разработка и использование средств маскировки (переодевание в милиционерскую или иную специальную форму), подыскивание рации для совместных переговоров, а также для прослушивания служебных разговоров работников милиции, неоднократные ложные вызовы их на место происшествия с фиксацией времени прибытия и др.;

- разработка надежного алиби соучастникам в случае их задержания работниками милиции.

3. Способы осуществления преступления и сокрытия его следов:

- проникновение в квартиру путем взлома двери, окон, открывания замка либо в церковь путем разбора крыши, перекусывания дужек замка на дверях, отжима узлов на кованой металлической решетке и др.;

- изъятие исключительно ценных или уникальных вещей (коллекции или ее части), старинных икон и утвари из драгоценных металлов, новых носильных вещей и радио-, видеоаппаратуры и т.п.;

- стирание пальцевых отпечатков или оставление их умышленно смазанными и непригодными для идентификации, использование перчаток при совершении кражи и т. д.;

- если похищен ряд икон и преступники скрываются на автомашине, то лидер в пути следования осматривает иконы и малоценные либо громоздкие выбрасывает. Ценные громоздкие иконы вначале скрывают в тайниках, расположенных по пути следования (в заброшенных строениях, в стогу сена и т. п.), а в последующем забирают;

- похищенные предметы антиквариата хранят в основном по месту жительства знакомых, родственников организатора группы, не участвовавших в совершении кражи.

4. Способы сбыта краденого антиквариата:

- профессиональные организованные группы крадут преимущественно дорогостоящие или уникальные предметы, причем заранее подыскивая надежного скупщика, которому передают вещи в течение первых после кражи нескольких часов либо дней;

- скупщик, являясь специалистом (коллекционером, искусствоведом, музейным работником и т. п.), в свою очередь перепродает вещи другому лицу либо иностранным гражданам.

Анализ краж показал, что по месту совершения преступлений они делятся

следующим образом:

- из картинных галерей - 0,3 %;
- из музеев - 1,1 %;
- из мест отправления религиозного культа (церквей, соборов, синагог и т. п.) - 20,1 %;
- из квартир граждан - 77,4 %.

Основными причинами, способствующими совершению данной группы преступлений являются:

1) недостатки в обеспечении государственного учета имеющихся в стране историко-культурных ценностей;

2) слабая техническая укрепленность мест сосредоточения культурных ценностей, плохая оборудованность средствами охранно-пожарной сигнализации, а также низкий уровень физической охраны;

3) ослабление режима въезда и пребывания на территории России иностранных граждан;

4) отсутствие двусторонних, либо многосторонних договоров со многими странами ближнего и дальнего зарубежья по урегулированию ввоза-вывоза художественных ценностей, в связи с чем усилия, предпринимаемые МВД по их возврату, не приносят ощутимых результатов;

5) плохая техническая оснащенность специализированных подразделений уголовного розыска;

6) значительная латентность рассматриваемых преступлений.

7) в сфере учета, хранения и использования культурных ценностей имеют место факты халатности и бесконтрольности. Порой своевременно не проводятся десятилетиями инвентаризации ценностей не только в местных краеведческих и иных музеях, церквях, но и в крупнейших музеях страны, в том числе и Эрмитаже. В результате этого из запасников похищаются ценнейшие произведения искусства, подменяются уникальные вещи.

2. Особенности производства отдельных следственных действий.

Осмотр места происшествия. Определение границ территории осмотра места происшествия.

По прибытии на место происшествия следователь делает следующее:

1) определяет границы территории осмотра места происшествия, выявляет центральный объект и прилегающие к нему участки местности, строения, дороги, по которым преступники могли прибыть или убыть. Причем при краже из церквей

границы местности и дорог могут быть существенно расширены.

Наиболее важным и сложным в тактике осмотра места происшествия является правильное определение объектов и границ территории осмотра. На первом этапе нередко трудно решать, какие объекты нужно осмотреть на месте происшествия, что из всей обстановки связано с исследуемым событием и имеет ли оно существенное значение, т.е. определить относимость следов, предметов, материалов, веществ в их связи с приготовлением, совершением или сокрытием преступления.

Как правило, основным, центральным объектом осмотра является само место изучаемого события (квартира, дом, здание религиозного культа, выставочный зал) и находящиеся в нем предметы и следы преступления. Вместе с тем зачастую локализация предметов и следов может быть не только на основном объекте, но и на прилегающей к нему территории (при краже из квартир - коридоры, лоджии; из домов и других жилых строений — чердаки, кладовые, сараи, погреба, амбары; из церквей — пристройки, служебные помещения).

Нередко место происшествия, особенно в сельской местности, занимает большую площадь, граничащую с основным объектом - участки улицы, дороги, берега водоемов, овраги.

При осмотре места происшествия кражи из храма следователю всегда приходится расширять границы осмотра, так как преступники после совершения кражи по пути следования останавливаются, осматривают похищенные предметы. Часть из них они забирают с собой, часть выбрасывают у дороги, часть припрятывают в пустых, заброшенных строениях, в скирдах соломы и тому подобное.

Как показывает изучение уголовных дел, при краже антиквариата из церквей похищенные предметы зачастую обнаруживаются вдоль пути следования преступников с места совершения кражи на большом расстоянии, от 1 до 3 км.

Для поиска припрятанных или выброшенных по пути следования похищенных предметов антиквариата следователь может использовать служебно-розыскную собаку и обратиться за помощью к общественности (в том числе старших школьников, учащихся техникумов, технических училищ) для прочесывания местности. Факт участия общественности закрепляется в деле документами.

Надо иметь в виду, что не все участки и предметы обстановки равноценны и не всегда центральный узел осмотра места происшествия является единственным местом, где могут быть обнаружены следы. Поэтому центральные и периферические узлы следует выделять и осматривать отдельно и вместе с тем проводить исследование во взаимосвязи полученных данных.

Таким образом, в границы осмотра могут входить:

- а) место, где непосредственно произошла кража и могут быть обнаружены следы вещественные доказательства;
- б) место, участок местности, где преступники находились до совершения преступления (стоянка автотранспорта и пр.);
- в) участок местности по пути следования — отхода, где были обнаружены следы от автотранспорта, обуви преступников или похищенные, спрятанные, выброшенные предметы;

2) организует защиту следов, а также ограждение или охрану территории, намеченной для осмотра и принимает меры по удалению с этой территории подозрительных и посторонних лиц, в том числе и работников милиции, не участвующих в осмотре, а также представителей общественности, служителей церкви, могущих помешать проведению осмотра места происшествия;

3) контролирует применение служебно-розыскной собаки;

4) в случае намеченного в церкви богослужения просит настоятеля отменить службу на весь период проведения осмотра места происшествия;

5) при необходимости привлекает представителей общественности для осуществления совместно с членами СОГ прочесывания местности (вдоль дорог, водоемов, оврагов и т.п.) для обнаружения спрятанных или выброшенных преступниками похищенных предметов антиквариата;

6) с помощью оперативных работников органов внутренних дел проводит опрос очевидцев и получает необходимую информацию о происшествии и участвовавших в нем лицах, а также устанавливает, какие изменения, кем и с какой целью были произведены на месте происшествия после совершения преступления до прибытия следственно-оперативной группы;

7) на основе полученной информации разрабатывает следственные версии, конкретизирует их в ходе осмотра и дает указания оперативным работникам о проведении неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

Затем с участием понятых, специалистов и других лиц проводит непосредственный осмотр места происшествия, зафиксировав в протоколе осмотра места происшествия время прибытия СОГ, время и причины перерыва осмотра, состояние объекта, из которого совершена кража (открыты или закрыты двери, наличие и состояние освещения, сигнализации, охраны, наличие следов транспортных средств вблизи объекта и каких именно и т.п.).

Осмотр места происшествия проводится последовательно, по стадиям, способам и правилам, установленным уголовно-процессуальными нормами и описанным в криминалистической литературе.

Задачи осмотра места происшествия.

В процессе осмотра места совершения при хищении антиквариата следователь должен решить задачи:

- *установить обстановку, сложившуюся на месте совершения кражи;*
- *выяснить, что изменилось на месте после совершения кражи, в результате каких обстоятельств;*
- *каким способом осуществлено проникновение в помещение и чем подтверждается;*
- *какие побочные действия применялись в момент совершения кражи и для сокрытия преступления (ложные следы, ухищренность, использование заводского или строительного шума и т.п.);*
- *на что конкретно был направлен умысел преступников;*
- *каков объем, размер, стоимость похищенного, чем это подтверждается;*
- *характер и особенности похищенного и оставленного на месте имущества;*
- *каковы причины и условия, способствующие совершению кражи;*
- *какие обстоятельства дают основания для выдвижения определенных версий,*

для характеристики преступных лиц, похищенных предметов антиквариата, принятия оперативно-розыскных мер по отысканию похищенного имущества и лиц, совершивших преступление.

Положительное решение указанных задач зависит от тщательного исследования характеристики обстановки места происшествия и характеристики похищенных предметов с последующим анализом их взаимосвязи.

Осмотр места кражи антиквариата из жилых помещений.

При краже антиквариата из квартир граждан производится общий осмотр:

- места проникновения преступника в квартиру и путь его ухода после совершения кражи;
- мест нахождения предметов до их похищения (взломанных запоров шкафов, сервантов, комодов, личных сейфов, ящиков);
- мест возможного оставления преступниками следов и микрочастиц, нарушение обстановки в квартире;
- уточняется, со слов потерпевших, что похищено, в каком количестве, размере, объеме, весе, какой значимости и стоимости какие индивидуальные признаки похищенных предметов, особенности их приобретения и хранения, кто знал об их особенностях, а также предложения потерпевших о лицах, подозреваемых в совершении кражи.

Если при проведении осмотра места происшествия потерпевший по собственной инициативе представляет в качестве доказательства значимости, стоимости или собственности похищенных предметов антиквариата или коллекции каталога, паспорта и охранные обязательства, квитанции, ярлыки и другие документы, следователь изымает их и составляет в соответствии с УПК РФ соответствующие протоколы.

При краже антиквариата из домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также дач и других строений (мастерских художников) большое значение имеет общий осмотр места происшествия и определение границ осмотра.

По прибытии на место преступления СОГ применение служебно-розыскной собаки представляется целесообразным, так как с ее помощью можно установить место сбора и путь следования преступников.

Принимая во внимание то обстоятельство, что обычно дома граждан расположены обособленно от других строений и домов и огорожены изгородью, частоколом, забором, следует:

- составить план местности и указать расположение дома, из которого совершена кража, по отношению к другим соседним домам, дороге, улице, а также расположение строений на территории самого огороженного участка;
- выявить места стоянки автотранспорта, использованного преступниками при совершении кражи, установить места проникновения на территорию дома (через забор, калитку, ворота, проломы и т.п.), пути подхода к дому и следы обуви ног преступников на этом участке, вещей и предметов, оставленных либо потерянных преступниками;
- обнаружить места проникновения в дом, установить и зафиксировать способ проникновения. Мест проникновения в дом может быть несколько: путем взлома

двери и окон, разбора крыши и потолка либо пристройки к дому. Атак как кражи из домов и дач, как правило, осуществляются ночью, в местах проникновения остается большое количество следов. Отпечатки следов обуви, пальцев рук, ладоней можно обнаружить на пыльных поверхностях и предметах с гладкой поверхностью.

Важное значение для выдвижения версий имеет установление фактов:

- похищены ли только иконы, церковная утварь и предметы антиквариата;
- похищено ли ценное и другое имущество наряду с предметами антиквариата;
- целенаправленными ли были действия на похищение конкретного имущества или осуществлялся поиск наиболее ценных вещей вообще.

Осмотр места кражи антиквариата из зданий религиозного культа.

При краже из зданий религиозного культа следователь после возбуждения уголовного дела и осмотра места происшествия проводит ряд других неотложных следственных действий: назначает экспертизы, проводит допросы и очные ставки, назначает ревизии и инвентаризации, составляет план оперативно-розыскных мероприятий и т.п. Поэтому особенно важна предварительная подготовка к такому выезду. Она должна заключаться в следующем:

- в проверке наличия (укомплектованности) научно-технических средств, особенно наличия цветной фотопленки, упаковочных средств, топографических и других карт местности, необходимых бланков для проведения следственных действий (о чем подробно упоминалось выше);

- в получении имеющейся информации о совершенных ранее аналогичных кражах антиквариата в этой местности или близлежащих районах, особенностях их совершения и лицах, совершивших;

- в приглашении конкретного специалиста-искусствоведа, и, по возможности, не просто работника музея или отдела культуры, а лица, сведущего в области декоративно-прикладного искусства, в частности — в темперной живописи и предметах церковной утвари, с разъяснением ему прав, обязанностей и общих задач при осмотре места происшествия;

- в приглашении понятых. Проверить, чтобы эти лица постоянно проживали в данной местности, не имели заболеваний слуха, зрения, психики, не были малограмотными, несовершеннолетними либо престарелыми, священнослужителями или работниками правоохранительных органов. Соблюдение этих требований к личностям понятых в данном случае обязательно, так как нередко по делам о кражах антиквариата понятые приглашаются в суд в качестве свидетелей и дают весомые по делу уточнения;

- в обеспечении полного состава следователю оперативной группы: самого следователя, оперуполномоченного уголовного розыска, эксперта-криминалиста, специалиста-искусствоведа, кинолога, участкового инспектора. В целях облегчения производства осмотра места происшествия — кражи из церкви желательно приглашать настоятеля церкви, старосту, казначея, сторожа церкви (если такой имеется).

При производстве осмотра места кражи из здания религиозного культа следует:

- строго придерживаться правил составления и оформления протокола осмотра. Для обеспечения его высокого качества, исключения повторений, путаницы в терминах сначала следует делать черновые записки, заметки, а затем составлять протокол. Составлять его целесообразно в 2 экземплярах с тем расчетом, чтобы второй экземпляр передать эксперту вместе с постановлением о назначении экспертизы. Для удобства чтения протокола необходимо выделять в тексте абзацы, подзаголовки, избегать неопределенных выражений («около», «неподалеку») и местных, непонятных для других участников осмотра терминов. Указанные однажды в протоколе термины или обозначения употреблять по всему протоколу. Все замечания, заявления, высказывания специалистов, понятых священнослужителей и других участников осмотра выделять отдельным абзацем и начинать: «со слов такого-то...», разъясняя при этом, в какой момент, по какому поводу, что и кто конкретно заявляет. Неоднозначные характеристики предметам культа, данные священнослужителем и специалистом-искусствоведом, нужно фиксировать в протоколе осмотра, так как эти обстоятельства могут дать информацию для выдвижения и проверки той или иной версии;

—начинать осмотр с обзора местности, дорог, объектов, находящихся вблизи территории здания религиозного культа, самой территории религиозного объекта, обычно огороженного оградой, с постройками на этой территории, и осмотра особенностей архитектурного строения самого здания религиозного культа.

При проведении фотосъемки (а при возможности и кино- или видеосъемки) составляются схемы и планы местности, схемы территории и здания религиозного культа. В протоколе осмотра места происшествия, а также в схемах и планах местности должны быть отражены: место расположения здания религиозного культа в селе, районе, городе, области с обозначением официального названия церкви с привязкой ее к местности.

На схеме территории, принадлежащей религиозной общине, указывается расположение ограды и заборов, строений и самого здания религиозного культа, мест освещенности, дислокации сторожа, обнаруженных следов и вещественных доказательств.

На схеме-плане здания религиозного культа указывается тип здания, расположение приделов, алтарей, предметов церковного быта, мест нахождения сигнализации, взлома и проникновения в помещение, мест изъятия похищенных икон и церковной утвари.

Составление схемы и планов способствует последовательности проведения осмотра места происшествия, закреплению обстановки на месте, наглядности расположения объектов и узлов осмотра.

Здесь же уместно отметить следующую важную особенность. Несмотря на то, что по своим архитектурным замыслам здания религиозного культа имеют большое разнообразие, расположение в них частей интерьера, архитектурное исполнение, внутреннее убранство помещений и размещение предметов культа строго канонизировано.

В начале осмотра места происшествия перечисляются места повреждений в здании храма, взломов запирающихся устройств, перепиливания решеток, разбора кирпичной кладки купола, крыши и т.п., а затем производится непосредственный

осмотр мест проникновения.

Очередным этапом осмотра места кражи является конкретный осмотр отдельных частей интерьера и наличие или отсутствие на месте икон или церковной утвари, наличие повреждений.

При описании конкретных пространственных частей интерьера {притвора, трапезной, приделов с иконостасами и алтарем, стен, колонн и т.д.) и находящихся в них предметов или пустот от похищенных икон надо ориентироваться на составленную схему интерьера храма и строго придерживаться последовательности и порядка такого движения: от входа к алтарной части и слева направо. Причем в каждом помещении храма (северном, южном, центральном приделах, трапезной и др.), условно или реально отгороженных перегородками, столбами, иконостасами, архитектурными украшениями, стены и иконы, расположенные на них, не должны называться в протоколе как «левая или правая стена...», а описываться таким образом: «На северной стене южного предела находится киот...».

Указанная последовательность и порядок описания соблюдаются каждой православной церковью при оформлении документации описи, проведении инвентаризации церковного имущества.

Эти обстоятельства намного облегчают из множества икон и церковной утвари определить отсутствие предметов антиквариата как при осуществлении ревизии и инвентаризации, так и при проведении следственных действий.

В протоколе осмотра места происшествия и прилагаемых к нему фототаблицах необходимо зафиксировать конкретные места в интерьерах храма, где находились похищенные иконы и церковная утварь, способы их крепления и характер их изъятия (оторваны, выпилены, аккуратно изъяты).

К тому же при фотографировании предметов важно применять специальные цифровые таблички. Со слов специалиста-искусствоведа, священнослужителей или членов Приходского совета в протоколе осмотра можно указать: наименование сюжет похищенных икон, их размеры, даты и материал изготовления, технику исполнения, наличие украшений и окладов сохранность красочного слоя и грунта, наличие пробирных клейм на металле и вес, стоимость и другие индивидуальные особенности и приметы (записи на оборотных сторонах икон, сколы, трещины, обгорелости), уточнить, находились ли они на реставрации, где, когда, у кого, выяснить обстоятельства, при которых эти иконы попали в церковь. На допросах эти характеристики следует дополнить и описать более подробно.

При осмотре места происшествия важно установить: похищены ли малоценные, но броские, с позолотой или серебрением иконы, или невзрачные на вид, но старинные, уникальные. Факт похищения броских икон и оставление при этом церкви уникальных икон может свидетельствовать о том, что лица, совершившие данную кражу, не имеют достаточных познаний в иконописи, стоимости и значимости икон, и поэтому не являются профессиональными ворами-«иконниками».

Замеры похищенных икон надо производить по внутреннему периметру пустот, ячеек, рамок, киотов и окладов от икон. Причем уточнять: имелись ли на иконах дополнительные боковые или верхние планки, изменяющие настоящий размер икон

Аналогично следует описывать и предметы, оставшиеся в этом ряду,

иконостасе, стене, столбе иконы, так как именно по оставшимся иконам эксперты могут судить о технике исполнения, материале, возрасте и стоимости похищенных и обнаруженных икон.

При краже из церкви предметов культовой утвари или одежды священнослужителей следует зафиксировать, в каких местах интерьера это имущество обычно находится и где похищенное находилось в день совершения кражи, описать со слов священнослужителей их полную характеристику. Если речь идёт о краже изделий из серебра — уточнять: являлись ли эти изделия полыми, цельнометаллическими, сборными (деревянными с покрытием из серебра) и каков их вес, проба, время и техника исполнения.

Подсудимые нередко оспаривают вес похищенных и найденных предметов из серебра, указывают на то, что предмет был либо только посеребрен, либо был сборным (крест деревянный, покрытый серебряными пластинами и тому подобное). Из-за недостатка доказательств суды снижают стоимость похищенных предметов.

При похищении из церкви личных вещей прихожан, помогающих исполнению церковных обрядов, а также священнослужителей уточнять, где вещи находились, осматривать и фиксировать места хранения, уточнять их характерные приметы, срок эксплуатации и стоимость. В дальнейшем, при проведении допросов эти обстоятельства уточнять и фиксировать более подробно.

При краже денег из жертвенного ящика (кружки) необходимо фиксировать его местонахождение и характер взлома, отыскивать на нем следы пальцевых отпечатков, уточнять, какое количество денег могло находиться в нем, когда и кто из членов Приходского совета церкви вскрывал его.

На заключительной стадии осмотра места происшествия подводятся итоги осмотра в аспекте его полноты, правильности отображения обстоятельств места происшествия и мнений лиц, участвовавших в осмотре. При необходимости в протокол вносятся уточнения и дополнения.

Изымаются и упаковываются следы и предметы, могущие иметь доказательственное значение по делу (дактоследы, микрочастицы, изготовленные слепки со следов, опилки и ножевые полотна, иные предметы). Следует отметить, что в большинстве случаев по изученным нами уголовным делам изъятые следы рук, ног, микрочастицы не исследуются и не признаются доказательствами; по пальцевым отпечаткам редко отыскивается подозреваемый, а дактилоскопические экспертизы проводятся тогда, когда уже обнаруживается подозреваемый; следы обуви, оставленные на месте происшествия, не всегда идентифицируются и становятся доказательствами вины обвиняемого; микроследы используются еще реже.

Изъятие следов или предметов с имеющимися на них отпечатками пальцев рук не должно сопровождаться какими-либо нарушениями в архитектурном ансамбле храма и отрицательно сказываться на дальнейшем исполнении религиозных обрядов.

Упаковка вещественных доказательств должна производиться осторожно, бережно и с таким расчетом, чтобы:

- а) надежно обеспечить сохранность их индивидуальных особенностей и предупредить попадание на них посторонних загрязнений;
- б) предотвратить путаницу в объектах, когда по сюжету) или другим признакам

предметы (иконы) совпадают;

в) предохранить их от порчи, излома, воздействия влаги, высокой или низкой температур, трения о другие предметы и т.п. при перевозке и хранении;

г) опечатать, пронумеровать и последовательно указать их в протоколе осмотра.

В этом же протоколе фиксируется и применение научно-технических средств: измерительных инструментов (каких конкретно и в каких случаях), фото-, кино-, видеоаппаратуры (какой, каким способом и каких объектов), оформляются приложения (планы, схемы, чертежи, зарисовки).

После проведения указанной работы протокол прочитывают и подписывают все участники осмотра места происшествия;

По окончании осмотра и составления протокола осмотр места происшествия следователь должен назначить проведение дактилоскопической, химико-физической и других экспертиз, организовать проведение неотложных оперативно-розыскных мероприятий, осуществить допросы членов Совета церкви (казначей, старосты), настоятеля церкви и других свидетелей, организовать при необходимости проведение инвентаризации и ревизии, ознакомившись перед этим с книгам учета культового имущества церкви и порядком изъятия денег из жертвенных ящиков (кружек), а также проверить наличие свечном ящике денег и предметов культа.

Осмотр отдельных предметов антиквариата. В процессе расследования дел данной категории нередко возникает необходимость осмотра предметов антиквариата. Это возможно при осмотре места происшествия, изъятии, выемке, доставлении вещей. В отличие от других предметов посягательств предметы антиквариата обладают уникальностью, специфичностью — эти обстоятельства, а также множественность вещей создают значительные сложности для следователя. Порой он не знает: на что обратить особое внимание, как правильно провести измерение, сравнение, в чем выражаются индивидуальные особенности, что необходимо зафиксировать. Желательно осмотр вещи сопровождать ее фотографированием.

Осмотр следователь может проводить на месте происшествия либо в кабинете (лаборатории), визуально или с применением технических средств, обязательно в присутствии понятых в некоторых случаях с участием специалиста (искусствоведа, художника, товароведа, священнослужителя и т. д.).

Общие условия осмотра предметов:

1 Осмотр предметов следует проводить незамедлительно, чтобы не допустить их утрату, порчу или их смешение с предметами, изъятими по другим эпизодам краж.

2. Перед началом осмотра все предметы рассортировываются и группируются по видам, назначению, художественной и иной ценности, сложности изготовления. Например, таким образом:

а) иконы: наиболее ценные, с окладами и далее — иконы менее ценные;

б) церковная утварь: металлопластика, кресты, шитье;

в) книги: древние — религиозного содержания (Библия и др.), и редкие (с автографами, экслибрисами), букинистические;

г) разрозненные предметы: части окладов икон, слитки, мотки проволоки, листки сусального золота и т. д.

По многоэпизодным делам и при большом количестве предметов антиквариата

они группируются и фиксируются в протоколе осмотра по эпизодам краж.

Порядок нумерации предметов, указанный в протоколе осмотра, соблюдается при назначении экспертизы, ее проведении экспертами, а также при проведении последующих следственных действий (во избежание путаницы с предметами, имеющими похожие сюжеты, размеры, формы).

Одновременно с нумерацией предметов в протоколе на осматриваемые предметы или на прикрепленные к ним ярлыки, этикетки проставляются соответствующие обозначения. Учетные обозначения наносятся таким образом, чтобы их можно было легко прочесть, снять и чтобы они не нарушали внешнего вида и не снижали художественную и иную ценность предметов.

На иконах, книгах, крестах, церковной утвари, скульптуре, мелкой пластике или ювелирных изделиях этикетки подвешиваются на суровой нитке с соответствующими номерами и обозначениями, подписью следователя и печатью.

Монеты, медали, геммы, камни обозначаются на их индивидуальной упаковке (конверте, футляре, коробке), желательно с присоединением фотографического снимка данного предмета.

Описание предмета необходимо начинать с наименования его главного предметного слова, например: «ружье кремневое...». Документальные материалы, книги — с наименования автора или составителя, а при отсутствии таковых — с названия самого документа, книги. Описание иконы начинается с установления правильного (канонизированного) названия самой иконы, названия лика (святого), затем указывается тип изображения (оглавный, поясной, орудный, в рост и т.д.) и перечисляются другие изображения, воспроизводящие события, виды местности, предметы.

Размеры указываются в сантиметрах (для графических, ювелирных и других изделий малых размеров — в миллиметрах); для прямоугольных предметов — высота и ширина; для круглых и эллипсоидных — наибольший диаметр; для объемных предметов — три измерения: высота, ширина и глубина. При этом при обмерах запрещается пользоваться мягким сантиметром.

Высота статуэтки указывается вместе с пьедесталом, если он составляет одно целое. Размер ваз определяется их высотой — наибольшим диаметром. Для произведений графики указывается двойной размер: листа и изображения, произведения живописи — размеры по подрамнику и по доске.

Вес: указывается по изделиям из драгоценных металлов, камней, предметов нумизматики, независимо от материала, также образцов ценных материалов и крупных друз кристаллов.

При описании состояния сохранности вещи указываются все имеющиеся дефекты, например: прорывы, трещины, сколы, поломки, вздутия, осыпи красочного слоя, отсутствие какой-либо части или детали предмета и т.д. При этом указываются места и размеры таких повреждений.

Такое скрупулезное описание позволяет точно определить похищенный предмет, не спутать его с другими похожими предметами и исключает возможность умышленной либо неосторожной подмены вещественного доказательства.

Осмотр иконы

Существующие иконы можно различать по следующим групповым признакам.

1. Материалу, использованному при изготовлении: дерево (липа, тополь, ива, дуб, бук, орех, береза, ель, кедр, сосна, лиственница, кипарис), металл, ткань, гипс, глина, картон, бумага (в том числе книжные иллюстрации, фотографии), эмаль, камень.

2. Технике исполнения: темпера, масло, акварель, резьба, чеканка, гравировка, штамповка, литье, вышивка.

3. Размеру и конфигурации: алтарные (большие и малые), храмовые, обиходные (домашние), малые (миниатюрные), нагрудные, двусторонние.

4. Возрасту исполнения: наиболее древние (до XIV в.), древняя (XV-XVIII вв.), старые (до начала XX в.), современные (XX в.).

5. Сложности исполнения: простые (без ковчега), с ковчегом с двумя ковчегами, двусторонние, с резьбой, поновленные.

6. Художественным достоинствам и украшениям; без оклада, с окладом полным (с венцом, ризой, рамой, фоном, цатой) либо с частичным (только с венцом или ризой), с чеканкой, сканью, эмалью, драгоценными камнями, стразами, кабошонами, дробницами, позолотой; однофигурные (огрудные, оплечные, оглавые, в рост), многофигурные, с клеймами («житием») и миниатюрами, многокомпозиционные.

7. Стилю исполнения, географическому, национальному и другим признакам, а также иконографическим сюжетам. |

При проведении осмотра следователю важно не упустить в описании какого-либо из нижеуказанных признаков, так как их уточнение будет способствовать индивидуализации осматриваемой иконы, а также подробно описать особые приметы и места их расположения на иконе.

Описание доски иконы желательно производить по такой схеме: размер (высота, ширина, толщина), наличие признаков изменения формата (опилены, подтесаны края, подставлены дополнительные рейки), дефекты тыльной стороны доски (перетесана вся или отдельные ее участки), размер, вид, расположение, количество и состояние имеющихся шпонок и других врезок («ласточек») в доски, утраченных шпонок, трещины в доске (сквозные, на торцах), покоробленность досок, трухлявость древесины, летные отверстия жуков-точильщиков или источенность древесины, наличие посторонних (не «фоновых») красителей, гвоздей.

Производство допросов. Проведение допросов при расследовании преступных посягательств совершенных с целью завладения специфическими предметами, требует постановки перед допрашиваемыми ряда вопросов, направленных на получение сведений, касающихся не только обстоятельств совершения преступления, но и характерных признаков похищенных предметов.

Успешному проведению допроса предшествует подготовка к нему. **В подготовительные действия следователя к предстоящему допросу по делам о кражах антиквариата входит следующее:**

-изучение имеющихся материалов дела, в частности, протокола осмотра места происшествия, результатов проведенных: неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

-изучение личности допрашиваемых, их взаимоотношений с другими

участвующими в деле лицами и сопричастности к совершенному преступлению;

- обеспечение в необходимых случаях участия в допросах специалистов-искусствоведов, художника, педагога;

- ознакомление с каталогами и другой научной искусствоведческой литературой (по иконописи, нумизматике и пр., с учетом наименований похищенных предметов);

- изучение вещественных доказательств и других обстоятельств совершения кражи для уточнения признаков, характеризующих похищенные предметы антиквариата;

- подготовка на основе проведенного изучения и анализа материалов дела плана допроса по обстоятельствам, подлежащим выяснению, получения достоверных показаний с включением в него заранее подготовленных необходимых выписок и перечня вопросов;

- определение очередности допрашиваемых лиц. Как правило, в первую очередь допрашиваются лица, от которых вероятнее всего можно получить правдивые и наиболее полные объективные показания.

При краже антиквариата из квартир и домов граждан целесообразно в первую очередь допрашивать потерпевшего - владельца похищенных предметов, при краже из храма — лиц, наиболее осведомленных о признаках похищенных предметов и обстоятельствах совершения преступления (священнослужителей, старосту, казначея, сторожа и др.). От полноты, своевременности и правильности поставленных вопросов, знания следователем спецификации объектов преступного посягательства зависит дальнейшее расследование по делу.

Исходя из этого, наиболее важным нам представляется выяснение и подробное описание в протоколах **следующих обстоятельств.**

При допросах потерпевших выясняются:

- обстоятельства, где, в каком доме проживает потерпевший (квартира в городском доме, дача в пригороде или поселке городского типа, частный дом в сельской местности); особенности расположения жилища, характер подъездных путей

к нему, возможности несанкционированного проникновения внутрь;

- доказательства, подтверждающие наличие в квартире доме и другом помещении потерпевшего предмета антиквариата до совершения кражи, особенно тех предметов и вещей хищение которых подозреваемым (обвиняемым) отвергается перечень похищенных предметов антиквариата с установлением, какую историческую, музейную и иную культуры;

- значимость и материальную ценность представляли эти предметы или отдельные из них для государства и для потерпевшего.

- какие из похищенных предметов являлись памятниками истории и культуры и были поставлены на государственный учет, и какие предметы имели меньшую значимость. Если похищенные предметы были признаны памятниками истории, культуры, то где, в каком учреждении, объединении, музее каких пор они состоят на государственном учете, имеется на них паспорт и охранное обязательство, фотографии;

- вопросы, кто является истинным владельцем похищенных предметов или коллекции и какими документами это подтверждается (завещанием, квитанциями

или чеками о приобретении, сдаче в ломбард, на комиссию, на экспонирование т. п.)

-являлся ли потерпевший коллекционером, собирателем или просто лицом, владеющим на праве частной собственности или иным предметом (предметами), представляющими культурную ценность;

-порядок соблюдения условий сохранности потерпевшим предметов антиквариата, на которые выдано охранное обязательство, в чем они выражались. Если у потерпевшего не имелось условий для надлежащего хранения, почему не было использовано право сдачи памятников истории и культуры хранения в музей. При установлении нарушения правил охраны и использования памятников применялись ли к потерпевшему меры административного взыскания.

-виктимное поведение: образ жизни и характер профессиональной деятельности, знания, склонности, прежние профессии (работник торговли, реставратор, художник), частные выезды за рубеж и наличие контактов с иностранцами, жизнь не по средствам, неправомерные сделки, привычки (скупость, халатность, забывчивость, доверчивость, неразборчивость в связях, педантичность ит. п.). Уточнение вопросов: интересовался ли кто-либо режимом проживания потерпевшего (потерпевших), его образом жизни и материальным положением, характером, наличием и расположением в жилище исторических и художественных ценностей; оценивались ли ранее похищенные вещи, где, каким образом, получал ли потерпевший по их поводу какие-либо консультации; где, когда и при каких обстоятельствах они были приобретены. Непосредственные обстоятельства, облегчившие преступнику совершение кражи (оставление ключа под дверью, демонстрация коллекций, предметов антиквариата, запорных устройств и средств охраны квартиры, публикация о продаже, обмене культурных ценностей в газетах, объявления и т. п.);

-отношение к краже антиквариата из квартиры, дома: оценка нанесенного ущерба в целом значимости, стоимости для него отдельных похищенных предметов, высказывания предложений и версий о лицах, подозреваемых в совершении данной кражи и местах поиска похищенных вещей;

-конкретные признаки похищенных предметов антиквариата: об иконах (размерах, сюжетах, материалах, наличия ковчегов, шпонок, окладов и других индивидуальных особенностей и пометок, степени сохранности); о монетах (металле, весе, размерах, достоинствах, изображениях, индивидуальных особенностях и т. п.).

Одновременно выясняется также возможность опознания потерпевшим аналогичных предметов антиквариата по указанным им признакам.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) выясняются:

- причастность его к совершенному преступлению. Причастность может устанавливаться по факту изъятия при задержании (обыске, сбыте) похищенных предметов антиквариата и других вещей, воровского инструмента, наличии следов преступлений на одежде, обуви, по показаниям очевидцев и самого подозреваемого;

- сведения, относящиеся к личности допрашиваемого;

- условия формирования преступной группы и круг участвовавших в краже и в ее сокрытии (где, когда, и при каких обстоятельствах образовалась преступная группа, кто участвовал и по каким принципам и кем подбирались соучастники,

распределялись роли, похищенные вещи и вырученные от сбыта этих вещей деньги, как реализовалось похищение каков почерк и преступная направленность этой группы, продолжительность времени ее преступной деятельности и т. д.

Анализ уголовных дел показывает, что действия преступных групп, совершающих кражи культурных и исторических ценностей, от эпизода к эпизоду, из года в год становятся все более дерзкими, устойчивыми, конспиративными. Организаторы групп активно ищут лиц, способных совершить подобные кражи. Поэтому знание особенностей личности подозреваемого (обвиняемого) важно для раскрытия деятельности всех участников этой группы;

- характер преступного сговора и умысел на размер присвоения ущерба (определение заранее объема, значимости и стоимости похищенного имущества), мнение допрашиваемого о размере и стоимости имущества и кому оно принадлежало;

- причины и обстоятельства выбора конкретного объекта и предметов хищения (виктимное поведение потерпевшего, неукрепленность объекта, значительная ценность и стоимость похищенных предметов и т.п.);

характер действий самого подозреваемого (обвиняемого) и других участников преступления на стадиях подготовки, совершения и сокрытия кражи, роль и действия каждого участника группы в подготовке конкретных воровских инструментов и приспособлений, средств передвижения и ухищрений, нахождении «нужного» объекта с имеющимися в нем предметами антиквариата; способах и средствах передвижения к объекту и от него, способах и приемах проникновения в помещение, действиях по изъятию вещей и предметов из мест хранения, мест их крепления и действиях, направленных на их осмотр, выбраковку, оценку и реализацию, а также сбыт похищенного;

- знание индивидуальных признаков каждой похищенной вещи и каждого предмета антиквариата, степени их сохранности, ценности и стоимости, места их сбыта или нахождения, возможности их опознания или опознания аналогов похищенных предметов по указанным им признакам; точного определения похищенной суммы денег из свечных ящиков и жертвенных кружек, если это имело место;

- факты произведенной реставрации, подделки, уничтожения индивидуальных признаков на похищенных предметах или изменения их бытовой и культурной направленности (например, переплавки изделий). В этом случае надо иметь в виду, что часто наиболее опытные воры перед продажей икон, церковной утвари уничтожают записи, инвентарные номера, знаки мастеров и заказчиков путем вытравливания, вырезания, соскабливания либо уменьшают умышленно размеры икон, особенно больших, путем распиливания или раскалывания с дальнейшей реализацией их по частям;

- новые факты совершения им с другими соучастниками группы аналогичных краж и иных преступлений. В этих случаях допрашиваемому целесообразно предложить собственноручно отобразить графически схему движения, обстановку на месте, месторасположение объектов и предметов и относимость их друг к другу, места нахождения каждого соучастника и их действий. Полученная информация о фактах преступлений, неизвестная ранее следствию, исследуется в объеме указанных выше вопросов по каждому выявленному эпизоду. При многочисленности

совершения краж на территории областей и республик, когда прошел длительный период времени, подлинные места совершения краж и маршруты деятельности группы можно восстановить с помощью топографических и географических карт и атласов дорог.

При допросах свидетелей по кражам из домов и квартир граждан уточняется:

- где, когда, при каких обстоятельствах свидетель наблюдает факты, имеющие значение по делу, что вызвало подозрение о преступлении или преступнике, какова была обстановка, кто был или мог быть еще свидетелем этих факторов, каковы были действия подозреваемого, его приметы, может ли опознать его или похищенные вещи и т. п.;

- находился ли он в обворованной квартире, доме, каких обстоятельствах, какова была обстановка в квартире, доме, трогал или передвигал какие-либо предмет вещи в ней;

- знал ли он или соседи (кто из них) о наличии у потерпевшего предметов антиквариата, коллекции, об образе жизни, привычках, облегчивших преступникам совершение кражи.

В качестве свидетелей по делу о краже из православного храма могут быть допрошены:

- а) священнослужители - настоятель храма и другие члены прихода;

- б) члены Приходского (Церковного) совета (председатель, казначей, староста, завхоз и др.), члены епархиальной Ревизионной комиссии;

- в) лица, участвующие в исполнении религиозных обрядов в функционировании храма (продавцы свечей, церковной литературы и предметов церковного употребления, оформители церковных треб, члены хоров, уборщицы, повара, сторожа и другой обслуживающий персонал, прихожане - религиозные граждане);

- г) инспекторы по охране памятников органов культуры;

- д) другие лица, например, прихожане.

Как показывает практика, более 60% свидетелей из-за своего престарелого возраста, слабого здоровья или отдаленности от здания суда не являются в судебное заседание, в результате чего : суд вынужден оглашать показания, данные ими на предварительном следствии. Поэтому важно наиболее тщательно и подробно производить допросы свидетелей по месту жительства, особенно тех лиц, иконы которых были похищены из церкви.

При краже из храма устанавливаются следующие обстоятельства:

- культовое здание каких религиозных конфессий стало объектом кражи (церковь, мечеть, костел, синагога, молитвенный дом и т. д.);

- точное название церкви, месторасположение и принадлежность ее к конкретной епархии; факт отнесения здания храма и имущества к памятникам истории и культуры, республиканского и местного значения и нахождения под охраной государства;

- состояние укреплённости храма и системы охраны (наличие ограждений, запорных устройств, сигнализации, локальной блокировки уникальных икон и предметов церковной утвари, других средств защиты и охраны, наличие сторожей,

график и условия их работы, границы охранной зоны и документы, регулирующие правила охраны);

- сведения о наличии посторонних лиц в храме или около него до совершения кражи и мнения о том, кто мог совершить преступление;

- факты появления в районе расположения церкви лиц выдававших себя за представителей официальных учреждений, общественных организаций, занимающихся сбором исторических и других сведений о тех или иных культовых объектах,

мятников культуры и предметах, имеющих значение исторических и культурных ценностей;

- обстоятельства, при которых совершался ремонт, покраска, расписывание храма, установка и монтаж охранителя сигнальных систем и осуществлялась передача церковных;

- состав Приходского (Церковного) совета, его обязанности и выполнение их в части вопросов, касающихся расследования кражи антиквариата. Условия назначения настоятеля храма, его поведение, круг знакомств, установление случаев краж из церквей по прежнему месту службы священников!

- наличие описи церковного имущества в целом;

- время и обстоятельства проведения инвентаризации и ревизии до совершения кражи и их результаты (состав комиссии, акты ревизии, инвентаризации и др.);

- наименование и количество церковной литературы, предметов церковного употребления, взятых в епархии подотчет продавцами церкви;

- сумма денег, которая могла находиться в жертвенном ящике (кружке), собранная за счет прямых пожертвований прихожан, кружечного сбора или отправления религиозных обрядов и оплаты церковных треб;

- похищалась ли приходская касса с денежными средствами, осуществлялся ли взлом непосредственного места для ведения кассы;

- общее количество и стоимость похищенных из храма икон, церковной и бытовой утвари и вещей, их местонахождение в храме до совершения кражи;

- чему при совершении кражи было уделено предпочтение: предметам из драгоценных металлов (золото, серебро), но не имеющих значительной художественной или исторической ценности, либо, наоборот, изделия из драгоценных металлов, но представляющие большой исторический или художественный интерес (старопечатные богослужебные книги, иконы и брошки, но малоценные предметы или неброские на вид, старинные и уникальные ценности);

- условия попадания в храм предметов и вещей, похищенных преступниками (приобретены ли на епархиальные средства или личные средства священнослужителей, подарены церковными или иными организациями, учреждениями, прихожанами, изготовлены церковными предприятиями, переданы;

- государственными органами в бесплатное пользование при регистрации религиозной общины и т.п.);

- возможность опознания похищенных предметов.

Аналогичные обстоятельства исследуются в случаях совершения краж из зданий других религиозных конфессий.

Тема 14. Особенности расследования серийных квартирных краж.

1. Криминалистическая характеристика квартирных краж.

Рассматривая криминалистическую характеристику квартирных краж и элементов, ее составляющих, необходимо отметить следующее.

Существуют три общепризнанных категории квартирных краж:

1) насильственное вторжение в чужое жилище (путем разбития оконного стекла или взлома двери, в том числе с помощью отмычки);

2) покушение на совершение насильственного вторжения (попытка проникнуть в чужое жилище с применением силы и не доведение до конца преступного замысла по различным причинам);

3) незаконное вторжение или проникновение в чужое жилище свободным доступом (через открытое или не плотно закрытое окно, или дверь, или с помощью использования похищенного ключа).

Большое значение имеет время совершения преступных действий. Как элемент криминалистической характеристики, оно выражается в том, что наблюдается определенная избирательность в выборе такового.

Так, на количестве совершаемых краж заметно сказываются некоторые сезонные колебания. Чаще всего квартирные кражи совершаются в теплые летние месяцы, пик падает на июль и август месяцы. Это объясняется различными факторами, в том числе и тем, что в летние месяцы граждане чаще оставляют открытыми двери и окна, чаще уезжают в отпуск или проводят значительное время на дачах и приусадебных участках.

Невозможно точно указать, в какое время суток совершаются квартирные кражи, поскольку их чаще совершают в тот период, когда жильцы отсутствуют в течение длительного отрезка времени. На основании тех случаев, когда время совершения преступления определено, можно сказать, 55% квартирных краж имели место между 8 и 17 часами, что свидетельствует о том, что квартирные кражи совершаются в основном в период отсутствия граждан на работе. Но чаще всего преступники проникают в квартиры в промежутке между 12 и 17 часами. (71%).

Основная масса преступлений совершается в многоквартирных домах и густо населенных районах. Наиболее уязвимыми квартирами являются те, которые расположены в многоэтажных домах в районах - новостройках. В таких домах за один день может быть совершено несколько квартирных краж.

Обычно объектом посягательства являются квартиры наиболее обеспеченных

граждан, а также слабо укрепленные защитными средствами и имеющие свободный доступ. Особенно охотно преступники совершают кражи (независимо от времени года) из квартир самых верхних этажей. Здесь они могут "работать" относительно спокойно, так как опасность может угрожать им только снизу, т.е. из одного направления.

По признаку преступной активности можно дать характеристику всем преступникам и их отдельным категориям. Из индивидуально-психологических факторов, применимых к портрету квартирных воров выделяют по степени значимости следующие: отрицательные черты характера (жадность, лживость, эгоизм) – 30%; негативные эмоциональные и волевые свойства (слабоволие, подверженность чужому влиянию) – 52% и стремление обладать престижными дорогостоящим вещами (35%). Последнее присуще несовершеннолетним преступникам.

Что касается способа совершения таких преступлений. Способы совершения таких преступлений несовершеннолетними Выбор квартир осуществляют путем наблюдения за окнами (дорогостоящими занавесками, люстрами), проверки наличия жильцов (звонок в квартиру под благовидным предлогом).

Проникновения совершают, как правило, в квартиры расположенные на первом или последнем этажах дома, а также на втором около козырька подъезда, через открытые форточки окон, балконные двери.

Похищают в основном деньги, видео- аудио аппаратуру, дорогостоящую оргтехнику. Определенный интерес проявляют и в изъятии малоценных вещей, но в силу психологии подростка для них более интересных (зажигалки, брелоки, статуэтки, магнитофонные кассеты, продукты). Вещи чаще берут для личного пользования, хранят дома либо в тайниках, дарят товарищам.

Способы посягательства на личное имущество граждан в квартирах в зависимости от форм совершения и категорий преступников имеет свои отличительные особенности.

Так, наиболее распространенной формой квартирных краж является совершение преступлений группой лиц.

Выбор квартир осуществляется путем прозвона квартир; установления распорядка для жильцов; установления сигнальных "маячков" на двери квартиры (спичек, пластилина). Обращают внимание на скопление корреспонденции в почтовом ящике, длительное время не открывающиеся форточки, окна, балконные двери. Имели место случаи проникновения в квартиры после вывески объявлений дня жильцов подъезда по санобработке квартир, проверке сантехники и т.п.

Проникают в квартиры всеми доступными способами. Зачастую оставляют на месте предметы взлома. Поиск вещей беспорядочный, сопровождается их разбрасыванием, актами вандализма (уничтожением вещей, предметов). На совершение кражи группой указывают оставленные на месте преступления и принадлежащие разным лицам следы рук, обуви, окурки папирос, сигарет разных марок, характерные привычки курения и т.п.

Такие группы обычно совершают серию краж в один или несколько дней с небольшим перерывом. Стараются вовлечь в преступные группы таксистов или владельцев личного автотранспорта. Вещи как правило, сбывают работникам

торговли, скупщикам краденного, при наличии таковых. В этих целях выезжают за пределы города и в другие районы. Почти всегда имеют притоны, куда также свозят ворованные вещи.

Но наиболее квалифицированно совершает такие преступления вор-профессионал (в основном неоднократно судимый - рецидивист).

Выбор квартиры сбор информации совершается лично преступником или через наводчика. Для проникновения в квартиру применяется ранее уже испытанный метод и орудия взлома. Как правило, вор-профессионал проникает в квартиру путем отжатия фомкой двери, взлома замка, затрачивая на это от трех до пяти минут. Производимый при этом шум его не волнует, поскольку он уверен в инертности соседей.

Забирает деньги и наиболее престижные вещи, пригодные к быстрой реализации. В квартире не курит, не ест, не пьет. Кража совершается в течение 10-20 минут.

Заинтересован в сокрытии самого преступления и его следов в квартире, для чего применяет перчатки старается не нарушать обстановку в квартире, обмазывает пальцы рук клеем. Вещи сбываются немедленно подальше от места кражи: на вокзалах, рынках, в торговых организациях. Нередко они продаются по просьбе вора его сожительницей или "товарищем". В последнее время участились сбыты ценных вещей с ценниками и паспортами в коммерческие структуры.

По мнению специалистов при совершении квартирных краж, как правило, преступники предпочитают похищать небольшие ценные вещи, от которых они могут легко избавиться. В тех случаях, когда похищают мебель, электрические бытовые приборы и аппаратуру, то обычно берут те предметы, которые можно унести в руках или которые можно перенести до машины, дожидаясь у ближайшего выхода. Нередко взломщики оставляют на месте совершения преступления вещи, которые представляют гораздо большую ценность, потому, что они тяжелые и громоздкие и их не могут унести.

В результате анализа похищенного треть совершаемых краж сопровождается посягательством на деньги, валюту, и видеотехнику.

Среди преступников, совершающих квартирные кражи в жилищах, также можно выделить две своеобразные группы - "профессионалов" и "дилетантов", причем, статистические характеристики обеих группировок оказались достаточно жестко связанными не только друг с другом, но и с показателями раскрываемости.

Группы воров-дилетантов.

Отличительные особенности таких групп: формирование группы происходит спонтанно, под воздействием удобной криминогенной ситуации, в результате чего отсутствует, как правило, предварительная подготовка к краже. Мотив – поиск средств для праздного время проведения или приобретения спиртного, наркотических средств. Объекты из которых совершаются кражи находятся вблизи их время проведения. Рынок сбыта заранее не определен, похищенные вещи сбываются случайным людям.

Стойкие воровские группы. Эти наиболее распространенные преступные формирования могут выступать в 2-х видах:

- а) без ярко выраженной направленности на квартирные кражи.

б) с ярко выраженной установкой на кражу исключительно материальных ценностей. Действуют мобильно, на территории ряда городов, областей.

Профессиональные воровские группы или объединения.

Они представляют наибольшую общественную опасность, так как вся их преступная деятельность направлена на завладение наиболее ценными предметами. Их характеризует высокая иерархическая воровская сплоченность, ухищренность и конспирация, техническая оснащенность и знание в области городе объектов совершения преступления. Такие группы всегда осуществляют тщательную предварительную подготовку к совершению противоправных действий, действуют мобильно и дерзко в течении дня могут совершить ряд краж, в том числе и в различных городах или областях. Преступления в жилищах, совершаемые "дилетантами", отличаются отсутствием предварительной подготовки, внезапно возникшим умыслом (проникновение через незапертую дверь, пожарную лестницу, открытое окно, случайное обнаружение ключа и др.). Более дерзкие преступники, в действиях которых присутствует взлом двери или ее выбивание, продолжают осуществлять свои намерения, невзирая на присутствие в жилище хозяев или иных лиц, что свидетельствует об их повышенной опасности и уверенности в своих силах.

К категории "профессионалов" следует отнести тех лиц, совершающих преступления, которые, обнаружив хозяев, применяют к ним психическое либо физическое насилие для подавления возможного сопротивления. Эти обстоятельства свидетельствуют об их квалификации и повышенной опасности. Раскрываемость преступлений, совершенных этой категорией лиц, крайне низкая. Таким образом, уходя от ответственности, они продолжают свою преступную деятельность. Эффективная борьба с квартирными кражами предлагает систематическое изучение и обобщение криминальной практики в целях развития и совершенствования на этой основе приемов средств и методов раскрытия и расследования как отдельных, так и серийных квартирных краж. Поэтому борьба с ними требует от правоохранительных органов более активного использования всех достижений юридической науки и практики в том числе информации, содержащейся в криминалистической характеристике данной группы преступлений.

2. Типичные версии, выдвигаемые при раскрытии краж из квартиры.

С учетом конкретных обстоятельств следует оценивать возможность проверки типичных версий.

1. *Кража инсценирована.* При выдвижении и проверке версии следует предполагать, что кража может быть инсценирована с целью страхового возмещения за утраченное имущество. Кроме того, кража может быть инсценирована кем-либо из членов семьи потерпевших, желающим присвоить совместно нажитое имущество, подлежащее разделу (например, в связи с предстоящим разводом).

2. *Кража совершена лицами из числа знакомых, родственников потерпевших.* При этой версии особое внимание необходимо уделить опросам потерпевших, при проведении которых выяснить:

- наличие родственных и иных связей, характер взаимоотношений с ними;
- место жительства, работы, образ жизни, связи потерпевших;

- кто из знакомых, родственников потерпевших и по какому поводу посещал их квартиру;

- не было ли перед совершением преступления по месту жительства или работы ошибочных или подозрительных звонков.

В случаях, когда в семье потерпевших имеются несовершеннолетние, следует выяснять и их связи, выявлять среди знакомых лиц, склонных к совершению преступлений.

Нередко к совершению преступлений бывают причастны интимные и другие, по разным причинам скрываемые, связи потерпевших. Это обуславливает целесообразность оперативной проверки потерпевших.

К другим типовым версиям при раскрытии кражи из квартир относятся предположения о совершении преступлениями лицами.

Типичная версия об участии женщины в краже из жилища.

1. Тайное проникновение в помещение ими совершается преимущественно в группе из двух человек. Отдельные кражи осуществляются в одиночку.

2. В группе они осуществляют разведку помещения и наличия жильцов, охрану безопасности участников, сбыт похищенного, поскольку они менее подозреваемы в совершении краж.

3. На присутствие женщины в квартире указывают: следы рук, ног, специфическое проявление преступного интереса к женским вещам.

Например, дорогие мужские вещи могут быть не тронуты, а менее дорогие женские изъяты, в том числе украшения, парфюмерные изделия и пр.

4. Наиболее часто встречаемые способы проникновения в квартиру женщины-одиночки: с помощью подбора ключей; ключа, найденного в тайнике; через открытое окно квартиры, расположенной на первом этаже; реже - с помощью "фомки".

5. В два раза чаще мужчин они применяют маскировку следов, восстанавливая прежний порядок в квартире.

Типичная версия об участии в краже несовершеннолетних

1. Тайное проникновение совершается ими преимущественно в квартиры, расположенные на первом или последнем этаже дома либо на втором этаже около козырька подъезда, через открытые форточки, окна, балконные двери. Уходят прежним путем либо через дверь.

2. Выбор квартиры осуществляют путем наблюдения за окнами (по дорогостоящим занавескам, люстрам), проверки наличия жильцов - звонка в квартиру и благовидного предлога.

3. Предметы кражи - деньги, радиоаппаратура и пр. Специфический интерес проявляется в изъятии малоценных вещей, игрушек: кубика-рубика, бижутерии, зажигалки, брелка, статуэтки, магнитофонных кассет, видеокассет, сувениров, кондитерских изделий. Нередко съедают продукты питания. Ценным вещам предпочитают менее ценные вещи, но, по мнению подростка, более интересные. Не

имея опыта сбыта вещей, они не берут ничего лишнего (в их понимании). Если у подростка есть магнитофон, то другого он не берет, а если и делает это, то не для себя, а для товарища.

4. Нередко подростки, зная обстановку воруют у своих товарищей. Распространена предварительная кража ключей из пальто, курток приятелей в раздевалках и последующая - вещей из квартиры, с возвращением ключей на прежнее место. В тех же целях используются ключи, взятые из известных им от товарищей тайников.

5. На участие несовершеннолетнего в преступлении, кроме того, указывают следы рук, ног, неумелая маскировка следов, проявление пренебрежения к вещам, памятным для хозяев.

6. Сбыт в форме продажи для них не характерен. Вещи чаще берут для личного пользования, хранят их дома либо в тайниках, дарят товарищам или обмениваются с ними на другие вещи и т.п.

Версия об участии в краже вора-профессионала

1. Вор-профессионал отличается от дилетанта большим практическим опытом совершения квартирных краж и квалифицированным решением стоящих перед ним задач; выбора квартиры, проверки наличия жильцов, проникновения в квартиру, выбора ценностей, сокрытия преступления и его следов, обеспечения безопасности, сбыта похищенного.

2. Преступления заранее тщательно готовятся:

- за потерпевшим и его жилищем устанавливается длительное наблюдение, изучается режим жизни его и проживающих с ним членов семьи, родственников, а также соседей;
- выявляются средства сигнализации и охраны, укрепленности помещения;
- разрабатываются безопасные пути отхода, изучаются дислокации постов и маршрутов патрульно-постовой службы;
- подготавливаются а/транспортные средства;
- разрабатывается подробный план преступления, распределяются роли между участниками группы, подготавливается надежное алиби соучастников в случае их задержания работниками милиции;

При выдвижении следственных и оперативно - розыскных версий следует учитывать, что преступники часто совершают кражи предметов, заранее затребованных скупщиком.

Скупщиком нередко является лицо, которое и сообщило преступникам сведения о владельце и месте хранения ценностей, вещей и т.п.

3. Выбор квартиры и проверка наличия жильцов осуществляются в целях совершения крупной кражи (информация собирается лично преступником либо через наводчика) или обычной, рядовой кражи с помощью ранее указанных способов. В отличие от дилетанта профессионал делает это более умело. Например, по показаниям электросчетчика вор точно узнает, что в квартире к сети подключен только холодильник, и поскольку другие электроприборы не работают, то возможно жильцы отсутствуют. При выборе квартиры принимаются во внимание меры

безопасности. Двери квартиры, расположенные на первом этаже, воры предпочитают не взламывать, поскольку кто-то может войти внезапно со двора в подъезд и увидеть преступника.

4. Для проникновения в квартиру применяется ранее уже испытанный метод и орудия взлома. Так, преступник, дорожит своей "фомкой", которая изготавливается по его просьбе фабричным способом, поскольку она должна быть: определенной формы, закалена, отпущена и хорошо заточена. Для взломщика желательно, чтобы в двери было не более двух замков. Взлом двери занимает две-пять минут. После взлома двери иногда переходит на соседнюю лестничную площадку и выжидает несколько минут.

5. В квартире находится 10-20 минут. Сразу же направляется к месту, где обычно находятся деньги и ценности: ящики с бельем, секретер, письменный стол. С собой забирает только деньги и наиболее дорогие престижные вещи, пригодные к быстрой реализации. (Дилетант обычно берет вещи без разбора). Предметы одежды изымаются новые, с товарными ярлыками либо престижные. Кое-что может взять для себя или подарка сожительнице, в том числе спиртные напитки. В квартире, как правило, не отдыхает, не курит, не ест, не пьет. Жилье покидает немедленно после изъятия ценностей.

6. Вор-профессионал ориентирован на систематическое совершение краж. Очередная кража совершается им сразу же после растраты денег, вырученных после последней кражи. Интервал времени между ними может составлять одну-две недели. В отличие от него дилетант психологически не настроен на систематическое воровство и совершает кражи эпизодически в зависимости от удобного случая и т. п.

Версия об участии наводчика в совершении кражи из жилища

1. На участие наводчика указывает тот факт, устанавливаемый результатами поквартирного обхода либо применения служебной собаки, что преступник направлялся только к этой квартире и не подходил к другим.

2. К другим значимым обстоятельствам можно отнести поведение преступника в квартире, выбор ценностей и размер ущерба. Информация от наводчика может быть неконкретной (например, что некий гражданин имеет большие ценности), и тогда поведение преступника в квартире будет аналогично поведению при обычной, рядовой краже (сопровождающемуся беспорядочным поиском ценностей, разбросом вещей), но может быть и конкретной (например, о месте, в котором лежат ценности), в таком случае вор забирает целевую вещь без особых нарушений обстановки в квартире.

Наводка производится обычно для крупной кражи дорогих вещей, импортной радиоаппаратуры, большой суммы денег. Иногда наводчик находится в среде одного трудового коллектива, о чем может свидетельствовать ряд крупных краж на квартирах сотрудников.

Версия о наводчике должна проверяться параллельно с версией о краже, совершенной родственниками, знакомыми, соседями, осведомленными о наличии ценностей у потерпевшего и их месте нахождения в квартире, поскольку центральную роль здесь играет информация, которая может исходить как от

наводчика, так и от иных лиц.

Версия о совершении кражи группой лиц

На совершение кражи группой указывают оставленные на месте происшествия и принадлежащие разным лицам следы рук, обуви, окурки папирос, сигарет различных марок, характерные привычки курения, а также следы от передвижения тяжелых предметов, иногда вес и размер похищенного.

Если преступники пили и ели в квартире, то о числе лиц можно судить по количеству съеденного, следам зубов, использованной посуде.

В расследовании квартирных краж, имеется определенная специфика в проведении ряда следственных действий, в том числе и допросов. Это касается прежде всего к допросам, круга допрашиваемых лиц и выявления у них вопросов и обстоятельств, касающихся расследования преступления.

3. Особенности проведения отдельных следственных действий.

Сообщения или заявления о кражах из квартир, как правило, поступают в дежурную часть органов внутренних дел по телефону. *Получив сообщение о совершенном преступлении, оперативный дежурный должен:*

- зафиксировать адрес места происшествия⁴
- записать данные лица, сообщившего о преступлении;
- кратко выяснить обстоятельства кражи;
- принять меры, исключающие нарушение обстановки на месте преступления.

Следует учитывать, что в ряде случаев от заявителя можно получить сведения, имеющие значение для раскрытия преступления по горячим следам.

О происшествии дежурный по органу внутренних дел обязан незамедлительно сообщить руководству и обеспечить скорейшее прибытие на место происшествия следственно-оперативной группы. Одновременно дежурный должен ориентировать все служебные наряды, задействованные на охране общественного порядка, включая и те случаи, когда приметы преступников, похищенных вещей и другие данные известны недостаточно.

Можно очертить две ситуации, при которых поступают сообщения о кражах из квартир:

- момент совершения кражи или вскоре после ее совершения;
- по истечении значительного времени после совершения кражи.

По прибытии к зданию, в котором совершена кража, необходимо определить подъезд, где расположена соответствующая квартира, и число входов в него. Нужно помнить, что большинство краж из квартир совершается с использованием транспортных средств, и в каждом конкретном случае предполагать, что в момент прибытия группы автомашина может находиться у дома или в непосредственной близости от него.

Сразу необходимо перекрыть возможные пути отхода преступников, которые могут скрыться через другие подъезды, проникнув туда через чердак или подвал,

выпрыгнуть из окна или балкона нижних этажей и т.п.

В обязательном порядке проверить лифты, чердаки, подвальные помещения с целью обнаружения там самих преступников, следов их пребывания или похищенного имущества.

С прибытием следственно-оперативной группы организуется работа непосредственно на месте происшествия с применением розыскной собаки. При этом сотрудник уголовного розыска или другой работник милиции должен следовать вместе с кинологом за розыскной собакой по маршруту ее движения. После проработки следа розыскной собакой составляется схема маршрута ее движения на местности, которая приобщается впоследствии к уголовному делу.

К другим действиям, осуществляемым сотрудниками уголовного розыска на месте происшествия, относятся:

- 1) содействие следователю в осмотре места происшествия;
- 2) опрос потерпевших, свидетелей и других очевидцев совершенного преступления;
- 3) обязательная отработка жилого сектора (поквартирный обход), прилегающего к месту происшествия, а также маршруту движения розыскной собаки.

Особенности проведения осмотра места происшествия как важное следственное действие

Осмотр места происшествия является важным следственным действием, не совершение которого может повлечь существенную не полноту расследования.

Осмотр местности, жилища, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Правильно проведенный осмотр места квартирной кражи в значительной степени предоставляет дальнейший ход всего последующего расследования и тем самым приближает следователя к раскрытию истины.

По прибытии по месту происшествия следует установить лицо, обнаружившее факт преступного посягательства уточнить какие изменения, кем и по какой причине внесены в обстановку, получить от свидетелей исчерпывающую информацию к предмету преступного посягательства. При внимательном осмотре места происшествия можно обнаружить ценные в доказательном плане следы преступления, чаще всего это следы взлома, распила сверления замков и запорных приспособлений, пролома дверей и окон. Основная масса вещественных доказательств об орудиях преступления также обнаруживается при осмотре места происшествия. Довольно часто именно в этом месте находят ломтики, стамески, обломки ножовочного полотна, металлические опилки. Следует внимательно изучать высохшие пятна различных субстанций, которые при дальнейшем исследовании могут оказаться пятнами крови поранившегося при взломе преступника или следами масла использованного для облегчения распила прутьев и уменьшения шума создаваемого при этом.

Все обнаруженные орудия преступления, а также взломанные замки, выпилены из двери со следами проникновения т.п. должны быть тщательно осмотрены, сфотографированы, бережно упакованы и приобщены к делу. Если проникновение происходило через дверь, то необходимо аккуратно осмотреть и зафиксировать

состояние замка, других запирающих устройств и приспособлений. В тех случаях, когда при осмотре взломанных или отогнутых дверей и оконных решеток обнаруживаются следы воздействия на них не установленных орудий, их надо скрупулезно описать, а часть решетки или всю решетку изъять и направить на экспортное исследование, не исключена возможность, что при этом использовались домкраты, болторезы и другие сложные технические приспособления. В таких случаях лучше всего привлекать эксперта – криминалиста, который может оказать помощь в обнаружении, осмотре, правильном и точном описании указанных предметов, а также их упаковке.

Обращает на себя внимание недостаточное изъятие и использование в ходе расследования квартирных краж следов транспортных средств, хотя, по полученным данным значительное число преступлений совершается с их применением. Подобная ситуация складывается также с обнаружением и использованием следов ног и микрочастиц, для изъятия которых, требуется более высокий уровень криминалистической подготовки.

Достаточно велико количество изъятых следов, непригодных к идентификации. Это объясняется недостаточной квалификацией следователей, производящих расследование данной категории дел, а также тем, что во многих случаях на место происшествия не выезжает эксперт-криминалист, который мог бы оказать существенную помощь в обнаружении и изъятии указанных следов. Свои отличительные особенности имеют осмотры места происшествия из квартир граждан и частных домов.

При краже имущества из квартир граждан:

1) производятся общий осмотр места проникновения преступника в квартиру и путь его ухода после совершения кражи; мест нахождения предметов до их похищения (взломанных запоров шкафов, сервантов, комодов, личных сейфов, ящиков); мест возможного оставления преступниками следов и микрочастиц, нарушение обстановки в квартире;

2) уточняется, со слов потерпевших, что похищено, в каком количестве,

3) размере, объеме, весе, какой значимости и стоимости, какие индивидуальные признаки похищенных предметов, особенности их приобретения и хранения, кто знал об этих особенностях, а также предположения потерпевших о лицах, подозреваемых в совершении кражи.

Если при проведении осмотра места происшествия потерпевший по собственной инициативе представляет в качестве доказательства значимости, стоимости или собственности похищенных предметов, паспорта и охранные обязательства, квитанции, ярлыки и другие документы, следователь изымает их и составляет в соответствии со ст. 183 УПК РФ протокол добровольной выдачи этих документов, необходимых для проведения экспертиз и других следственных действий по делу.

При краже имущества из домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также дач и других строений большое значение имеет общий осмотр места происшествия и определение границ осмотра. По прибытии на место преступления СОГ применение служебно-розыскной собаки представляется целесообразным, так как с ее помощью можно установить место сбора и путь следования преступников.

Принимая во внимание то обстоятельство, что обычно дома граждан расположены обособленно от других строений и домов и огорожены изгородью, частоколом, забором, следует:

- составить план местности и указать расположение дома, из которого совершена кража, по отношению к другим соседним домам, дороге, улице, а также расположение строений на территории самого огороженного участка;

- выявить места стоянки автотранспорта, использованного преступниками при совершении крахи, установить места проникновения на территорию дома (через забор, калитку, ворота, проломы и т. п.), пути подхода к дому и следы обуви ног преступников на этом участке, вещей и предметов, оставленных либо потерянных преступниками;

- обнаружить места проникновения в дом, установить и зафиксировать способ проникновения. Мест проникновения в дом может быть несколько: путем взлома двери и окон, разбора крыши и потолка, либо пристройки к дому. А так как кражи из домов и дач, как правило, осуществляются ночью, в местах проникновения остается большое количество следов. Отпечатки следов обуви, пальцев рук, ладоней можно обнаружить на пыльных поверхностях и предметах с гладкой поверхностью.

На заключительном этапе осмотра места происшествия по делам о квартирных кражах подводятся итоги осмотра с точки зрения его полноты, восполняются пробелы, а также изымаются и упаковываются следы и предметы могущие иметь доказательное значение, оформляется протокол осмотра и приложение к нему. Все изъятые предметы должны быть указаны в протоколе осмотра, подробно описаны с учетом индивидуальных признаков. В соответствии со ст. 180 УПК РФ в протоколе фиксируется факт применения фотосъемки, киносъемки и видеозаписи. По окончании осмотра следователь назначает различного рода криминалистические экспертизы.

В первую очередь экспертизу следов рук, отмечая при этом какой механизм следообразования, какой рукой и какими пальцами оставлены следы, каким участком ладонной поверхности оставлены следы, какие особенности отобразились в следах рук человека (травмы, мозоли, кожные заболевания, отсутствие и деформация пальцев, наличие колец, повязок т.п.).

На дактилоскопическую экспертизу следует направлять предметы со следами рук или предметы, на которых предполагается наличие таких следов. В случаях, когда невозможно изъять сами предметы, на экспертизу направляются перекопированные на дактилоскопическую пленку следы либо полученные по правилам масштабной фотографии фотоснимки, а также слепки с объемных следов рук. Упаковка вещественных доказательств должна исключать возможность повреждения исследуемых объектов.

В качестве сравнительных образцов представляются отпечатки рук на дактилоскопических картах или чистых листах бумаги с контрольными оттисками всех десяти пальцев, а при необходимости и ладоней. В первую очередь и в обязательном порядке представляются отпечатки рук лиц, имевших доступ к объектам, на которых обнаружены следы. Отпечатки папиллярных узоров должны быть четкими, без смазанных, слаборазличимых или сплошь покрытых типографской краской папиллярных линий.

Вопросы решаемые при назначении экспертизы следов ног и обуви подразумевают какой модели обуви оставлен след, ее размер, вид обуви (сапоги, ботинки, кроссовки т.п.), ;рост человека, носившую данную обувь, механизм возникновения следов (оставлены следы при ходьбе, беге, ударах ногой т.п.), отображенные в следах ног анатомических особенностей, не оставлены ли следы ног (обуви), обнаруженные на нескольких местах происшествий, одним и тем же человеком (или одной и той же обувью), не оставлены ли следы обувью, изъятой у конкретного человека, не оставлены ли следы босых ног конкретным человеком, отпечатки подошв, которого представлены на исследование, не носило ли обувь, обнаруженную на месте происшествия, конкретное лицо, не отобразилось ли в следах ног признаки внешнего строения чулок, носков, изъятых у конкретного лица, совпадают ли элементы дорожки следов, обнаруженных на месте происшествия, с элементами экспериментальной дорожки, оставленной данным лицом.

При назначении экспертизы представляют следующее:

1) непосредственные объекты исследования; при невозможности выполнения этого требования можно направлять модели, полученные с этих объектов, (фотоснимки, слепки, дактопленки,);

2) протоколы осмотра, схемы, фотоснимки места происшествия (материалы уголовного дела);

Образцы для сравнительного исследования; в каждом контрольном случае они могут быть уточнены экспертом.

Почвоведческая экспертиза проводится в целях установления фактических данных, свидетельствующих о пребывании человека, животного или нахождении объекта на конкретном участке местности. Задачи, составляющие предмет экспертизы, заключаются в установлении наличия наслоений на объекте-носителе и их природы, механизма и времени их образования, принадлежности почвенных наслоений на объекте-носителе конкретному участку местности, факта контактного взаимодействия предметов, а также возможного источника происхождения почвы.

Вопросы, решаемые почвоведческой экспертизой:

1. Имеются ли на объекте-носителе (одежде, обуви, других предметах) почвенные наслоения?

2. Какова локализация почвенных наслоений на объекте-носителе?

3. Каков механизм образования почвенных наслоений на объекте -носителе?

4. Каков источник происхождения почвы?

5. Имеют ли почвенные наслоения на объекте-носителе общую родовую (групповую) принадлежность с почвой, изъятой с места происшествия?

6. Принадлежат ли почвенные наслоения на объекте-носителе конкретному месту (указывается конкретный участок местности)?

7. Имеют ли почвенные наслоения на объекте-носителе (одежде потерпевшего) и образцы почвы, изъятые с разных частей данной автомашины, один источник происхождения?

8. Какова давность образования почвенных наслоений на объекте-носителе?

Производство экспертизы следов зубов человека организовано во всех экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

Вопросы, решаемые при исследовании следов зубов человека:

1. Зубами человека, животного или чем-либо иным оставлены следы на данном объекте?

2. Каковы анатомические, технические особенности зубного аппарата человека, оставившего следы?

3. Каков механизм (надкус, откус) образования следов зубов?

4. Данным ли человеком оставлены следы зубов на представленном объекте?

При назначении экспертизы представляют следующее:

- непосредственно объекты исследования; при невозможности выполнения этого требования можно направлять модели, полученные с этих объектов (фотоснимки, слепки, дактопленки);

- протоколы осмотра, схемы, фотоснимки места происшествия (материалы уголовного дела);

- образцы для сравнительного исследования; в каждом конкретном случае они могут быть уточнены экспертом.

Вещественные доказательства должны быть упакованы и снабжены соответствующими сопроводительными надписями

Особое внимание следователем уделяется экспертизам замков и запирающихся устройств и следов орудий взлома и инструментов.

При исследовании замков и запирающихся устройств необходимо ставить следующие вопросы:

1. Исправен ли механизм замка? Если нет, то в чем причина его неисправности? Как влияет данная неисправность на охранные свойства замка?

2. Имеются ли на деталях механизма замка следы, оставленные посторонним предметом? Являются ли эти следы результатом воздействия поддельного ключа или отмычки?

3. Отпирался ли и можно ли отпереть замок данным ключом (отмычкой, предметом)?

4. При каком положении запирающего механизма (запертом, отпертом) образованы повреждения на замке?

5. В результате каких действий поврежден замок? Каким способом отперт (взломан) замок?

6. Орудием какого вида (типа) оставлены следы на замке либо взломан замок?

7. Одним ли способом, одним ли орудием отперты (взломаны) несколько замков?

8. Не данным ли орудием (инструментом, предметом) оставлены имеющиеся на замке следы?

При назначении экспертизы представляют следующее:

- непосредственно объекты исследования; при невозможности выполнения этого требования можно направлять модели, полученные с этих объектов (фотоснимки, слепки, дактопленки);

- протоколы осмотра, схемы, фотоснимки места происшествия (материалы уголовного дела);

- образцы для сравнительного исследования; в каждом конкретном случае они могут быть уточнены экспертом.

Вещественные доказательства должны быть упакованы и снабжены

соответствующими сопроводительными надписями. Исследование орудий взлома предполагает наличие на поверхности объекта следов воздействия посторонним предметом, с какой стороны, в каком направлении произведено повреждение (сверление, распиливание, разрыв, разлом, отжим) данного объекта (двери, окна, потолка, пола, доски, бумаги, картона и т.д.), механизм образования следов, вид и тип орудия (инструмент, механизм), которым оставлены следы, свойства и характеристики этого орудия (форма, размеры и т.п.), количество орудий, образовавшие данные следы, образование одним и тем же орудием следов на двух и более объектах.

Закончив осмотр следователь организует проведение неотложных оперативно-розыскных мероприятий и осуществляет допрос свидетелей. Взаимодействие следователя с органами дознания в процессе расследования квартирных краж.

Производство допросов. Изучение личности допрашиваемых, их взаимоотношений с другими участвующими в деле лицами и сопричастности к совершенному преступлению;

Изучение вещественных доказательств и других обстоятельств совершения кражи для уточнения признаков, характеризующих похищенные предметы, ценности и определения возможности и необходимости применения их при допросах.

Подготовка на основе проведенного изучения анализа материалов дела планов допроса по обстоятельствам и версиям, подлежащим выяснению и проверке, приемах и методах получения достоверных показаний включением в него заранее подготовленных выписок и перечня вопроса.

При краже из жилища граждан целесообразно в первую очередь допрашивать потерпевшего, как лица, наиболее осведомленного о признаках похищенных предметов, ценностей.

Примерный перечень вопросов при допросе потерпевшего.

1. Место совершения кражи:

- место, откуда совершена кража: дом, квартира, комната (подробный адрес, вид здания и жилого помещения, подъезд, этаж и т.п.);
- кто проживает с потерпевшим в одной квартире или доме (в случае частного домовладения);

2. Обстоятельства и время обнаружения кражи:

- каков распорядок дня жильцов квартиры, дома вообще; распорядок дня в день совершения кражи;
- кто оставался был в помещении, откуда совершена кража;
- кто, когда первым из жильцов обнаружил кражу, первым оказался на месте преступления, при каких обстоятельствах;
- какие признаки кражи (исчезновение вещей, беспорядок в квартире и т. п.) были обнаружены. При выяснении этого вопроса показания потерпевшего необходимо детализировать в такой степени, чтобы по его показаниям можно было восстановить порядок действий преступника в квартире (где искал, что открывал, что взял, к чему прикасался и т. п.). Это имеет значение, во-первых, для поиска следов преступника, в том числе отпечатков пальцев, во-вторых, для подтверждения показаний впоследствии установленного добросовестного подозреваемого;
- пытался ли потерпевший или иные лица задержать преступника;

- как быстро потерпевший сообщил о краже в милицию;
- через какое время на место происшествия прибыли работники милиции;
- кому до приезда работников милиции сообщалось о краже;
- кто, кроме лица, обнаружившего кражу, приходил и находился на месте происшествия до прибытия работников милиции;
- вносились ли какие-либо изменения до прибытия работников милиции в обстановку места происшествия. Если вносились, то какие. В частности, какие передвижения предметов совершались, к чему и кто прикасался;
- обнаруживались ли на месте происшествия потерпевшим какие-либо "чужие" предметы, не принадлежавшие жильцам квартиры, дома. Если обнаруживались, то, что, где, в каком виде, кем, какова их судьба.

3. Способ проникновения в квартиру, дом.

- по чьему приглашению преступник проник в помещение;
- был ли он ранее в жилище, когда и по чьему приглашению;
- знал ли ранее потерпевший преступника, или же познакомился непосредственно перед совершением преступления (например, вместе распивали спиртное на улице, а затем потерпевший пригласил преступника к себе домой);
- во что был одет преступник, описание его внешности;
- действия потерпевшего и преступника до, вовремя и после совершения преступления;
- видел ли кто-нибудь еще преступника;

4. Описание похищенного:

- что украдено. Если деньги, - то сумма, какими купюрами. Если иные предметы, то - наименование, стоимость, подробное описание с указанием индивидуальных (если они есть) особенностей (повреждения, помарки, следы ремонта, метки прачечной, химчистки и т. п.);
- имелись ли в квартире предметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились;
- похищены ли какие-либо предметы, представляющие личный интерес для преступника (сувениры, книги, инструменты, лекарства,
- продукты питания, одежда, документы, предметы развлечения и т. п.);
- где находились (хранилось) похищенное (лежало открыто или было спрятано);
- если похищенное было спрятано, кто имел доступ к похищенному, знал о месте его хранения;
- кто в последний раз и когда видел похищенное имущество;
- имеются ли у потерпевшего (или знакомых и родственников)
- дубликаты, фотографии похищенных вещей, руководства по эксплуатации, паспорта номерных вещей. Если нет, то может быть он помнит (или записал) данные номерных вещей;
- сможет ли потерпевший опознать похищенные вещи;
- не давал ли потерпевший объявлений о продаже вещей и предметов.

5. Предположения потерпевшего о преступнике:

- кто бывает в доме потерпевшего (родственники, сослуживцы, друзья, соседи, иные знакомые);
- есть ли среди них те, с которыми потерпевший или члены его семьи

познакомились недавно;

- кто бывал в квартире, в том числе, из незнакомых или малознакомых лиц незадолго до кражи (слесарь, дворник, иные лица, представлявшие работники сферы обслуживания; искал ли кто-либо своих "знакомых" в этом доме и т. п.);

- не знает ли потерпевший, в том числе, от соседей, иных своих знакомых, чтобы кто-то навел справки о нем, в том числе, об образе жизни, наличии ценностей, распорядке дня и т. п.;

- кто и от кого мог знать о наличии украденных впоследствии ценностей;

- кто мог знать об образе жизни и распорядке дня жильцов, в том числе, в день кражи;

- нет ли признаков, указывающих на то, что преступник знал о местонахождении денег, ценностей и иных тайно хранимых похищенных вещах, расположении семейных тайников;

- были ли перед кражей подозрительные телефонные звонки, встречи с людьми и т. п.;

- кого он (они) подозревают в совершении кражи;

- не было ли в этом доме или микрорайоне каких-либо краж, в том числе совершено.

Примерный перечень вопросов при допросе свидетеля дающего показания, характеризующие личность потерпевшего.

1. В каких отношениях состоял с потерпевшим (муж, жена, брат, сестра, племянник и др. родственники; сосед, сослуживец и т.п.).

2. Как часто встречался с ним (ежедневно, периодически и т.п.).

3. Каковы взаимоотношения с потерпевшим (дружелюбные, неприязненные, доверительные и т.п.).

4. Что известно о месте работы, связях, увлечениях, материальном положении потерпевшего.

5. Где был потерпевший, что делал, с кем именно встречался накануне и в день совершения кражи из жилища.

6. Когда, где, при каких обстоятельствах свидетель видел потерпевшего в последний раз перед преступлением.

7. Во что был одет потерпевший.

8. Был ли кто-нибудь с ним во время последней встречи; если "ДА", то кто они (если знакомые - Ф.И.О., адреса; если незнакомые - словесный портрет, описание одежды).

9. Какие ценности, вещи, предметы и др. имел при себе.

10. Как потерпевший в день совершения преступления намеревался провести время.

11. В каком направлении, куда, с кем ушел (уехал).

12. Что известно о ценностях, предметах (место их хранения, наличие страховки, индивидуальные признаки предметов и т.п.) потерпевшего.

13. Имел ли потерпевший намерения продать, подарить, обменять ценности, предметы, вещи. Была ли с кем-нибудь договоренность об этом. Если "ДА", то

Ф.И.О., адрес этих лиц. Были ли посредники, если "ДА", то кто они (Ф.И.О., адрес, место работы).

Примерный перечень вопросов при допросе свидетеля очевидца.

1. Подозреваемого видели (застали) на месте происшествия:

- когда произошли описываемые свидетелем события;
- в связи с чем свидетель оказался в тот момент в квартире (пришел с работы, в гости и т. п.);
- приближаясь ко входным дверям, обратил ли он внимание на повреждения; были ли они открыты, не заперты;
- общая обстановка в квартире, когда туда вошел свидетель;
- как, при каких обстоятельствах свидетель увидел, встретил подозреваемого; что он делал в этот момент. Здесь важно выяснить, какие действия с вещами производил подозреваемый (вытащил, извлек из мест их обычного нахождения, уложил в сумки, поднес к двери и т.п.);
- каковы были действия подозреваемого после того, как он обнаружил, что его заметили; применял ли он насилие к свидетелю, пытался ли бежать, каким-либо образом пытался объяснить свое появление в квартире, просил прощения, просил не заявлять в милицию и не звать на помощь и т. п.;
- как свидетелю удалось задержать подозреваемого (если он был задержан), с чьей помощью;
- если подозреваемый скрылся, то захватил ли он что-либо из квартиры;
- если подозреваемый скрылся, то сможет ли свидетель опознать.

У свидетелей очевидцев обязательно следует выяснить, какое количество лиц принимало участие в краже описание внешности людей по методу словесного портрета, то есть систему элементов и признаков внешнего облика человека: общефизические (пол, возраст, антропологический тип; анатомические (рост, телосложение, признаки головы, лица, туловища);

Функциональные (осанка, манера поведения, походка, жестикуляция, характер речи и голоса).

При этом, основное внимание следует уделить приметам носимой одежды, выявлению и фиксации наиболее характерных, бросающихся и особых примет.

Примерный перечень вопросов при допросе свидетеля, могущего дать показания, характеризующие личность подозреваемого.

1. В каких отношениях состоит свидетель с подозреваемым (жена, брат, сестра, дядя, др. родственники; сосед, сослуживец и т.п.).

2. Каковы взаимоотношения свидетеля с подозреваемым (дружелюбные, неприязненные, доверительные и т.п.)

3. Как часто свидетель встречался с подозреваемым.

4. Каковы признаки внешности подозреваемого.

5. Характеристика личности подозреваемого:

- место жительства, работы, учебы, специальность, профессия, взаимоотношения с сослуживцами, сотрудниками;
- семейное положение: состав семьи, взаимоотношения с членами семьи;

- сведения о родных, друзьях, знакомых (Ф.И.О., адрес проживания);
 - если привлекался к уголовной ответственности: ст. УК, вид и мера наказания, где и как долго его отбывал, имеет ли связи с лицами, проходившими с ним по одному уголовному делу или с которыми отбывал наказание (кто они, где живут, где работают);
 - образ жизни подозреваемого, сфера интересов, привычки, наклонности, круг знакомых;
 - личностные качества и характер подозреваемого;
 - с кем подозреваемый часто или постоянно общался, на чем основаны эти отношения, в какое время происходило;
 - употребление алкоголя, наркотиков, учет наркодиспансера;
 - состояние здоровья, где лечился;
 - состояние психики: наличие психических заболеваний, отклонений от нормы, учет в ПНД;
 - имеет ли связи с лицами, занимающимися противозаконной деятельностью;
 - знаком ли подозреваемый с потерпевшим, если "ДА", то их взаимоотношения;
 - имел ли подозреваемый (а также его родные, близкие, друзья) оружие, если "ДА", то какое это оружие (вид, индивидуальные признаки, время приобретения или изготовления), где находится сейчас это оружие;
6. Где был подозреваемый, что делал, с кем именно встречался накануне и в день совершения кражи из жилища.
 7. Во что был одет подозреваемый (и лица с которыми он находился).
 8. Какие предметы имел при себе.
 9. Как подозреваемый намеревался провести время в день преступления
 10. Куда, с кем ушел, если уехал, то на каком транспорте. Если уехал на автомашине, то сведения о ней (марка, модель, модификация, цвет, государственный номер; декоративные и иные дополнения; внешние повреждения).
 12. Какое время отсутствовал подозреваемый в день совершения кражи из жилища (час, мин.).
 13. Когда возвратился (час, мин.).
 14. Если подозреваемый вернулся не один, то кто был с ним (если знакомый, то Ф.И.О. и все данные об этом (этих) лице(ах); если незнакомый, то получить словесный портрет, сведения об одежде этих (этого) лиц(а);
 15. Если возвратился на автомашине, то сведения о ней (марка, модель, модификация, цвет, государственный номер; декоративные и иные дополнения; внешние повреждения).
 16. Какие ценности, вещи и др. предметы принес (привез) подозреваемый, что сообщил о них.
 17. Внешний вид подозреваемого (повреждение на теле и одежде, описание одежды).
 18. Что сообщил подозреваемый о полученных повреждениях на теле и одежде.
 19. Что сообщил подозреваемый о совершенном преступлении.
 20. Какими ценностями (в т.ч. радио-кино-фотоаппаратурой, ювелирными изделиями, дорогостоящей одеждой) располагал подозреваемый.
 21. Когда, где, на какие средства приобрел их; где, у кого хранятся.

22. Передавал ли подозреваемый свидетелю ценности, вещи и др. предметы; где, когда, что передавал; где они сейчас хранятся.

Примерный перечень вопросов при допросе подозреваемого.

1. Когда, с кем и в связи с чем он оказался на месте происшествия.

2. Кто может подтвердить его показания по поводу вышеизложенных обстоятельств.

3. Пути подхода и отхода подозреваемого к месту происшествия.

4. Где, когда, по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были совершены преступные действия по данному эпизоду. Роль и действия каждого участника группы на стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступления.

5. Количество лиц, находившихся в момент совершения преступления, установочные данные и максимально подробные сведения об одежде, обуви, внешних признаках и приметах.

6. Характеристика транспортных средств, использовавшихся подозреваемыми до и после совершения преступления.

7. Характер действий потерпевшего и находившихся с ним лиц до, во время и после совершения преступления (в случаях, когда потерпевший пригласил преступников в помещение).

8. Что, в каких количествах и откуда конкретно было похищено; признаки и приметы похищенных вещей.

9. Где подозреваемый спрятал или через кого, когда, на каких условиях реализовал похищенное.

10. Знал ли подозреваемый потерпевшего ранее или имел сведения о наличии имущества у него.

Как показывают результаты инспекторских проверок контроль руководителей органов внутренних дел и дежурных частей за своевременным выездом и полнотой следственно-оперативных групп недостаточно жесткий. Нередко специализированные СОГ формируются не в полном составе, что приводит к расследованию, например, квартирных краж без участия специалистов-криминалистов. По этой причине реже, чем требуется изымаются запаховые и биологические следы, микрообъекты, следы рук, орудий взлома, обуви и транспортных средств, являющиеся носителями розыскной и доказательной информации.

Вопросы для подготовки к экзамену.

1. Криминалистическая методика расследования преступлений как часть криминалистики. Ее связь с другими разделами криминалистики.
2. Понятие, предмет, задачи и значение методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).
3. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.
4. Понятие и содержание следственной ситуации, значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.
5. Криминалистическая характеристика убийств, в том числе совершаемых наемными лицами.
6. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах.
7. Типичные следственные ситуации начала расследования убийств, в том числе совершаемых наемными лицами.
8. Круг и тактика основных следственных действий. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Проведение последующих следственных действий, розыскных и иных мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании преступлений, связанных с преступлениями против жизни и здоровья граждан.
9. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов и общественности при расследовании преступлений против жизни и здоровья граждан.
10. Особенности использования специальных познаний при расследовании убийств.
11. Организация предупредительной деятельности следователя при расследовании преступлений против жизни и здоровья граждан.
12. Криминалистическая характеристика убийств с последующим расчленением трупа.
13. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах с последующим расчленением трупа.
14. Типичные следственные ситуации начала расследования с последующим расчленением трупа и программа действий следователя. Круг и тактика основных следственных действий.

- 15.Криминалистическая характеристика убийств при превышении пределов необходимой обороны.
- 16.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах при превышении пределов необходимой обороны.
- 17.Типичные следственные ситуации начала расследования убийств при превышении пределов необходимой обороны и программа действий следователя. Круг и тактика основных следственных действий.
18. Криминалистическая характеристика серийных убийств, совершенных на сексуальной почве.
- 19.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о серийных убийствах, совершенных на сексуальной почве.
- 20.Типичные следственные ситуации начала расследования серийных убийств, совершенных на сексуальной почве. Круг и тактика основных следственных действий.
- 21.Особенности использования специальных познаний при расследовании серийных убийств, совершенных на сексуальной почве.
- 22.Понятие умышленного причинения вреда здоровью. Криминалистическая характеристика умышленного причинения вреда здоровью.
- 23.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об умышленном причинении вреда здоровью.
- 24.Типичные следственные ситуации начала расследования умышленного причинения вреда здоровью и программа действий следователя. Круг и тактика основных следственных действий.
- 25.Особенности тактики первоначальных следственных действий. Проведение последующих следственных действий, розыскных и иных мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании умышленного причинения вреда здоровью.
- 26.Особенности использования специальных познаний при расследовании умышленного причинения вреда здоровью.
- 27.Криминалистическая характеристика половых преступлений совершенных несовершеннолетними группой лиц.
- 28.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о половых преступлениях совершенных несовершеннолетними группой лиц.
- 29.Типичные следственные ситуации начала расследования половых преступлений совершенных несовершеннолетними группой лиц. Круг и тактика основных следственных действий.
- 30.Криминалистическая характеристика заражения венерическим заболеванием и ВИЧ.
- 31.Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о заражения венерическим заболеванием и ВИЧ. Особенности предмета доказывания при расследовании заражения венерическим заболеванием и ВИЧ, тактические операции.

32. Использование тактико-криминалистических средств и средств оперативной техники на первоначальном этапе расследования. Формы и методы использования специальных познаний при расследовании заражения венерическим заболеванием и ВИЧ.
33. Особенности выдвижения версий и принятия тактических решений при расследовании заражения венерическим заболеванием ВИЧ. Особенности допроса обвиняемого и свидетелей при расследовании.
34. Криминалистическая характеристика изнасилований.
35. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасилованиях.
36. Типичные ситуации начала расследования изнасилований и программа действий следователя. Особенности тактики проведения первоначальных следственных действий.
37. Последующие следственные действия. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов и общественности при расследовании изнасилований.
38. Криминалистическая характеристика ненасильственных сексуальных преступлений. Понятие и виды ненасильственных сексуальных преступлений.
39. Типичная исходная информация при расследовании ненасильственных сексуальных преступлений. Особенности предмета доказывания при расследовании ненасильственных сексуальных преступлений. Методика проверки заявлений и сообщений о фактах ненасильственных сексуальных преступлений.
40. Формы и методы использования специальных познаний при расследовании ненасильственных сексуальных преступлений. Особенности выдвижения версий и принятия тактических решений при расследовании ненасильственных сексуальных преступлений.
41. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества.
42. Получение и проверка первичной информации о хищении чужого имущества. Особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений чужого имущества.
43. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании хищений чужого имущества. Программы расследования преступлений против собственности граждан.
44. Криминалистическая характеристика хищений автотранспортных средств
45. Методика расследования неправомерного завладения транспортным средством.
46. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
47. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения и растраты. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами при возбуждении и расследовании присвоения и растраты.

48. Особенности выдвижения версий. Типичные следственные ситуации процесса расследования. Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании присвоения и растраты
49. Криминалистическая характеристика грабежей.
50. Получение и проверка первичной информации об уличном грабеже. Особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уличных грабежей.
51. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании уличных грабежей. Особенности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий.
52. Криминалистическая характеристика квартирных разбоев.
53. Получение и проверка первичной информации о разбоях. Особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании квартирных разбоев.
54. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании квартирных разбоев.
55. Криминалистическая характеристика вымогательства.
56. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании вымогательства. Особенности возбуждения вымогательства.
57. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами при возбуждении и расследовании вымогательства. Тактические операции при задержании с поличным.
58. Особенности выдвижения версий. Типичные следственные ситуации процесса расследования. Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании вымогательства.
59. Последующие следственные действия. Особенности расследования вымогательства, совершенного группой лиц. Использование специальных познаний при расследовании вымогательства.
60. Криминалистическая характеристика мошенничества.
61. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества. Особенности возбуждения мошенничества.
62. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами при возбуждении и расследовании мошенничества. Тактические операции при задержании с поличным.
63. Особенности выдвижения версий. Типичные следственные ситуации процесса расследования. Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества.
64. Криминалистическая характеристика хищения предметов, имеющих особую ценность. Виды хищения предметов, имеющих особую ценность. Особенности предмета доказывания при расследовании хищения предметов, имеющих особую ценность.
65. Особенности выдвижения версий и принятия тактических решений при расследовании хищения предметов, имеющих особую ценность. Тактические операции при задержании с поличным при расследовании хищения предметов, имеющих особую ценность.

- 66.Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, совершаемого группой несовершеннолетних. Типичные признаки хищений чужого имущества, совершаемых группами несовершеннолетних
- 67.Криминалистическая характеристика серийных квартирных краж. Типичные признаки серийных квартирных краж. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании серийных квартирных краж.
- 68.Типичные следственные ситуации, связанные с серийными квартирными кражами. Особенности проведения следственных действий.
- 69.Криминалистическая характеристика умышленного уничтожения или повреждения имущества.
- 70.Типичные исходные следственные ситуации при расследовании и раскрытии умышленного уничтожения или повреждения имущества.
- 71.Особенности методики расследования умышленного уничтожения или повреждения имущества.
- 72.Криминалистическая характеристика уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.
- 73.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по уничтожению или повреждению имущества по неосторожности.

ЛИТЕРАТУРА РЕКОМЕНДУЕМАЯ

1. Белкин Р.С. Криминалистика / Под. ред. Р.С. Белкина. М.:Инфра-норма,2006г.
2. Белкин Р.С. Криминалистика / Под. ред. Р.С. Белкина. М.:Инфра-норма,2005г.
3. Белкин Р.С. Криминалистика / Под. ред. Р.С. Белкина. М.:Инфра-норма,2003г.
4. Грабовский В.В. Курс лекций по криминалистической технике. М., 2004 г.
5. Желудков А. Криминалистика (конспект лекций). М., 2003г.
6. Иванов П., Попова Т. И др. Криминалистические исследования наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Уч. пособие. М. 2004 г.
7. Ищенко Е.П., Топорков А.А.. Криминалистика. М.: Изд. Дом «ИНФРА-М», 2006г.
8. Криминалистика / Под ред. Сальникова В.П. Учебно-наглядное пособие. М., 2004 г.
9. Криминалистика в вопросах и ответах: пособие. М., 2004.
- 10.Криминалистика в расследовании преступлений органами предварительного следствия: Методические указания для курсантов / Составитель Тамбовцев Е.А. – Иркутск: ВСИ МВД России. 2007.
- 11.Криминалистический учебник/ Под ред. Закатова А.М, Смагоринского. М., 2003 г.
- 12.Приводнова Е.В. Криминалистика. М., 2004г.
- 13.Сахаровский С.А. Обыск: понятие, виды, тактические приемы проведения. Учебное пособие. Иркутск, 2007г.
- 14.Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 2004г.
- 15.Филиппов Г. Криминалистика. М., 2007.
16. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М.: Юрист, 2005г.
- 17.Яковлев Д.Ю., Загорьян С.Г. Криминалистическая идентификация (Учебно-методическое пособие). Иркутск, 2004г.

